

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN



NGUYỄN NGỌC MINH

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM  
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Chuyên ngành : Kinh tế phát triển

Mã số : 9310105

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

HÀ NỘI – 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN



**NGUYỄN NGỌC MINH**

**HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM  
TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ**

**Chuyên ngành : Kinh tế phát triển**

**Mã số : 9310105**

**LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ**

**Người hướng dẫn khoa học:**

**PGS.TS. Bùi Tất Thắng**

**TS. Lê Hải Mơ**

**HÀ NỘI - 2023**

# MỤC LỤC

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

## DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>LỜI MỞ ĐẦU .....</b>                                                                                                                          | <b>1</b>  |
| 1. Tính cấp thiết của đề tài .....                                                                                                               | 1         |
| 2. Mục tiêu, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu .....                                                                                                | 4         |
| 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....                                                                                                          | 4         |
| 4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .....                                                                                                 | 5         |
| 5. Những đóng góp mới của luận án .....                                                                                                          | 9         |
| 6. Kết cấu của luận án .....                                                                                                                     | 11        |
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.....</b>                                                                                                       | <b>12</b> |
| <b>1.1. Nghiên cứu về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập DN và chống thất thu thuế thu nhập DN .....</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>1.2. Nghiên cứu về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân .....</b>                                                                      | <b>16</b> |
| <b>1.3. Nghiên cứu về chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.....</b>                      | <b>18</b> |
| <b>1.4. Nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của người nộp thuế.....</b>                                           | <b>22</b> |
| <b>1.5. Những giá trị đạt được và khoảng trống cần nghiên cứu .....</b>                                                                          | <b>26</b> |
| 1.5.1. Những giá trị đạt được từ các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án .....                                                 | 26        |
| 1.5.2. Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu .....                                                                                                | 27        |
| <b>TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 .....</b>                                                                                                                   | <b>28</b> |
| <b>CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .....</b> | <b>29</b> |
| <b>2.1. Khái quát về thuế thu nhập và một số lý thuyết liên quan .....</b>                                                                       | <b>29</b> |
| 2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập .....                                                                                               | 29        |
| 2.1.2. Một số lý thuyết liên quan.....                                                                                                           | 30        |
| <b>2.2. Khái quát về chính sách thuế thu nhập.....</b>                                                                                           | <b>40</b> |
| 2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, phương pháp thiết lập chính sách thuế thu nhập .....                                                     | 40        |
| 2.2.2. Nội dung chính sách thuế thu nhập .....                                                                                                   | 46        |
| 2.2.3. Các tiêu chí đánh giá chính sách thuế thu nhập .....                                                                                      | 50        |
| 2.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế thu nhập .....                                                                                      | 52        |

|                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2.3. Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của nó đến chính sách thuế thu nhập .....</b>                                                                                    | <b>56</b>  |
| 2.3.1. Quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế, quy chế đối xử trong quan hệ kinh tế quốc tế và những thay đổi của thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .....            | 58         |
| 2.3.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập .....                                                                                                     | 61         |
| <b>2.4. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và bài học cho Việt Nam .....</b>                                       | <b>65</b>  |
| 2.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập .....                                                                                    | 65         |
| 2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam .....                                                                                                                                       | 73         |
| <b>TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 .....</b>                                                                                                                                                      | <b>76</b>  |
| <b>CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ .....</b>                                                                    | <b>77</b>  |
| <b>3.1. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập của Việt Nam .....</b>                                                                                   | <b>77</b>  |
| 3.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết về thuế của Việt Nam .....                                                                                                           | 77         |
| 3.1.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập của Việt Nam .....                                                                                        | 82         |
| 3.1.3. Những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế .....                                                          | 86         |
| <b>3.2. Thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam .....</b>                                                                                                                  | <b>88</b>  |
| 3.2.1. Thực trạng chính sách thuế thu nhập nói chung .....                                                                                                                          | 88         |
| 3.2.2. Thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp .....                                                                                                                                  | 96         |
| 3.2.3. Thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam .....                                                                                                                          | 112        |
| <b>3.3. Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế và đánh giá thực trạng thuế thu nhập của Việt Nam của cán bộ công chức ngành thuế .....</b> | <b>117</b> |
| 3.3.1. Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế .....                                                                                        | 117        |
| 3.3.2. Khảo sát thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập từ góc nhìn của cán bộ công chức ngành thuế .....                                          | 126        |
| <b>3.4. Đánh giá chung thực trạng chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .....</b>                                                                       | <b>130</b> |
| 3.4.1. Những thành tựu đạt được .....                                                                                                                                               | 130        |
| 3.4.2. Những bất cập trong chính sách thuế thu nhập .....                                                                                                                           | 131        |

|                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.4.3. Nguyên nhân của những bất cập .....                                                                                                                                                | 135        |
| <b>TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 .....</b>                                                                                                                                                            | <b>140</b> |
| <b>CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.....</b>                                                                   | <b>142</b> |
| <b>4.1. Dự báo bối cảnh kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng cải cách chính sách thuế thu nhập của các quốc gia trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam.....</b> | <b>142</b> |
| 4.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội.....                                                                                                                                                       | 142        |
| 4.1.2. Xu hướng cải cách thuế thu nhập của các quốc gia trên thế giới.....                                                                                                                | 145        |
| 4.1.3. Yêu cầu đặt ra cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế .....                                                          | 147        |
| <b>4.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .....</b>                                                              | <b>148</b> |
| 4.2.1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 .....                                                                      | 148        |
| 4.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế .....                                                                            | 151        |
| <b>TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 .....</b>                                                                                                                                                            | <b>170</b> |
| <b>KẾT LUẬN .....</b>                                                                                                                                                                     | <b>171</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>                                                                                                                                                           | <b>174</b> |

## DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

| <b>Từ viết tắt</b> | <b>Từ viết đầy đủ (tiếng Việt và tiếng Anh)</b>                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFTA               | Khu vực Mậu dịch Tự do Asean (Asean Free Trade Area)                                                                                  |
| ASEAN              | Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of South East Asian Nations)                                                            |
| CPTPP              | Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans -Pacific Partnership) |
| CSR                | Trách nhiệm xã hội (Corporate social responsibility)                                                                                  |
| DN                 | Doanh nghiệp                                                                                                                          |
| DNNVV              | Doanh nghiệp nhỏ và vừa                                                                                                               |
| FDI                | Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Foreign Direct Investment)                                                                               |
| FTA                | Hiệp định thương mại tự do (Free trade agreement)                                                                                     |
| GDLK               | Giao dịch liên kết                                                                                                                    |
| MFN                | Tối huệ quốc (Most Favoured Nation)                                                                                                   |
| NK                 | Nhập khẩu                                                                                                                             |
| NNN                | Người nước ngoài                                                                                                                      |
| NNT                | Người nộp thuế                                                                                                                        |
| NSNN               | NSNN                                                                                                                                  |
| SXKD               | Sản xuất kinh doanh                                                                                                                   |
| TDHTM              | Tự do hóa thương mại                                                                                                                  |
| TMĐT               | Thương mại điện tử                                                                                                                    |
| TN                 | Thu nhập                                                                                                                              |
| TNCN               | Thu nhập cá nhân                                                                                                                      |
| TNDN               | Thu nhập DN                                                                                                                           |
| TNXH               | Trách nhiệm xã hội                                                                                                                    |
| TPP                | Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership Agreement)                                                         |
| TS                 | Thuế suất                                                                                                                             |
| VAT                | Thuế giá trị gia tăng (Value-Added Tax)                                                                                               |
| WTO                | Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization)                                                                                |
| XK                 | Xuất khẩu                                                                                                                             |

# DANH MỤC BẢNG, BIỂU, HÌNH

## 1. Bảng

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 1.1: Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân.....                              | 17  |
| Bảng 1.2: Các nghiên cứu về chính sách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế .....       | 20  |
| Bảng 2.1: Tổng hợp thang đo.....                                                                             | 58  |
| Bảng 2.2: Thu nhập tính thuế và mức giảm trừ gia cảnh của một số quốc gia.....                               | 69  |
| Bảng 2.3: Thuế suất lũy tiến với TN từ tiền lương, tiền công của một số quốc gia trên thế giới .....         | 70  |
| Bảng 2.4: Ưu đãi thuế suất thuế TNDN dành cho DN có quy mô nhỏ ở một số quốc gia trên thế giới.....          | 72  |
| Bảng 3.1: Diễn giải mức thuế cam kết bình quân.....                                                          | 78  |
| Bảng 3.2: Mức độ cắt giảm thuế của 11 FTA thực hiện năm 2017 .....                                           | 80  |
| Bảng 3.3: Mức thuế suất trung bình của các dòng thuế cam kết cắt giảm trong 11 FTA giai đoạn 2019-2022 ..... | 81  |
| Bảng 3.4: So sánh cải cách trong chính sách thuế TNDN qua các giai đoạn .....                                | 88  |
| Bảng 3.5: Biểu thuế TNCN tính từ tiền lương, tiền công .....                                                 | 93  |
| Bảng 3.6: Biểu thuế TNCN tính từ TN khác .....                                                               | 93  |
| Bảng 3.7: Biểu thuế suất thuế TNCN đối với TN của cá nhân không cư trú .....                                 | 93  |
| Bảng 3.8: Tình hình lãi, lỗ của các DN nói chung.....                                                        | 98  |
| Bảng 3.9: Tỷ trọng thu thuế TNDN so với thu NSNN và GDP các năm .....                                        | 99  |
| Bảng 3.10: Thị trường TMĐT tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021.....                                             | 104 |
| Bảng 3.11: Doanh thu quảng cáo qua Facebook và Google giai đoạn 2018-2021 .....                              | 105 |
| Bảng 3.12: Kết quả thanh tra chống chuyển giá .....                                                          | 107 |
| Bảng 3.13: Số lượng người nước ngoài có TN tại Việt Nam .....                                                | 114 |
| Bảng 3.14: Số thuế TNCN của cá nhân không cư trú đến Việt Nam và số thuế TNCN đã thu toàn ngành .....        | 116 |
| Bảng 3.15: Kết quả kiểm định Cronbach's alpha .....                                                          | 118 |
| Bảng 3.16: Phân tích nhân tố khám phá các biến độc lập ảnh hưởng đến dự định tuân thủ thuế TN.....           | 119 |
| Bảng 3.17: Kết quả phân tích hệ số tương quan .....                                                          | 121 |
| Bảng 3.18: Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích .....                                                     | 122 |
| Bảng 3.19: Hệ số hồi quy của các mối quan hệ (chưa chuẩn hóa) .....                                          | 123 |
| Bảng 3.20: Mô tả thống kê thông tin cán bộ công chức thuế .....                                              | 127 |
| Bảng 3.21: Mức độ đạt được của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập.....                               | 128 |

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Bảng 3.22: Một số thách thức đối với chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ..... | 129 |
| Bảng 3.23: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN .....                                              | 129 |

## 2. Biểu

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh của các DN tại Việt Nam .....                                               | 97  |
| Biểu đồ 3.2: Quy mô và tốc độ tăng thu ngân sách từ thuế TNDN .....                                         | 100 |
| Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng thuế TNDN trong tổng thu NSNN và GDP .....                                            | 100 |
| Biểu đồ 3.4: Tỷ trọng đóng góp thuế TNDN vào NSNN của các DN trong nước và DN FDI (%) .....                 | 101 |
| Biểu đồ 3.5: DN có quan hệ liên kết theo kê khai .....                                                      | 103 |
| Biểu đồ 3.6: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo thành thị nông thôn 2016-2021 (nghìn đồng)..... | 113 |
| Biểu đồ 3.7: Cơ cấu thu nhập bình quân nhân khẩu trên tháng chia theo nguồn thu 2016-2021 (%) .....         | 113 |
| Biểu đồ 3.8: Số thuế TNCN giai đoạn 2016-2021 (nghìn tỷ đồng).....                                          | 114 |
| Biểu đồ 3.9: Tốc độ tăng trưởng thuế TNCN giai đoạn 2016-2021 .....                                         | 115 |
| Biểu đồ 3.10: Tỷ trọng thuế TNCN trong thu NSNN và GDP .....                                                | 115 |

## 3. Hình

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Hình 2.1: Đường cong Laffer.....                                                | 33  |
| Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả .....                          | 56  |
| Hình 3.1: Dấu mốc quan trọng tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.... | 77  |
| Hình 3.2: Kết quả CFA (chuẩn hóa) mô hình tới hạn.....                          | 120 |
| Hình 3.3: Kết quả phân tích SEM .....                                           | 122 |
| Hình 3.4: Mô hình sau khi kiểm định .....                                       | 124 |



# LỜI MỞ ĐẦU

## 1. Tính cấp thiết của đề tài

Thuế là nguồn thu cơ bản nhất của ngân sách nhà nước (NSNN), là nguồn tài chính quan trọng nhất để thực hiện các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của mọi quốc gia trên thế giới. Không chỉ vậy, thuế còn là công cụ quan trọng góp phần điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Các chính sách về thuế được đặt ra không chỉ nhằm mang lại nguồn thu cho NSNN mà cao hơn còn góp phần thực hiện chức năng kiểm kê, kiểm soát, quản lý, hướng dẫn và khuyến khích phát triển sản xuất, khởi nghiệp, góp phần tích cực thúc đẩy điều chỉnh các mặt mất cân đối trong nền kinh tế thị trường. Trong chính sách thuế nói chung, thuế thu nhập (TN) là một bộ phận quan trọng trong hệ thống thuế của mỗi quốc gia. Ưu thế cơ bản của loại thuế này là có khả năng mang lại số thu lớn cho ngân sách và là phương tiện quan trọng để Chính phủ các nước sử dụng điều tiết hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hướng dẫn hành vi tiêu dùng.

Tại Việt Nam, thuế TN chiếm tỷ trọng trung bình khoảng hơn 18% trong tổng thu NSNN giai đoạn 2016-2021. Chính sách thuế TN bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN), được điều chỉnh qua các giai đoạn khác nhau nhằm phù hợp hơn với các biến động của nền kinh tế vĩ mô, đem lại nguồn thu cơ bản cho NSNN và hơn hết là đảm bảo sự thích ứng trước những thách thức từ hội nhập kinh tế quốc tế. Theo kết quả nghiên cứu của tổ chức điều phối Liên minh Công bằng Thuế (2020), tỷ trọng thuế TN của Việt Nam đã giảm liên tục từ 44,6% năm 2012 xuống còn 33,8% năm 2017 và gần đây có xu hướng tăng trở lại, ước đạt 38,9%, tương đương mức 39% của thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế bảo vệ môi trường ở năm 2019. Tỷ trọng thuế TN của Việt Nam trên GDP cũng giảm từ mức 10% năm 2006 xuống mức khoảng 5,67% năm 2017, rồi tăng lại đạt mức 6,85% năm 2018 và 6,99% GDP năm 2019. Như vậy, có thể thấy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế thúc đẩy xu hướng gia tăng tỷ trọng của thuế TN trong cơ cấu nguồn thu NSNN.

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc tế, nhiều Hiệp định thương mại tự do đã được Việt Nam ký kết song phương và đa phương, như: Hiệp định trong nội khối Asean (Atiga), Asean - Trung Quốc, Asean- Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU), Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP)... Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích từ thị trường mà các Hiệp định thương mại tự do mang lại, thì yêu cầu hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với các cam kết quốc tế đã ký này cũng là một áp lực lớn, bởi con dao hai

lưỡi “thưởng - phạt” từ các cam kết là rất lớn. Trong quan hệ kinh tế quốc tế, thuế ảnh hưởng đến chi phí sản xuất hàng hoá và dịch vụ, do đó những thay đổi trong chính sách thuế sẽ tác động đến khả năng cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy thay đổi cơ cấu kinh tế... Mỗi một sắc thuế lại có những ảnh hưởng và tác động đến hoạt động của các chủ thể trong quá trình hội nhập ở các khía cạnh khác nhau. Những đòi hỏi của các cam kết thuế trong quá trình hội nhập là sự cắt giảm dần các loại thuế quan. Điều đó tạo ra sự bình đẳng trong một sân chơi chung của các quốc gia trong hiệp định. Song, đứng trên góc độ lợi ích quốc gia trong ngắn hạn, việc cắt giảm thuế quan đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu NSNN. Điều đó tạo ra áp lực cân đối nguồn thu lên thuế TN.

Chính sách thuế TN có tác động không nhỏ đến việc thu hút dòng vốn đầu tư và lao động quốc tế, đồng thời thuế TN là sắc thuế chịu sự chi phối lớn của các cam kết song phương, đa phương trong hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt trong thời gian tới, khi Việt Nam thực hiện các cam kết trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại song phương, đa phương đã ký kết, những vấn đề liên quan đến thuế nói chung và thuế TN nói riêng sẽ có nhiều ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội theo các chiều hướng, như:

*Một là*, đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài và sự tham gia đa dạng của các doanh nghiệp (DN), công ty đa quốc gia. Điều đó góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam tăng trưởng phát triển song cũng đặt ra các vấn đề về liên kết, chuyển giá trốn thuế. Với hành vi liên kết, chuyển giá của các DN nước ngoài đã khiến tỷ lệ thất thu thuế TNDN từ nhóm DN này ngày càng gia tăng.

*Hai là*, cạnh tranh về thuế. Diễn hình trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế là các quốc gia giảm thuế suất thuế TN, nhất là thuế TNDN để thu hút các khoản đầu tư. Đối với Việt Nam, thuế suất thuế TNDN từ 32% giảm xuống 28%, 25%, 22% và hiện tại là 20% (cao hơn so với Singapore (17%)). Mức thuế TNDN 20% của Việt Nam có thể coi là khá hấp dẫn DN FDI khi thấp hơn Indonesia, Malaysia, Myanmar và Philippines, nhưng nếu tính cả các ưu đãi miễn, giảm thuế mà các quốc gia này đang thực hiện, thì mức thuế suất 20% của Việt Nam chưa hẳn còn hấp dẫn. Bên cạnh đó, trong xu thế áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu buộc Việt Nam cần có những điều chỉnh chính sách thuế TN phù hợp với thông lệ quốc tế nhưng vẫn đảm bảo giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư.

*Ba là*, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đặt ra yêu cầu sự hợp tác về thuế giữa các quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế đã khiến cho sự dịch chuyển dòng vốn, lao động và lợi nhuận từ quốc gia này sang quốc gia khác,

kéo theo hiện tượng đánh thuế TN trùng. Điều này đã tạo ra các ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của các quốc gia ở các góc độ, như: hạn chế đầu tư; không khuyến khích chuyển giao công nghệ mới; thu hút lao động cao nước ngoài... Do vậy, các quốc gia trên thế giới cần tìm cách loại trừ việc đánh thuế trùng nhất là đối với thuế TN thông qua việc hợp tác ký kết các Hiệp định song phương hay đa phương về tránh đánh thuế trùng.

Bốn là, sự xuất hiện của các hình thức kinh doanh mới như thương mại điện tử (TMĐT) đã tạo ra không ít thách thức cho cơ quan quản lý thuế trong việc hoàn thiện chính sách và quy trình thu thuế để phát hiện bản chất của các giao dịch, nắm được thông tin người nộp thuế (NNT), căn cứ tính thuế,... nhằm thu kịp thời thuế TN từ hoạt động này.

Như vậy, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt ra nhiều vấn đề nảy sinh, đòi hỏi chính sách thuế TN của Việt Nam phải giải quyết hài hòa các xung đột như: (i) cân đối nguồn thu cho NSNN nhưng vẫn phải đảm bảo tính cạnh tranh của thuế TN; (ii) đảm bảo tạo mọi điều kiện thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhưng vẫn phải đảm bảo giải quyết các vấn đề trong liên kết, chuyển giá; (iii) đảm bảo chính sách thuế TN thực hiện đúng cam kết quốc tế nhưng không ảnh hưởng đến các quan hệ kinh tế nội địa.

Trong khi đó, chính sách thuế TN của Việt Nam sau những lần cải cách đã đạt được những bước tiến quan trọng, tương đối phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển kinh tế của đất nước, đang từng bước tiệm cận dần với các thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để giải quyết các xung đột trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thuế TN hiện hành vẫn còn nhiều hạn chế như: (1) Chưa bao quát hết các đối tượng, lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện mới; các quy định về xác định doanh thu, chi phí được trừ còn thiếu rõ ràng, khó xác định; ưu đãi thuế còn dàn trải, không hiệu quả; (2) Các khoảng trống pháp lý trong hoạt động liên kết, chuyển giá chưa được quy định rõ ràng; (3) Mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao và khoảng cách giữa các bậc tính thuế hiện đang quá dày...

Những vấn đề nêu trên cho thấy, chính sách thuế TN hiện nay vẫn cần phải tiếp tục cải cách để hoàn thiện hơn, thay đổi phù hợp, có khả năng ứng xử hiệu quả với những chuyển biến trong điều kiện mới; kể cả với sự hiện diện và tác động mạnh mẽ, nhanh chóng, sâu rộng của hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt, chính sách thuế TN phải chủ động trong nắm bắt những biến động và có những ứng xử phù hợp để giải quyết hài hòa các xung đột tất yếu xảy ra trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Xuất phát từ thực tiễn trên, NCS đã lựa chọn đề tài: ***“Hoàn thiện chính sách***

**thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”** làm đề tài nghiên cứu của luận án chuyên ngành kinh tế phát triển.

## **2. Mục tiêu, câu hỏi và nhiệm vụ nghiên cứu**

### **2.1. Mục tiêu nghiên cứu**

#### **2.1.1. Mục tiêu tổng quát**

Mục tiêu của luận án là đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN của Việt Nam phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đất nước.

#### **2.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu**

Từ mục tiêu nghiên cứu tổng quát trên, luận án xác định các nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể như sau:

(i) Hệ thống hóa và làm rõ thêm cơ sở lý luận về chính sách thuế TN đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

(ii) Phân tích, đánh giá tác động của hội nhập đến chính sách thuế TN và thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam.

(iii) Phân tích và nhận định nhân tố ảnh hưởng tới hành vi tuân thủ thuế TN của NNT tại Việt Nam.

(iv) Đề xuất giải pháp có tính khả thi, cơ sở khoa học nhằm hoàn thiện chính sách thuế TN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

### **2.2. Câu hỏi nghiên cứu**

Luận án tập trung giải quyết một số câu hỏi nghiên cứu sau đây:

(1) Hội nhập kinh tế quốc tế tác động như thế nào đến chính sách thuế TN?

(2) Thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế chưa và ảnh hưởng như thế nào đến tăng trưởng kinh tế? Những thành công và hạn chế trong chính sách thuế TN của Việt Nam đến phát triển kinh tế?

(3) Nhân tố nào ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT? Mức độ tác động của các nhân tố đó đến chính sách thuế TN như thế nào?

(4) Để hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam cần những giải pháp nào?

## **3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

### **3.1. Đối tượng nghiên cứu**

Đối tượng nghiên cứu của luận án là chính sách thuế TN của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

### **3.2. Phạm vi nghiên cứu**

- Phạm vi nội dung: Luận án nghiên cứu chính sách thuế TN dưới góc độ quản lý của Nhà nước

- Phạm vi đối tượng: Luận án tập trung nghiên cứu hoàn thiện chính sách thuế TN với hai đối tượng là DN và CN.

- Phạm vi thời gian: Luận án nghiên cứu thực trạng chính sách thuế TN giai đoạn từ năm 2016-2021; đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045).

- Phạm vi không gian: nghiên cứu thực trạng chính sách thuế TN trên phạm vi cả nước. Số liệu khảo sát tập trung ở 2 thành phố lớn có tỷ trọng đóng góp thuế TNDN và thuế TNCN cao là thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội.

#### **4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu**

##### **4.1. Cách tiếp cận**

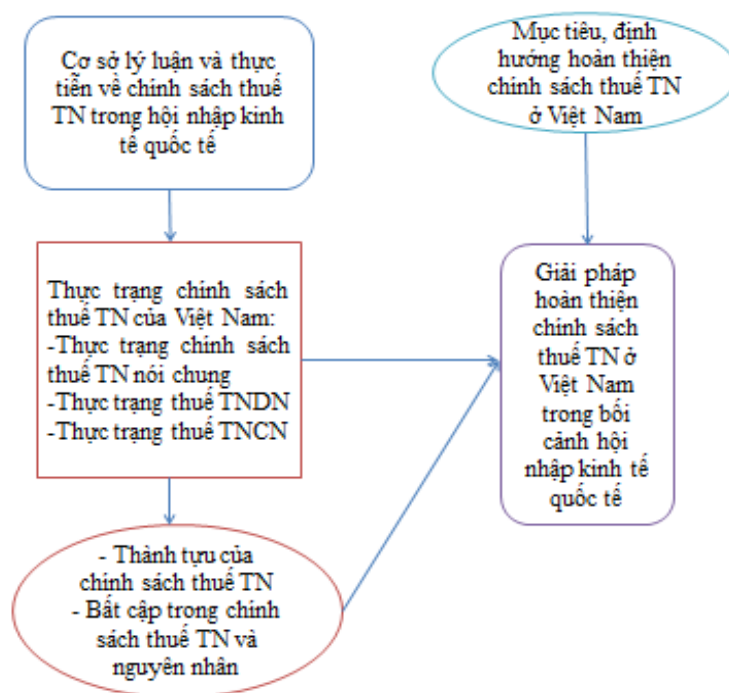
- Tiếp cận động theo xu hướng của sự phát triển và hội nhập. Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ tác động đến các chính sách trong nền kinh tế, buộc chính sách kinh tế nói chung và chính sách thuế TN phải điều chỉnh phù hợp. Hơn thế nữa, chính sách thuế TN được đặt trong sự chuyển động, từng bước đi của sự hoàn thiện so với các chính sách thuế TN trước đó và trong xu hướng điều chỉnh chính sách thuế TN của thế giới, nên chính sách thuế TN theo đó cần có sự thích ứng, điều chỉnh linh hoạt. Sự điều chỉnh chính sách thuế TN góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển trên thế giới trong bối cảnh mới.

- Tiếp cận theo sự hoàn thiện của thể chế. Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các quốc gia phải hoàn thiện thể chế hoạt động, phù hợp với xu hướng toàn cầu, từ đó tạo nền tảng thúc đẩy nền kinh tế hội nhập và tăng trưởng phát triển.

- Tiếp cận dựa trên đặc thù của quốc gia đang phát triển. Nền kinh tế của các quốc gia này cần thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm tạo bàn đạp thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Để làm được điều đó, đòi hỏi các ưu đãi, tạo môi trường đầu tư từ các quốc gia đang phát triển, trong đó quan trọng nhất là sự ưu đãi về thuế suất thuế TNDN trong khuyến khích đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

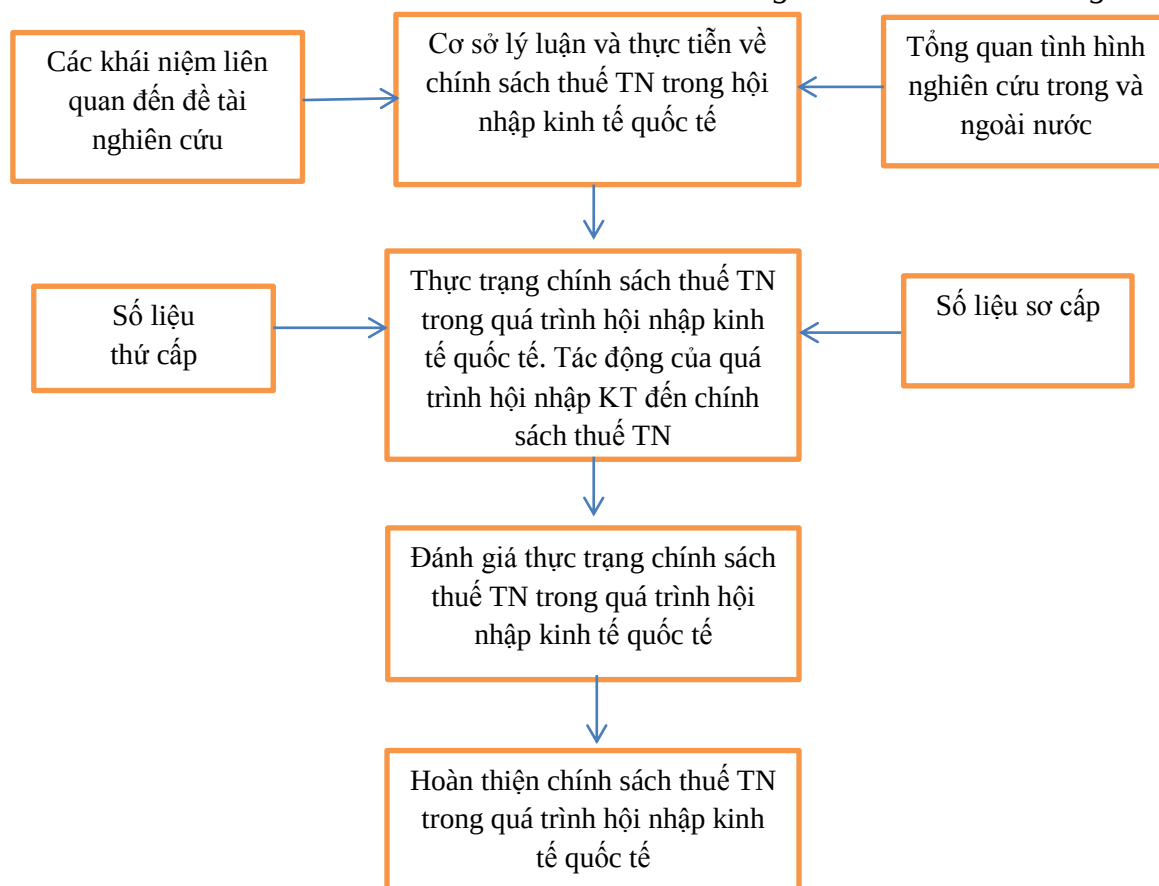
- Tiếp cận theo yêu cầu đảm bảo nguồn thu NSNN. Thuế TN chiếm tỷ trọng tương đối và đóng góp lớn cho NSNN. Do đó, cần đảm bảo một chính sách thuế TN phù hợp vừa đảm bảo nguồn thu cho NSNN, vừa đảm bảo tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Từ đó, luận án đề xuất khung phân tích và khung nghiên cứu như sau:



**Hình 1: Khung phân tích của luận án**

*Nguồn: Đề xuất của tác giả*



**Hình 2: Khung nghiên cứu của luận án**

*Nguồn: Đề xuất của tác giả*

## **4.2. Phương pháp nghiên cứu**

### **4.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu, dữ liệu**

- Phương pháp tổng hợp kế thừa: Nghiên cứu thực hiện thu thập dữ liệu thứ cấp là những tài liệu liên quan, số liệu báo cáo của đối tượng nghiên cứu. Kế thừa kết quả của các công trình nghiên cứu trước có cùng chủ đề được lựa chọn sử dụng vào mục đích để đối chiếu, so sánh phân tích, minh họa rõ nét về nội dung nghiên cứu. Nguồn tài liệu nghiên cứu tiếp cận là đa dạng, bao gồm các sách, báo, tạp chí, các văn kiện nghị quyết, các báo cáo nghiên cứu đã được xuất bản, các kết quả nghiên cứu đã công bố của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tài liệu cùng chủ đề được đăng tải trên internet. Các số liệu thứ cấp được khai thác triệt để theo hướng nghiên cứu từ nguồn báo cáo của cơ quan Thuế, Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê.

- Phương pháp điều tra xã hội học: Nghiên cứu thực hiện khảo sát nhóm đối tượng là NNT để thu thập được các dữ liệu sơ cấp, phục vụ đánh giá sâu vào lĩnh vực nghiên cứu. Quy mô và phương thức khảo sát với từng nhóm đối tượng được thực hiện như sau:

(i) Khảo sát đối tượng NNT để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của NNT. Nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn, gồm có:

*Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ.* Giai đoạn này sử dụng phương pháp phân tích định tính, phỏng vấn sâu với 10 DN và 5 cá nhân có phát sinh TN chịu thuế tại Hà Nội. Nghiên cứu được diễn ra vào tháng 1 năm 2022. Mục đích của nghiên cứu này nhằm hỏi người trả lời xem mức độ họ hiểu các câu hỏi, đồng thời xin ý kiến của họ về nội dung bảng hỏi và các ý kiến khác để chỉnh sửa và hoàn thiện bảng hỏi nhằm nâng cao hiệu quả khảo sát. Sau khi thử nghiệm thí điểm, tác giả đã tiến hành điều chỉnh và sửa đổi cần thiết để đảm bảo ý nghĩa của câu hỏi;

*Nghiên cứu chính thức* được thực hiện bằng phương pháp định lượng trong tháng 3 và 4 năm 2022, thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi phỏng vấn. Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (1998) đối với phân tích nhân tố khám phá EFA thì cỡ mẫu phải tối thiểu gấp 5 lần tổng số biến quan sát trong các thang đo (một biến quan sát cần có 5 quan sát tương ứng với 5 đáp viên). Bảng hỏi của nghiên cứu này gồm 39 biến quan sát dùng trong phân tích nhân tố. Do vậy, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt là 195 quan sát. Tuy nhiên, để bù đắp số lượng các bảng câu hỏi bị loại bỏ và những khó khăn trong quá trình điều tra khi nghiên cứu sử dụng cách thức gửi email đến các đối tượng khảo sát, bảng câu hỏi trực tuyến qua đường link bằng công cụ Microsoft Forms và để đạt được kích thước mẫu tối thiểu như trên, tác giả gửi đi 350 bảng câu hỏi (gấp 1,8 lần kích thước mẫu). Kết thúc khảo

sát, số phiếu thu về là 300 phiếu và số phiếu hợp lệ tức là số phiếu có các câu trả lời đầy đủ nội dung trong bảng hỏi là 274 phiếu. Trong 274 phiếu, số phiếu của DN chiếm tỷ lệ 75%, còn lại là số phiếu của cá nhân. Tỷ lệ phiếu đưa vào phân tích là 274 phiếu nghiên cứu đảm bảo các điều kiện chọn mẫu cho phép, đạt tỷ lệ 91,3%. Nghiên cứu chính thức cũng được tiến hành tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố lớn của cả nước và mức tỷ trọng đóng góp thuế thu nhập lớn nhất cả nước, đồng thời hai thành phố này có nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh với nhiều hành vi gian lận thuế, đặc biệt trong các giao dịch thương mại điện tử và hoạt động liên kết chuyển giá của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, nghiên cứu đã chọn mẫu nghiên cứu tập trung ở hai thành phố này để khảo sát. Mục đích của nghiên cứu này nhằm thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát, khẳng định lại các thành phần cũng như giá trị và độ tin cậy của các thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Thang đo được đánh giá thông qua phương pháp độ tin cậy Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. Đồng thời, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được phân tích để kiểm định mô hình nghiên cứu.

(ii) Khảo sát đối tượng cán bộ ngành thuế để tìm hiểu về thực trạng chính sách thuế TN và sự điều chỉnh của chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập - những khó khăn và thách thức đặt ra trong thực hiện nhiệm vụ thu thuế TN. Dữ liệu sơ cấp được khảo sát trên mẫu nghiên cứu của 154 cán bộ ngành thuế tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hai thành phố lớn, có mức đóng góp từ thuế TNDN và thuế TNCN vào NSNN nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lớn nhất.

Để tiến hành khảo sát, NCS tiến hành thiết kế bảng hỏi với thang đo Likert 5 mức độ để đảm bảo tính chính xác của câu trả lời. Kết quả khảo sát sẽ được tiến hành phân tích số liệu bằng phần mềm thống kê SPSS 20 để đưa ra kết luận về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế TN của NNT.

- Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Các chuyên gia được hỏi ý kiến gồm các cán bộ của các cơ quan như: Tổng Cục Thuế, các chuyên gia, nhà khoa học tại các viện nghiên cứu, trường đại học, các DN lớn. Mục đích của phỏng vấn chuyên gia nhằm: (i) Kiểm tra, sàng lọc các biến độc lập trong mô hình lý thuyết tác giả đã đề xuất và xác định sơ bộ mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc; (ii) Kiểm định sự hợp lý của thang đo và các đề xuất khác; (iii) Củng cố lập luận để đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN của Việt Nam

#### *4.2.2. Phương pháp phân tích tài liệu, dữ liệu*

- Phương pháp tổng hợp phân tích: Kế thừa các đề tài đã được nghiên cứu, đề tài sử dụng phương pháp phân tích để làm sáng tỏ những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, đồng thời tổng hợp những vấn đề đã phân tích để rút ra những luận



điểm của luận án.

- Phương pháp so sánh đối chiếu: chính sách thuế TN được xem xét trên cơ sở so sánh, đối chiếu giữa các giai đoạn khác nhau và giữa Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới.

- Phương pháp thống kê mô tả và thống kê suy luận: Trình bày các dữ liệu thu thập được dưới các hình thức cơ cấu và tổng kết thông qua các thống kê mô tả được sử dụng.

- Phương pháp tính giá trị trung bình để đánh giá thực trạng chính sách thuế TN của cán bộ thuế, những khó khăn trong thích ứng và điều chỉnh chính sách thuế TN. Thiết kế bảng khảo sát thang đo Likert 5 mức độ, trong đó giá trị khoảng cách =  $(\text{Maximum} - \text{Minimum})/n = (5-1)/5 = 0,8$ . Khi đó, ý nghĩa các mức như sau:

Từ 1,00 – 1,80: Không đồng ý

Từ 1,81 – 2,60: Không hoàn toàn đồng ý

Từ 2,61 – 3,40: Đồng ý phần lớn

Từ 3,41 – 4,20: Đồng ý

Từ 4,21 – 5,00: Rất đồng ý

Việc xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp phục vụ trong nghiên cứu được thực hiện bằng các phương pháp khác nhau, cụ thể:

- + Xử lý dữ liệu sơ cấp để phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu riêng phần PLS-SEM (Partial Least Square - Structural Equation Modeling): Phương pháp thống kê bình phương một phần này được sử dụng để phân tích sự tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ thuế của NNT. Bên cạnh đó, các thống kê mô tả cũng được đưa vào phân tích trong luận án này.

- + Xử lý dữ liệu thứ cấp bằng phương pháp phân tích nội dung. Ngoài ra, các dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phương pháp PairedSamples T-Test, việc thực hiện để kiểm tra độ tin cậy dữ liệu.

## **5. Những đóng góp mới của luận án**

### **5.1. Về mặt lý luận**

*Một là*, luận án chỉ ra rằng, xu hướng hội nhập kinh tế thế giới buộc chính sách thuế thu nhập (TN) cần cải cách theo hướng: (i) Hợp lý - đảm bảo nguồn thu Ngân sách nhà nước (NSNN); (ii) Khoa học - tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc kinh tế; (iii) Phù hợp - đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn và tương ứng với bối cảnh quốc tế, đi cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của mỗi quốc gia.

*Hai là*, luận án cho thấy, xu hướng hội nhập buộc các quốc gia phải giảm thuế suất thuế TN (cả thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá

nhân (TNCN)) và việc giảm thuế suất sẽ duy trì ở thời gian dài, mà biểu hiện ra của nó trong thời đại ngày nay là chủ trương Thuế tối thiểu toàn cầu. Đối với các nước đang phát triển, trong ngắn hạn, khi giảm thuế suất thuế TN có thể dẫn đến giảm nguồn thu hữu hình, nhưng có thể làm tăng cơ sở tính thuế, do thúc đẩy đầu tư, hạn chế chuyển giá...; trong dài hạn, khi giảm thuế suất thuế TN sẽ giúp các quốc gia thu hút đầu tư phát triển kinh tế bền vững.

*Ba là*, đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TN để phân tích khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế TN.

## **5.2. Về mặt thực tiễn**

*Một là*, phân tích thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cho thấy, chính sách thuế TN của Việt Nam đã tiệm cận gần với quốc tế; các cam kết từ các Hiệp thương mại có chi phối lớn đến cải tiến chính sách thuế TN và việc hạ mức thu thuế TN của Việt Nam trong tương lai gần. Đồng thời, thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam cũng cho thấy, còn có những kẽ hở khiến cho việc tồn tại các hành vi gian lận thuế gây thất thoát nguồn thu cho NSNN đến từ hoạt động chuyển giá của DN FDI, hoạt động liên kết kinh tế, giao dịch thương mại điện tử của các DN (xu hướng tất yếu trong quá trình hội nhập).

*Hai là*, kiểm chứng hành vi tuân thủ thuế TN của NNT cho thấy, các nhân tố Chuẩn mực bắt buộc, Chuẩn mực cá nhân, Cảm nhận công bằng có tác động đến hành vi tuân thủ thuế TN và có ảnh hưởng đến hiệu quả thực thi chính sách thuế TN, có ảnh hưởng lan tỏa đến đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chỉ ra nhận thức của NNT có ảnh hưởng lớn đến đảm bảo thực hiện chính sách thuế TN.

*Ba là*, Luận án chỉ ra rằng, mức đóng góp của các DN FDI vào Ngân sách nhà nước ít hơn so với mức đóng góp của các DN trong nước, trong khi đó các ưu đãi trong chính sách thuế TN dành cho nhóm DN này cao hơn, vì vậy cần đảm bảo mức công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế giữa hai nhóm DN này. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện các ưu đãi trong chính sách thuế TNDN, đặc biệt là các ưu đãi dành cho DN nhỏ và vừa.

*Bốn là*, xu hướng giảm thuế suất thuế TN là tất yếu khách quan trong bối cảnh hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng, điều này có thể làm giảm nguồn thu NSNN. Do đó, cơ chế ràng buộc nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của DN sẽ là nguồn tái thiết xã hội, giảm áp lực chi đối với NSNN (bù đắp khoản giảm thu NSNN do giảm thuế suất thuế TN) - phù hợp với xu thế phát triển văn minh trên thế giới.

*Năm là*, căn cứ vào quan điểm, mục tiêu phát triển hoàn thiện chính sách thuế TN trong thời gian tới và trên cơ sở dự báo bối cảnh hội nhập, kết hợp với những vấn đề còn tồn tại và kết quả phân tích mô hình hồi quy, luận án đề xuất 07 nhóm

giải pháp nhằm đảm bảo nguồn thu NSNN từ sắc thuế TN của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 (theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045).

## **6. Kết cấu của luận án**

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu của tác giả đã công bố, danh mục các tài liệu tham khảo, danh mục phụ lục, luận án có kết cấu gồm 4 chương, như sau:

*Chương 1:* Tổng quan nghiên cứu

*Chương 2:* Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách thuế thu nhập đối với phát triển kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

*Chương 3:* Thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

*Chương 4:* Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

# CHƯƠNG 1

## TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Chính sách thuế thu nhập nói chung và thuế TNDN, thuế TNCN nói riêng trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và toàn cầu hóa luôn nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà quản lý và các tầng lớp dân cư, DN. Xét trên góc độ các nhà quản lý, hoạch định chính sách nhìn nhận việc hoàn thiện chính sách thuế TN nhằm tạo thuận lợi và bảo vệ lợi ích quốc gia trong việc tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, tạo môi trường sản xuất - kinh doanh thuận lợi để thúc đẩy phát triển sản xuất; tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước, khuyến khích thu hút đầu tư đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống nhân dân, góp phần tăng thu NSNN. Còn đối với các DN, cá nhân nhìn nhận sự tác động của chính sách thuế TN đến hoạt động sản xuất - kinh doanh hoặc tiêu dùng của họ. Như vậy, mỗi chủ thể có cách nhìn nhận và sự quan tâm khác nhau đối với chính sách thuế TN, nhưng có thể khái quát lại ở các góc độ như sau:

### **1.1. Nghiên cứu về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập DN và chống thất thu thuế thu nhập DN**

Lars P. Feld và cộng sự (2002) trong nghiên cứu *“The impact of corporate and personal income taxes on the location of firms and on employment: some panel evidence for the Swiss cantons”* cho thấy tác động của chính sách thuế TNDN và thuế TNCN đến việc lựa chọn địa điểm kinh doanh của các DN tại Thụy Sĩ. Nghiên cứu đã chỉ ra các bằng chứng cho thấy khu vực nào có mức thuế suất thuế TNDN và cá nhân thấp sẽ thu hút các DN đầu tư và cũng là nơi thu hút lao động.

Nghiên cứu *“Corporate tax systems, multinational enterprises, and economic integration”* của Hans Jarle Kind và cộng sự (2005) cho thấy những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo các hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc gia theo những cách thức khác nhau. Điều đó buộc các quốc gia phải nghiên cứu và hoàn thiện chính sách thuế TNDN nhằm hạn chế các hoạt động này. Một trong những đề xuất đó là chuyển đổi từ hệ thống thuế DN được hầu hết các nước châu Âu sử dụng được gọi là kế toán riêng (SA) sang hệ thống phân bổ theo công thức (FA).

Yuchen Shao và cộng sự (2019) với nghiên cứu *“Corporate tax policy and heterogeneous firm innovation: Evidence from a developing country”* đã tìm ra mối liên hệ giữa cải cách chính sách thuế TNDN ở Trung Quốc với sự đổi mới của các DN dựa trên dữ liệu thuế TNDN của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các

DN Nhà nước từ năm 2006. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc giảm cơ sở thuế TNDN thay vì cắt giảm thuế suất thuế TNDN ở cấp địa phương đã tác động mạnh mẽ đến sự đổi mới và gia tăng ứng dụng công nghệ của các DN ở Trung Quốc. Điều này có được là do các DN có thêm nguồn lực để đầu tư công nghệ tiên tiến, hiện đại, gia tăng nghiên cứu phát minh mới, từ đó giúp đẩy nhanh sản lượng tiêu thụ. Đồng thời, có một sự khác biệt giữa các DN có quy mô lớn hoạt động tại phía Đông của Trung Quốc so với các DN hoạt động tại các khu vực khác.

Shengqiang Zuo và các cộng sự (2022) trong nghiên cứu “*Does government reduction of the corporate income tax rate increase employment? Evidence from China*” chỉ ra tác động của việc giảm thuế suất thuế TNDN đến việc làm. Nghiên cứu đã áp dụng mô hình bảng tĩnh và mô hình bảng động để kiểm tra chính xác hơn tác động của sự thay đổi chính sách thuế TNDN đến hoạt động của các DN. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc giảm thuế suất thuế TNDN có thể làm tăng việc làm nói chung, thông qua đó gia tăng tỷ lệ lợi nhuận của DN trên tổng tài sản và kéo theo gia tăng tiền lương cho người lao động. Tác động của giảm thuế suất thuế TNDN đến tăng việc làm của các loại hình DN cũng khác nhau. Đối với DN tư nhân, công ty cổ phần thì việc giảm thuế suất này tác động tích cực đến gia tăng việc làm nhưng ngược lại việc giảm thuế suất thuế TNDN không tác động đáng kể đến việc làm của các DN nhà nước.

Trong nghiên cứu “*Evaluating Japan's corporate income tax reform using firm-specific effective tax rates*” của Toshiyuki Uemura (2022) đã đánh giá các cải cách thuế TNDN của Nhật Bản trong những năm 2010 bằng cách ước tính thuế suất trung bình hiệu quả (EATR) và thuế suất biên hiệu quả (EMTR) và sử dụng dữ liệu của các DN Nhật Bản. Nhật Bản giảm thuế suất thuế TNDN theo luật định trong khi mở rộng cơ sở tính thuế. Nghiên cứu này phân tích các tác động khác nhau của việc giảm thuế suất thuế TNDN và điều chỉnh phương pháp khấu hao đến EATR và EMTR. Cải cách thuế TNDN theo hướng giảm thuế suất thuế TNDN của Nhật Bản trong những năm 2010 đã làm giảm cả EATR và EMTR.

Đối với hướng nghiên cứu chống thất thu thuế TNDN, Rosanne Altshuler và các cộng sự (2008) trong nghiên cứu về “*Understanding U.S. Corporate Tax Losses*” cho thấy sự thất thu thuế TN do việc sử dụng cổ phiếu từ những năm 1990 ở Hoa Kỳ. Nghiên cứu cũng chỉ ra khi các DN bị thua lỗ sẽ không mang lại lợi ích về thuế, việc đóng thuế bị giảm đi. Do vậy, các DN đã lên các kế hoạch đóng thuế an toàn hơn nhằm tạo ra lợi nhuận kinh tế kỳ vọng trong tương lai.

Norman Gemmell, John Hasseldine (2012) trong nghiên cứu “*The Tax Gap: A Methodological Review*” xem xét toàn diện các nghiên cứu về mức độ thất thu

thuế trong bối cảnh đang diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế là do thiếu sót khi không nắm bắt được hành vi của NNT một cách đầy đủ. Nghiên cứu chỉ ra phương pháp đo lường thất thu thuế trên cả hai mặt khái niệm và thực nghiệm trước khi các nhà nghiên cứu đưa ra các ước tính về thất thu thuế cho phù hợp việc phân tích các chính sách.

Nghiên cứu về “*Meta-analysis categorization of EU countries in the context of corporate income tax*” của Andrejovská Alena và cộng sự (2017) đã tập trung phân tích và đánh giá các nhóm nước Châu Âu với những đặc trưng tương đồng nhau. Tuy nhiên, với sự tương đồng như vậy, nhưng giữa các quốc gia Châu Âu vẫn có sự chênh lệch về thuế suất thuế TNDN. Điều này đã dẫn tới hiệu quả hoạt động của các DN nơi áp dụng các sắc thuế khác nhau là khác nhau. Do đó, cần đảm bảo tính trung lập thuế tại các quốc gia trong liên minh nhằm đảm bảo tính hiệu quả và công bằng.

OECD (2017) với báo cáo “*Effective Inter – Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes*” đã đề cập đến tình hình hiện nay của 51 quốc gia trên thế giới về pháp luật và thực tế hợp tác giữa các cơ quan trong nước trong cuộc chiến chống các sai phạm về thuế và sai phạm tài chính khác, đồng thời chỉ ra vai trò của các cơ quan chức năng ở các nước khác nhau, cơ chế pháp lý giúp các cơ quan này chia sẻ thông tin và các mô hình hợp tác khác như tham gia hợp tác điều tra và thành lập những trung tâm thông tin, bao gồm các đại diện đến từ các nước khác nhau.

Nghiên cứu “*Club convergence in the corporate income tax: The case of European effective rates*” của Francisco J. Delgado và các cộng sự (2019) điều tra mức thuế suất thuế TNDN tại 21 quốc gia ở Châu Âu. Cụ thể, các quốc gia bao gồm: Pháp, Malta, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, có thuế suất thuế TNDN là 32,27%. Bỉ, Đức, Hy Lạp, Luxembourg, Ý, Áo, Slovakia, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc, có mức thuế suất TNDN trung bình 20,38% và các quốc gia còn lại có mức thuế suất trung bình là 16,99%. Kết quả nghiên cứu cho thấy thuế suất thuế TNDN khác nhau ở các quốc gia Châu Âu có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các DN và sự đầu tư, tăng trưởng của từng quốc gia nói riêng và khu vực nói chung. Các quốc gia có mức thuế suất thuế TNDN thấp sẽ có khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư lớn hơn nhóm có mức thuế suất thuế TNDN cao.

A.Athira và cộng sự (2023) trong nghiên cứu “*COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence*” cho thấy những tác động của đại dịch Covid 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN ở Hoa Kỳ. Trong bối cảnh đó, các DN có xu hướng trốn các nghĩa vụ thuế, nhất là thuế TNDN bằng nhiều cách thức khác nhau. Điều này đòi hỏi Chính phủ Hoa Kỳ cần có những biện pháp thay đổi trong

chính sách thuế TNDN để một mặt kiểm soát chặt chẽ hơn nghĩa vụ nộp thuế TNDN của các DN, hạn chế tình trạng thất thu thuế cho NSNN nhưng mặt khác cũng hỗ trợ các DN vượt qua khó khăn trong giai đoạn chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Nguyễn Thị Lan (2009) với nghiên cứu *“Các giải pháp hạn chế việc trốn thuế và tránh thuế của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam”* đã hệ thống hóa lý luận về các hành vi trốn thuế, tránh thuế của các công ty đa quốc gia. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng trốn, tránh thuế của các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh của các công ty đa quốc gia theo cơ chế APA trong định giá chuyển giao giữa công ty ở Việt Nam với công ty liên kết.

Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009) *“Hoàn thiện quản lý thuế của Nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của DN (Nghiên cứu tình huống của Hà Nội)”* đã chỉ ra các tiền bộ cơ bản, như quan điểm đã thay đổi từ DN là đối tượng cai trị của cơ quan thuế trở thành trung tâm của hệ thống thuế, đã xuất hiện quan điểm đảm bảo quyền lợi cho DN. Những hạn chế cũng được chỉ ra trong quản lý thuế đối với các DN, như sự kém thỏa mãn của DN đối với hoạt động quản lý thuế của cơ quan quản lý; thái độ phục vụ của cán bộ hỗ trợ; sự phức tạp về thủ tục kê khai, hoàn thuế; hạn chế về tính chính xác của nội dung thanh tra và kết luận thanh tra; vv...

Trong một nghiên cứu khác của Hoàng Thị Thúy Ngọc (2010) về đề tài: *“Quản lý thuế đối với các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”* đã nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với các DN khu vực kinh tế tư nhân. Nghiên cứu chỉ rõ, vấn đề nổi cộm hiện nay trong quản lý thuế đối với các DN tư nhân là vấn đề hóa đơn, từ đó làm nảy sinh các vấn đề khác, như trốn thuế, gian lận thuế, vấn đề nợ thuế và thủ tục thuế. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất các mục tiêu hướng tới gồm mục tiêu kinh tế, pháp lý, đạo lý của công tác quản lý thuế đối với các DN khu vực kinh tế tư nhân.

Nguyễn Ngọc Tuyền (2010) trong nghiên cứu *“Định hướng cải cách thuế TNDN nhằm thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế và thu NSNN”* đã sử dụng phương pháp định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng để nghiên cứu tác động của cải cách thuế TNDN tới nền kinh tế. Kịch bản thay đổi thuế suất đưa ra, gồm có: (i) tăng thuế từ 25% lên 27% và (ii) giảm thuế suất từ 25% xuống 23%, nghiên cứu đã cho thấy sự tác động đáng kể của việc điều chỉnh thuế suất tới cơ cấu thu NSNN và cơ cấu nền kinh tế.

Nghiên cứu *“Quản lý thuế đối với DN lớn ở Việt Nam hiện nay”* của Lưu Ngọc Thơ (2013) đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các DN lớn ở Việt Nam giai đoạn 2007 - 2012. Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất 2

nhóm giải pháp, gồm nhóm giải pháp về hoàn thiện tổ chức bộ máy và sửa đổi Luật Quản lý thuế đối với DN lớn và nhóm giải pháp về tổ chức quản lý thu thuế đối với các DN lớn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các DN lớn ở Việt Nam.

Dương Ngọc Quang (2015) với đề tài “*Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam*” đã nghiên cứu tác động của thuế TNDN đối với việc thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, nghiên cứu chủ yếu xem xét ở góc độ vĩ mô, do vậy hạn chế của luận án là chưa chỉ ra hướng nghiên cứu ở góc độ vi mô là phân tích tác động của thuế TNDN tới hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Bên cạnh đó, mặc dù nghiên cứu sử dụng mô hình kinh tế lượng dạng cấu trúc nhưng các kênh tác động của thuế TNDN trong mô hình là khá hạn chế và chủ yếu là các phương trình dạng hồi quy.

## **1.2. Nghiên cứu về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân**

Nghiên cứu “*Personal Income Taxation in a Context of a Tax Structure*” của Irena Szarowská (2014) cho thấy, mức đóng góp của thuế TNCN trong cơ cấu thuế tại 21 quốc gia tại Châu Âu. Việc tăng tỷ trọng thuế TNCN trên tổng số thuế lên 1% sẽ làm tăng tỷ lệ thuế TNCN thêm 0,57%. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của thuế suất thuế TNCN đối với tổng thu thuế. Ngoài ra, thuế TNCN không chỉ đóng góp quan trọng cho NSNN mà còn tác động đến các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phân phối lại của Chính phủ.

Idawati Ibrahim (2014) trong nghiên cứu “*The compliance time costs of Malaysian personal income tax system: E-filers vs. manual-filers*”. Mục tiêu chính của nghiên cứu này là ước tính chi phí tuân thủ đối với hệ thống thuế TNCN ở Malaysia và điều tra ảnh hưởng của việc nộp hồ sơ thuế điện tử đối với chi phí tuân thủ của hệ thống thuế TNCN ở Malaysia. Kết quả cho thấy việc xử lý hồ sơ điện tử mất 10 tiếng trong khi đó việc xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế mất 13 tiếng. Điều đó buộc chính phủ phải cải cách hệ thống thu thuế theo hướng hiện đại hóa công nghệ để hỗ trợ NNT.

Nghiên cứu “*The choice of the personal income tax base*” của Roger H.Gordon và cộng sự (2014) chỉ ra rằng, cơ sở tính thuế TNCN hữu hiệu là tổng thu nhập của cả gia đình. Mức khởi điểm chịu thuế sẽ được tính trên cơ sở tổng thu nhập của cả gia đình, chia bình quân đầu người. Tổng thu nhập được tính, gồm: thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ chuyển nhượng chứng khoán, cho thuê nhà... Mỗi người đi làm được tính một suất, hai người phụ thuộc tương đương một suất. Sau đó lấy tổng thu nhập chia cho số suất trong gia đình. Nếu thu nhập trung bình nhỏ hơn mức khởi điểm tính thuế thì sẽ không phải nộp thuế và ngược lại.

Trong một nghiên cứu khác của Doris Prammer (2019) về “*How does*



*population ageing impact on personal income taxes and social security contributions?”* cho thấy, tác động của già hóa dân số đối với thu nhập từ thuế thu nhập và đóng góp an sinh xã hội của Áo. Phân tích cho thấy sự già hóa dân số đang gây áp lực lên doanh thu thuế TNCN và chính sách an sinh xã hội của một quốc gia.

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thuế TNCN được tập trung nghiên cứu theo các khía cạnh sự quản lý của nhà nước, hoạch định chính sách, cơ chế quản lý thu kể từ khi thuế TNCN có hiệu lực. Các nghiên cứu tiêu biểu được thể hiện trong bảng 1.1 dưới đây:

**Bảng 1.1: Các nghiên cứu về quản lý nhà nước đối với thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam**

| <b>Tác giả</b>         | <b>Nghiên cứu</b>                                                     | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vũ Văn Cương (2009)    | Thông tin về NNT trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay      | Nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin về NNT trong quản lý thuế, khẳng định nền tảng của quản lý thuế hiện đại chính là hướng đến và phát huy cao nhất tính tự giác tuân thủ pháp luật của NNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nguyễn Hoàng (2009)    | Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thuế TNCN ở Việt Nam              | Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng về quản lý Nhà nước đối với thuế TNCN ở Việt Nam, chỉ ra một số hạn chế trong quản lý thuế TNCN. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã đề xuất 5 nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNCN ở nước ta, gồm có: hoàn thiện khung khổ pháp lý về quản lý thuế TNCN; hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thuế; hoàn thiện các quy trình quản lý thuế TNCN; hoàn thiện mạng lưới và đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra; cải cách đồng bộ tạo cơ sở cho việc quản lý thu thuế TNCN. |
| Lý Phương Duyên (2010) | Quản lý thuế TNCN ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | Phân tích những biến đổi trong quản lý thuế TNCN ở Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu. Từ đó, đưa ra các giải pháp hoàn thiện về chính sách, luật thuế và hỗ trợ tuyên truyền NNT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Huỳnh Văn Diện (2016)  | Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn Thành phố Cần Thơ        | Nghiên cứu toàn diện thực trạng pháp luật thuế TNCN của Việt Nam nói chung và nghiên cứu thực tiễn tại Cần Thơ nói riêng nhằm thấy được những thành công và hạn chế của pháp luật thuế TNCN hiện hành. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật thuế TNCN trong giai đoạn tới.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Phan Thị Hằng Nga      | Giải pháp nâng cao hiệu quả                                           | Nghiên cứu đã hệ thống hóa được một số vấn đề cơ bản về quản lý thuế TNCN, đánh giá thực trạng quản lý thuế TNCN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2017) | trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam | tại Việt Nam để thấy được những kết quả đạt được cũng như hạn chế. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất 3 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNCN tại Việt Nam, gồm có: bổ sung, sửa đổi Luật thuế TNCN; cải tiến một số nội dung quản lý thuế TNCN; củng cố tổ chức bộ máy cơ quan thuế, đào tạo cán bộ. |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

### **1.3. Nghiên cứu về chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế**

John Brondolo, Carlos Silvani, Eric Le Borgne and Frank Bosch (2008) trong nghiên cứu “*Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The case of Indonesia*”, đã đánh giá tầm quan trọng trong quy trình quản lý thuế và cải cách quy trình quản lý thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí hành chính cho NNT trong quá trình quốc gia mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế. Cải cách quy trình quản lý thuế chuyển hướng mạnh từ quy trình quản lý theo các sắc thuế sang quy trình quản lý theo chức năng quản lý và đối tượng quản lý. Quy trình quản lý rủi ro trong quản lý thuế cũng được đề cập đến trong nghiên cứu này.

Li Liu (2011), trong nghiên cứu “*The economic effects of corporate income taxation*” đã đưa ra mô hình nghiên cứu thực nghiệm về tác động kinh tế của thuế TNDN, mô hình đặt trong bối cảnh thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và mở cửa hội nhập. Mô hình đã đưa ra kết quả tỷ lệ thuế suất tăng 10% thì thu nhập bình quân của người lao động giảm tương ứng 45% đến 56%, nhấn mạnh người lao động gánh chịu ít nhất 87% thuế TNDN. Đề tài nghiên cứu ở góc độ kỹ thuật tác động kinh tế của thuế TNDN đối với thu nhập của người lao động.

David A. Nugent (2013) trong nghiên cứu “*Legislating Morality: The Effects of Tax Law Complexity on Taxpayers’ Attitudes*” đã đề cập đến những ảnh hưởng của sự phức tạp trong quản lý thuế đối với hành vi của người đóng thuế khi các quốc gia hội nhập với nền kinh tế thế giới, tạo ra nhiều hình thức kinh doanh mới. Trọng tâm đặc biệt là ảnh hưởng của sự phức tạp của luật thuế đối với nhận thức của NNT về đạo đức của các khoản khấu trừ có thể không được phép.

Nghiên cứu “*Is it any EU Corporate Income Tax Rate-Revenue Paradox?*” của Catalina Cozmei (2015) cho thấy, hội nhập kinh tế thế giới đã tạo ra cuộc chạy đua về thuế TNDN của 28 quốc gia ở EU nhằm thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu cũng cho thấy, không có sự sụt giảm doanh thu khi thuế suất thuế TNDN sụt giảm. Hơn nữa, các chính sách thuế, nhất là thuế TNDN đều tác động đến hành vi của DN nên việc tăng nguồn thu NSNN không nên chỉ đặt gánh nặng

lên các DN mà nên có sự kết hợp hài hòa giữa thuế trực thu và thuế gián thu.

Anh Phạm (2020) trong nghiên cứu “*Effects of temporary corporate income tax cuts: Evidence from Vietnam*” cho thấy mối quan hệ giữa việc giảm thuế TNDN và hoãn nộp thuế TNDN có tác động đến đầu tư DN, việc làm, lợi nhuận và số thu NSNN. Việc cắt giảm thuế TNDN hay hoãn nộp thuế sẽ khuyến khích đầu tư nhưng giảm nguồn thu NSNN. Các DN trong nước và các DN nước ngoài chịu ảnh hưởng khác nhau trong việc giảm thuế TNDN, trong đó các công ty nước ngoài đã gia tăng lợi nhuận nhiều hơn từ chính sách cắt giảm thuế TNDN của Chính phủ Việt Nam. Các DN trong nước có sự gia tăng lợi nhuận ít hơn. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy sự dịch chuyển lợi nhuận của các công ty nước ngoài nhưng sự dịch chuyển này diễn ra chậm hơn do sự thay đổi chính sách thuế TNDN.

Philipp Heimberger (2021) với nghiên cứu “*Corporate tax competition: A meta-analysis*” cho thấy sự cạnh tranh về thuế của các quốc gia trong thu hút đầu tư nước ngoài. Xu hướng giảm thuế TNDN bắt đầu từ một số quốc gia Châu Âu và các quốc gia OECD ngoài Châu Âu. Điều này đã tạo ra cuộc cạnh tranh về thuế, khi các chính phủ giảm thuế suất thuế TNDN làm giảm nguồn thu NSNN, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các nhu cầu chi tiêu thiết yếu của Chính phủ. Do đó, thay vì chạy đua cạnh tranh thuế, Chính phủ của các quốc gia sẽ gia tăng hợp tác thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Cũng theo hướng nghiên cứu này, Martin Zagler (2023) trong nghiên cứu “*Foreign direct investment, legal uncertainty and corporate income taxation*” cũng cho thấy rào cản về hành lang pháp lý và chính sách thuế TNDN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các quốc gia đang phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng rủi ro pháp lý và sự gia tăng thuế suất thuế TNDN của quốc gia tiếp nhận đầu tư đã làm giảm nhu cầu đầu tư theo cả hình thức đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp vào các quốc gia đang phát triển. Điều này hàm ý các quốc gia tiếp nhận đầu tư cần hoàn thiện hành lang pháp lý và cải cách chính sách thuế TNDN phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tạo môi trường đầu tư, thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Tại Việt Nam, đã có khá nhiều nghiên cứu dưới dạng các luận án tiến sỹ, đề tài nghiên cứu khoa học và các bài báo quan tâm đến chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Có thể kể đến các nghiên cứu về khía cạnh chính sách thuế nói chung được tổng hợp ở Bảng 1.2.

**Bảng 1.2: Các nghiên cứu về chính sách thuế của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế**

| <b>Tác giả</b>               | <b>Nghiên cứu</b>                                                                                                                    | <b>Nội dung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lê Xuân Trường (2006)        | Chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN ngành công nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế | Hệ thống hóa, góp phần phát triển, bổ sung thêm những vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh của DN và việc sử dụng chính sách thuế nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vương Thị Thu Hiền (2008)    | Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO                                                          | Trên cơ sở phân tích và đánh giá những hạn chế của hệ thống chính sách thuế hiện hành của Việt Nam khi gia nhập WTO, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO                                                                                                                                                                                     |
| Nguyễn Thị Thùy Dương (2011) | Quản lý thuế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế                                                                     | Điểm nhấn của nghiên cứu là sử dụng công cụ phân tích định lượng bằng mô hình GTAP và qua điều tra khảo sát đối với thực trạng quản lý thuế ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quản lý thuế.                                                                                                                                                                                                                                       |
| La Xuân Đào (2012)           | Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam                                                                                | Làm sáng tỏ được các mối quan hệ giữa thực thi chính sách thuế với phát triển kinh tế, vai trò của cải cách thuế đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế; Phân tích được thực trạng tác động của chính sách thuế đến phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian nghiên cứu; Đề xuất được một số giải pháp chung về hoàn thiện chính sách thuế nhằm ổn định tăng trưởng và phát triển bền vững về kinh tế Việt Nam thời gian tới. |
| Phạm Xuân Hòa (2013)         | Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa ở Việt Nam                                                           | Xây dựng khung nghiên cứu gánh nặng do thuế TNDN và thuế GTGT tạo ra cho DN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Đặng Thị Bạch Vân (2015)     | Thách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN                                                            | Dựa trên góc độ của lý thuyết hội nhập và lý thuyết về thuế quốc tế đánh giá và phân tích những thách thức trong ngắn hạn và dài hạn cho cơ quan thuế Việt Nam trước thềm ra đời và phát triển của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) từ 2015                                                                                                                                                                                            |
| Ngô Văn Khương               | Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh                                                                                         | Nghiên cứu cho thấy để hướng nền kinh tế phát triển bền vững, một trong những yếu tố thúc đẩy là                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2016)                  | tế bền vững ở Việt Nam                                                | chính sách thuế. Do đó, cần hoàn thiện chính sách thuế nhằm tái cấu trúc nền kinh tế, đưa nền kinh tế Việt Nam thực sự phát triển bền vững.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nguyễn Thị Sương (2017) | Nâng cao năng lực cạnh tranh thuế để thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam  | Chính sách thuế có tác động đến tới nguồn vốn đầu tư nước ngoài, chủ yếu là vốn đầu tư trực tiếp; đồng thời tác động không nhỏ tới việc phân bổ nguồn lực tài chính. Nghiên cứu cho thấy, để thu hút nguồn vốn đầu tư thì năng lực cạnh tranh thuế, chính sách thuế có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mỗi quốc gia, Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó.                                               |
| Trần Thị Vân Anh (2020) | Một số vấn đề về quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế | Nghiên cứu cho thấy hội nhập kinh tế quốc tế buộc các quốc gia phải linh hoạt điều chỉnh chính sách thuế hiện tại để thích ứng, trong đó không ngoại trừ Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập, hệ thống chính sách thuế hiện tại của Việt Nam bộc lộ không ít hạn chế, cần hoàn thiện để tạo nền tảng thu hút đầu tư nước ngoài và phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. |

*Nguồn: Tổng hợp của NCS*

Ngoài ra còn có các đề tài tiếp cận khía cạnh chính sách thuế TN nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Một số công trình nghiên cứu điển hình như:

Nguyễn Xuân Sơn (2007) với đề tài “*Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*”. Luận án tập trung nghiên cứu chính sách thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, tập trung vào chính sách thuế TNCN và TNDN. Đứng trước xu thế hội nhập đã ảnh hưởng đến cam kết quốc tế, đối tượng nộp thuế, thu nhập chịu thuế và các yếu tố miễn trừ. Từ đó luận án lý giải các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập như tăng tính pháp lý, tuân thủ các thông lệ quốc tế, mức điều tiết...

Cao Anh Tuấn (2010) với nghiên cứu “*Điều chỉnh hệ thống thuế TN trong điều kiện Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới WTO*” đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về thuế TN và điều chỉnh thuế TN trong điều kiện là thành viên của WTO. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng điều chỉnh thuế TN hiện nay, như thuế TNDN, áp dụng các phương pháp đánh giá tác động của quá trình điều chỉnh thuế TN của Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp điều chỉnh thuế TN trong đó trọng tâm là thuế TNDN.

Nghiên cứu của Vương Thị Thu Hiền (2011) với đề tài “*Chính sách thuế TNDN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*” tiếp cận ở góc độ quản

lý nhà nước, đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thuế TNDN và hội nhập kinh tế quốc tế; đánh giá thực trạng của chính sách thuế TNDN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng chính sách thuế TNDN của Việt Nam trong bối cảnh này.

#### **1.4. Nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của người nộp thuế**

Các công trình nghiên cứu về tuân thủ thuế cho thấy có rất nhiều nhân tố tác động đến tuân thủ thuế của đối tượng nộp thuế. Theo đó, có những nghiên cứu làm rõ về hành vi tuân thủ thuế; giải thích các vấn đề về tuân thủ thuế (hoặc không tuân thủ) bằng cách sử dụng các lý thuyết dựa trên kinh tế, lý thuyết dựa trên tâm lý học, vv... Dưới đây là một số nghiên cứu tiêu biểu:

Kirchler (2007) trong nghiên cứu “*Informal Sector Tax Compliance Issues and the Causality Nexus between Taxation and Economic Growth: Empirical Evidence from Ghana*” đã tổng hợp những nhân tố tác động đến tuân thủ thuế và phân các nhân tố thành ba loại. Đó là: (1) các nhân tố tâm lý xã hội (bao gồm thái độ, các hình thức chuẩn mực, nhận thức sự công bằng, đặc điểm động cơ liên quan đến tuân thủ thuế; (2) các nhân tố chính trị (như mức độ phức tạp của luật thuế và hệ thống thuế hoặc chính sách tài chính); (3) các nhân tố kinh tế (như quy trình quyết định lý trí và tác động của kiểm tra thuế, mức phạt, thuế suất, thu nhập đối với hành vi của đối tượng nộp thuế).

Cùng hướng nghiên cứu này, Kanybek (2008) trong nghiên cứu “*Determinants of Business Tax Compliance*” đã tiến hành phân loại các nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế TN thành hai nhóm, nhóm nhân tố truyền thống (bao gồm khả năng bị kiểm tra, mức phạt, mức thuế suất, và quy mô doanh nghiệp) và nhóm nhân tố phi truyền thống (bao gồm sự công bằng, sự không chắc chắn, chi phí tuân thủ, tham nhũng và kiểm soát doanh nghiệp).

Natrah Saada (2012) trong nghiên cứu “*Tax-Non compliance behaviour: Taxpayers view*” đã cố gắng điều tra nhằm tìm các lý do cơ bản giải thích cho hành vi không tuân thủ thuế của NNT tại New Zealand - một trong những quốc gia triển khai hệ thống tự đánh giá yêu cầu sự tuân thủ tự nguyện giữa những NNT. Với dữ liệu được thu thập thông qua các cuộc phỏng vấn qua điện thoại với 30 người tham gia và được phân tích bằng cách sử dụng phân tích chuyên đề, nghiên cứu chỉ ra rằng những người tham gia thường tin rằng các nguồn thu nhập, thái độ, kiểm soát hành vi nhận thức, kiến thức về thuế, mức độ phức tạp và công bằng về thuế là các yếu tố tác động đến hành vi không tuân thủ của NNT. Đồng thời, từ những thông tin thu được, nghiên cứu đã bổ sung tài liệu cho việc thực hiện các nghiên cứu chính

sách thuế trong tương lai và cả thực tiễn về quản lý thuế TNCN đối với những hạn chế đang tiềm tàng trong hệ thống. Nghiên cứu đã cung cấp quan điểm, thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, nhằm hỗ trợ cơ quan thuế phát triển các chiến lược thích hợp như giáo dục thuế và chương trình đơn giản hóa thuế để nâng cao tính tuân thủ thuế.

Cécile Bazart, Aurélie Bonein (2014) với nghiên cứu “*Reciprocal relationships in tax compliance decisions*” đã phân tích tác động theo chiều dọc và chiều ngang của vốn chủ sở hữu đối với các quyết định về mức độ tuân thủ thuế. Qua đó cho thấy mức độ tuân thủ thuế phụ thuộc vào sự bình đẳng về thuế suất giữa các vùng địa lý, sự bình đẳng được đảm bảo sẽ làm giảm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Ngoài ra, sự minh bạch, công bằng của hệ thống sẽ làm gia tăng mức độ tuân thủ thuế.

Tại Việt Nam, trong thời gian qua, có khá nhiều nghiên cứu về hành vi tuân thủ thuế nói chung và thuế TN nói riêng của NNT, các nghiên cứu cụ thể như sau:

Bùi Ngọc Toàn (2017) với nghiên cứu “*Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của doanh nghiệp – Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh*” đã chỉ ra 7 nhân tố tác động đến hành vi tuân thủ thuế của doanh nghiệp, bao gồm: (1) đặc điểm của cơ quan thuế; (2) pháp luật và chính sách về thuế; (3) Đặc điểm tâm lý của chủ/người quản lý doanh nghiệp; (4) đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp; (5) đặc điểm ngành; (6) nhân tố kinh tế; (7) nhân tố xã hội.

Lèng Hoàng Minh (2017) tổng hợp cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến tính tuân thủ thuế của NNT, bao gồm: (1) Chính sách, pháp luật thuế; (2) Hoạt động quản lý thuế của cơ quan thuế (thủ tục hành chính, chức năng quản lý); (3) Trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của công chức thuế; (4) Cơ sở vật chất của cơ quan thuế; (5) NNT (đặc thù hoạt động của doanh nghiệp, nhân tố kinh tế, nhân tố hành vi,...); (6) Sự phát triển của hệ thống đại lý thuế; và (7) Đặc điểm nền kinh tế xã hội (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng, dư luận xã hội,...).

Vũ Thị Bích Quỳnh và cộng sự (2019), trong nghiên cứu “*Quản lý thuế Thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*” đã đề cập đến vấn đề tuân thủ thuế TNCN tại TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nghiên cứu đã bổ sung và làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận về quản lý thuế TNCN, đề xuất mô hình quản lý thuế TNCN theo mô hình tuân thủ thực tiễn trong quản lý thuế tại Việt Nam, đồng thời đề ra một số giải pháp và kiến nghị góp phần đổi mới quản lý thuế TNCN ở TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Lê Vũ Hà (2021) với nghiên cứu “*Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân*

*thu thuế thu nhập cá nhân của NNT tại tỉnh Đồng Nai*” nhằm xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến hành vi tuân thủ thuế TNCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích cấu trúc tuyến tính từ 500 người có thu nhập chịu thuế của tỉnh trong năm 2020. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 5 nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TNCN của NNT là nhận thức và tâm lý; hệ thống chính sách thuế; đặc thù nghề nghiệp; nơi làm việc và môi trường kinh tế.

Như vậy, các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TN, gồm có: dự định tuân thủ thuế TN; cảm nhận tham nhũng; cảm nhận tham nhũng vật; chuẩn mực cá nhân; chuẩn mực mô tả; chuẩn mực bắt buộc; chuẩn mực chủ quan; cảm nhận công bằng. Một số nghiên cứu tiêu biểu về các nhân tố này như sau:

(i) *Dự định tuân thủ thuế TN*. Tuân thủ thuế TN là việc thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật thuế TN (Alm & Yunas, 2009), cụ thể là việc chấp hành các tiêu chí thời gian, mức độ chính xác, trung thực và đầy đủ của các hoạt động đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế và các nghĩa vụ khác về thuế TN của NNT.

(ii) *Cảm nhận tham nhũng*. Tham nhũng là hành vi lạm dụng quyền lực được giao phó để thu lợi riêng và nó dẫn đến những hao tổn về chính trị, kinh tế và xã hội nghiêm trọng. Để đo lường mức độ tham nhũng của mỗi quốc gia, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI) sử dụng chỉ số cảm nhận tham nhũng (Corruption Perceptions Index - CPI).

(iii) *Cảm nhận tham nhũng vật*. Căn cứ vào quy mô mức độ thiệt hại của tham nhũng, Tổ chức Minh bạch Quốc tế chia tham nhũng thành 2 loại: tham nhũng lớn và tham nhũng vật. Tham nhũng lớn xảy ra chủ yếu liên quan đến dự án lớn và phổ biến trong các dự án xây dựng công cộng và tư nhân, bệnh viện; trong các hợp đồng mua bán vũ khí... Tham nhũng vật, còn được gọi là tham nhũng hành chính hay tham nhũng quan liêu, là loại tham nhũng diễn ra thường ngày, khi các nhân viên công chức tiếp xúc với quần chúng trực tiếp. Tham nhũng vật xảy ra khi NNT tìm cách né tránh nghĩa vụ và các khoản thuế và khi các viên chức thuế lạm dụng quy định để thu lợi.

(iv) *Chuẩn mực cá nhân* là tiêu chuẩn đạo đức của cá nhân và những kỳ vọng về hành vi của họ (Cialdini & Trost, 1998; Wenzel, 2004). Chuẩn mực cá nhân có thể phát triển thông qua quá trình tích lũy chuẩn mực xã hội (của một nhóm người hay của xã hội nói chung) mà cá nhân có thể cảm nhận (Wenzel, 2004). Một số chuẩn mực xã hội quan trọng trở thành tiêu chuẩn đạo đức của cá nhân. Chuẩn mực cá nhân phản ánh niềm tin của chính cá nhân họ, điều này sẽ tác động lên hành vi tuân thủ thuế của họ.



(v) *Chuẩn mực mô tả* là một dạng của chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực mô tả được hiểu là cảm nhận về cách thức mà những thành viên của nhóm hoặc của xã hội thật sự cư xử (Aronson & cộng sự, 2010). Những chuẩn mực này tác động lên hành vi của cá nhân trong nhóm hoặc trong xã hội. Chuẩn mực mô tả dựa trên hành vi thật sự của các thành viên trong nhóm (hoặc xã hội) và đôi lúc cũng mâu thuẫn với hành vi mà được nhóm (hoặc xã hội) chấp nhận rộng rãi (Aronson & cộng sự, 2010; Cialdini & Trost, 1998). Chuẩn mực mô tả có thể khuyến khích hành vi tuân thủ với luật thuế hoặc trốn thuế thông qua việc thúc đẩy cá nhân giải thích cho hành vi của họ. Chuẩn mực mô tả có thể cung cấp thông tin về hành vi như là tuân thủ và trốn thuế như thế nào đến mọi người (Cialdini & Trost, 1998).

(vi) *Chuẩn mực bắt buộc* là một loại của chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực bắt buộc là cảm nhận về hành vi mà hầu hết mọi người trong nhóm chấp thuận và không chấp thuận (Aronson & cộng sự, 2010; Cialdini & Trost, 1998). Trong khi chuẩn mực mô tả quan tâm tới hành vi mà các thành viên thực sự làm thì chuẩn mực bắt buộc chỉ ra cách mà mọi thành viên nên hành động (Kallgren & cộng sự, 2000). Chuẩn mực bắt buộc có thể tác động lên hành vi trong rất nhiều tình huống, bao gồm tình huống tuân thủ thuế. Bobek và cộng sự (2007) kiểm tra riêng rẽ sự tác động của chuẩn mực bắt buộc lên hành vi tuân thủ thuế và phát hiện là nó giúp dự báo hành vi tuân thủ.

(vii) *Chuẩn mực chủ quan* là cảm nhận về cách mà hầu hết mọi người quan trọng đối với cá nhân có thể hành động (Fishbein & Ajzen, 1975). Trong khi chuẩn mực bắt buộc giải thích xã hội như một tổng thể chấp nhận chung, thì chuẩn mực chủ quan giải thích những điều mà gần với sự chấp thuận của cá nhân hơn. Chuẩn mực chủ quan thường bắt nguồn từ áp lực của người thân và bạn bè. Chuẩn mực chủ quan có thể khiến cá nhân tuân thủ hoặc trốn thuế là do sự chấp thuận của nhóm thành viên thân thiết với cá nhân tác động ảnh hưởng (Aronson & cộng sự, 2010). Bobek và Hatfield (2003) trong nghiên cứu của mình về NNT ở Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chuẩn mực chủ quan có tác động tích cực đến ý định tuân thủ thuế. Tương tự, Natrah Saad (2012) trong nghiên cứu về tuân thủ thuế ở Malaysia và New Zealand, bằng phương pháp lấy mẫu phân tầng, thông qua kết quả khảo sát ở hai quốc gia đã chỉ ra chuẩn mực chủ quan là yếu tố quan trọng thứ hai giải thích hành vi tuân thủ thuế của NNT giữa hai quốc gia. Như vậy, chuẩn mực chủ quan có mối quan hệ tích cực đến ý định và hành vi tuân thủ thuế. Robbins và Kiser (2020) đã kết luận là gốc rễ của việc tuân thủ thuế tự nguyện bắt nguồn từ thái độ đạo đức (tinh thần thuế) và sự đánh giá của mọi người (chuẩn mực chủ quan) đối với thuế và việc đánh thuế.

(viii) *Cảm nhận công bằng* có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tới quyết định tuân

thủ. Lý thuyết tuân thủ thuế chỉ ra cảm nhận công bằng là một trong ba yếu tố quan trọng tác động đến sự tuân thủ (Torgler, 2007). Palil và Mustapha (2011) cho rằng hành vi tuân thủ thuế của NNT bị ảnh hưởng đáng kể bởi tính công bằng của hệ thống thuế. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu chỉ ra tính công bằng của hệ thống thuế tạo nên hành vi tuân thủ giữa những NNT. Gần đây, các kết quả nghiên cứu của Doreen Musimenta và cộng sự (2017), Gobena và cộng sự (2016) cũng đồng thuận với khẳng định trên. Fadjar (2012) chỉ ra công bằng thuế đối với việc tuân thủ tự nguyện là tích cực và đáng kể. Manchilot Tilahun (2018) cũng chỉ ra nhận thức về tính công bằng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tuân thủ tự nguyện của người đóng thuế.

## **1.5. Những giá trị đạt được và khoảng trống cần nghiên cứu**

### **1.5.1. Những giá trị đạt được từ các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án**

Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến một số khía cạnh khác nhau của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập trên cả bình diện lý luận và thực tiễn.

#### *\* Về mặt lý luận:*

Một số công trình nghiên cứu bàn về nội hàm hoàn thiện chính sách thuế TNDN, TNCN hoặc tiếp cận theo lý thuyết hành vi nhằm cho thấy mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT và cơ quan quản lý. Các nghiên cứu này cung cấp nền tảng lý luận cho luận án cũng như giúp luận án xây dựng mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT.

#### *\* Về mặt thực tiễn:*

- Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đề cập đến mối quan hệ giữa thuế suất thuế TNDN và khả năng cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việc giảm thuế suất thuế TNDN giúp gia tăng cạnh tranh dòng vốn đầu tư nước ngoài nhưng kéo theo đó là các vấn đề tạo nguồn thu cho NSNN và nhất là các thách thức đặt ra trong giải quyết hoạt động chuyển giá, tránh thuế của các DN có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty đa quốc gia. Đây chính là vấn đề thực tiễn đặt ra cho luận án tiếp tục nghiên cứu chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập quốc tế tại Việt Nam.

- Một số nghiên cứu tiếp cận công tác quản lý, xây dựng chính sách hoặc hoàn thiện luật thuế phù hợp với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển bền vững. Ngoài ra còn có một số nghiên cứu nhìn nhận từ góc độ tác động của quá trình hội nhập đến chính sách thuế nói chung. Các nghiên cứu này cung cấp cơ sở giúp luận án đề xuất giải pháp hoàn thiện thuế TN trong bối cảnh hội nhập.

Các công trình nghiên cứu trên tuy không liên quan trực tiếp đến luận án, nhưng đó là những vấn đề cơ bản, là nguồn tài liệu, kinh nghiệm quý, tác giả tiếp cận và nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, đầy đủ hơn, có thể kế thừa và làm sâu sắc thêm quan niệm của mình hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.

#### ***1.5.2. Khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu***

Hội nhập kinh tế quốc tế ở các giai đoạn khác nhau đòi hỏi sự thích ứng và điều chỉnh của chính sách thuế nói chung và thuế TN nói riêng là khác nhau. Do vậy, việc nghiên cứu chính sách thuế TN tại thời điểm này chưa có công trình nghiên cứu nào. Mặc dù vậy, các nghiên cứu trong và ngoài nước phần nào giúp luận án kế thừa các vấn đề lý luận liên quan đến chính sách thuế TN, hoàn thiện chính sách thuế TN... Từ đó, giúp luận án hoàn thiện khung lý thuyết nghiên cứu. Trong phạm vi nghiên cứu, luận án sẽ tiếp tục làm rõ một số vấn đề sau:

*Một là*, tiếp tục hoàn thiện và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến thuế TN, chính sách thuế TN đối với phát triển kinh tế, đặc biệt nghiên cứu sẽ làm rõ những tác động và yêu cầu đặt ra đối với chính sách thuế TN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là khoảng trống mà những nghiên cứu trước chưa đề cập và khai thác trong bối cảnh hiện tại.

*Hai là*, luận án sẽ phân tích, đánh giá thực trạng chính sách thuế TN thông qua thuế TNDN và thuế TNCN để thấy được những thành công của chính sách và những điểm cần điều chỉnh, hoàn thiện để thích nghi phù hợp với điều kiện mới. Thực trạng chính sách thuế TN được luận án tiếp cận từ góc độ xem xét tính hiệu lực, hiệu quả, sự phù hợp của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập và mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT cũng như các hành vi gây thất thu thuế của các DN FDI trong bối cảnh hội nhập để thấy được sự ảnh hưởng của nó tới phát triển kinh tế đất nước.

*Ba là*, trong bối cảnh hội nhập, việc cắt giảm thuế TN, đặc biệt là thuế TNDN là một xu thế tất yếu để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài. Điều đó kéo theo nguồn thu NSNN giảm sút, do vậy luận án đã đề cập đến khía cạnh gia tăng TNXH của DN nhằm bù đắp một phần thất thoát nguồn thu NSNN từ thuế TNDN.

*Bốn là*, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi tăng cường chấp hành hành vi tuân thủ thuế của NNT. Thêm vào đó, bản chất của thuế TN là thuế trực thu, đánh vào TN của NNT. Do đó, để thấy được tính hiệu lực, hiệu quả của chính sách thuế TN, luận án nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TN của NNT, trên cơ sở đó thấy được mức độ tác động của các nhân tố và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hành vi tuân thủ thuế, đảm bảo nguồn thu cho NSNN.

## TIÊU KẾT CHƯƠNG 1

Trong chương 1, tác giả đã tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án cả trong nước và quốc tế trên các khía cạnh về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập DN và chống thất thu thuế thu nhập DN; hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân; chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; hành vi tuân thủ thuế thu nhập của người nộp thuế. Các công trình nghiên cứu đã làm rõ mối quan hệ giữa ưu đãi thuế TN với thu hút dòng vốn đầu tư; hoàn thiện chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập hay hành vi tuân thủ thuế TN của NNT. Từ các công trình nghiên cứu trên đã góp phần giúp luận án kế thừa và bổ sung thêm các khoảng trống nghiên cứu về hoàn thiện cơ sở lý luận quản lý thuế TN trong quá trình hội nhập, đánh giá thực trạng thuế TN của Việt Nam trong quá trình hội nhập, thấy được những tác động và đòi hỏi của hội nhập đến yêu cầu cải cách, hoàn thiện chính sách thuế TN. Bên cạnh đó, luận án tiếp tục lấp đầy các khoảng trống nghiên cứu, như tiếp tục hoàn thiện và hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến thuế TN, chính sách thuế TN; đề cập đến khía cạnh gia tăng TNXH của DN nhằm bù đắp một phần thất thoát nguồn thu NSNN từ thuế TNDN; tiếp tục nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế TN của NNT nhằm đảm bảo nguồn thu cho NSNN và phát huy vai trò của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập.

Những nội dung nghiên cứu trong chương 1 sẽ là nền tảng cho luận án xây dựng khung lý thuyết và xây dựng mô hình cũng như giả thuyết nghiên cứu trong chương tiếp theo.

## **CHƯƠNG 2**

### **CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ**

#### **2.1. Khái quát về thuế thu nhập và một số lý thuyết liên quan**

##### **2.1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế thu nhập**

###### **2.1.1.1. Khái niệm thuế thu nhập**

TN là tổng số tiền mà một chủ thể kiếm được hoặc tích lũy được trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Như vậy, TN có thể gồm các khoản như tiền lương, tiền công, tiền cho thuê tài sản, lợi nhuận kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, các khoản TN của tổ chức, cá nhân rất đa dạng, cụ thể như sau:

- Nếu căn cứ vào hoạt động hoặc giao dịch làm phát sinh TN, thì TN sẽ gồm: TN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; TN từ lao động; TN từ tài sản, tiền vốn; TN từ thừa kế, biếu, tặng, cho; TN từ bản quyền, nhuận bút; TN từ chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhãn hiệu hàng hoá; TN do được bồi thường; TN do trúng xổ số, khuyến mại; TN do xã hội dành cho như: học bổng, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho các đối tượng chính sách, ưu đãi xã hội và các khoản TN khác.

- Nếu căn cứ vào tiêu chí khác nhau của TN, thì TN được phân chia thành TN thường xuyên và TN không thường xuyên; TN hợp pháp và TN bất hợp pháp; TN thực tế đã phát sinh và TN tiềm năng; TN có tính phổ biến và TN không có tính phổ biến; TN mà Nhà nước kiểm soát được và TN mà Nhà nước chưa kiểm soát được; TN của tổ chức và TN cá nhân; TN trong nước (TN phát sinh trong phạm vi lãnh thổ quốc gia) và TN ở nước ngoài (TN ngoài phạm vi lãnh thổ)...

Các loại TN kể trên không phải khoản TN nào cũng là TN chịu thuế mà chỉ có một số khoản TN đáp ứng những điều kiện nhất định mới là TN chịu thuế. Theo đó, TN chịu thuế là cơ sở để tính thuế TN phải nộp, được thể hiện dưới dạng tiền tệ. TN chịu thuế là tổng các khoản TN thuộc diện chịu thuế phát sinh trong kỳ tính thuế trừ đi các chi phí được giảm trừ. Mỗi pháp nhân hoặc thể nhân đều có nhiều khoản TN trong đó có những khoản được miễn thuế TN theo luật định. Những khoản TN thuộc diện chịu thuế mới đưa vào tổng TN chịu thuế.

Thuế TN là loại thuế mà đối tượng nộp thuế trích một phần TN của chính mình để nộp cho nhà nước. Thuế TN không căn cứ vào mức độ tiêu dùng mà căn cứ vào TN đạt được. Về nguyên tắc, khi một cá nhân hay pháp nhân có TN dưới bất cứ

hình thái nào, tiền hay hiện vật và từ bất cứ nguồn nào (sản xuất, kinh doanh hay lao động...) đều phải trích một phần TN đó để nộp cho nhà nước dưới dạng thuế TN.

#### **2.1.1.2. Đặc điểm thuế thu nhập**

Thuế TN có các đặc điểm như sau:

- Thuế TN là loại thuế trực thu mà người chịu thuế là NNT. Người chịu thuế trực tiếp nộp toàn bộ số tiền thuế theo quy định của pháp luật vào NSNN mà không thông qua tổ chức trung gian nào và cũng không thể chuyển dịch số thuế này cho người khác.

- Thuế TN đánh thuế trên TN do lao động tạo ra và cả trên TN không do lao động tạo ra như thừa kế, trúng thưởng xổ số... và đánh trên TN phát sinh trong nước và cả TN phát sinh từ nước ngoài.

- Thuế TN tác động đến hoạt động đầu tư phát triển kinh tế, chính sách thuế TN có thể khuyến khích hoặc kìm hãm các tổ chức, cá nhân đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng vốn...

- Thuế TN không ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa trên thị trường. Ngược lại, giá cả hàng hóa trên thị trường ảnh hưởng đến TN, đặc biệt là thuế TNDN vì giá cả hàng hóa ảnh hưởng đến lợi nhuận của DN.

#### **2.1.2. Một số lý thuyết liên quan**

##### **2.1.2.1. Lý thuyết về phát triển kinh tế**

Phát triển kinh tế là quá trình nền kinh tế có sự thay đổi theo hướng tiến bộ trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng. Khái niệm phát triển kinh tế không hoàn toàn đồng nhất với khái niệm tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về lượng kết quả đầu ra hoạt động của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định. Một nền kinh tế muốn phát triển cần có đạt được sự tăng trưởng. Đối với một quốc gia đang phát triển, muốn phát triển kinh tế, cần đạt được một mức tăng trưởng cao và liên tục trong nhiều năm.

Để phát triển kinh tế không thể thiếu các nguồn lực. Đây là các yếu tố vật chất quyết định sự tăng trưởng kinh tế. Khi các nguồn lực được huy động đầy đủ và được sử dụng hiệu quả thì tăng trưởng kinh tế được đảm bảo, góp phần tạo ra sự phát triển kinh tế. Các nguồn lực cần thiết cho phát triển kinh tế, bao gồm: nguồn lực về con người; về vốn và về khoa học kỹ thuật. Việc huy động quản lý, giám sát và sử dụng các nguồn lực để thực hiện phát triển kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng.

Vốn là yếu tố sản xuất cơ bản, quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế. Vốn tạo ra các yếu tố vật chất, kỹ thuật để phát triển. Do đó, việc tăng cường huy động nguồn vốn, đa dạng hoá hình thức huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, trong đó đặc biệt là vốn đầu tư là nội dung hết sức cần thiết cho sự phát triển kinh tế của

các quốc gia.

Nguồn lực về khoa học - kỹ thuật cũng là một nguồn lực không thể thiếu cho phát triển kinh tế. Khoa học - kỹ thuật giúp cho quá trình phát triển kinh tế diễn ra một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Để phát triển khoa học công nghệ, điều kiện tiên quyết đặt ra là nâng cao chất lượng đội ngũ các nhà khoa học, tập trung công tác đào tạo đội ngũ này. Đồng thời, có các giải pháp tài chính phù hợp nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống.

Phát huy nguồn lực con người hướng vào thúc đẩy cạnh tranh nhân tài, thu hút, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực. Để tăng cường nguồn lực con người, cần cơ cấu lại hệ thống đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sát với yêu cầu của thị trường, của quá trình phát triển, nhất là chú trọng kỹ năng thực hành.

Trong các nguồn lực trên, nguồn lực về vốn là nguồn lực trực tiếp tác động đến phát triển kinh tế mỗi quốc gia. Để tăng cường nguồn lực này, các quốc gia đã có những chính sách khác nhau để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, trong các chính sách đó không thể không kể đến chính sách thuế, nhất là chính sách thuế TN. Sự thay đổi chính sách thuế TN có thể tác động đến thu hút dòng vốn đầu tư, đặc biệt là dòng vốn đầu tư nước ngoài, tác động đến khả năng mở rộng thị trường cũng như tạo ra lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Do đó, cần có chính sách thuế TN được xây dựng phù hợp với bối cảnh hội nhập, là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế.

#### 2.1.2.2. Lý thuyết về thuế với phát triển kinh tế

Thuế trong các lý thuyết kinh tế xuất hiện vào khoảng những năm cuối thế kỷ XVII, trong đó các nhà kinh tế học đều tập trung lý giải xung quanh vấn đề phân chia gánh nặng thuế của đất nước, tính công bằng của thuế, phương pháp thu thuế, đối tượng chịu thuế... Trong đó, lý thuyết thuế liên quan đến đầu tư nổi bật gồm có:

*Lý thuyết của Keynes, J. M.*

Keynes (1921) coi thuế (T) và chi tiêu tài chính của chính phủ (G) là những công cụ cơ bản để can thiệp vào sự phát triển chu kỳ và vượt qua khủng hoảng. Tổng chi tiêu của nền kinh tế sẽ bao gồm chi tiêu cho tiêu dùng và chi tiêu cho đầu tư. Nói cách khác, TN dành cho tiêu dùng cộng với phần tích lũy sẽ bằng với chi tiêu cho tiêu dùng cộng với chi tiêu cho đầu tư.

Nếu C là tiêu dùng của gia đình và S là tiết kiệm của họ và Y là GDP thì:

$$Y = C + S + T \quad (1)$$

Gọi X là xuất khẩu, M là nhập khẩu, I là đầu tư thì

$$Y = C + I + G + (X-M) \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có :

$$C + S + T = C + I + G + (X-M)$$

Hay  $I = S + (T-G) + (M-X)$ . Điều này có nghĩa là:

Đầu tư = Tiết kiệm tư nhân + Tiết kiệm của chính phủ + Vay của nước ngoài

- Gọi  $t$  là tỷ lệ thu ngân sách so với GDP, thì  $T = t.Y$ . Điều đó có nghĩa là tổng số thuế thu được (trong những điều kiện khác không đổi) phụ thuộc vào TN quốc dân. TN quốc dân càng lớn thì nộp thuế càng nhiều.

Ngược lại, khi nền kinh tế lâm vào khủng hoảng TN quốc dân hạ thấp thì tổng thu về thuế cũng giảm đi. Và lúc đó thuế sẽ tự động cắt giảm để thúc đẩy tăng TN và điều đó “đánh thức” giới hạn đối với tiêu dùng và kích thích đầu tư.

- Gọi  $s$  là tỷ lệ tiết kiệm tư nhân hay khuynh hướng tiết kiệm biên, suy ra tiết kiệm tư nhân  $S = s(Y-T)$ . Xu hướng tiêu dùng tăng theo tốc độ tăng của TN, nhưng không cùng mức tăng của TN. Cùng với tốc độ tăng của TN thì tốc độ tiết kiệm tăng nhanh hơn. Bởi vậy, cần thực thi một chính sách thuế có tác động thu hút phần tiết kiệm để vào đầu tư phát triển kinh doanh.

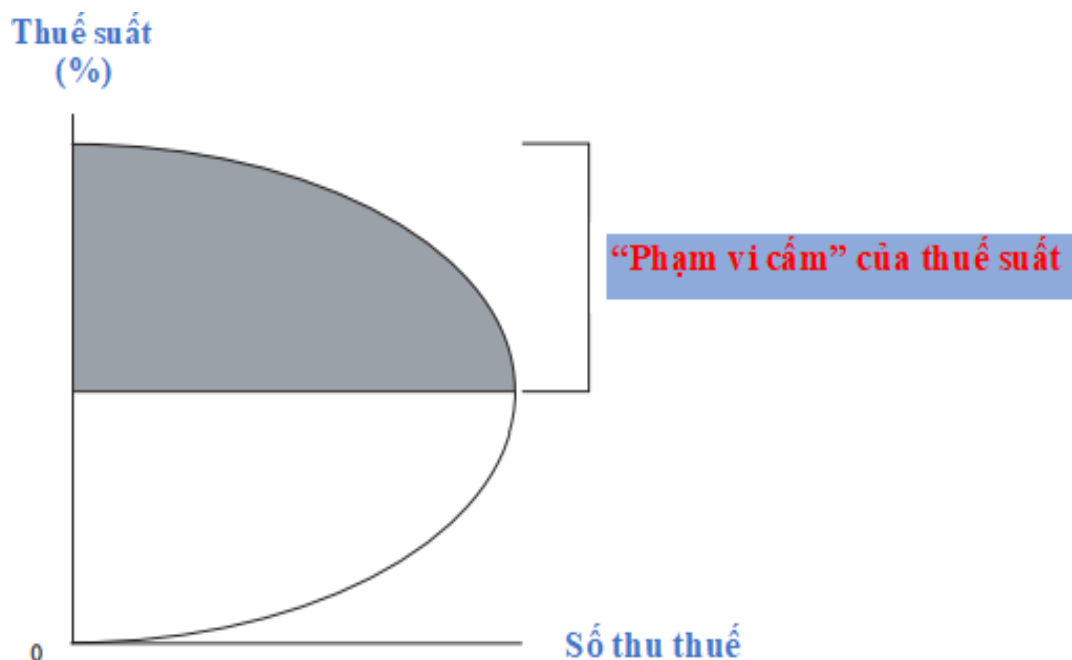
#### *Lý thuyết về kinh tế trọng cung*

Kinh tế học trọng cung với các đại biểu là Arthur Laffer (1974), Wanniski (1978), Ture (1963) cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng kích thích cung là giảm thuế, bởi vì thuế suất biên tế cao là nguyên nhân gây nhiều căn bệnh cho đất nước: tiết kiệm thấp, năng suất lao động thấp, đầu tư thấp... Lập luận của kinh tế học trọng cung cho rằng, tạo ra sự khuyến khích các DN mở rộng sản xuất, cầu về hàng hóa sẽ tăng theo. Các chính sách cơ bản của lý thuyết trọng cung là miễn giảm thuế, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và phát triển để nâng cao năng lực sản xuất, dỡ bỏ rào cản gia nhập ngành, cổ phần hóa, cải thiện môi trường kinh doanh, cổ vũ cạnh tranh và tự do hóa thương mại... nhằm thúc đẩy các DN gia tăng sản xuất, giảm chi phí và giá cả hàng hóa từ đó tăng sức mua và tạo ra tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp, chính sách để đạt được các mục tiêu nói trên gồm: (i) Giảm thuế dựa theo lý luận đường cong Laffer để cho DN và hộ gia đình hăng hái đầu tư. (ii) Xóa bỏ các chương ngại đối với đầu tư tư nhân; (iii) Chuyển nguồn vốn đầu tư từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân bằng cách thực hiện chính phủ nhỏ (cải cách các chương trình an sinh xã hội, tư nhân hóa các tài sản công cộng, giảm trợ cấp, khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp hàng hóa công cộng, v.v...).

Đường cong Laffer được đề xuất bởi nhà kinh tế học người Mỹ Arthur B. Laffer vào năm 1974, ban đầu minh họa ý tưởng cơ bản rằng những thay đổi về thuế suất có tác động đến nguồn thu thuế. Một đường cong biểu thị mối quan hệ giữa



thuế suất và số thu thuế, số thu thuế sẽ tăng khi thuế suất tăng từ 0, nhưng lập luận rằng số thu thuế sẽ giảm ngược lại nếu vượt quá một mức thuế nhất định (tỷ lệ gánh nặng thuế tối ưu). Hàm ý của đường cong Laffer là việc tăng thuế suất vượt quá một điểm nhất định là phản tác dụng để tăng thêm số thu thuế. Tuy nhiên, hình dạng của đường cong là không chắc chắn và còn nhiều tranh luận giữa các nhà kinh tế. Đường cong Laffer được các nhà kinh tế học sau này tiếp tục mở rộng để minh họa cho mối quan hệ giữa thuế suất, cơ sở thuế, và số thu thuế. Laffer (1981) cho rằng, đường cong Laffer minh họa ý tưởng cơ bản rằng những thay đổi về thuế suất có hai tác động đến nguồn thu từ thuế là tác động số học và tác động kinh tế. Hiệu ứng số học chỉ đơn giản là nếu thuế suất được giảm xuống, số thu từ thuế (tính trên một đô la cơ sở tính thuế) sẽ bị giảm xuống tương ứng với mức giảm tỷ lệ. Điều ngược lại là đúng với việc tăng thuế suất. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế ghi nhận tác động tích cực mà thuế suất thấp hơn có đối với công việc, sản lượng và việc làm - và do đó là cơ sở tính thuế - bằng cách cung cấp các động lực để tăng các hoạt động này. Tăng thuế suất có tác động ngược lại về mặt kinh tế bằng cách trừng phạt việc tham gia vào các hoạt động bị đánh thuế. Hiệu quả số học luôn tác động ngược chiều với hiệu quả kinh tế. Do đó, khi kết hợp các tác động kinh tế và số học của việc thay đổi thuế suất, thì hậu quả của việc thay đổi thuế suất trên tổng thu thuế không còn quá rõ ràng nữa.



**Hình 2.1: Đường cong Laffer**

*Nguồn: Arthur B.Laffer (1974)*

Hình 2.1 là một minh họa đồ họa của khái niệm của Đường cong Laffer cho thấy, không phải là các mức thuế chính xác tương ứng với các mức số thu thuế cụ thể. Với thuế suất 0%, chính phủ sẽ không thu thuế, bất kể cơ sở thuế lớn đến mức nào. Tương tự như vậy, với thuế suất 100 phần trăm (100%), chính phủ cũng sẽ không thu được thuế bởi vì không ai sẵn sàng làm việc với mức lương sau thuế bằng 0 (tức là sẽ không có cơ sở tính thuế). Giữa hai thái cực này có hai mức thuế sẽ thu cùng một khoản thu là thuế suất cao trên cơ sở thuế nhỏ và thuế suất thấp trên cơ sở thuế lớn.

Bản thân đường cong Laffer không nói liệu việc cắt giảm thuế sẽ làm tăng hay giảm số thu thuế. Phản ứng của số thu thuế đối với sự thay đổi thuế suất sẽ phụ thuộc vào hệ thống thuế tại mỗi nơi áp dụng, khoảng thời gian đang được xem xét, mức độ dễ dàng chuyển sang các hoạt động ngầm, mức thuế suất đã áp dụng, mức độ phổ biến của các lỗ hổng thuế do pháp luật và kế toán điều chỉnh, và sự phát triển của các yếu tố sản xuất. Nếu thuế suất hiện tại quá cao - trong “phạm vi cấm” được trình bày ở trên - thì việc cắt giảm thuế suất sẽ dẫn đến tăng TN từ thuế. Hiệu quả kinh tế của việc cắt giảm thuế sẽ lớn hơn hiệu quả số học của việc cắt giảm thuế.

Laffer (1981) cũng cho rằng chính sách giảm thuế TN tại một số quốc gia đã có những thành công đáng kể và được đo lường bằng hầu hết mọi thước đo của các chính sách công. Trong đó, các đặc điểm quan trọng liên quan đến cắt giảm thuế TN là quy mô của việc cắt giảm thuế, thời gian giảm thuế và địa điểm cắt giảm thuế.

Quy mô cắt giảm thuế: do mọi người và các DN đều làm việc và đầu tư để kiếm TN, nên người ta quan tâm đến thuế TN bởi vì thuế ảnh hưởng đến TN, vì vậy người ta thật sự quan tâm nhiều đến kết quả TN sau thuế. Do đó, thuế và kết quả sau thuế rất giống nhau, nhưng có những khác biệt cơ bản.

Thời gian cắt giảm thuế: khái niệm thời điểm bắt đầu cắt giảm thuế cũng quan trọng không kém, vì liên quan đến khoảng thời gian của các đợt cắt giảm thuế. Chẳng hạn, mức thuế dự kiến thấp hơn trong tương lai sẽ làm giảm hoạt động kinh tế chịu thuế trong hiện tại khi mọi người cố gắng chuyển hoạt động ra khỏi hiện tại (bị đánh thuế tương đối cao hơn) sang tương lai (bị đánh thuế tương đối thấp hơn). Vì vậy, trong các giai đoạn trước khi việc cắt giảm thuế theo luật có hiệu lực, mọi người sẽ trì hoãn TN và sau đó xác nhận các khoản TN để nộp thuế khi thuế suất đã giảm đến mức tối đa. Các DN trong nền kinh tế cũng tương tự như vậy, ngay sau khi giảm thuế suất trên vốn, số thu thuế sẽ tăng vọt, và ngược lại, số thu thuế giảm hẳn sau khi tăng thuế suất. Nếu nhà đầu tư có thể lựa chọn thời điểm thực hiện các khoản lãi cho mục đích tính thuế, nhà đầu tư sẽ kê khai các khoản lãi vào thời điểm trước khi tăng thuế suất (nhằm tối thiểu số thuế nộp). Do đó, khi đánh giá tác động

của luật thuế, bắt buộc đầu tiên là phải đo lường thời kỳ cắt giảm thuế sau khi tất cả các đợt cắt giảm thuế đã có hiệu lực vì thời gian áp dụng thực sự rất quan trọng đến tổng số thu thuế.

Địa điểm cắt giảm thuế: mọi người cũng có thể lựa chọn những nơi họ kiếm được TN sau thuế, nơi họ đầu tư tiền và nơi họ tiêu tiền nhằm mục đích nộp thuế ít nhất. Điều này dựa vào sự khác biệt về 2 đặc điểm trên của chính sách cắt giảm thuế, như chênh lệch thuế suất giữa khu vực và quốc gia, thời gian cắt giảm thuế... Tương tự, nếu các nhà đầu tư lựa chọn vị trí để thực hiện kinh doanh, họ luôn quan tâm và tìm kiếm nơi nào có các đặc điểm quan trọng liên quan đến cắt giảm thuế TN như trên.

Tuy nhiên, việc áp dụng lý thuyết của Laffer cũng đưa đến kết quả hạn chế trong giai đoạn đầu của các cuộc cải cách thuế tại các quốc gia. Do việc hạ thấp thuế suất đã làm tổng thu NSNN giảm đi và mức bội chi ngân sách ngày càng lớn.

#### *Lý thuyết cạnh tranh thuế*

Lý thuyết cạnh tranh thuế xuất phát từ lý thuyết liên bang của Tiebout (1956) và cũng được gọi là “Lý thuyết về cạnh tranh thuế hiệu quả”. Lý thuyết cho rằng bắt nguồn từ sự cạnh tranh cung cấp hàng hóa công cộng hiệu quả giữa các khu vực pháp lý đối với các hộ gia đình, dẫn đến các cá nhân có thể “bỏ phiếu bằng chân” thông qua việc di chuyển đến địa phương khác mà không có cản trở nào. Mô hình Tiebout (1956) xác định thực tế rằng với các hộ gia đình “bỏ phiếu bằng chân” và định vị nơi có sự đánh đổi hiệu quả giữa cung cấp hàng hóa công cộng và các khoản thuế phải nộp, do đó các khu vực pháp lý sẽ nỗ lực thu hút nhiều hộ gia đình hơn về địa phương mình bằng việc đánh thuế hiệu quả. Điều này dẫn đến nguyên tắc tài khóa đối với chính quyền địa phương và tạo ra một sở thích mới của dân chúng là sự di chuyển. Tiebout cho rằng sự đe dọa về “ra đi” có thể dẫn đến sự gia tăng hiệu quả trong việc cung cấp hàng hóa công địa phương. Trong những điều kiện nhất định, cung cấp hàng hóa công sẽ hiệu quả ở cấp địa phương và một số lượng lớn cá nhân sẽ di chuyển sang các thành phố khác có cung cấp mức độ hàng hóa công tốt hơn. Mô hình Tiebout (1956) mở rộng cho các đối tượng là các công ty, các quyết định về vị trí đầu tư của họ cũng được xây dựng theo cách tương tự như đối với cư dân di động. Mô hình giả định rằng các công ty đang cung cấp vô hạn cho mỗi quốc gia và mỗi quốc gia cung cấp cho các công ty các hàng hóa công cộng ở đầu vào trong chức năng sản xuất của họ. Mỗi công ty bị đánh thuế theo nguyên tắc cận biên trong đó thuế biên phải bằng chi phí cận biên của việc cung cấp hàng hóa công cộng cho công ty (Wilson, 1986).

Oates (1972) mở rộng mô hình Tiebout (1956) nhưng kết luận rằng việc sử

dụng cạnh tranh thuế có thể dẫn đến việc cung cấp hàng hóa công không hiệu quả. Điều này xuất phát từ thực tế là trong nỗ lực thu hút các cơ quan đầu tư sẽ giữ mức thuế ở mức thấp. Thuế thấp này có thể dẫn đến các cơ quan chức năng cung cấp mức độ dịch vụ công không hiệu quả do hạn chế về ngân sách. Oates (1972) tiếp tục lập luận rằng nếu DN được cung cấp một mức thuế suất thấp sẽ không đem lại lợi ích xã hội. Bởi vì các khoản ưu đãi thuế lớn là do cạnh tranh thuế, gây hạn chế về quỹ công sẽ dẫn đến mức lương công chức thấp và chất lượng việc làm thấp, chính phủ cũng mất chi phí vào nhà cửa và trụ sở cho việc thu thuế và cơ sở thuế giảm. Kết luận về tổn thất phúc lợi do thuế trong lý thuyết của Oates (1972) xuất phát từ thực tế là, khi tất cả các chính phủ giảm thuế suất để thu hút vốn di động quốc tế, không ai được hưởng lợi từ lợi thế cạnh tranh và do đó phân bổ nguồn lực sẽ có kết quả không tối ưu (Wilson, 1999).

Tuy nhiên, mô hình của Oates (1972) sau đó được White (1975), Fischel (1975) mở rộng cho việc lựa chọn vị trí đầu tư của các công ty, với kết luận tương tự ban đầu, đó là các công ty ưu tiên định vị ở nơi có mức thuế suất thấp hơn.

Từ lý thuyết cạnh tranh thuế như trên, có thể thấy trong nhiều năm qua, các nước đã sử dụng thuế như một công cụ để cạnh tranh thu hút đầu tư và thúc đẩy nền kinh tế nội địa. Một cách cạnh tranh được quan tâm đáng kể đó là sự ưu đãi về thuế. Miễn thuế tạm thời, giảm thuế suất, cho phép đầu tư và miễn thuế nhập khẩu cho hàng hóa vốn là những dạng thông thường nhất của ưu đãi thuế. Thực tế việc sử dụng ưu đãi thuế ở các nước cho thấy:

- Ưu đãi thuế với hình thức nghèo nàn như là miễn thuế tạm thời và giảm thuế suất thường không đem lại nhiều hiệu quả trong việc khuyến khích đầu tư và có thể làm tổn thất số thu thuế của đất nước.

- Miễn thuế tạm thời không có lợi cho khuyến khích cả đầu tư trong nước và nước ngoài.

- Những ưu đãi tập trung vào đầu tư vốn mới về máy móc và thiết bị có thể là cách làm đắt đỏ để thu hút vốn và những hình thức đầu tư mới.

- Việc kinh doanh chắc chắn phải được đảm bảo rằng chính sách thuế và quản lý thuế là đáng tin cậy và chính sách không thay đổi sau khi ưu đãi thuế được đưa ra.

- Những đặc điểm khác về phát triển kinh tế như cơ sở hạ tầng, hệ thống pháp luật hợp lý và những cơ quan hành chính hoạt động tốt là quan trọng hơn so với ưu đãi thuế.

Xu hướng cạnh tranh thuế ngày nay phản ánh thực tế qua việc giảm thuế suất theo luật định, giảm tỷ lệ đánh thuế trên một đơn vị đầu tư nhưng cũng cho phép các quốc gia thu hút cơ sở thuế DN lớn. Tuy nhiên, cuộc đua trong cạnh tranh thuế suất

xuống đáy trong hiện đại đã mang lại những tổn thất trước mắt đó là làm giảm chi tiêu của Chính phủ và các khoản thu thuế xuống mức không hiệu quả (Rendon-Garza, 2006).

Bên cạnh đó, một hình thức cạnh tranh thuế mang tính tích cực hơn được các nước ngày càng quan tâm đó là giảm thiểu những chi phí về thủ tục hành chính thuế. Đây có thể là cách cạnh tranh thuế lành mạnh qua việc hiện đại hóa hệ thống thuế, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian DN làm các thủ tục về thuế và các nghĩa vụ với ngân. Từ đó thứ hạng cạnh tranh về thuế của quốc gia sẽ được cải thiện, uy tín của Chính phủ được nâng cao, các DN trong nước và nước ngoài đều được lợi với cách cạnh tranh này. Vì vậy, đây là hình thức cạnh tranh cần được khuyến khích.

#### *2.1.2.3. Lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp*

CSR (Corporate social responsibility - TNXH) mới trở thành chủ đề nghiên cứu trong vài thập kỷ gần đây, nhưng có rất nhiều lý luận xung quanh chủ đề này. Có nhiều nghiên cứu lý luận cũng như thực nghiệm, nhưng chưa có một khái niệm nhất quán nào về CSR. Bởi mỗi đối tượng, mỗi ngành nghề, tổ chức, Chính phủ lại có cách nhìn nhận khác nhau về CSR theo những góc độ và quan điểm riêng, từ đó có rất nhiều định nghĩa khác nhau về CSR (Wood, 2010).

Thuật ngữ CSR có nguồn gốc xuất phát từ trước thế chiến thứ hai, xuất phát từ khuynh hướng dân chủ - xã hội, cho rằng cần thúc đẩy một sự “kiểm toán xã hội” đối với ứng xử của các DN trong việc đáp ứng các nhu cầu xã hội (Michel Capron, 2007). Nhưng đến năm 1953 H.R.Bowen (một mục sư người Mỹ) mới thực sự là người đầu tiên đưa ra thuật ngữ “Corporate social responsibility - CSR” - TNXH của DN, quan niệm nhấn mạnh tấm lòng từ thiện với tư cách là hệ luận của nguyên tắc trách nhiệm cá nhân nhằm mục tiêu sửa chữa các khuyết tật của hệ thống và bồi hoàn cho những sự lạm dụng và vi phạm, hơn là ngăn ngừa hay trị liệu nhằm tránh những thương hại do hoạt động của DN gây ra.

CSR là một phạm trù phức tạp và được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau, nhưng có thể khái quát ở 2 góc độ tiếp cận, như sau:

- Đứng ở góc độ lợi ích DN, coi CSR là khía cạnh thuộc về đạo đức kinh doanh, còn việc thực hiện CSR thuộc về Nhà nước. Friedman Milton (1970) cho rằng, CSR duy nhất của một DN là làm sao để tối đa hóa lợi nhuận và tăng giá trị DN trong thị trường cạnh tranh trung thực và công bằng (người chủ DN chỉ nên thực hiện các CSR mà họ mong muốn và đã có sự thông qua của các cổ đông). Khái quát một cách rộng hơn, Davis.K (1973) đã đưa ra khái niệm: CSR là sự quan tâm và phản ứng của DN với các vấn đề vượt ra ngoài việc thoả mãn những yêu cầu

pháp lý, kinh tế, công nghệ. Trong khi đó, Carroll (1979) cho rằng, CSR còn có phạm vi rộng lớn hơn, bao gồm cả trách nhiệm kinh tế, đạo đức, pháp lý, từ thiện và những lĩnh vực khác mà xã hội trông đợi từ DN trong mỗi thời điểm nhất định. Cùng với quan điểm này, Matten và Moon (2004) cho rằng, CSR là một khái niệm chùm, bao gồm nhiều khái niệm khác nhau, như đạo đức kinh doanh, DN làm từ thiện, người lao động, tính bền vững và trách nhiệm môi trường.

- Tiếp cận CSR theo quan điểm chiến lược. Các khái niệm về CSR hướng vào chủ thể DN, theo đó DN chủ động sử dụng CSR như là công cụ chiến lược để đáp ứng sức ép từ thị trường và khách hàng với các hành động vượt hơn quy định của luật pháp về môi trường, xã hội (Carroll & Shabana, 2010; Wood, 2010). Bao trùm hơn, Hội đồng các DN quốc tế vì sự phát triển bền vững đưa ra khái niệm về CSR là những cam kết của DN trong việc hướng tới phát triển kinh tế bền vững thông qua đối xử với người lao động, gia đình của người lao động và cộng đồng địa phương. Ý nghĩa cơ bản nhất của CSR là các DN cần thực hiện các trách nhiệm nhằm thỏa mãn nhu cầu của các bên liên quan.

Có thể thấy, những nghiên cứu về CSR có sự dịch chuyển mạnh mẽ trong khái niệm CSR qua các thời kỳ. Theo thời gian, CSR không chỉ là một khái niệm được gắn liền với tính đạo đức, mà càng ngày khái niệm CSR lại được gắn nhiều hơn với DN trong cơ chế quản trị. CSR trở thành một triết lý về hành vi và quản trị DN, ngày càng được nhiều DN trên thế giới lựa chọn áp dụng như là một biện pháp quan trọng trong quản trị DN (Carroll & Shabana, 2010). Các khái niệm có sự khác nhau qua các thời kỳ chính là nhờ sự kế thừa và phát triển lý luận ở một tầng nấc mới, phù hợp với yêu cầu của sự phát triển. Theo đó, có một điểm chung nhất đó là tất cả các cách hiểu về CSR đều cho thấy, tầm quan trọng của CSR đối với DN ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Những ưu đãi trong chính sách thuế TN buộc nhà nước phải giảm thuế suất thuế TNDN theo xu hướng của quá trình hội nhập. Để bù đắp khoản thất thu này, các DN trong nền kinh tế cần nâng cao CSR. Trách nhiệm này được thực hiện trên 4 khía cạnh, gồm có: (i) TNXH đối với Chính phủ. Trách nhiệm này được thể hiện thông qua nghĩa vụ đóng thuế và tuân thủ quy định pháp luật, cụ thể là các quy định pháp luật liên quan đến khách hàng và người lao động; (ii) TNXH đối với người lao động. Tiêu chuẩn đánh giá việc thực hiện TNXH đối với người lao động bao gồm trả lương xứng đáng, không phân biệt đối xử, chính sách đãi ngộ và đào tạo tốt, môi trường làm việc thuận lợi; (iii) TNXH đối với khách hàng; (iv) TNXH đối với môi trường. Trách nhiệm này được thể hiện thông qua hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.

#### 2.1.2.4. Lý thuyết hành vi tuân thủ thuế

Quan điểm truyền thống cho rằng việc hầu hết NNT không tự nguyện tuân thủ nghĩa vụ thuế, họ chỉ chấp hành nghĩa vụ thuế khi có sự cưỡng chế của cơ quan thuế hoặc do lợi ích kinh tế. Do đó, các lý thuyết về tuân thủ thuế đều được nhìn nhận theo hai hướng, đó là tuân thủ thuế tự nguyện và tuân thủ thuế bắt buộc. Một số lý thuyết cơ bản như sau:

*Lý thuyết tâm lý hành vi phổ biến.* Jackson và Valerie (1986) cho rằng, tâm lý hành vi phổ biến của con người là lựa chọn hành động khi đã hiểu biết lợi ích và hậu quả liên quan đến hành động đó. Khi áp dụng vào quản lý thuế, để đạt được sự tuân thủ cao từ người nộp thuế, cơ quan thuế cần tuân tự quản lý từ việc thuyết phục người nộp thuế đến trừng phạt với các hình thức từ nhẹ đến nặng. Đặc điểm quan trọng của mô hình này là các biện pháp được thực hiện theo tuần tự từ thấp đến cao. Biện pháp cao hơn chỉ được thực hiện khi biện pháp trước đó đã được áp dụng thất bại. Do đó, mô hình này còn gọi là mô hình Thuyết phục và trừng phạt (James và Alley, 2009; Macsky, 2011).

*Lý thuyết mô hình răn đe kinh tế.* Theo mô hình này, người nộp thuế không được xem xét là những cá nhân hoàn toàn có đạo đức, không thích rủi ro. Họ là những người tìm cách tối đa hóa lợi ích và có thể trốn thuế bất cứ khi nào khi cảm thấy lợi nhuận dự kiến vượt quá chi phí (Milliron, 2016). Lý thuyết răn đe cho rằng, mọi người sẽ lựa chọn chấp hành hoặc vi phạm pháp luật sau khi tính toán lợi ích và hậu quả của các hành động của họ. Lý thuyết răn đe thông thường nhấn mạnh vào các biện pháp trừng phạt như một yếu tố quyết định chính trong việc chống lại các vấn đề không tuân thủ thuế. Theo lý thuyết này, người nộp thuế quan tâm đến việc tối đa hóa tiện ích mong đợi của họ bằng cách kê khai thuế cân bằng giữa lợi ích của việc trốn tránh thành công so với hậu quả của việc bị phát hiện. Lý thuyết này chỉ tập trung vào các yếu tố kinh tế.

*Lý thuyết công bằng.* Theo lý thuyết công bằng thì mọi người sẽ tuân thủ luật pháp nếu họ nhận thức quá trình xây dựng và thực thi luật pháp là công bằng (McKerchar và Evans, 2010). Một hệ thống thuế được định nghĩa là công bằng khi người nộp thuế được đánh thuế dựa trên khả năng chi trả của họ. Người nộp thuế có hành vi tuân thủ thuế cao hơn khi họ nhận thức toàn bộ hệ thống thuế là công bằng và ngược lại (OECD, 2010). Ảnh hưởng của nhận thức về tính công bằng của hệ thống thuế đối với quyết định tuân thủ không chỉ giới hạn ở việc cơ quan thuế đối xử với cá

nhân người nộp thuế mà còn liên quan đến gánh nặng thuế của các cá nhân khác, cũng như hành vi tuân thủ của các cá nhân khác được họ quan sát (Walsh, 2010). Tỷ lệ tuân thủ được ghi nhận là sẽ tăng lên khi một cá nhân nhận thấy gánh nặng thuế của mình là cùng mức độ với những người khác có thể so sánh. Đồng thời khi đạt được sự công bằng trong các vấn đề thuế sẽ giúp xây dựng lòng tin và sự hợp tác lẫn nhau giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, từ đó nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế (Kirchler và Hoelzl, 2008; Braithwaite, 2009).

*Lý thuyết hành động có kế hoạch (TPB).* Lý thuyết hành động có kế hoạch được Ajzen xây dựng vào năm 1991. Lý thuyết này cho rằng, việc thực hiện hành vi nhất định của một cá nhân được xác định bởi ý định thực hiện hành vi của người đó. Lý thuyết hành động có kế hoạch chỉ ra hành động của con người bị ảnh hưởng bởi 3 loại yếu tố, đó là: (i) Niềm tin về hành vi hoặc niềm tin về kết quả có thể xảy ra của một hành vi; (ii) Niềm tin chuẩn tắc hoặc niềm tin về kỳ vọng của người khác; (iii) Kiểm soát hành vi nhận thức hoặc niềm tin về sự hiện diện của các yếu tố có thể tạo điều kiện hoặc cản trở việc thực hiện hành vi.

## **2.2. Khái quát về chính sách thuế thu nhập**

### **2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc, phương pháp thiết lập chính sách thuế thu nhập**

#### **2.2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của chính sách thuế thu nhập**

Chính sách trong tiếng Anh là Policy. Hiện nay thuật ngữ chính sách xuất hiện nhiều trong các tài liệu song chưa có định nghĩa rõ ràng.

Theo từ điển bách khoa Việt Nam (2011) cho rằng: Chính sách là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ. Chính sách được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Bản chất, nội dung và phương hướng của chính sách tùy thuộc vào tính chất của đường lối, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa...

Theo James Anderson (2003) cho rằng: Chính sách là một quá trình hành động có mục đích theo đuổi bởi một hoặc nhiều chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề mà họ quan tâm.

Như vậy, chính sách được nhìn nhận dưới nhiều chủ thể, gồm có: Chính phủ, nhà quản lý, DN... Tuy nhiên tựu chung lại, *chính sách là chương trình hành động do các nhà lãnh đạo hay nhà quản lý đề ra để giải quyết một vấn đề nào đó thuộc phạm vi thẩm quyền của mình.*

Từ đó, có thể hiểu: *Chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm của Nhà nước thông qua sử dụng các công cụ thuế nhằm phục vụ*



*những mục tiêu nhất định của Nhà nước trong từng thời kỳ nhất định.* Chính sách thuế là một trong các chính sách tài chính của Nhà nước, trong đó nội dung kỹ thuật của từng sắc thuế được sử dụng như là công cụ của chính sách trong quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đạt được những mục tiêu đã định của Nhà nước.

Xét trên giác độ của Nhà nước với tư cách là cơ quan ban hành, chính sách thuế là hệ thống những quan điểm, đường lối, phương châm điều tiết TN của các tổ chức và cá nhân trong xã hội thông qua thuế. Xét trên giác độ lợi ích của DN, cá nhân, chính sách thuế thực chất lại là gánh nặng thuế, nó được phản ánh qua số thuế phải nộp và chi phí tuân thủ thuế.

Chính sách thuế sẽ bao gồm các nội dung: (1) mục tiêu chính sách; (2) phạm vi tác động của chính sách; (3) khoảng thời gian chính sách có hiệu lực; (4) trách nhiệm thực hiện chính sách; (5) cách thức thực hiện; (6) định hướng phát triển hệ thống thuế.

Từ quan điểm chính sách thuế nói chung, có thể hiểu chính sách thuế TN là một tập hợp các quyết định có liên quan với nhau do nhà nước ban hành, bao gồm các mục tiêu và công cụ để điều tiết một phần TN của tổ chức, cá nhân trong xã hội, được nhà nước sử dụng để đạt được các mục tiêu nhất định.

Như vậy, nghiên cứu chính sách thuế TN là nghiên cứu đến những mục tiêu mà chính sách thuế hướng tới, nội dung kinh tế của từng sắc thuế và những công cụ khác mà chính sách thuế TN cần để đạt được mục tiêu đề ra. Theo đó, chính sách thuế TN thể hiện đường lối, định hướng động viên TN dưới hình thức thuế trong nền kinh tế. Phương thức tác động chủ yếu của chính sách thuế TN là thiết lập các văn bản pháp luật trong lĩnh vực ban hành các loại thuế, xác định mức thuế, các ưu đãi thuế trong từng giai đoạn phát triển nhất định, các quy định về nộp thuế, quản lý thuế. Quá trình áp dụng chính sách thuế TN sẽ giúp điều tiết một phần TN của NNT vào TN của Nhà nước, góp phần hình thành nên quỹ tiền tệ tập trung của Nhà nước được gọi là NSNN.

Chính sách thuế TN có các đặc điểm cơ bản như sau:

+ Chính sách thuế TN có phạm vi điều tiết rộng: Mặc dù thuế chỉ là một phần công cụ của chính sách tài khóa, tuy nhiên, chính sách thuế TN không vì thế mà thu hẹp phạm vi điều tiết. Khi được thiết lập, chính sách thuế TN chứa đựng những công cụ thuế cho phép điều tiết trên phạm vi rộng lớn. Với mỗi hình thức thuế có thể có mục tiêu khác nhau nên phạm vi điều tiết rộng – hẹp khác nhau.

+ Công cụ của chính sách thuế TN đa dạng: Suy cho cùng, tiền thuế nộp về bản chất là một phần của TN. Nhờ quá trình tái sản xuất mà TN được vận động trong một chu kỳ khép kín và luôn thay đổi hình thái biểu hiện. Chính sự biến đổi

đa dạng đó đã làm nảy sinh các cơ sở thuế khác nhau, mang lại cho chính sách thuế TN khả năng hình thành nhiều hình thức thuế khác nhau, bao phủ hầu khắp các hoạt động kinh tế.

+ Chính sách thuế TN gắn với việc thực hiện các mục tiêu của Nhà nước: Chính sách thuế TN là một nội dung của chính sách tài chính quốc gia nên việc thiết kế, thực thi chính sách thuế TN không tách rời các mục tiêu kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ.

#### 2.2.1.2. Nguyên tắc và phương pháp thiết lập chính sách thuế thu nhập

- Nguyên tắc thiết lập chính sách thuế thu nhập

Về cơ bản, nguyên tắc xây dựng chính sách thuế TN phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản, gồm có: (1) Nguyên tắc đánh thuế theo tình trạng cư trú: Chủ thể được coi là cư trú ở một nước phải nộp thuế tại nước đó cho mọi khoản TN phát sinh từ tất cả các nước khác trên thế giới, không phân biệt TN phát sinh trong nước hay TN phát sinh ở nước ngoài. Nguyên tắc này cho phép các quốc gia mở rộng cơ sở thuế TN cả trong và ngoài nước. (2) Nguyên tắc đánh thuế theo nguồn phát sinh TN: Theo nguyên tắc này, chủ thể chỉ phải nộp thuế TN đối với khoản TN phát sinh tại nước tạo ra TN mà không phải nộp thuế TN đối với những khoản TN phát sinh ở nước ngoài. Nguyên tắc này đảm bảo công bằng trong đầu tư giữa nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư nước ngoài nhưng trên phương diện hiệu quả đầu tư quốc tế thì nguyên tắc này gây ra tính không hiệu quả trong sự vận động của các luồng vốn quốc tế do các nhà đầu tư có thể quyết định đầu tư vào các nước có chính sách thuế ưu đãi hơn so với các quốc gia còn lại nếu TN kỳ vọng như nhau. Tùy vào tính chất TN và khả năng quản lý thu thuế, các nước có thể lựa chọn một nguyên tắc hoặc kết hợp các nguyên tắc trong cùng một thời kỳ.

- Phương pháp thiết lập chính sách thuế TN bao gồm:

+ *Phương pháp đánh thuế theo từng nguồn hình thành TN*. Theo phương pháp này sẽ áp dụng một thuế suất tương ứng cho từng nguồn TN phát sinh. Đối với mỗi nguồn TN khác nhau, sẽ có tương ứng các chi phí phát sinh tạo ra TN, do vậy sẽ cho phép tính các chi phí được trừ của từng loại TN đó và quy định cho mỗi loại TN các mức thuế suất khác nhau.

+ *Phương pháp đánh thuế trên tổng TN*. Theo phương pháp này tiến hành đánh thuế trên tổng TN mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế, không phân biệt từng loại TN từ các nguồn khác nhau. Đồng thời việc xác định chi phí tạo ra TN cũng được xác định trên tổng số theo nguyên tắc phù hợp giữa TN và chi phí.

+ *Phương pháp đánh thuế hỗn hợp*. Đây là phương pháp kết hợp các đặc điểm của cả hai phương pháp trên. Phương pháp này sẽ đánh thuế theo nguồn hình thành

TN, sau đó tổng hợp tất cả các khoản TN lại và đánh lên tổng TN một mức thuế nữa. Phương pháp này cho phép áp dụng thuế suất lũy tiến ngoài thuế suất thông thường trên từng loại TN.

Như vậy, mỗi một phương pháp sẽ có ưu điểm và nhược điểm riêng, các quốc gia sẽ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế xã hội và trình độ quản lý để lựa chọn phương pháp phù hợp.

#### 2.2.1.3. Vai trò của chính sách thuế thu nhập với phát triển kinh tế

Chính sách thuế TN có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, được thể hiện ở các khía cạnh sau đây:

*Thứ nhất, chính sách thuế thu nhập điều tiết chu kỳ kinh doanh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định.* Tăng trưởng kinh tế là nhân tố quyết định số thuế thu được trong từng thời kỳ, là cơ sở tạo nguồn thu cho NSNN. Tuy nhiên, thuế cũng có tác động trở lại đối với tăng trưởng kinh tế. Chính sách thuế TN có thể trở thành nhân tố kích thích hoặc kìm hãm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế. Để đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cần phải khuyến khích đầu tư, tăng tích lũy, hạn chế các tác động tiêu cực của chu kỳ kinh doanh, giảm thất nghiệp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ. Chính sách thuế TN có thể tác động đến các mục tiêu này thông qua điều chỉnh chu kỳ kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, sự phát triển theo chu kỳ là điều khó tránh khỏi. Chu kỳ kinh doanh gồm những thời kỳ bành trướng xảy ra hầu như cùng một lúc trong nhiều hoạt động kinh tế và tiếp theo đó là có những thời kỳ khủng hoảng và những thời kỳ hồi phục được hoà nhập vào giai đoạn bành trướng của chu kỳ tiếp theo. Nguyên nhân xuất hiện chu kỳ kinh doanh chủ yếu do sự biến động trong tổng cung và tổng cầu. Sự biến động chu kỳ kinh doanh đã đẩy nền kinh tế mất ổn định, lạm phát tăng, công ăn việc làm giảm sút ở thời kỳ suy thoái. Trong những giai đoạn như vậy, Nhà nước thường sử dụng các công cụ tài chính để làm bằng phẳng chu kỳ kinh doanh, lập lại thế ổn định của nền kinh tế. Chính sách thuế TN đóng vai trò rất quan trọng. Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, trong những năm khủng hoảng và suy thoái kinh tế, thuế suất thuế TN có thể được giảm để kích thích nhu cầu tiêu dùng và tăng đầu tư, giúp cho nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng nhanh chóng. Ngược lại, trong thời kỳ phát triển quá nóng, mức tăng trưởng cao, có nguy cơ dẫn đến mất cân đối, bằng cách tăng thuế TN, thu hẹp đầu tư, nhịp độ tăng trưởng theo mục tiêu đặt ra có thể được giữ vững.

Bên cạnh việc điều tiết chu kỳ kinh doanh, đảm bảo cho nền kinh tế phát triển ổn định, chính sách thuế TN còn có tác động đến quá trình tích lũy vốn để đầu tư cho phát triển kinh tế. Tăng lợi nhuận, tích lũy tái sản xuất mở rộng luôn là mục

đích cơ bản của hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Để tăng trưởng và phát triển, cần xác định mức độ tích lũy phù hợp và luôn đòi hỏi phải tăng nhanh vốn đầu tư. Trong nền kinh tế, ở các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển, vốn đầu tư của Nhà nước luôn là nguồn vốn quan trọng, đóng vai trò chủ đạo, định hướng cho các hoạt động SXKD. Phần vốn đó có thể được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nền tảng căn bản nhất là lấy từ NSNN, trong đó đa phần là nguồn thu được huy động từ thuế TN. Nguồn vốn đầu tư từ NSNN cho nền kinh tế tạo ra các cơ sở nền tảng ban đầu để thu hút đầu tư từ các nguồn khác, định hướng cho hoạt động đầu tư và các hoạt động SXKD. Đầu tư của Nhà nước luôn có tính trọng điểm, quan trọng và cần thiết, không chỉ tạo ra tiền đề về vốn mà còn tạo ra kết cấu kinh tế - kỹ thuật và các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế. Nếu công tác quản lý sử dụng vốn của NSNN có hiệu quả thì rõ ràng hoạt động đầu tư của Nhà nước có vai trò rất lớn trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Ngoài ra, chính sách thuế TN với mức thuế suất cạnh tranh có thể gia tăng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tạo động lực cho phát triển kinh tế và phù hợp với xu hướng hội nhập.

Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp và khu vực dân cư, chính sách thuế TN cũng có tác động đến quá trình tích lũy, tích tụ vốn và đầu tư SXKD. Bằng việc giảm thuế đối với các hoạt động đầu tư vốn cho SXKD, Nhà nước đã có thể khuyến khích doanh nghiệp, dân cư tăng cường đầu tư vốn cho nền kinh tế, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển. Đồng thời, với các động thái về thuế TN khác nhau giữa các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khác nhau, Nhà nước cũng đã có tác động quản lý, điều tiết hoạt động đầu tư vốn vào các lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn cần thiết, quan trọng, đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định, hiệu quả và bền vững.

Cùng với việc thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế, chính sách thuế TN còn có tác động tạo công ăn, việc làm cho người lao động. Khi nền kinh tế rơi vào suy thoái, đầu tư ngừng trệ, mức thất nghiệp cao thì cùng với việc mở rộng các khoản chi tiêu của Chính phủ, thuế TN có thể được cắt giảm để thu hút đầu tư, tăng tổng cầu và việc làm, hạn chế thất nghiệp trong nền kinh tế.

Như vậy, bằng cách sử dụng công cụ thuế, Nhà nước có thể tạo ra các tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời có thể kiểm soát, quản lý và điều tiết các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo cho sự phát triển đó hợp lý, hiệu quả, ổn định và bền vững. Vấn đề đặt ra là phải nhận biết được thực trạng của nền kinh tế, xây dựng chính sách thuế TN phù hợp, công tác quản lý thuế TN có hiệu quả, nắm bắt được các tác động trực tiếp, gián tiếp của chính sách thuế TN để có sự điều chỉnh linh hoạt, phù hợp trong từng thời kỳ cụ thể, phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

*Thứ hai, chính sách thuế thu nhập góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý.* Nếu Nhà nước định hướng trước một cơ cấu kinh tế hợp lý theo ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn... khi đó, chính sách thuế TN sẽ được xây dựng theo hướng ưu đãi hơn đối với các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền cần khuyến khích phát triển và ngược lại. Thông qua chính sách miễn, giảm, ưu đãi thuế TN, nhà nước sẽ ưu tiên cho ngành cần phát triển để chuyển dịch, thu hút nhà đầu tư từ ngành chưa cần phát triển, phục vụ mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đem lại mức tăng trưởng và phát triển lớn nhất cho nền kinh tế. Một khi nền kinh tế có cơ cấu hợp lý thì đó sẽ là tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế trong dài hạn. Đơn cử, các ưu đãi miễn giảm thuế TNDN trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua việc áp dụng thuế suất thấp cho lĩnh vực nghiên cứu phát triển giống; trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Những thay đổi trong chính sách thuế TN sẽ gián tiếp thúc đẩy nông nghiệp phát triển, khi ngành nông nghiệp phát triển sẽ tạo ra sức lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế, từ đó thúc đẩy tăng trưởng GDP ở mức cao hơn. Như vậy, về mặt dài hạn, các chính sách thuế TN ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nuôi trồng thủy sản sẽ không làm giảm ngân sách mà thực chất nó sẽ làm tăng hiệu quả ngân sách và tăng hiệu quả của nền kinh tế, điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ góp phần giúp cho nền kinh tế phát triển.

*Thứ ba, chính sách thuế TN tác động tích cực đến việc khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường.* Chính sách thuế TN là một chính sách kinh tế rất quan trọng điều chỉnh các chủ thể trong nền kinh tế, điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, là công cụ hữu hiệu để ngăn chặn các tác nhân gây ô nhiễm môi trường, điều hoà các quan hệ lợi ích giữa xã hội và doanh nghiệp, giảm bớt sự lãng phí trong quá trình khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chính sách thuế TN và các mức thuế suất phù hợp sẽ giúp cho các chủ thể trong nền kinh tế khai thác, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể, thuế TNDN liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông qua những ưu đãi về thuế suất, sẽ có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào việc bảo vệ môi trường bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại nhằm giảm thiểu các chất gây ô nhiễm thải ra môi trường, tiết kiệm tài nguyên, gia tăng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.

*Thứ tư, chính sách thuế TN góp phần điều tiết thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội, thúc đẩy đầu tư phát triển.* Các yếu tố sản xuất (vốn, lao động, công nghệ...) là yếu tố tác động lớn đến thu nhập của một cá nhân hay tổ chức trong

nền kinh tế thị trường cạnh tranh mạnh mẽ. Điều đó kéo theo sự phân hóa giàu nghèo. Trong hoàn cảnh đó, chính sách thuế TN sẽ là một biện pháp tốt để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các thành viên trong xã hội. Là sắc thuế trực thu, chính sách thuế TN có khả năng đảm bảo công bằng theo chiều dọc: đối tượng nộp thuế có thu nhập chịu thuế cao thì nộp thuế nhiều, đối tượng nộp thuế có thu nhập thấp thì nộp thuế ít. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn thì được giảm thuế, được chuyển lỗ sang những năm sau... Khả năng điều tiết tốt của chính sách thuế TN, sẽ làm giảm khoảng cách thu nhập trong xã hội, tạo ra sự công bằng hợp lý về đóng góp ngân sách, gia tăng công bằng xã hội. Khi các chủ thể trong nền kinh tế đảm bảo đời sống sinh kế, sẽ giúp nhà nước tiết kiệm các khoản chi an sinh xã hội, để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo nền tảng cho nền kinh tế phát triển trong tương lai.

### **2.2.2. Nội dung chính sách thuế thu nhập**

Nội dung của chính sách thuế TN được thể hiện thông qua mục tiêu và công cụ thực hiện chính sách thuế TN, cụ thể như sau:

#### **2.2.2.1. Mục tiêu chính sách thuế thu nhập**

Chính sách thuế TN hướng tới các mục tiêu sau đây:

*Một là*, chính sách thuế TN phải đạt được mục tiêu vừa đảm bảo mức động viên hợp lý của cá nhân, DN vào NSNN và phát huy nội lực nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, tích tụ của DN, cá nhân, đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, chính sách thuế TN phải đảm bảo chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu hút vốn đầu tư, thực hiện công bằng xã hội, góp phần kiểm soát TN của các cá nhân và hạn chế tham nhũng.

*Hai là*, thủ tục hành chính thuế TN phải được đơn giản hoá; các thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý của cơ quan thuế được công khai tạo thuận lợi cho NNT biết và tham gia vào quá trình giám sát công chức thuế thực thi pháp luật thuế. Việc quản lý thuế phải nâng cao hiệu quả, đảm bảo quản lý chặt đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; nâng cao chất lượng giám sát sự tuân thủ của NNT và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, đảm bảo công bằng và bình đẳng trong kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh; tiếp tục phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý thuế.

#### **2.2.2.2. Công cụ của chính sách thuế thu nhập**

Bản chất của công cụ thực hiện chính sách thuế chính là các sắc thuế. Đối với chính sách thuế TN, công cụ thực hiện là hai sắc thuế TNDN và thuế TNCN. Mỗi một sắc thuế sẽ bao gồm các nội dung cơ bản về: tên gọi, NNT, đối tượng chịu thuế, cơ sở tính thuế, mức thuế và miễn, giảm thuế.

### *\* Thuế thu nhập DN*

Căn cứ vào luật thuế TNDN và các văn bản dưới luật, có thể hiểu: *Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào TN chịu thuế của DN bao gồm TN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và TN khác theo quy định của pháp luật.*

- Thuế TNDN có một số đặc điểm cơ bản như:

*Thứ nhất*, thuế TNDN là thuế trực thu, đối tượng nộp thuế TNDN là các DN, các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đồng thời cũng là “người” chịu thuế.

*Thứ hai*, thuế TNDN phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của các DN hoặc các nhà đầu tư. Khác với thuế GTGT, thuế TTĐB là một số tiền cộng thêm vào giá bán của hàng hóa, dịch vụ, người bán hàng hoặc người cung cấp dịch vụ là người tập hợp thuế và nộp vào kho bạc, bởi vậy, nó chủ yếu phụ thuộc vào mức độ tiêu dùng hàng hóa, còn thuế TNDN được xác định trên cơ sở TN chịu thuế, nên chỉ khi các DN, các nhà đầu tư kinh doanh có lợi nhuận mới phải nộp thuế TNDN.

- Nội dung cơ bản của thuế TNDN

+ Người nộp thuế: NNT TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có TN chịu thuế bao gồm: (1) DN được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật DN, Luật Đầu tư, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; DN tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, xí nghiệp liên doanh dầu khí, công ty điều hành chung; (2) Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phát sinh TN chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực; (3) Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã; (4) DN được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (DN nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

+ Căn cứ tính thuế gồm TN tính thuế và thuế suất:

Về TN tính thuế, được xác định theo công thức sau:

$$TN \text{ tính thuế} = (TN \text{ chịu thuế} - (TN \text{ được miễn thuế} + \text{Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định}))$$

TN chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định là:

$$TN \text{ chịu thuế} = ((\text{Doanh thu} - \text{chi phí được trừ}) + \text{các khoản TN khác})$$

Doanh thu để tính TN chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Chi phí được trừ là khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và không nằm trong nhóm chi phí không được trừ.

TN khác là các khoản TN chịu thuế trong kỳ tính thuế mà khoản TN này không thuộc các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh của DN.

TN được miễn thuế là các TN mà không đánh thuế được quy định phù hợp với chính sách ưu đãi thuế của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Lỗ và chuyển lỗ: Những hoạt động kinh doanh lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là những hoạt động phát sinh số chênh lệch âm về TN tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ năm trước chuyển sang. DN sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ đó vào TN của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Về thuế suất, theo luật thuế TNDN hiện hành, có 3 loại thuế suất thuế TNDN hiện đang được áp dụng:

(i) Thuế suất phổ thông: được áp dụng cho phần lớn các DN. Mức thuế suất có xu hướng điều chỉnh giảm dần theo thời gian.

(ii) Thuế suất ưu đãi: thường áp dụng với các DN có doanh thu hàng năm thấp hơn một mức nhất định, hoặc các DN vừa và nhỏ, DN có dự án đầu tư mới trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn... hoặc các lĩnh vực được nhà nước khuyến khích.

(iii) Thuế suất cao: có thể cao gấp từ 1,5 đến 2 lần thuế suất phổ thông. Thuế suất này thường áp dụng đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm.

+ Phương pháp tính thuế:

$$\text{Thuế TNDN phải nộp} = (\text{TN tính thuế} - \text{Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ (nếu có)}) \times \text{Thuế suất thuế TNDN}$$

DN tự xác định mức trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ theo quy định trước khi tính thuế TNDN (nhưng không quá 10% TN tính thuế). Hàng năm, nếu DN có trích lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ, thì DN phải lập Báo cáo trích, sử dụng Quỹ phát triển khoa học công nghệ và kê khai mức trích lập, số tiền trích lập vào tờ khai quyết toán thuế TNDN. Các khoản chi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

\* *Thuế thu nhập cá nhân*

Căn cứ vào Luật thuế TNCN hiện hành, định nghĩa về thuế TNCN được nêu



như sau: “Thuế TNCN là sắc thuế trực thu đánh vào TN chịu thuế của cá nhân trong kỳ tính thuế”

- Thuế TNCN có một số đặc điểm cơ bản như sau:

Một là, thuế TNCN là thuế trực thu do người chịu thuế cũng là NNT và khó có thể chuyển gánh nặng thuế sang cho chủ thể khác được.

Hai là, thuế TNCN là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì nó liên quan trực tiếp đến lợi ích cụ thể của NNT và liên quan đến hầu hết mọi cá nhân trong xã hội.

Ba là, thuế TNCN thường mang tính chất lũy tiến cao. Vì thuế TN cá nhân đánh theo nguyên tắc khả năng trả thuế và thuế suất của nó thường được thiết kế theo biểu lũy tiến từng phần nhằm đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng trả thuế.

Bốn là, thuế TNCN không bóp méo giá cả hàng hóa, dịch vụ. Thuế TN cá nhân không cấu thành trong giá bán (giá thanh toán) hàng hóa, dịch vụ nên nó không tạo ra sự sai lệch giá cả hàng hóa, dịch vụ.

- Nội dung cơ bản của thuế TNCN

+ Đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

+ Các khoản TN chịu thuế và miễn thuế

TN chịu thuế TNCN gồm các loại TN: (i) TN từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; TN từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật; (ii) TN từ tiền lương, tiền công là TN người lao động nhận được từ người sử dụng lao động; (iii) TN từ đầu tư vốn mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế; (iv) TN từ cổ tức trả bằng cổ phiếu, TN từ lợi tức ghi tăng vốn; (v) Các khoản TN khác, như: TN từ chuyển nhượng vốn, bất động sản; trúng thưởng; bản quyền; nhượng quyền thương mại và nhận thừa kế, quà tặng.

TN miễn thuế TNCN, bao gồm: (i) TN từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau; (ii) TN từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất; (iii) TN từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất; (iv) Các khoản TN miễn thuế khác được quy định trong Luật TNCN hiện hành.

+ Cách tính thuế TNCN

Đối với cá nhân cư trú có TN từ kinh doanh, thì cá nhân kinh doanh nộp thuế TN cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Đối với cá nhân cư trú có TN từ tiền lương, tiền công, thì TN chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số TN mà đối tượng nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế. Theo đó, công thức tính:

$$\text{Thuế TNCN} = \text{TN tính thuế} \times \text{Thuế suất}$$

$$\text{TN tính thuế} = \text{TN chịu thuế} - \text{Các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc} - \text{Giảm trừ}$$

Đối với cá nhân không cư trú, TN chịu thuế cũng chính là TN tính thuế. Theo đó, thuế TNCN = TN chịu thuế x với thuế suất

+ Thuế suất thuế TNCN được xác định theo biểu thuế và quy định của từng quốc gia.

### **2.2.3. Các tiêu chí đánh giá chính sách thuế thu nhập**

#### **2.2.3.1. Chỉ tiêu định tính**

Xét trên góc độ định tính, chính sách thuế TN theo hướng hiệu lực, hiệu quả trước hết phải thể hiện được tính hiệu quả về mặt kinh tế, xã hội và đảm bảo tính công bằng, đơn giản, linh hoạt. Theo đó, để đánh giá một chính sách thuế TN hiệu quả cần có các tiêu chí sau đây:

(i) Chính sách thuế TN cần đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế. Chính sách thuế TN sẽ gây ra những tổn thất lợi ích xã hội, những tác động tiêu cực tới phân bổ nguồn lực. Vì vậy, chính sách thuế TN cần hạn chế tối thiểu những tổn thất vô ích này. Bên cạnh đó là hiệu quả thu thuế TN. Để thu được thuế TN, cần phải có bộ máy quản lý thuế. Vì vậy, cần phải bỏ ra chi phí nhất định để duy trì bộ máy quản lý thuế. Một chính sách thuế TN hiệu quả là chính sách đảm bảo số tiền chênh lệch giữa thu từ thuế và chi phí quản lý là lớn nhất. Do vậy, việc giảm thiểu chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý luôn là mục tiêu quan trọng của cơ quan quản lý thuế.

(ii) Chính sách thuế TN cần đảm bảo hiệu quả về mặt xã hội. Các DN không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu ngân sách mà còn tạo việc làm trong nền kinh tế. Vì vậy, việc tạo điều kiện phát triển DN sẽ góp phần quan trọng vào công cuộc giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm bất bình đẳng trong phân phối thu nhập. Xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng trong phân phối thu nhập sẽ góp phần giảm mâu thuẫn giai cấp, đảm bảo công bằng xã hội, ổn định an ninh chính trị xã hội, một điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội. Vì lẽ đó, chính sách thuế TN cần đảm bảo tính hiệu quả về mặt xã hội thông qua những ưu đãi thuế (ưu đãi về thuế suất) dành cho các DN, nhất là DN nhỏ và siêu nhỏ.

(iii) Chính sách thuế TN phải đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế. Sự công bằng phải đảm bảo hai nguyên tắc: công bằng ngang và công bằng dọc. Theo đó, NNT có điều kiện như nhau sẽ nộp thuế bằng nhau, NNT có điều

kiện khác nhau thì nộp thuế khác nhau. Điều này đảm bảo tính tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT.

(iv) Chính sách thuế TN cần phải đơn giản để tạo điều kiện thuận lợi trong quản lý góp phần giảm chi phí quản lý. Giảm chi phí quản lý thuế là một yếu tố quan trọng góp phần làm tăng nguồn thu ngân sách từ thuế. Các qui định về thuế TN cần đảm bảo rõ ràng, minh bạch, tránh tình trạng có thể giải thích theo nhiều cách khác nhau.

(v) Chính sách thuế TN cần đảm bảo tính linh hoạt. Điều đó đòi hỏi chính sách thuế TN phải có khả năng thích ứng một cách dễ dàng với những thay đổi của hoàn cảnh kinh tế và được thể hiện ở khả năng tự điều chỉnh của chính sách thuế TN nhằm đáp ứng kịp thời và phù hợp với những thay đổi của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

#### 2.2.3.2. Chỉ tiêu định lượng

Bên cạnh các tiêu chí định tính, việc đánh giá chính sách thuế TN hiệu quả cần được đánh giá theo các tiêu chí định lượng cụ thể. Các tiêu chí định lượng, bao gồm: tiêu chí đánh giá mức độ đóng góp của thuế TN trong tổng thu NSNN và GDP; tốc độ tăng thu NSNN từ thuế TN; tỷ trọng đóng góp thuế TNDN vào NSNN của DN FDI và DN trong nước; mức thất thu thuế TN, vv... Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Tỷ trọng thuế TNDN (TNCN) trong tổng thu NSNN (GDP)

$$\text{Tỷ trọng số thuế TNDN trong tổng thu NSNN (GDP)} = \frac{\text{Số thuế TNDN}}{\text{Tổng số thu NSNN (GDP)}} \times 100\%$$

$$\text{Tỷ trọng số thuế TNCN trong tổng thu NSNN (GDP)} = \frac{\text{Số thuế TCDN}}{\text{Tổng số thu NSNN (GDP)}} \times 100\%$$

Chỉ tiêu này cho biết mức độ đóng góp của thuế TNDN và thuế TNCN vào NSNN và GDP, tỷ trọng này càng cao cho thấy mức độ đóng góp càng lớn và ngược lại. Tuy nhiên, mức độ động viên thuế TN cao chưa chắc đã là tối ưu, tỷ trọng này phải phù hợp với mức độ phát triển của từng quốc gia. Mức động viên quá cao có thể làm giảm động cơ tiêu dùng, không khuyến khích đầu tư sản xuất kinh doanh, gây ra những tác động kìm hãm sự phát triển kinh tế. Ngược lại, nếu tỷ trọng này quá thấp sẽ gây ra áp lực lớn cho cân đối NSNN, khó khăn trong thực hiện các nhu cầu chi tiêu của nhà nước và không thực hiện được các mục tiêu kinh tế - xã hội. Như vậy, tỷ trọng thu thuế TN so với tổng thu NSNN hoặc GDP hợp lý sẽ góp phần hình thành cơ cấu thu ngân sách hợp lý, đảm bảo huy động được nguồn thu ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu của Nhà nước trong hiện tại, đồng thời không ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tích lũy của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

- Tốc độ tăng thu NSNN từ thuế TN

$$\text{Tốc độ tăng thu NSNN từ thuế TNDN} = \frac{\text{Số thuế TNDN năm } N - \text{Số thuế TNDN năm } N - 1}{\text{Số thuế TNDN năm } N - 1} \times 100\%$$

$$\text{Tốc độ tăng thu NSNN từ thuế TNCN} = \frac{\text{Số thuế TNCN năm } N - \text{Số thuế TNCN năm } N - 1}{\text{Số thuế TNCN năm } N - 1} \times 100\%$$

Tốc độ tăng thu NSNN từ thuế TN lớn hơn 1 cho thấy mức độ tăng trưởng hành năm từ thuế TN, phản ánh hiệu quả hoạt động của các DN và mức TN bình quân đầu người trong nền kinh tế gia tăng, phản ánh một nền kinh tế tăng trưởng và phát triển. Ngược lại, nếu chỉ tiêu này nhỏ hơn 1 phản ánh mức tăng trưởng số thu từ thuế TN có xu hướng giảm, có thể do hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN và mức thu nhập bình quân của cá nhân giảm, phản ánh nền kinh tế suy thoái, gặp nhiều khó khăn, thách thức.

- Tỷ trọng đóng góp thuế TNDN vào NSNN của DN FDI và DN trong nước

$$\text{Tỷ trọng số thuế TNDN trong tổng thu NSNN của DN trong nước (DN FDI)} = \frac{\text{Số thuế TNDN của DN trong nước (DN FDI)}}{\text{Tổng số thu NSNN}} \times 100\%$$

Chỉ tiêu này phản ánh mức đóng góp của các DN trong nước và DN FDI vào NSNN. DN FDI thường được hưởng mức thuế suất và các ưu đãi về thuế TNDN nhiều hơn các DN trong nước, do đó chỉ tiêu này cho biết mức độ đóng góp vào NSNN của khối DN nước ngoài so với những ưu đãi được hưởng, phản ánh tính hiệu quả của chính sách thuế TN trong thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài và đảm bảo nguồn thu cho NSNN.

- Tỷ trọng thuế TNCN của cá nhân không cư trú trên tổng số thu thuế TNCN

$$\text{Tỷ trọng số thuế TNCN của cá nhân không cư trú} = \frac{\text{Số thuế TCDN của cá nhân không cư trú}}{\text{Tổng số thu thuế TNCN}} \times 100\%$$

Chỉ tiêu này cho biết mức đóng góp của cá nhân không cư trú. Hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo sự dịch chuyển lao động giữa các quốc gia trên thế giới, kéo theo đó là việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các chủ thể này tại quốc gia không cư trú.

- Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu phản ánh mức thất thu thuế TN, như số doanh nghiệp vi phạm thuế TNDN; số DN liên kết; số cuộc thanh tra chống chuyển giá; số tiền thuế TNDN tăng thu, phạt; số thuế TNDN đã nộp của các DN phát sinh doanh thu trong hoạt động TMĐT; ...

#### **2.2.4. Nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế thu nhập**

Nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chính sách thuế TN rất đa dạng, phong phú, bao gồm cả nhân tố khách quan và chủ quan. Trong nghiên cứu này đề cập đến các nhân tố sau đây:

##### **2.2.4.1. Nhân tố khách quan**

Một là, xu hướng và trào lưu hội nhập kinh tế quốc đã ảnh hưởng đến nội dung chính sách thuế TN của một quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Hội nhập

kinh tế quốc tế kéo theo sự dịch chuyển vốn và doanh thu giữa các quốc gia trên thế giới thông qua các hoạt động thương mại, đầu tư... Để tạo thuận lợi cho các hoạt động trên và thích ứng kịp thời với xu thế, chính sách thuế TN cần phải điều chỉnh cho phù hợp, nhất là đối với các hoạt động chuyển giá của các công ty đa quốc gia đang làm xói mòn cơ sở tính thuế của nhiều quốc gia.

*Hai là*, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế. Ở một thời kì nhất định đây là yếu tố có ảnh hưởng mang tính quyết định đến nội dung chính sách thuế TN. Khi nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, hoạt động của các chủ thể trong nước ổn định sẽ là tiền đề quan trọng để tăng mức đóng góp vào NSNN. Ngoài ra, không chỉ có tình hình kinh tế trong nước mà khi đã tham gia hội nhập thì tình hình kinh tế các quốc gia khác cũng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của một quốc gia. Từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng.

*Ba là*, hành vi tuân thủ thuế của NNT. Theo đó, NNT là nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến công tác quản lý thu thuế TN. Kết quả cuối cùng của một chính sách thuế là đảm bảo nguồn lực cho NSNN và thông qua đó nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thực hiện chức năng của mình trong quản lý kinh tế xã hội, thúc đẩy phát triển đất nước. Một chính sách thuế TN hợp lý nhưng ý thức tuân thủ thuế TN của NNT không cao thì chính sách thuế đó vẫn chưa thực sự hiệu lực và hiệu quả. Do đó, chỉ khi NNT hiểu rõ nhất mọi khoản thu nhập chịu thuế của mình và trực tiếp kê khai, tính thuế, nộp thuế vào NSNN thì chính sách thuế TN mới đạt được mục tiêu của mình. NNT được thông suốt về tư tưởng, ý thức được đầy đủ về nghĩa vụ nộp thuế của mình, nắm rõ được quy trình nghiệp vụ thu, nộp thuế và được tạo những điều kiện thuận lợi, dễ dàng trong kê khai nộp thuế, chắc chắn hiệu quả chính sách thuế TN sẽ được nâng cao. Ý thức tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật thuế nói riêng tỷ lệ thuận với ý thức và trách nhiệm nộp thuế. Khi NNT có ý thức tuân thủ pháp luật thuế tốt, họ sẽ tự giác trong kê khai, nộp thuế và hành vi trốn thuế vì vậy sẽ xảy ra ít hơn, công tác quản lý thu thuế và thanh tra thuế sẽ gặp nhiều thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn. Ngược lại, nếu ý thức tuân thủ pháp luật thuế của NNT chưa tốt thì NNT sẽ có các hành vi trốn, tránh thuế. Chính vì vậy, muốn đạt được mục tiêu của chính sách thuế TN thì cần nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT.

#### 2.2.4.2. Nhân tố chủ quan

*Một là*, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong từng thời kỳ của Nhà nước. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là đối tượng phục vụ và điều chỉnh của chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng. Các mục tiêu, yêu cầu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ là cơ sở cho việc hoạch định

chính sách thuế TN. Do đó, việc xây dựng và thực thi chính sách thuế TN phải dựa trên định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nhà nước đề ra trong từng thời kỳ, từ đó mới đảm bảo chính sách thuế TN được thực thi đúng hướng, đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

*Hai là*, tư duy xây dựng chính sách thuế TN của Nhà nước. Quan điểm xây dựng chính sách thuế nói chung và thuế TN nói riêng theo hướng tận thu và nuôi dưỡng nguồn thu có tác động rất lớn đến hiệu quả thực thi chính sách, cũng như phản ánh tác động của chính sách đến phát triển kinh tế xã hội. Với quan điểm xây dựng chính sách thuế TN theo hướng tận thu sẽ gia tăng nguồn thu lớn cho NSNN nhưng cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến đầu tư và tích lũy trong nền kinh tế. Ngược lại, với chính sách thuế TN được xây dựng theo hướng mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát các nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa, bảo đảm tỷ trọng hợp lý giữa thuế gián thu và thuế trực thu sẽ vừa đảm bảo mức động viên vào NSNN về mặt dài hạn và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế.

*Ba là*, nhu cầu chi tiêu của Chính phủ. Đây là nhân tố ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế TN, bởi thuế là nguồn thu lớn của Chính phủ. Thuế đảm bảo cho bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả và thực hiện các chức năng trong quản lý kinh tế, xã hội. Tùy từng thời kỳ mà nhu cầu chi tiêu công khác nhau nên đòi hỏi việc xây dựng chính sách thuế TN cũng khác nhau.

*Bốn là*, thực trạng của chính sách thuế TN hiện tại có ảnh hưởng đến việc xây dựng và điều chỉnh chính sách thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Nếu một chính sách thuế TN tương đối đầy đủ và đồng bộ thì việc sửa đổi chính sách sẽ thuận tiện hơn là một chính sách thuế TN có nhiều bất cập chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Việc xây dựng, ban hành một chính sách thuế TN mới hay điều chỉnh chính sách thuế TN cần dựa trên nền tảng của chính sách thuế TN hiện tại. Sự hoàn thiện hay thiếu sót của chính sách thuế TN hiện tại cùng với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế và quan điểm điều tiết của Nhà nước sẽ quyết định đến những nội dung cơ bản của chính sách thuế TN cần được ban hành.

*Năm là*, sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc hoạch định chính sách thuế TN và thực thi chính sách. Sự phối hợp giữa các cơ quan tồn tại trong suốt quá trình, từ khâu hoạch định chính sách, tiến hành tạo lập các cơ sở khoa học để xây dựng thể chế, cho đến chuẩn bị các nguồn lực, các yếu tố cần thiết để tổ chức thực thi cơ chế, chính sách, pháp luật về thuế TN. Sự phối hợp này có hiệu quả sẽ giúp việc hoạch định chính sách ngay từ ban đầu có định hướng đúng

đẫn cũng như thuận lợi trong quá trình thực thi chính sách.

*Sáu là*, hệ thống pháp lý và cơ chế quản lý thuế tác động đến tính hiệu quả thực thi chính sách thuế TN. Một hệ thống pháp luật chồng chéo, thiếu tính minh bạch sẽ tạo cơ hội cho các hành vi gian lận thuế TN, từ đó tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các DN, làm giảm động lực phát triển và mục tiêu của chính sách thuế TN. Do đó, cần xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ và cơ chế quản lý công khai, rõ ràng, tạo động lực cho các chủ thể trong nền kinh tế phát triển một cách bình đẳng và giảm chi phí tuân thủ thuế, gia tăng nghĩa vụ thuế.

*Bảy là*, bộ máy tổ chức triển khai chính sách thuế TN và chất lượng nguồn nhân lực của nó. Để chính sách được thực thi hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra, vai trò của bộ máy triển khai (cơ quan quản lý thuế) rất quan trọng. Nếu bộ máy quản lý thuế được tổ chức theo hệ hống các cấp đảm bảo tính thống nhất, khoa học, tinh gọn và phù hợp, bao quát được các đối tượng, giám sát được mức độ tuân thủ, hạn chế gian lận, sai sót sẽ phát huy được tối đa hiệu lực của chính sách thuế TN và đảm bảo hiệu quả quản lý cao. Ngược lại, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thuế không phù hợp: chồng chéo, không chuyên nghiệp, phân định không rõ trách nhiệm giữa các bộ phận sẽ làm tăng chi phí quản lý thuế và làm giảm tính hiệu quả, hiệu lực của chính sách thuế TN. Bên cạnh đó, Để bộ máy quản lý thuế hoạt động hiệu quả đòi hỏi nhân lực thực liên quản lý thuế phải đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Một bộ máy quản lý hội tụ nguồn nhân lực chất lượng, có trình độ chuyên môn, chuyên sâu theo mỗi chức năng, vị trí công việc có vai trò quyết định đến hiệu lực, hiệu quả của mỗi chức năng quản lý và đem lại thành công cho chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng.

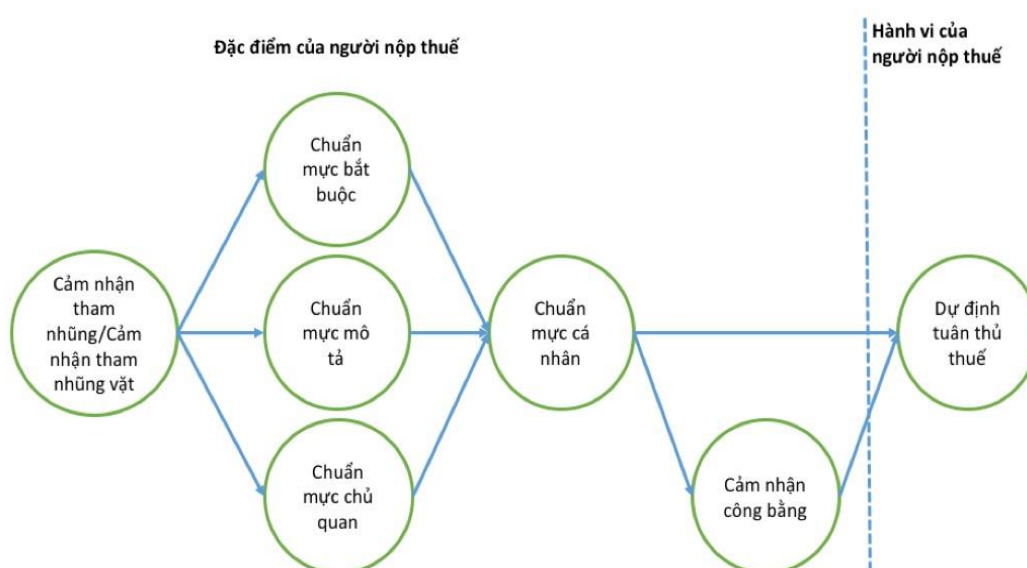
*Tám là*, cơ sở vật chất để thực thi chính sách. Đây là điều kiện cho việc thực thi chính sách thuế TN của bộ máy quản lý thuế. Cơ sở vật chất không chỉ là tài sản cố định mà vấn đề quyết định là hệ thống trang thiết bị tin học với khả năng tương tác cao qua không gian mạng internet, làm gia tăng giá trị cơ sở dữ liệu thông tin quản lý, và công nghệ hỗ trợ với phần mềm ứng dụng quản lý thuế sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể tự đưa ra các quyết định thực hiện nhiệm vụ tự động nhất, giúp lưu trữ, truyền tải thông tin nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, từ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong việc thực thi chính sách thuế TN. Hội nhập kinh tế quốc tế kết hợp với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 đã đặt ra yêu cầu hiện đại hóa cơ sở vật chất về công nghệ quản lý thuế ngày càng gia tăng, nhất là khi xuất hiện các hình thức kinh doanh mới như TMĐT. Do đó, cần gia tăng cơ sở vật chất ngành thuế tốt với hệ thống phần mềm ứng dụng quản lý thông minh, kho dữ liệu lớn về thuế tập trung quốc gia được kết nối, chia sẻ thông tin

minh bạch giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng của Chính phủ là tiền đề thực thi chính sách thuế TN đem lại hiệu quả, tạo động lực phát triển nền kinh tế.

### 2.2.5. Mô hình nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của người nộp thuế

Bản chất của thuế TN là loại thuế trực thu, đánh vào TN của người chịu thuế. Do đó, hành vi tuân thủ thuế của NNT có ý nghĩa rất quan trọng. Chính sách thuế TN vì vậy cần đảm bảo được mục tiêu gia tăng mức động viên hợp lý của cá nhân, DN vào NSNN và phát huy nội lực nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, tích tụ của DN, cá nhân, đảm bảo kinh tế tăng trưởng bền vững và nâng cao đời sống của nhân dân. Muốn đạt được điều đó, công tác quản lý hành vi tuân thủ thuế có vai trò rất quan trọng. Sự quản lý này dựa trên ý thức tuân thủ (chấp hành) pháp luật của NNT. Về cơ bản, nguyên tắc quản lý tuân thủ được thể hiện trên 2 phương diện sau: (i) Nếu NNT sẵn sàng tuân thủ thì cơ quan thuế tạo điều kiện thuận lợi tối đa để NNT tuân thủ thông qua các cơ chế hỗ trợ và ưu đãi khác nhau; (ii) Nếu NNT không muốn tuân thủ thì cơ quan thuế sẽ áp dụng các cơ chế và các chế tài khác nhau để buộc NNT phải tuân thủ. Việc áp dụng các cơ chế, chế tài như thế nào tùy thuộc vào mức độ tuân thủ khác nhau của từng NNT. Hiểu rõ những nhân tố tác động đến việc NNT tuân thủ nộp thuế TN sẽ giúp Chính phủ các nước ban hành chính sách thuế tác động có hiệu lực và hiệu quả.

Dựa vào cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong chương 1 và các lý thuyết được đề cập đến ở mục 2.1.2, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu như sau:



**Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu đề xuất của tác giả**



Dựa trên mô hình nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu được đưa ra như sau:

Giả thuyết H1a: Cảm nhận tham nhũng có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực bắt buộc.

Giả thuyết H1b: Cảm nhận tham nhũng có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực mô tả.

Giả thuyết H1c: Cảm nhận tham nhũng có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực chủ quan.

Giả thuyết H1d: Cảm nhận tham nhũng có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực cá nhân.

Giả thuyết H2a: Cảm nhận tham nhũng vật có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực bắt buộc

Giả thuyết H2b: Cảm nhận tham nhũng vật có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực mô tả.

Giả thuyết H2c: Cảm nhận tham nhũng vật có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực chủ quan

Giả thuyết H2d: Cảm nhận tham nhũng vật có mối quan hệ tiêu cực lên chuẩn mực cá nhân.

Giả thuyết H3: Chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên dự định tuân thủ thuế.

Giả thuyết H4a: Chuẩn mực mô tả về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên dự định tuân thủ thuế.

Giả thuyết H4b: Chuẩn mực mô tả về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế.

Giả thuyết H5a: Chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên dự định tuân thủ thuế.

Giả thuyết H5b: Chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế.

Giả thuyết H6a: Chuẩn mực chủ quan về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên dự định tuân thủ thuế.

Giả thuyết H6b: Chuẩn mực chủ quan về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế.

Giả thuyết H7a: Chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế có mối quan hệ tích cực lên cảm nhận về sự công bằng vào hệ thống thuế.

Giả thuyết H7b: Cảm nhận về sự công bằng vào hệ thống thuế có mối quan hệ tích cực lên dự định tuân thủ thuế.

Như vậy, có 8 khái niệm nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này,

chúng đều ở dạng biến tiềm ẩn, đó là: (1) cảm nhận tham nhũng; (2) cảm nhận tham nhũng vật; (3) chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế; (4) chuẩn mực mô tả về tuân thủ thuế; (5) chuẩn mực chủ quan về tuân thủ thuế; (6) chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế; (7) cảm nhận công bằng về hệ thống thuế; và (8) dự định tuân thủ thuế TN. Các thang đo sử dụng để đo lường các khái niệm này đều đã có trên thế giới và đã được kiểm định nhiều lần trên nhiều thị trường khác nhau (Bảng 2.1).

**Bảng 2.1: Tổng hợp thang đo**

| <b>Thang đo</b>          | <b>Nguồn gốc thang đo</b>                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cảm nhận tham nhũng      | Rosid và cộng sự (2016)                                                                                                                                                                                               |
| Cảm nhận tham nhũng vật  | Rosid và cộng sự (2016)                                                                                                                                                                                               |
| Chuẩn mực bắt buộc       | Bobek và cộng sự (2007); Jimenez và Iyer (2016); Aroson & cộng sự, 2010; Cialdini & Trost (1998); Kallgren & cộng sự (2000)                                                                                           |
| Chuẩn mực mô tả          | Bobek và cộng sự (2007); Jimenez và Iyer (2016)                                                                                                                                                                       |
| Chuẩn mực chủ quan       | Blanthorne và Kaplan (2008); Fishbein & Ajzen (1975); Aronson & cộng sự (2010); Bobek và Hatfield (2003); Robbins và Kiser (2020)                                                                                     |
| Chuẩn mực cá nhân        | Bobek và cộng sự (2007), Jimenez và Iyer (2016); Cialdini & Trost, 1998; Wenzel (2004); Wenzel (2004)                                                                                                                 |
| Cảm nhận công bằng       | Jimenez và Iyer (2016); Torgler (2007); Mukhlis và cộng sự (2014); Palil và Mustapha (2011); Faizal và Palil (2015); Fany Inasius (2018), Doreen Musimenta và cộng sự (2017), Gobena và cộng sự (2016); Fadjar (2012) |
| Dự định tuân thủ thuế TN | Jimenez và Iyer (2016); Alm & Yunas, 2009                                                                                                                                                                             |

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

## **2.3. Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của nó đến chính sách thuế thu nhập**

### **2.3.1. Quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế, quy chế đối xử trong quan hệ kinh tế quốc tế và những thay đổi của thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

#### **2.3.1.1. Quan niệm về hội nhập kinh tế quốc tế**

Hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình tất yếu, gắn kết, hợp tác giữa các nền kinh tế của các quốc gia hay tổ chức kinh tế khu vực và toàn cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế

là một trong những xu thế lớn và tất yếu trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới. Trong xã hội, con người muốn tồn tại và phát triển phải có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Rộng hơn, ở phạm vi quốc tế, một quốc gia muốn phát triển phải liên kết với các quốc gia khác. Ngày nay khi nền kinh tế ngày càng phát triển yêu cầu mở rộng thị trường, hình thành thị trường khu vực và quốc tế. Đây chính là động lực chủ yếu thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế. Hội nhập quốc tế được triển khai trên 3 lĩnh vực là: kinh tế (hội nhập kinh tế quốc tế), hội nhập trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế là trọng tâm của hội nhập quốc tế; hội nhập trong các lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế (Trần Anh Tuấn, 2021)

Nếu xét theo phạm vi, hội nhập kinh tế quốc tế có thể diễn ra song phương (giữa hai nền kinh tế), hoặc khu vực (giữa một nhóm nền kinh tế), hoặc đa phương (quy mô toàn thế giới). Nếu xét theo cấp độ, hội nhập kinh tế quốc tế có 6 cấp độ bao gồm: khu vực/hiệp định thương mại ưu đãi, khu vực/hiệp định thương mại tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh kinh tế tiền tệ, và hội nhập toàn diện. Tuy nhiên trong thực tế, các cấp độ hội nhập có thể nhiều hơn và đa dạng hơn, gồm có: (i) Thỏa thuận thương mại ưu đãi; (ii) Hiệp định thương mại tự do; (iii) Hiệp định đối tác kinh tế; (iv) Thị trường chung; (v) Liên minh thuế quan; (vi) Liên minh kinh tế và tiền tệ.

Hội nhập kinh tế quốc tế đem lại tác động tích cực và tiêu cực cho nền kinh tế, cụ thể như sau:

#### *Tác động tích cực*

- Trên cơ sở các hiệp định đã ký kết, các chương trình phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội... được phối hợp thực hiện giữa các nước thành viên; từng quốc gia thành viên có cơ hội và điều kiện thuận lợi để khai thác tối ưu lợi thế quốc gia trong phân công lao động quốc tế, từng bước chuyển dịch cơ cấu sản xuất và cơ cấu xuất nhập khẩu theo hướng hiệu quả hơn; tạo điều kiện và tăng cường phát triển các quan hệ thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường xuất khẩu và nhập khẩu.

- Tạo nên sự ổn định tương đối để cùng phát triển và sự phản ứng linh hoạt trong việc phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế giữa các quốc gia thành viên, thúc đẩy việc tạo dựng cơ sở lâu dài cho việc thiết lập và phát triển các quan hệ song phương, khu vực, và đa phương.

- Hình thành cơ cấu kinh tế quốc tế mới với những ưu thế về quy mô, nguồn lực phát triển, tạo việc làm, cải thiện TN cho dân cư và gia tăng phúc lợi xã hội.

Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo động lực cạnh tranh, kích thích ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới cơ cấu kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế; học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các nước tiên tiến.

- Hội nhập giúp các quốc gia tìm cho mình một vị trí thích hợp trong trật tự thế giới mới, giúp tăng uy tín và vị thế; tăng khả năng duy trì an ninh, hoà bình, ổn định và phát triển ở phạm vi khu vực và thế giới. Các quốc gia khi tham gia vào sân chơi chung cần hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật quốc gia về kinh tế phù hợp với luật pháp, thông lệ quốc tế; từ đó tăng tính chủ động, tích cực trong hội nhập kinh tế quốc tế.

#### *Tác động tiêu cực*

Bên cạnh những tác động tích cực, hội nhập kinh tế quốc tế còn tạo ra một số tác động tiêu cực như:

- Tạo ra sức ép cạnh tranh giữa các thành viên khi tham gia hội nhập, khiến nhiều DN, ngành nghề có thể lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí phá sản.

- Làm tăng sự phụ thuộc của nền kinh tế quốc gia vào thị trường khu vực và thế giới. Điều này khiến một quốc gia dễ bị sa lầy vào các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hay khu vực.

- Nếu thu hút dòng vốn đầu tư vào các dự án không được chọn lọc có thể biến các quốc gia đang và kém phát triển phải đối mặt với nguy cơ trở thành “bãi rác” công nghiệp của các nước công nghiệp phát triển trên thế giới.

- Hội nhập kinh tế quốc tế có thể đặt các nước trước nguy cơ gia tăng tình trạng khủng bố quốc tế, buôn lậu, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh, di dân, nhập cư bất hợp pháp.

- Hội nhập không phân phối công bằng lợi ích và rủi ro cho các nước và nhóm nước khác nhau trong xã hội. Do đó, dễ làm tăng khoảng cách giàu nghèo, tụt hậu giữa các quốc gia hay tầng lớp dân cư trong xã hội.

#### *2.3.1.2. Quy chế đối xử trong quan hệ kinh tế quốc tế*

Bình đẳng là nguyên tắc cơ bản nhất trong quan hệ kinh tế quốc tế. Để đảm bảo nguyên tắc này, có hai loại quy chế đối xử được sử dụng là quy chế đối xử quốc gia và quy chế đối xử quốc tế.

\* Quy chế đối xử quốc gia. Quy chế này đảm bảo trên phạm vi lãnh thổ quốc gia thực hiện đối xử công bằng, bình đẳng không phân biệt yếu tố nội địa và yếu tố ngoại nhập về thuế, phí, giá...

\* Quy chế đối xử quốc tế. Quy chế này gồm quy chế tối huệ quốc và quy chế ưu đãi phổ cập.

- Quy chế tối huệ quốc (MFN) đảm bảo đối xử bình đẳng giữa các quốc gia

trong các quan hệ kinh tế quốc tế. Một quốc gia khi được hưởng MFN sẽ được hưởng mọi ưu đãi về thuế, phí, giá...không kém phần ưu đãi hơn bất cứ sự ưu đãi dành cho nước thứ ba khác.

- Quy chế ưu đãi phổ cập (GSP) là kết quả của các cuộc đàm phán liên chính phủ được tổ chức dưới các cuộc đàm phán liên chính phủ được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội nghị thương mại và phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD) năm 1986. Theo quy chế này, các ưu đãi về thuế quan được áp dụng cho hàng hóa xuất khẩu từ các nước đang phát triển trên cơ sở không cần có đi có lại, không phân biệt đối xử và không phải thông qua đàm phán. Mục tiêu chính của GSP là tạo điều kiện để các nước đang phát triển thấy được khả năng tiềm tàng về mở rộng trao đổi thương mại, tăng kim ngạch xuất khẩu của các nước được hưởng. GSP được coi là chế độ tối huệ quốc đặc biệt của các nước công nghiệp phát triển dành cho các nước đang phát triển đưa hàng hóa công nghiệp chế biến vào các quốc gia này.

#### ***2.3.1.3. Những thay đổi của thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế***

##### ***Sự phong phú, đa dạng của các hình thức thu nhập***

Quá trình hội nhập kinh tế trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đã tạo ra các hình thức kinh doanh mới bên cạnh các hình thức kinh doanh truyền thống, từ đó làm cho các hình thức TN cũng trở nên phong phú, đa dạng hơn. Trước đây các hình thức TN chủ yếu được tạo ra từ hoạt động kinh doanh bán hàng truyền thống thì ngày nay có thêm các khoản TN từ kinh doanh các sản phẩm số, bản quyền trên thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới. Điều này không chỉ tạo thêm nguồn TN mà còn đặt ra thách thức cho các cơ quan quản lý thuế làm sao kiểm soát hết các khoản TN trong môi trường đặc thù để tránh các hiện tượng gian lận trốn lậu thuế.

##### ***Nguồn phát sinh thu nhập đa dạng***

Không chỉ đa dạng về hình thức TN mà nguồn phát sinh TN diễn ra trên phạm vi vượt ra ngoài biên giới một quốc gia. Với sự tham gia mạnh mẽ của các công ty xuyên quốc gia và các hoạt động TMĐT bùng nổ đã làm phát sinh thu thập các nguồn TN vượt ra ngoài phạm vi biên giới quốc gia.

#### ***2.3.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập***

Khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi hệ thống thuế nói chung và chính sách thuế TN của các nước đều phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Đặc biệt các hàng rào bảo hộ như thuế quan, liên minh thuế quan cần dần dần được dỡ bỏ và thay vào đó là sự bảo hộ bởi các hàng rào phi thuế quan ngày càng đa dạng. Hơn nữa, khi quá trình hội nhập càng sâu rộng đã khiến cho mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia càng gia tăng. Điều này làm nảy sinh những vấn đề như đánh thuế trùng giữa các nước hoặc cạnh tranh thuế giữa các nước để

thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vì vậy, xuất hiện nhu cầu phải thương lượng, hợp tác nhiều hơn trong việc thúc đẩy và hợp tác về chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng. Do đó, hội nhập kinh tế quốc tế tác động đến chính sách thuế TN trên nhiều khía cạnh, đó là:

#### *2.3.2.1. Tác động đến cấu trúc thuế*

Cấu trúc thuế vốn rất khác nhau giữa các quốc gia, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hội nhập kinh tế quốc tế thì mức độ cấu trúc thuế của từng quốc gia chịu tác động được phản ánh qua những khía cạnh sau đây:

- Tỷ lệ thuế trên GDP rất đa dạng giữa các nước: Mặc dù, tỷ lệ thuế trên GDP là khác biệt, tuy nhiên có xu hướng chung là những nước nhỏ và TN thấp, thì tỷ lệ thuế/GDP thấp và ngược lại. Tỷ lệ này phụ thuộc vào các yếu tố như mức TN bình quân đầu người, điều kiện và vị trí địa lý, mô hình tổ chức bộ máy hành chính, nhu cầu sử dụng dịch vụ công và khả năng thu thuế. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế quốc tế có một ảnh hưởng chung nhất định khiến các quốc gia phải đi đến một cấu trúc thuế tương đương.

- Tỷ trọng doanh thu từ sắc thuế khác nhau giữa các nước: Tỷ trọng này phụ thuộc vào nhiều nhân tố như: cấu trúc thuế ở các nước láng giềng, cấu trúc kinh tế hay lịch sử của quốc gia đó. Ngoài ra, các nước có thể quan tâm đến tính chất khác nhau của hệ thống thuế như tính công bằng, hiệu quả kinh tế, chi phí thu thuế. Tỷ trọng nguồn thu từ các sắc thuế cũng phụ thuộc vào vị trí địa lý và TN bình quân đầu người.

Tại những nước có TN bình quân đầu người cao thì thuế trực thu chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là thuế TN cá nhân. Do thuế trực thu đòi hỏi phải áp dụng những công cụ quản lý thuế hiện đại nên phù hợp với điều kiện các nước phát triển. Các nước đang phát triển chú trọng vào thuế tiêu dùng nhiều hơn là các nước phát triển. Khi mức TN quốc dân tăng thì tỷ trọng nguồn thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu có xu hướng giảm.

Hiện nay, xu hướng chung của các nước là tăng cường vai trò của thuế giá trị gia tăng (GTGT), đồng thời từng bước giảm dần thuế suất thuế TN để tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. Đặc biệt, ở các nước có GDP bình quân đầu người cao thì hình thức thuế gián thu phổ biến là thuế GTGT. Ở các nước có TN quốc dân thấp, thuế gián thu chủ yếu dựa vào thuế tiêu thụ đặc biệt đánh trên mặt hàng thuốc lá, rượu bia và xăng dầu (Trần Thị Vân Anh, 2020).

#### *2.3.2.2. Những thay đổi về chính sách thuế nói chung và thuế thu nhập nói riêng*

Hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo việc mở cửa tự do thương mại giữa các

quốc gia trên thế giới. Việc dỡ bỏ hàng rào thuế quan là việc đầu tiên các quốc gia phải thực hiện khi tham gia thương mại tự do. Điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh thu thuế trong ngắn hạn do phải cắt giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, từ đó ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Bên cạnh đó, để tham gia vào các hiệp định lớn, các quốc gia cần sửa đổi và bổ sung chính sách thuế phù hợp với yêu cầu hiệp định của khu vực và thế giới.

Hội nhập kinh tế quốc tế trong thời kỳ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ đã tạo ra nhiều hình thức kinh doanh mới như TMĐT. Hoạt động này mang tính chất xuyên biên giới nên việc có thể thu đúng và thu đủ số thuế TNDN của các DN kinh doanh nước ngoài là thách thức đặt ra. Điều này đòi hỏi chính sách thuế TN cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều trong luật thuế cho phù hợp để điều chỉnh hết các giao dịch trong TMĐT nhằm thu đầy đủ số thuế TNDN của các DN nước ngoài có hoạt động kinh doanh TMĐT.

#### *2.3.2.3. Gia tăng hợp tác thuế giữa các quốc gia nhằm tránh đánh thuế trùng*

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra sự dịch chuyển vốn, lao động và các nguồn lực khác từ quốc gia này sang quốc gia khác. Việc thu thuế của các quốc gia đều dựa trên 2 đặc quyền cơ bản là quyền đối với đối tượng cư trú tại quốc gia và quyền đối với TN phát sinh tại quốc gia. Chính từ 2 đặc quyền này đã nảy sinh hiện tượng đánh thuế trùng giữa các quốc gia khi đối tượng nộp thuế sống ở một nước nhưng có TN phát sinh từ các nước khác. Đánh thuế trùng xảy ra cả với thuế gián thu và thuế trực thu (trong đó có thuế TN). Có 4 trường hợp đánh thuế trùng như sau:

- Cư trú trùng: phát sinh khi các quốc gia khác nhau coi một đối tượng nộp thuế đều là cư trú của quốc gia mình nên cùng thu thuế trên khoản TN.

- Trùng nguồn TN: do các quy định về thuế của mỗi quốc gia khác nhau nên mỗi khoản TN phát sinh ở quốc gia nào thì đều được quốc gia đó xác định là nguồn thu tại quốc gia mình.

- Cạnh tranh về nguồn và cư trú: phát sinh khi một đối tượng cư trú của một quốc gia có được TN có nguồn từ quốc gia khác. Cả hai quốc gia đều tìm cách đánh thuế trên phần TN đó.

- Do điều chỉnh lợi nhuận: phát sinh khi một quốc gia theo quy định pháp luật thuế của quốc gia mình đơn phương điều chỉnh tăng phần lợi tức chịu thuế đối với phần lợi tức phát sinh từ nước ngoài. Trong khi đó, tại nước ngoài - nơi phát sinh TN lại không có bất cứ điều chỉnh nào có tính chất bù đắp sau đó.

Việc đánh thuế trùng đã tạo ra các tác động tiêu cực đến các quốc gia, như:

- (i) Hạn chế đầu tư ra nước ngoài do việc đánh thuế trùng xảy ra trên phần TN của họ từ việc đầu tư ra nước ngoài dẫn đến lợi nhuận sau thuế thấp hơn so với đầu

tư trong nước nên không khuyến khích DN bỏ vốn đầu tư.

(ii) Không khuyến khích chuyển giao công nghệ mới. Để có những sản phẩm công nghệ tiên tiến, các quốc gia đã phải bỏ ra một khoản chi phí đầu tư tương đối lớn. Nếu nước tiếp nhận công nghệ có mức thuế TN quá cao từ hoạt động chuyển giao công nghệ thì phần TN còn lại của nước chuyển giao sẽ không đủ bù đắp chi phí dẫn đến lợi nhuận giảm.

(iii) Khó khăn trong việc thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhất là các dòng vốn FDI.

Do vậy, các quốc gia trên thế giới cần tìm cách loại trừ việc đánh thuế trùng nhất là đối với thuế TN thông qua việc ký kết các Hiệp định song phương hay đa phương về tránh đánh thuế trùng.

#### *2.3.2.4. Tạo ra sự cạnh tranh về thuế thu nhập doanh nghiệp*

Hiện nay, các quốc gia đang coi thuế là công cụ cạnh tranh hữu hiệu để thu hút các dòng vốn đầu tư nước ngoài. Điển hình trong xu thế này là các quốc gia giảm thuế suất thuế TN nhất là thuế TNDN để thu hút các khoản đầu tư. Điều này vô hình chung đã tạo ra các tác động tiêu cực đến nguồn thu thiết yếu của NSNN và tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết giữa các quốc gia trên thế giới. Cạnh tranh thuế và ưu đãi thuế trở thành mảnh đất màu mỡ cho các hành vi dịch chuyển lợi nhuận. Hầu hết các ưu đãi thuế TNDN không nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, mà thay vào đó được sử dụng để bù đắp cho những yếu kém trong năng lực quản trị và cơ sở hạ tầng, và đáp ứng mong muốn ngắn hạn của các nhà đầu tư bằng cách cắt giảm thuế TNDN xuống mức tối thiểu. Bên cạnh đó, ưu đãi thuế thậm chí đã tạo ra môi trường đầu tư không công bằng cho các DN vừa và nhỏ. Do vậy đòi hỏi nước cần cùng hợp tác ký kết các quy định về chính sách thuế TN để tránh cuộc đua về thuế TNDN. Ngoài ra, một hình thức cạnh tranh thuế nữa được các quốc gia ngày càng đề cao là giảm thiểu chi phí thủ tục hành chính về thuế, hiện đại hóa, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế để tạo điều kiện cho các DN thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế của mình. Có như vậy, các quốc gia mới cải thiện được môi trường đầu tư kinh doanh nói chung và chính sách cạnh tranh thuế nói riêng. Cách cạnh tranh về thuế này đều đem lại lợi ích cho các bên liên quan, như chính phủ nâng cao uy tín, tạo môi trường bình đẳng cho các DN trong và ngoài nước cùng hoạt động, từ đó góp phần xây dựng một chính sách thuế nói chung và thuế TN nói riêng tiệm cận dần với thông lệ quốc tế và trở thành động lực cho nền kinh tế phát triển.

#### *2.3.2.5. Tác động đến công tác quản trị thuế thu nhập quốc tế*

Hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo thuận lợi cho các công ty mở rộng thị trường hoạt động không chỉ bó hẹp trong phạm vi nội địa mà có thể thành lập các công ty



con tại nhiều quốc gia khác nhau cùng tham gia sản xuất giống công ty mẹ. Đó chính là hoạt động của các công ty đa quốc gia (MNC). Đặc quyền vốn có của các MNC là hoạt động chuyển giá. Đây là hoạt động mang tính chủ quan của DN trong việc xác định giá trị tài sản được chuyển giao trong nội bộ công ty mà không căn cứ vào giá trị thị trường, nhằm tăng lợi nhuận ròng của toàn MNC. Có rất nhiều cơ sở cho việc chuyển giá của các MNC song cơ sở chính đó là sự khác biệt về thuế suất thuế TNDN tại các quốc gia. Các MNC thường đặt lợi nhuận cao tại các quốc gia có thuế suất thuế TNDN thấp và đặt chi phí cao tại nơi có thuế suất thuế TNDN cao. Mục đích cuối cùng của chuyển giá là tạo ra giá trị tối đa cho toàn MNC.

Ảnh hưởng của việc lợi dụng chuyển giá để trốn tránh thuế là rất lớn không chỉ về mặt kinh tế mà còn là sự xem thường các quy định pháp luật và tạo ra cạnh tranh bất bình đẳng giữa DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. Vì vậy, giá chuyển nhượng luôn là mối quan tâm của các cơ quan thuế và các công ty đa quốc gia vì nó đóng vai trò quan trọng trong việc phân chia TN và lợi tức khi xác định nghĩa vụ thuế TN ở từng quốc gia. Đứng trước xu thế này, các quốc gia khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế cần có biện pháp quản trị công tác thu thuế TN đối với các công ty đa quốc gia thông qua việc đưa ra nguyên tắc "giá thị trường" (market price) hay "nguyên tắc giao dịch độc lập" (arm's length principle).

Bên cạnh hoạt động chuyển giá, vấn đề xói mòn cơ sở tính thuế khi tham gia hội nhập cũng tác động không nhỏ đến chính sách thuế TN của các quốc gia. Cơ sở tính thuế của một quốc gia được xác định là các thể nhân/pháp nhân và số TN/lợi nhuận mà một quốc gia được phép đánh thuế. Xói mòn cơ sở tính thuế là việc giảm số lợi nhuận mà một quốc gia có thể đánh thuế. Như vậy, nếu một công ty đa quốc gia chuyển nơi cư trú sang một quốc gia khác hoặc khiến lợi nhuận của họ phát sinh ở một quốc gia khác thì khả năng nguồn thu từ thuế TNDN của quốc gia ban đầu sẽ bị giảm, tức là cơ sở tính thuế đã giảm hoặc bị xói mòn hoàn toàn.

Đối mặt với hiện tượng chuyển giá và xói mòn cơ sở tính thuế đang là thách thức đặt ra của chính sách thuế TN mà các quốc gia nhất là các quốc gia đang phát triển phải đối mặt khi mà sự hoạt động của các công ty đa quốc gia ngày càng mạnh mẽ.

## **2.4. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và bài học cho Việt Nam**

### **2.4.1. Kinh nghiệm quốc tế về hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập**

#### **2.4.1.1. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh thu nhập chịu thuế**

Muốn xây dựng một hệ thống thuế TN phù hợp với điều kiện hiện nay khi Việt Nam đã tham gia các hiệp định song phương và đa phương với hầu hết các

nước trên thế giới, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của các nước tham gia Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái bình dương thì việc học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển trên thế giới là rất cần thiết.

*Một là, đối với thuế TNDN:* Hầu hết các nước chỉ cho phép DN được chuyển lỗ sang năm tiếp theo để trừ vào TN tính thuế và có thể hoặc không bị khống chế số năm được chuyển lỗ. Tuy nhiên, cũng có nước (Pháp, Hàn Quốc, Mỹ) cho phép chuyển lỗ trở về trước với những điều kiện cụ thể (về số tiền tối đa được chuyển lỗ, về thời hạn khai thuế và quyết toán thuế) bởi việc quản lý thuế khá phức tạp. Có thể khái quát ở các điểm:

- Pháp luật thuế TNDN của các nước đều cho phép trừ các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN có kèm theo các hoá đơn, chứng từ đồng thời khuyến khích chi cho nghiên cứu và phát triển, đào tạo nghề, khống chế các khoản chi chăm sóc khách hàng và không cho phép trừ các khoản chi mang tính cá nhân. Nhìn chung, quy định về các khoản chi được trừ khi tính thuế TNDN ở các nước ngày càng chặt chẽ, hạn chế tình trạng các DN lợi dụng để trốn thuế.

- Chi chăm sóc khách hàng: Thái Lan cho phép DN trừ tối đa 0,3% doanh thu nhưng không vượt quá 10 triệu Baht đối với khoản chi chăm sóc khách hàng. Malaysia cho phép DN trừ tối đa 50% tổng số chi chăm sóc khách hàng. Nhật Bản chỉ cho phép các DN có quy mô vốn dưới 100 triệu Yên được trừ chi chăm sóc khách hàng nhưng không quá 3,6 triệu Yên/năm. Các DN lớn không được trừ các khoản chi chăm sóc khách hàng.

- Chi phí quảng cáo, khuyến mãi: Chi phí quảng cáo, khuyến mãi là chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất của DN và hầu hết các nước đều quy định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN. Tuy nhiên, có nước quan ngại việc DN lợi dụng để giảm nghĩa vụ thuế phải nộp nên khống chế mức khấu trừ khi tính thuế TNDN. Chẳng hạn, Trung Quốc khống chế mức khấu trừ chi phí quảng cáo chung là 15% doanh thu hàng năm. Một số ngành (mỹ phẩm, dược, đồ uống giải khát) được phép khấu trừ tối đa 30% doanh thu. Số vượt mức khống chế có thể được chuyển sang khấu trừ vào các năm tiếp theo. Cộng hòa Lit-va cũng chỉ cho phép DN được khấu trừ tối đa 75% chi phí quảng cáo, khuyến mãi.

- Quy định về khống chế lãi vay đối với DN có vốn chủ sở hữu thấp: DN có vốn chủ sở hữu thấp hay còn gọi là vốn mỏng (thin capitalization) là hiện tượng DN có cơ cấu vốn với tỷ lệ vốn vay (nợ) cao hơn nhiều lần so với vốn chủ sở hữu (vốn tự có). Thực tiễn các nước cho thấy các DN (thường là các công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia) chủ yếu sử dụng vốn vay nhưng thực chất là vốn góp của các công ty

liên quan nhằm giảm nghĩa vụ thuế phải nộp (do được khấu trừ chi phí lãi vay trước thuế). Từ thực tiễn trên, nhiều nước lo ngại về việc tình trạng thất thu thuế nên chính sách thuế TNDN ở một số nước quy định phần lãi mà DN trả đối với vốn vay vượt quá tỷ lệ nhất định (về vốn vay trên vốn chủ sở hữu) thì không được coi là chi phí được trừ mà phải được coi là cổ tức khi tính thuế. Canada là nước đầu tiên áp dụng quy định về vốn mỏng từ năm 1971, Australia áp dụng năm 1987, Mỹ áp dụng năm 1989. Hiện nay, hầu hết các nước châu Âu và các nước thành viên OECD đã áp dụng quy định về vốn mỏng. Về tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu, trên thực tế, tỷ lệ này ở các nước rất khác nhau theo các tỷ lệ 2:1, 3:1, 4:1, riêng đối với các tổ chức tài chính có quy định cao hơn là 5:1 hoặc 6:1.

*Hai là, đối với thuế TNCN:* Nhìn chung, quy định về TN chịu thuế của các quốc gia là tương đối tương đồng, bao quát các loại TN như: TN từ tiền lãi; TN từ cổ tức; TN từ kinh doanh; TN từ tiền lương, tiền công; TN từ tiền lương hưu; TN từ chuyển nhượng vốn, bất động sản; TN từ cho thuê tài sản và TN khác (thừa kế, quà tặng, tiền bản quyền...). Phạm vi các khoản TN được miễn thuế có một số khác biệt giữa các nước. Bên cạnh việc cho phép miễn thuế đối với một số khoản TN (theo điều ước quốc tế, TN từ giải thưởng...), một vài quốc gia còn có quy định cho phép miễn thuế đối với một số khoản phụ cấp, trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công. Ví dụ, Trung Quốc cho phép miễn thuế đối với trợ cấp thôi việc đối với người lao động hay trợ cấp xuất ngũ đối với quân nhân, trợ cấp định cư đối với cán bộ, công chức nhà nước...

Ngoài ra, một số quốc gia còn có quy định thêm một số khoản TN được miễn thuế có tính chất đặc thù, tùy thuộc vào định hướng chính sách của mỗi nước, ví dụ có nước cho phép miễn thuế đối với TN từ đầu tư vốn (Nam Phi, Argentina...), TN từ các chương trình tiết kiệm nhà ở dài hạn (Hàn Quốc) hoặc không thu thuế đối với TN từ chuyển nhượng vốn (Malaysia, Singapore...). Một số nước còn cho phép TN của hộ gia đình sản xuất nông nghiệp (trong phạm vi nhất định) được miễn thuế (như Hàn Quốc).

Một số quốc gia cho phép TN từ việc chuyển nhượng một nhà, đất duy nhất được miễn thuế (Hàn Quốc, Australia) để khuyến khích việc các hộ gia đình cải thiện điều kiện nhà ở.

Về chính sách thuế TNCN đối với TN từ tiết kiệm hưu trí, nghiên cứu ở kinh nghiệm quốc tế cho thấy có hai phương thức thông dụng được các nước áp dụng hiện nay. Hai phương thức đó là “miễn thuế - miễn thuế - đánh thuế” và “đánh thuế - miễn thuế - miễn thuế”. Theo phương thức thứ nhất, “miễn thuế - miễn thuế - đánh thuế” thì cả phần TN dùng để đóng góp cho quỹ và lãi thu được từ quỹ được miễn thuế

song thu thuế đối với những khoản lợi ích được hưởng khi rút tiền ra khỏi quỹ. Phương thức thứ hai là “đánh thuế - miễn thuế - miễn thuế”, theo đó các khoản đóng góp không được khấu trừ khi xác định TN tính thuế TNCN nhưng tiền lãi và những khoản lợi ích cá nhân được hưởng khi rút tiền ra khỏi quỹ đều được miễn thuế.

#### *2.4.1.2. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh thuế suất thuế TN và ngưỡng tính thuế*

- *Đối với thuế TNDN*: Nhìn chung, việc điều chỉnh thuế suất thuế TNDN đã được các nước tiến hành theo xu hướng giảm dần. Cũng giống như nhiều khu vực khác trên thế giới, các nước thành viên ASEAN đang cạnh tranh với nhau trong một cuộc đua xuống đáy bằng cách hạ thấp mức thuế TNDN và liên tục đưa ra các ưu đãi thuế rất lớn đối với các nhà đầu tư. Trong mười năm qua, thuế suất trung bình thuế TNDN của khu vực đã giảm từ mức trung bình 25,1% năm 2010 xuống còn 21,7% năm 2020.

- *Đối với thuế TNCN*:

+ Về thuế suất

Những năm gần đây, nhiều nước đã thực hiện cắt giảm mức thuế suất để nâng cao tính hấp dẫn của môi trường đầu tư trong nước, thu hút được lao động có kỹ thuật từ bên ngoài (Indonesia, Singapore, Malaysia, Ba Lan, Cộng hòa Séc...). Một số nước cũng đã thực hiện giảm bớt số bậc thuế. Ví dụ, Trung Quốc đã giảm số bậc thuế suất từ 9 bậc xuống 7 bậc (bỏ hai bậc thuế suất là 15% và 40%).

Ngoài ra, một số quốc gia thực hiện chính sách tăng thuế suất với TN cao, giảm với TN thấp. Chính sách này nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo cũng như đảm bảo chức năng phân phối TN của hệ thống thuế. Năm 2017, Singapore đã sửa đổi chính sách thuế TNCN theo hướng tăng mức thuế suất lũy tiến đối với phần TN chịu thuế cao, cụ thể tăng mức thuế suất lũy tiến từ 17% lên 18% đối với mức TN chịu thuế trong khoảng 160.000-200.000 USD và tăng từ 20% lên 22% đối với mức TN chịu thuế từ 320.000 USD trở lên. Bên cạnh đó, nước này cũng sửa đổi mức thuế suất áp dụng đối với khung TN chịu thuế 200.000-320.000 USD (chịu các mức thuế suất lũy tiến là 19% đối với TN từ 200.000-240.000 USD, 19,5% đối với TN từ 240.000-280.000 USD và 20% đối với TN từ 280.000-320.000 USD thay vì trước đây chỉ chịu một mức thuế suất là 18%).

Myanmar từ năm 2015 quy định biểu thuế suất thuế TNCN lũy tiến từ 3%-30% (trước đó là 2%-25%) và bổ sung thêm mức TN chịu thuế đối với những người có TN cao nhất (từ 1.500 triệu MYR trở lên) phải chịu mức thuế suất cao nhất là 30% (trước đó mức thuế suất cao nhất là 25%).

Philippin cũng đã thực hiện cải cách thuế TNCN theo hướng tăng thuế suất thuế TNCN đối với người có TN cao (35% đối với TN từ 5 triệu Peso/năm trở lên so với

trước đây mức thuế suất cao nhất là 32% đối với TN từ 6 triệu Peso/năm trở lên).

Luxembour bổ sung ngưỡng TN chịu thuế và mức thuế suất tương ứng đối với từng ngưỡng TN chịu thuế mới, vì vậy quy định về mức thuế suất thuế TNCN hiện nay là từ 8% đến 42% (trước đó từ 8% đến 40%).

+ Về ngưỡng TN tính thuế và mức giảm trừ gia cảnh

**Bảng 2.2: Thu nhập tính thuế và mức giảm trừ gia cảnh của một số quốc gia**

| Quốc gia                 | Mỹ                                                                                                                                                                                                                                   | Australia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thái Lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ngưỡng TN tính thuế TNCN | Tăng ngưỡng TN tính thuế TNCN ở tất cả các bậc thuế suất kể từ năm 2017.                                                                                                                                                             | Nếu có TN chịu thuế từ 18.200 AUD trở xuống trong năm thì không phải nộp thuế. NNT có TN chịu thuế lên đến 37.000 AUD sẽ được giảm thuế tối đa lên tới 675 AUD. Nếu có TN chịu thuế vượt hơn 37.000 AUD thì sẽ được giảm 7,5 xu trên mỗi AUD vượt hơn 37.000 nhưng không quá 1.500 AUD cho khoản TN chịu thuế từ 48.000 đến 90.000 AUD. Nếu TN chịu thuế vượt hơn 126.000 AUD sẽ không được giảm trừ thuế.                                                                     | Theo quy định hiện hành, những người có tổng TN không quá 150 nghìn THB (4.500 USD) mỗi năm sẽ không phải chịu thuế. Trong khi đó, những người có TN từ 150 - 300 nghìn THB (từ hơn 4.500 - 9.000 USD) mỗi năm sẽ phải nộp thuế TNCN với tỷ lệ 5%. Những cá nhân có TN trên 5 triệu THB (trên 150 nghìn USD) sẽ phải chịu mức thuế cao nhất, 35%. |
| Mức giảm trừ gia cảnh    | Mức khấu trừ tiêu chuẩn của Mỹ năm 2021 là 12.550 USD đối với người độc thân; 25.100 USD cho người đã kết hôn và khai thuế chung; 12.550 USD cho người đã kết hôn và khai thuế riêng; 18.800 cho người độc thân là trụ cột gia đình. | Các khoản được khấu trừ hầu hết là các chi phí liên quan đến công việc và hoạt động đầu tư kinh doanh như chi phí đi lại, công tác, thiết bị dụng cụ phục vụ công việc, học phí nâng cao chuyên môn... nếu các khoản này không được chủ doanh nghiệp chi trả. Trong năm tài chính 2021-2022, Chính phủ Australia đã điều chỉnh tăng mức giảm trừ thuế cho người có TN thấp và trung bình bằng hình thức bù chi phí sinh hoạt (cost of living tax offset) tối thiểu là 420 AUD. | NNT sẽ được giảm trừ cho bản thân mình là 60.000 bath/năm (tương đương 40 triệu đồng). NNT còn được giảm trừ cho vợ, chồng 60.000 bath, cho con (tối đa 3 người) hay cha mẹ trên 60 tuổi 30.000 bath/mỗi người. Ngoài ra, tiền lãi vay mua nhà trả góp, tiền bảo hiểm nhân thọ, học phí cho con, làm từ thiện... cũng được trừ vào TN chịu thuế.  |

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

+ Về áp dụng biểu thuế suất lũy tiến với TN từ tiền lương, tiền công. Hầu hết tất cả các quốc gia đều áp dụng biểu thuế suất lũy tiến thuế TNCN đối với TN từ tiền lương, tiền công nhằm thể hiện rõ những cá nhân có mức TN cao hơn thì bị đánh thuế cao hơn so với những cá nhân có mức TN thấp hơn. Cơ cấu biểu thuế một số nước, như sau:

**Bảng 2.3: Thuế suất lũy tiến với TN từ tiền lương, tiền công của một số quốc gia trên thế giới**

| Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Singapore                                                                                                                                                     | Philippin                                                                                                                            | Malaysia                                                                                      | Mỹ                                                                                                                              | Hàn Quốc                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Đối với cá nhân người nước ngoài cư trú hoặc không cư trú có TN từ (i) tiền lương, tiền công tại Myanmar chịu mức thuế suất thuế TNCN lũy tiến từ 1% đến 25%; (ii) hoạt động chuyển nhượng chịu mức thuế suất thuế TNCN là 10%; (iii) hoạt động cho thuê chịu mức thuế suất thuế TNCN là 10%. | Theo quy định hiện hành thuế TNCN được đánh theo mức thuế lũy tiến từ 0% đến 22% (không đánh thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản hoặc thừa kế). | Mức thuế suất thuế TNCN từ 5% đến 32% áp dụng đối với công dân thường trú, người nước ngoài cư trú và người nước ngoài không cư trú. | Đối với cá nhân cư trú sẽ chịu mức thuế suất thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từ 1% đến 28%. | Thuế suất lũy tiến thuế TNCN từ mức thấp nhất là 10% (TN dưới 9.325 USD) đến mức cao nhất là 39,6% (TN từ 418.400 USD trở lên). | Thuế suất lũy tiến thuế TNCN từ 6% đến 40%. Riêng đối với người nước ngoài có thể chọn áp dụng mức thuế suất duy nhất là 19% đối với TN phát sinh tại Hàn Quốc. |

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

+ Về mức thuế với cá nhân có TN từ trúng thưởng. TN từ trúng thưởng bao gồm: TN từ các hoạt động như trò chơi casino, máy đánh bạc, Keno, Poker, xổ số, rút thăm trúng thưởng, Raffles, cá cược, đua ngựa/chó, lô tô... Với những quốc gia

có thu thuế TNCN đối với TN từ xổ số, mức thuế suất thuế TNCN rất khác biệt giữa các quốc gia.

Tại Mỹ, cá nhân chịu mức thuế suất là 25% đối với phần TN từ trúng xổ số từ 5.000 USD trở lên và số thuế phải nộp được Chính phủ sử dụng để tài trợ cho các sáng kiến khác nhau. Tương tự, Romania cũng áp mức thuế suất thuế TNCN 25%, Ba Lan là 10%, Hy Lạp quy định áp thuế suất thuế TNCN đối với tiền thưởng từ các trò chơi xổ số, các trò chơi ngẫu nhiên, cá cược bóng đá chỉ là 10%...

#### *2.4.1.3. Kinh nghiệm quốc tế về điều chỉnh ưu đãi thuế thu nhập*

Chính sách ưu đãi thuế TNDN là việc một quốc gia ban hành một chính sách thuế TNDN có lợi hơn so với các nước khác nhằm thu hút đầu tư. Về cơ bản có 2 quan điểm về chính sách ưu đãi thuế TNDN:

(i) Các quốc gia phát triển trên thế giới thường hạn chế áp dụng chính sách ưu đãi thuế, bởi vì việc ưu đãi này tạo ra sự bất bình đẳng trong nền kinh tế, giảm động lực phát triển.

(ii) Các nước đang phát triển thì sử dụng biện pháp ưu đãi thuế TNDN để thu hút đầu tư, khuyến khích một số ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt (công nghệ cao, công nghiệp tiên phong, đặc khu kinh tế,...).

Như vậy, chính sách ưu đãi thuế TNDN ở các nước khá đa dạng. Các hình thức ưu đãi thường được áp dụng ở các nước bao gồm: ưu đãi về thuế suất (cắt giảm thuế suất) cho phép chuyển lỗ, miễn giảm thuế có thời hạn, giảm nghĩa vụ thuế (tax credits), cho phép khấu hao nhanh... miễn giảm cho các hoạt động phi lợi nhuận (từ thiện, tình nguyện...). Nhìn chung, nhiều nước đều miễn thuế TNDN đối với TN từ các hoạt động “không mang tính chất kinh doanh” nhằm khuyến khích các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng lợi nhuận đó vào mục đích lợi ích công cộng, cụ thể như sau:

+ Đối với TN từ chuyển nhượng chứng chỉ giảm phát thải (CERs). Nhằm khuyến khích đầu tư công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí CO<sub>2</sub>, nhiều quốc gia (Thái Lan, Malaysia, Nam Phi, Trung Quốc,...) không áp dụng (miễn) thuế TNDN đối với TN từ chuyển nhượng CERs. Chẳng hạn, Thái Lan áp dụng cho 3 năm liên tục, kể từ năm đầu tiên dự án nhận được công văn phê chuẩn của Tổ chức Quản lý khí nhà kính Thái Lan. Còn đối với Nam Phi miễn thuế đối với TN từ chuyển nhượng lần đầu nhưng lần chuyển nhượng tiếp theo bị đánh thuế.

+ Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, ủng hộ từ thiện. Các quốc gia

thường không đánh thuế trên các khoản đóng góp từ thiện, tình nguyện. Các tổ chức đóng góp cho các hoạt động này được phép miễn trừ trước khi đánh thuế TN nhằm khuyến khích các hoạt động xã hội các DN và tổ chức tham gia. Việc tham gia đóng góp xã hội là TNXH của DN trong quá trình phát triển của DN nên được Chính phủ các nước ủng hộ. Vì vậy, các khoản đóng góp này được tính vào các chi phí hợp lệ khi xác định thuế TN DN.

+ Ngoài ra, đối với các DN có quy mô nhỏ, phần lớn các nước áp dụng mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn mức thuế suất phổ thông cho các DN có quy mô nhỏ, có phân biệt theo quy mô doanh thu, thu nhập chịu thuế. Ở một số quốc gia trên thế giới, đã có chính sách ưu đãi về thuế dành cho DN có quy mô nhỏ (Bảng 2.4).

**Bảng 2.4: Ưu đãi thuế suất thuế TNDN  
dành cho DN có quy mô nhỏ ở một số quốc gia trên thế giới**

| Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tại một số quốc gia (%) | Loại hình              |                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                              | Doanh nghiệp phổ thông | Doanh nghiệp có quy mô nhỏ |
| <b>Trung Quốc</b>                                            | 25                     | 20                         |
| <b>Thái Lan</b>                                              | 20                     |                            |
| + Thu nhập chịu thuế từ 300.000 бат trở xuống                |                        | miễn thuế                  |
| + Thu nhập chịu thuế từ 300.001 - 3.000.000 бат              |                        | 15                         |
| + Thu nhập chịu thuế trên 3.000.000 бат                      |                        | 20                         |
| <b>Hàn Quốc</b>                                              |                        |                            |
| + Thu nhập chịu thuế dưới 200 triệu Won                      |                        | 10                         |
| + Thu nhập chịu thuế từ 200 triệu Won đến 20 tỷ Won          |                        | 20                         |
| + Thu nhập chịu thuế trên 20 tỷ Won                          |                        | 22                         |
| <b>Hà Lan</b>                                                |                        |                            |
| + Thu nhập chịu thuế dưới 200.000 EUR                        |                        | 20                         |
| + Thu nhập chịu thuế vượt 200.000 EUR                        |                        | 25                         |

*Nguồn: Trâm Anh (2023)*

Như vậy, mỗi quốc gia sẽ có chính sách ưu đãi thuế TNDN dành cho các DN có quy mô nhỏ khác nhau. Tại Trung Quốc, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 25%, DN có quy mô nhỏ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi là 20%. Còn tại Thái Lan, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20% nhưng các DN có quy mô nhỏ cũng được áp dụng thuế suất ưu đãi ở mức thấp hơn. Cụ thể, doanh nghiệp có TN chịu thuế từ 300.000 Baht trở xuống được miễn thuế, từ 300.001-3.000.000 Baht được áp dụng mức thuế suất 15% và trên 3.000.000 Baht áp dụng mức thuế suất 20%. Hàn Quốc thì áp dụng mức thuế suất 10% đối với 200 triệu Won TN chịu thuế đầu tiên, 20% đối với phần TN chịu thuế từ 200 triệu Won đến 20 tỷ



Won, 22% đối với phần thu nhập chịu thuế trên 20 tỷ Won. Hà Lan áp dụng thuế suất 20% đối với 200.000 EUR TN chịu thuế đầu tiên, 25% đối với phần TN chịu thuế vượt 200.000 EUR.

#### **2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam**

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm về chính sách thuế TN của các quốc gia trên thế giới trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, một số bài học kinh nghiệm được đưa ra như sau:

##### **2.4.2.1. Cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế**

Cơ cấu lại nguồn thu NSNN; tạo điều kiện thuận lợi cho NNT. Hệ thống thuế của hầu hết các nước đều tuân thủ theo những yêu cầu chung của WTO, đảm bảo tính công bằng, minh bạch. Trong luật thuế TNCN cũng như thuế TNDN đều không có sự phân biệt giữa cá nhân nước ngoài hay cá nhân trong nước, giữa DN nước ngoài hay DN trong nước. Đối tượng nộp thuế được quy định căn cứ vào đối tượng cư trú. Căn cứ này sẽ bao quát và dễ xác định được đối tượng nộp thuế.

Cá nhân kinh doanh là đối tượng nộp thuế của thuế TN cá nhân chứ không phải là đối tượng nộp thuế của thuế TNDN. Điều này cần làm rõ để tránh tình trạng đánh thuế hai lần trên một khoản TN của cá nhân kinh doanh. Theo nguyên tắc minh bạch hóa, thì WTO quy định trong hệ thống thuế TN phải phân định rõ đối tượng chịu thuế.

Ngoài ra, hệ thống thuế TN cần phải xác định một mức thuế suất hợp lý. Thuế TN bị chi phối trực tiếp bởi các chính sách kinh tế, xã hội của Nhà nước, do đó, trong khi thiết kế nên có thuế suất phổ thông, có các mức thuế suất phù hợp, có các trường hợp ưu đãi, miễn và giảm thuế. Quy định như vậy là cần thiết để tác động tích cực đến các thể nhân và các pháp nhân. Đối với các DN, với chính sách như vậy sẽ tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, sẽ tạo thuận lợi cho các DN mới thành lập và tạo thêm tiềm lực tài chính cho các DN đang hoạt động đổi mới thiết bị, bổ sung vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, với mức thuế suất thuế TNDN hợp lý còn tránh được tình trạng các DN sử dụng hình thức chuyển giá để tránh thuế, các DN sẽ tiến hành nâng giá nguyên liệu, sản phẩm đầu vào sao cho lợi nhuận ở các quốc gia có thuế suất cao là thấp nhất, như vậy quốc gia áp dụng mức thuế suất

cao sẽ bị thất thu. Với mức thuế suất thuế TNCN phù hợp sẽ không làm ảnh hưởng đến nỗ lực lao động, đến tiết kiệm và đầu tư. Việc đánh thuế TNCN đánh trực tiếp vào TN của mỗi người. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, nó có thể triệt tiêu động lực lao động là tiền lương, nó có thể làm giảm nguồn đầu tư phát triển kinh tế khi lợi nhuận từ vốn cho vay bị đánh thuế...

Đối với thuế TNCN, cần mở rộng đối tượng thu nhập chịu thuế đơn cử như thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của một số nhóm đối tượng. Việc đánh thuế đối với tài sản thừa kế hay quà tặng giữa cha mẹ với con cái cũng đã được nhiều nước áp dụng. Việt Nam đang xây dựng Luật Thuế Tài sản, do đó nên thống nhất giữa hai luật thuế về việc bãi bỏ việc miễn thuế lên các tài sản được thừa kế hay quà tặng giữa những đối tượng đang được quy định trong luật thuế TNCN hiện nay cho phù hợp với thông lệ quốc tế.

#### *2.4.2.2. Thuế suất thuế TN nên điều chỉnh giảm dần nhằm nuôi dưỡng nguồn thu*

Đối với thuế suất thuế TNDN, các nước đang có xu hướng giảm dần như Thái Lan, Hàn Quốc... Thuế suất thuế TN giảm sẽ khuyến khích đầu tư trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài và phù hợp với mặt bằng chung các nước trong khu vực. Đối với thuế TNCN do mỗi nước có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau nên cách tính thuế TNCN cũng khác nhau. Do vậy, cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thuế TNCN theo hướng mở rộng cơ sở thuế và xác định rõ TN chịu thuế; sửa đổi, bổ sung phương pháp tính thuế đối với từng khoản TN theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của NNT và tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế.

Đồng thời, điều chỉnh số lượng thuế suất phù hợp với TN chịu thuế và đối tượng nộp thuế; cơ bản thống nhất mức thuế suất đối với TN cùng loại hoạt động hoặc hoạt động tương tự đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế giữa thể nhân và pháp nhân (DN); điều chỉnh mức thuế suất hợp lý nhằm động viên, khuyến khích cá nhân làm giàu hợp pháp.

Ngoài ra, tại nhiều quốc gia trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, vv... đã áp dụng thuế suất ưu đãi đối với các DNNVV thấp hơn so với các DN thông thường trong nền kinh tế. Hơn nữa, tại Việt Nam, DNNVV đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ DNNVV tại Việt Nam cũng chiếm tỷ lệ cao trong tổng số DN (97%-98%), đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng

kinh tế. Do đó, để tiếp tục thúc đẩy DNNVV phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo phù hợp với nguyên tắc tại Luật hỗ trợ DNNVV, đảm bảo phù hợp với khả năng hỗ trợ của Nhà nước trong từng thời kỳ thì việc nghiên cứu đề xuất mức thuế TNDN phù hợp với DNNVV là rất cần thiết.

#### *2.4.2.3. Miễn giảm thuế thu nhập phải đúng đối tượng và công khai*

Các nước đều xác định các đối tượng được miễn giảm thuế TN thường là diện có trách nhiệm phải nuôi dưỡng các đối tượng khác. Tuy nhiên, các đối tượng được miễn giảm không phải cho cả các hộ nghèo hay khó khăn vì các nhóm đối tượng này sẽ được ưu đãi hay miễn thuế hoặc được trợ giúp bằng các chương trình từ thiện hay trợ cấp khác. Để xác định đúng đối tượng được miễn giảm thường phải có các điều kiện kèm theo và công khai công bố các diện và thủ tục xin miễn giảm thuế TN. Nguyên tắc các đối tượng này về cơ bản là thuộc diện có TN chịu thuế nhưng có điều kiện được miễn giảm do thực hiện các nghĩa vụ khác. Việc xác định đối tượng miễn giảm không bị lạm dụng thành cơ chế xin - cho nếu không có cơ chế giám sát kiểm tra nội bộ chặt chẽ.

#### *2.4.2.4. Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với thực tế và giảm bớt số bậc thuế và nới lỏng khoảng cách thu nhập giữa các bậc thuế.*

Kinh nghiệm của các quốc gia như trên thế giới như Mỹ, Australia hay Thái Lan đều cho thấy cần điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với bối cảnh thực tế và phù hợp với mức tiêu dùng, mức sống tối thiểu, thu nhập bình quân đầu người. Đồng thời, cần nâng mức giảm trừ gia cảnh theo số tuyệt đối đảm bảo mức sống cho NNT và người phụ thuộc.

Dựa trên nghiên cứu biểu thuế của các nước, Việt Nam nên xem xét điều chỉnh còn 4 bậc thuế với các mức 5, 10, 20 và 30%. Việc giảm bớt số bậc thuế sẽ giúp cho việc kê khai, thu nộp và quản lý thuế được dễ dàng hơn. Đồng thời, với việc điều chỉnh số bậc thuế thì việc giãn khoảng cách thu nhập giữa các bậc sẽ đảm bảo tính công bằng trong điều tiết thu nhập của luật. Theo đó, đề xuất mức thu nhập từ 60 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế theo bậc cao nhất 30%.

## TIÊU KẾT CHƯƠNG 2

Trong chương 2, luận án đã làm rõ một số nội dung cơ bản sau:

*Một là*, làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến: (i) Thuế TN, gồm có khái niệm, đặc điểm của thuế TN, các yếu tố cơ bản của thuế TN; (ii) chính sách thuế TN gồm khái niệm và đặc điểm của chính sách thuế TN; nội dung chính sách thuế TN cũng như một số lý thuyết liên quan (lý thuyết về thuế và đầu tư; lý thuyết về nền “kinh tế hỗn hợp”; lý thuyết về kinh tế trọng cung; lý thuyết cạnh tranh thuế; lý thuyết tự do hóa thương mại tác động đến thuế thu nhập; lý thuyết hành vi tuân thủ thuế; lý thuyết về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Ngoài ra, dựa trên các nghiên cứu trước, nghiên cứu đã xây dựng mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của NNT và đề xuất các giả thuyết nghiên cứu.

*Hai là*, làm rõ nội hàm của hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế TN. Khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi hệ thống thuế nói chung và chính sách thuế TN của các nước đều phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế. Sự điều chỉnh này được thể hiện rõ nét nhất ở việc thay đổi cấu trúc thuế; Gia tăng hợp tác thuế giữa các quốc gia nhằm tránh đánh thuế trùng; Tạo ra sự cạnh tranh về thuế TNDN; Tác động đến công tác quản trị thuế TN quốc tế.

*Ba là*, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách thuế TN, gồm có các nhân tố khách quan như xu hướng và trào lưu hội nhập kinh tế quốc; tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; thực trạng của chính sách thuế TN hiện tại; hành vi tuân thủ thuế của NNT và nhân tố chủ quan như mục tiêu phát triển kinh tế trong từng thời kỳ của chính phủ; nhu cầu chi tiêu của Chính phủ.

*Bốn là*, phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập đến từ các quốc gia trên thế giới trên các khía cạnh về điều chỉnh TN chịu thuế; điều chỉnh thuế suất thuế TN và ngưỡng tính thuế; điều chỉnh ưu đãi khác với thuế TN đã giúp Việt Nam rút ra bài học trong hoàn thiện chính sách thuế TN của mình. Theo đó, Việt Nam cần cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế bên cạnh việc điều chỉnh giảm dần thuế suất thuế TNDN nhằm dưỡng nguồn thu và tiến tới miễn giảm thuế TNCN đúng đối tượng và công khai.

Các nội dung lý luận được đề cập trong nội dung chương 2 sẽ là tiền đề để tác giả nghiên cứu và thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam trong chương 3.

## CHƯƠNG 3

### THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

#### 3.1. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập của Việt Nam

##### 3.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế và các cam kết về thuế của Việt Nam

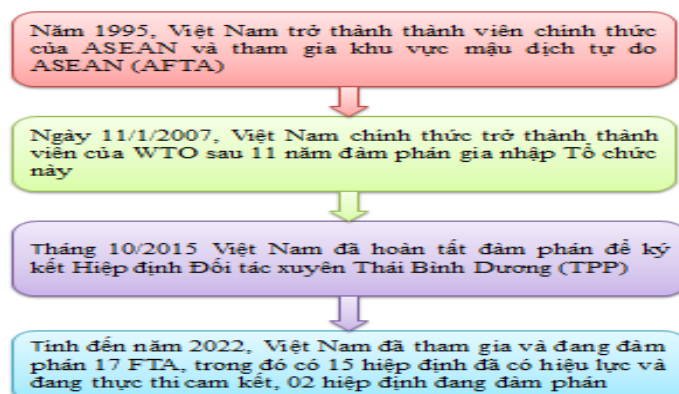
###### 3.1.1.1. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Sau hơn 35 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới, Việt Nam đã từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, tham gia tích cực và có trách nhiệm tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế. Việt Nam đã tham gia nhiều khu vực. Đến nay, Việt Nam đã ký kết các hiệp định, cam kết với nhiều quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới.

Về quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trong tổ chức Liên hiệp quốc và có quan hệ kinh tế - thương mại, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, 54 Hiệp định chống đánh thuế hai lần và nhiều Hiệp định hợp tác về văn hóa song phương với các nước và các tổ chức quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được xem là một trong những nước có nền kinh tế hướng xuất khẩu mạnh mẽ nhất trong khối các nước ASEAN.

Về hợp tác đa phương và khu vực, Việt Nam đã có mối quan hệ tích cực với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như Ngân hàng phát triển châu Á, Quỹ tiền tệ thế giới, Ngân hàng thế giới. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam được đẩy mạnh và đưa lên một tầm cao hơn bằng việc tham gia các tổ chức kinh tế, thương mại khu vực và thế giới, ký kết các hiệp định hợp tác kinh tế đa phương.

Các dấu mốc hội nhập quan trọng của Việt Nam được thể hiện trong hình 3.1:



**Hình 3.1: Dấu mốc quan trọng tham gia hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam**

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

Như vậy, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Quá trình hội nhập đã góp phần cải cách toàn diện nền kinh tế Việt Nam và có đóng góp lớn cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là mở rộng đầu tư nước ngoài và tăng trưởng xuất khẩu. Việt Nam được đánh giá là nước phát triển đầy tiềm năng, có nền chính trị ổn định, có thị trường với gần 100 triệu dân với thu nhập ngày càng tăng, lực lượng lao động dồi dào với cơ cấu dân số vàng và chất lượng nguồn lao động có trình độ công nghệ cao được cải thiện, có không gian phát triển rộng mở với 16 FTA đã ký kết có hiệu lực. Sau 35 năm mở cửa, hội nhập và cải cách môi trường kinh doanh, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

### 3.1.1.2. Cam kết về thuế của Việt Nam khi tham gia hội nhập

Hội nhập kinh tế quốc tế vào các khu vực song phương hay đa phương đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc về thuế nói chung cũng như thuế TN nói riêng. Một số cam kết về thuế cơ bản của Việt Nam khi tham gia vào các khu vực như sau:

#### a. Cam kết cơ bản về thuế khi tham gia WTO

Việt Nam cam kết ràng buộc với toàn bộ biểu thuế nhập khẩu hiện hành với 10.600 dòng thuế. Thuế suất bình quân giảm 23% so với mức thuế bình quân hiện hành, từ 17,4% xuống còn 13,4% với thời gian ân hạn được thực hiện dần trong vòng 5 - 7 năm.

**Bảng 3.1: Diễn giải mức thuế cam kết bình quân**

Đơn vị: %

| Bình quân chung theo ngành | TS MFN hiện hành | TS cam kết khi gia nhập WTO | TS cam kết vào cuối lộ trình | Mức giảm so với thuế MFN hiện hành | Mức cắt giảm thuế suất tại vòng Uruguay |              |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                            |                  |                             |                              |                                    | Nước PT                                 | Nước đang PT |
| Sản phẩm nông nghiệp       | 23,5             | 25,2                        | 21,0                         | 10,6                               | 40                                      | 30           |
| Sản phẩm công nghiệp       | 16,6             | 16,1                        | 12,6                         | 23,9                               | 37                                      | 24           |
| <b>Chung toàn biểu</b>     | <b>17,4</b>      | <b>17,2</b>                 | <b>13,4</b>                  | <b>23,0</b>                        |                                         |              |

*Nguồn: Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế*

Một số mặt hàng đang có mức thuế cao từ trên 20% sẽ được cắt giảm thuế ngay sau khi gia nhập. Những nhóm mặt hàng có cam kết cắt giảm thuế nhiều nhất

gồm: Hàng dệt may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc thiết bị - điện tử. Trong toàn bộ biểu cam kết, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800 dòng thuế (chiếm 35,5% số dòng của biểu thuế); ràng buộc ở mức thuế hiện hành với khoảng 3.700 dòng (chiếm 34,5% số dòng của biểu thuế); ràng buộc theo mức thuế trần – cao hơn mức thuế suất hiện hành với 3.170 dòng thuế (chiếm 30% số dòng của biểu thuế), chủ yếu là đối với các nhóm hàng như: xăng dầu, kim loại, hoá chất, một số phương tiện vận tải...

*b. Các cam kết về thuế khác*

Việt Nam cũng cam kết tham gia một số Hiệp định tự do hoá theo ngành. Những ngành mà Việt Nam cam kết tham gia đầy đủ là sản phẩm công nghệ thông tin (ITA), dệt may và thiết bị y tế. Những ngành mà Việt Nam tham gia một phần là các thiết bị máy bay, hoá chất và thiết bị xây dựng. Thời gian ân hạn để giảm thuế từ 3-5 năm. Trong các hiệp định trên, ITA là quan trọng nhất, theo đó khoảng 330 dòng thuế thuộc diện công nghệ thông tin sẽ phải có thuế suất 0% sau 3-5 năm. Như vậy, các sản phẩm điện tử như máy tính, điện thoại di động, máy ghi hình, máy ảnh kỹ thuật số... sẽ đều có thuế suất 0% sau 3-5 năm, tối đa là sau 7 năm.

Việt Nam bảo lưu quyền áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng: đường, trứng gia cầm, thuốc lá và muối. Riêng muối là mặt hàng WTO không coi là nông sản, do vậy thường không được áp dụng công cụ hạn ngạch thuế quan nhưng Nhà nước kiên quyết giữ để bảo vệ lợi ích của diêm dân. Đối với 4 mặt hàng này, mức thuế trong hạn ngạch là tương đương mức thuế MFN hiện hành (trứng 40%, đường thô 25%, đường tinh 40%-50%, thuốc lá 30%, muối ăn 30%). Việt Nam cũng cam kết tham gia đầy đủ 3 thoả thuận tự do hoá theo ngành, gồm: ngành công nghệ thông tin, dệt may, thiết bị y tế và tham gia một phần với các thoả thuận ngành máy bay, hoá chất, thiết bị xây dựng... sau 3-5 năm.

*Đối với thuế xuất khẩu.* WTO không có nội dung nào yêu cầu cam kết về thuế xuất khẩu. Tuy nhiên, một số thành viên (chủ yếu là các nước phát triển) yêu cầu cắt giảm tất cả thuế xuất khẩu, đặc biệt đối với phế liệu kim loại màu và kim loại đen vào thời điểm gia nhập.

*Đối với thuế nội địa.* Việt Nam cam kết thực hiện thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu, bia trong vòng 3 năm kể từ khi gia nhập. Tất cả các loại rượu được chưng cất có nồng độ từ 20 độ cồn trở lên sẽ chịu mức thuế tuyệt đối tính theo lít của rượu cồn nguyên chất hoặc một mức thuế phần trăm (%). Đối với bia trong vòng 3 năm kể từ khi gia nhập sẽ áp dụng một mức thuế phần trăm (%) chung, không phân biệt hình

thức đóng gói, bao bì.

*Đối với thuế nhập khẩu.* Mức thuế bình quân đối với hàng nông sản giảm từ mức hiện hành 23,5% xuống còn 20,9% thực hiện trong 5-7 năm. Cụ thể, có khoảng hơn 1/3 số dòng thuế sẽ phải cắt giảm, chủ yếu là các dòng có thuế suất trên 20%. Các mặt hàng trọng yếu, nhạy cảm đối với nền kinh tế như nông sản, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, ô tô - xe máy... vẫn duy trì được mức bảo hộ nhất định.

**Bảng 3.2: Mức độ cắt giảm thuế của 11 FTA thực hiện năm 2017**

| Khuôn khổ                 | Năm hiệu lực | Năm hoàn thành | Tỉ lệ dòng thuế 0% vào năm hoàn thành | Tỉ lệ dòng thuế 0% vào năm 2019 |
|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1.ASEAN                   | 1999         | 2018           | 98%                                   | 98,2%                           |
| 2.ASEAN-Trung Quốc        | 2005         | 2020           | 90%                                   | 87,7%                           |
| 3.ASEAN-Hàn Quốc          | 2007         | 2021           | 87%                                   | 83,7%                           |
| 4.ASEAN - Úc - Niu Di-lân | 2009         | 2022           | 90%                                   | 83%                             |
| 5.ASEAN-Ấn Độ             | 2010         | 2024           | 74%                                   | 59,3%                           |
| 6.ASEAN-Nhật Bản          | 2008         | 2025           | 87%                                   | 61%                             |
| 7.Việt Nam-Nhật Bản       | 2009         | 2026           | 92%                                   | 75,27%                          |
| 8.Việt Nam-Chi-lê         | 2014         | 2029           | 89%                                   | 31,73%                          |
| 9.Việt Nam-Hàn Quốc       | 20/12/2015   | 2029           | 88%                                   | 85,63%                          |
| 10.Việt Nam-LMKTAA        | 05/10/2016   | 2027           | 87,1%                                 | 52,1%                           |
| 11.CPTPP                  | 14/01/2019   | 2034           | 98,02%                                | 62,59%                          |

*Nguồn: NCS tổng hợp theo Tổng cục Thống kê (2019)*

Trong số 12 hiệp định đang thực hiện, CPTPP là Hiệp định mới nhất được thực thi của Việt Nam. Ngày 26/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP giai đoạn từ ngày 14/01/2019 đến hết ngày 31/12/2022. Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế xuất khẩu đối với phần lớn các mặt hàng hiện đang áp dụng thuế xuất khẩu, cơ bản theo lộ trình từ 5-15 năm sau khi Hiệp định có hiệu lực. Một số nhóm mặt hàng quan trọng (như: than đá, than non, dầu thô, vàng... ) được tiếp tục duy trì thuế xuất khẩu.



**Bảng 3.3: Mức thuế suất trung bình của  
các dòng thuế cam kết cắt giảm trong 11 FTA giai đoạn 2019-2022**

*Đơn vị: %*

| <b>FTA</b>                                        | <b>Bình quân<br/>năm 2019</b> | <b>Bình quân<br/>năm 2020</b> | <b>Bình quân<br/>năm 2021</b> | <b>Bình quân<br/>năm 2022</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. ASEAN                                          | 0,07                          | 0,06                          | 0,05                          | 0,04                          |
| 2. ASEAN - Trung Quốc                             | 3,6                           | 2,98                          | 2,98                          | 2,98                          |
| 3. ASEAN - Hàn Quốc                               | 5,9                           | 5,9                           | 4,6                           | 4,6                           |
| 4. ASEAN - Úc - Niu Di-lân                        | 3                             | 3                             | 3                             | 2                             |
| 5. ASEAN - Ấn Độ                                  | 3,2                           | 2,9                           | 2,8                           | 1,9                           |
| 6. Việt Nam - Chi Lê                              | 6,8                           | 6,1                           | 5,1                           | 4,4                           |
| 7. Việt Nam - Hàn Quốc                            | 4,39                          | 4,36                          | 3,78                          | 3,75                          |
| 8. Việt Nam - Liên minh Kinh tế<br>Á-Âu (VN-EAEU) | 2,8                           | 1,8                           | 1,42                          | 1,1                           |
| 9. CPTPP                                          | 9,1                           | 7,7                           | 6,3                           | 4,8                           |
| 10. ASEAN - Nhật Bản                              | 4,2                           | 3,7                           | 3,3                           | 2,7                           |
| 11. Việt Nam - Nhật Bản                           | 3,69                          | 2,35                          | 2,16                          | 1,99                          |

*Nguồn: NCS tổng hợp theo Tổng Cục Thống kê (2022)*

Về cam kết thuế nhập khẩu trong Hiệp định CPTPP, Việt Nam cam kết xóa bỏ gần 100% số dòng thuế, theo đó (65,8% số dòng thuế có thuế suất 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực; 86,5% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 4 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; 97,8% số dòng thuế có thuế suất 0% vào năm thứ 11 kể từ khi Hiệp định có hiệu lực; Các mặt hàng còn lại cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu với lộ trình xóa bỏ thuế tối đa vào năm thứ 16 hoặc theo hạn ngạch thuế quan.

Ngoài cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu theo lộ trình, Việt Nam và các nước thành viên CPTPP cam kết miễn thuế đối với các trường hợp như: hàng hóa tái nhập khẩu sau khi được sửa chữa hoặc thay thế; hàng tạm nhập khẩu để sửa chữa hoặc thay thế mà không thay đổi đặc tính cơ bản của sản phẩm; hàng mẫu thương mại có giá trị không đáng kể và ấn phẩm quảng cáo; hàng tạm nhập là các thiết bị chuyên ngành... container bất kể xuất xứ từ đâu, đang hoặc sẽ được dùng để vận chuyển hàng hóa trong giao thông quốc tế. Các giao dịch điện tử, bao gồm các nội dung được truyền đưa bằng phương thức điện tử cũng được miễn thuế nhập khẩu.

*Đối với thuế tối thiểu toàn cầu.* Trong bối cảnh và xu thế mới về thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu, việc tiếp tục duy trì hệ thống ưu đãi thuế TNDN hiện hành là không phù hợp và không còn có tác dụng trên thực tế. Do đó, việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu mở ra cơ hội để Việt Nam tiến hành rà soát, đánh giá lại hiệu quả của hệ thống ưu đãi thuế hiện hành. Theo đó, ngày 29/11/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024, áp dụng

từ năm 2024.

### **3.1.2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế thu nhập của Việt Nam**

#### **3.1.2.1. Tác động đến chính sách thuế thu nhập**

Những thay đổi điều chỉnh chính sách thuế TN của Việt Nam trong quá trình tham gia các hiệp định với khu vực và trên thế giới khá rõ ràng.

*Đối với thuế TNDN.* Việc điều chỉnh chính sách thuế TN đặc biệt là thuế TNDN được phản ánh qua các giai đoạn khác nhau nhằm đạt được mục tiêu thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Trong giai đoạn cải cách thuế bước 1 (bắt đầu từ cuối những năm 1980), DN FDI được áp dụng thuế suất thuế phổ thông của thuế lợi tức ở mức 25%. Trong khi đó, các DN trong nước áp dụng các mức thuế suất thuế lợi tức 30%, 40% và 50% tùy theo ngành nghề kinh doanh (Luật Thuế lợi tức năm 1990). Ngoài ra, DN FDI còn được hưởng các mức thuế suất ưu đãi 10%, 15% và 20% áp dụng đối với các dự án khuyến khích đầu tư; được miễn thuế lợi tức tối đa 4 năm kể từ khi bắt đầu kinh doanh, giảm 50% số thuế lợi tức phải nộp tối đa trong 4 năm tiếp theo, tùy theo ngành nghề đầu tư hoặc địa bàn hoạt động. Trường hợp DN sử dụng lợi nhuận thu được để tái đầu tư thì được hoàn lại số thuế lợi tức đã nộp cho phần lợi tức sử dụng để tái đầu tư.

Từ năm 1995, Việt Nam thực hiện cải cách thuế bước 2 trong bối cảnh đã mở cửa nền kinh tế với việc tham gia một số hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Theo Luật Thuế TNDN năm 1997 có hiệu lực từ ngày 1/1/1999 đến hết năm 2003, DN FDI được áp dụng thuế suất phổ thông 25% trong khi các DN trong nước áp dụng thuế suất phổ thông 32%. Về ưu đãi thuế, DN FDI được miễn thuế 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo và có thể lên đến 4 năm nếu đạt nhiều tiêu chuẩn khuyến khích đầu tư. Đối với trường hợp đặc biệt khuyến khích đầu tư, thời gian miễn thuế cho DN FDI lên đến 8 năm. Nhìn chung, mức độ ưu đãi thuế TNDN cho DN FDI trong giai đoạn này cao hơn DN trong nước.

Theo Bộ Tài chính (2018), giai đoạn 2001-2010, nền kinh tế đã có những bước phát triển khá sau nhiều năm thu hút vốn FDI và áp dụng Luật Khuyến khích đầu tư trong nước. Trong giai đoạn này, Việt Nam đã tiến hành cải cách thuế giai đoạn 3 với trọng tâm của cải cách là hướng vào thực hiện 3 mục tiêu: Đơn giản, công bằng, hiệu quả. Điều này có nghĩa là, việc thu hút vốn đầu tư nói chung và vốn FDI nói riêng, không chỉ dựa trên cơ sở ưu đãi thuế mà còn dựa trên cơ sở cải cách toàn diện hệ thống thuế để tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi và công bằng. Luật Thuế TNDN năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2004, đã thống nhất nghĩa

vụ thuế và ưu đãi thuế giữa DN trong nước với DN FDI. Theo đó, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông áp dụng chung cho tất cả các loại hình DN là 28%. Mức thuế suất này được điều chỉnh giảm xuống 25% kể từ ngày 1/1/2009 theo Luật Thuế TNDN (sửa đổi) năm 2008. Giai đoạn này, các DN thành lập mới tiếp tục được hưởng các mức thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10%, 15% và 20% tùy theo lĩnh vực đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư. Ngoài ra, các DN còn được hưởng ưu đãi về TN miễn thuế đối với một số khoản TN do từ hợp đồng nghiên cứu khoa học, từ sản xuất sản phẩm thử nghiệm...

Từ năm 2011 đến nay, Chính phủ tiến hành cải cách thuế giai đoạn 4. Trong giai đoạn này, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi. Việc áp dụng mô hình tăng trưởng dựa trên khai thác tài nguyên thiên nhiên, vốn và lao động chất lượng thấp, giá rẻ đã làm cho tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại. Điều này đòi hỏi Việt Nam phải thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững. Theo đó, cải cách hệ thống thuế giai đoạn này hướng đến thực hiện mục tiêu thay đổi mô hình tăng trưởng. Thay đổi quan trọng nhất nhằm tăng khả năng cạnh tranh về thuế và thu hút đầu tư là chủ trương giảm thuế suất thuế TNDN phổ thông. Sau các lần sửa đổi, bổ sung năm 2013 và 2014, mức thuế suất thuế TNDN phổ thông được giảm từ 25% xuống 22% (từ 1/1/2014) và xuống 20% (từ 1/1/2016). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN năm 2013 đã bổ sung ưu đãi đối với đầu tư trong khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện KT-XH thuận lợi) và dự án đầu tư mở rộng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đã bổ sung thêm một số lĩnh vực, ngành nghề thuộc diện ưu đãi thuế như: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông, lâm, thủy sản (không áp dụng ưu đãi đối với lĩnh vực chế biến lâm sản); sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; các dự án sản xuất có quy mô vốn lớn và công nghệ cao. Thay đổi quan trọng về ưu đãi đầu tư từ năm 2013 là chuyển việc ưu đãi đầu tư cho DN mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi sang ưu đãi cho TN từ dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

*Đối với thuế TNCN.* Luật thuế TN cá nhân 2009 và sửa đổi năm 2012 bãi bỏ cách áp dụng biểu thuế suất khác nhau giữa người Việt Nam và người nước ngoài, thay vào đó là quy định về cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú (phù hợp với thông lệ quốc tế). Luật thuế TN cá nhân cũng đã bao quát rộng hơn các loại TN, đảm bảo điều tiết tới mọi cơ sở thuế.

### 3.1.2.2. Tác động đến hợp tác thuế giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới

Đến năm 2020, Việt Nam đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTAAs)

cùng với 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những hiệp định này tạo ra những đóng góp đáng kể để tránh đánh thuế hai lần và ngăn chặn trốn thuế và nạn buôn lậu đối với thuế TN và tài sản. Những hiệp định này ảnh hưởng đến các chủ thể là công dân của nước ký kết hiệp định.

Mục đích ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm loại bỏ việc đánh thuế trùng bằng cách:

- Miễn, giảm số thuế phải nộp tại Việt Nam cho các đối tượng cư trú của nước ký kết hiệp định; hoặc

- Khấu trừ số thuế mà đối tượng cư trú Việt Nam đã nộp tại nước ký kết hiệp định vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định còn tạo khuôn khổ pháp lý cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế các nước/vùng lãnh thổ trong công tác quản lý thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào TN và vào tài sản. Để tạo thuận lợi cho NNT trong việc hiểu và vận dụng các quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước/vùng lãnh thổ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 205/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013 hướng dẫn thực hiện các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào TN và tài sản giữa Việt Nam với các nước và vùng lãnh thổ có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

Tùy theo mỗi hiệp định ký kết, Việt Nam sẽ áp dụng một hoặc kết hợp ba biện pháp dưới đây để loại bỏ thuế kép:

- Biện pháp khấu trừ thuế. Một cư dân Việt Nam có được TN từ và đã nộp thuế với nước ký kết hiệp định với Việt Nam. Trong hiệp định đó, Việt Nam cam kết áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, khi đối tượng cư trú này khai thuế tại Việt Nam, TN này sẽ được tính vào TN thuế theo luật thuế hiện hành của Việt Nam. Số tiền thuế đã nộp tại nước ký kết sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam.

- Biện pháp khấu trừ số thuế khoán. Một đối tượng cư trú Việt Nam có được TN và phải nộp thuế với nước ký kết hiệp định với Việt Nam. Trong hiệp định đó, Việt Nam cam kết áp dụng phương pháp khấu trừ số thuế khoán, khi đối tượng cư trú này thực hiện khai thuế tại Việt Nam, khoản TN này sẽ được tính trong TN tính thuế theo pháp luật Việt Nam hiện hành và số tiền thuế khoán sẽ được khấu trừ vào tiền thuế phải trả tại Việt Nam. TN chịu thuế được khấu trừ hoặc giảm tại nước ký kết như một ưu tiên đặc biệt.

- Biện pháp khấu trừ gián tiếp. Một đối tượng cư trú Việt Nam có TN từ nước ký kết DTAA và TN của công ty được trả trước khi phân chia cho đối tượng cư trú đó. TN này sẽ được tính trong TN tính thuế tại Việt Nam và tiền thuế gián thu đã

nộp tại nước ký kết sẽ được khấu trừ trong tiền thuế phải trả ở Việt Nam. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tiền thuế được khấu trừ sẽ không vượt quá tiền thuế phải trả tại Việt Nam.

### *3.1.2.3. Tác động đến cạnh tranh về thuế thu nhập*

Để cạnh tranh trong thu hút FDI, theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR), các quốc gia trên thế giới đua nhau giảm thuế TNDN và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Đối với Việt Nam, thuế suất thuế TNDN từ 32% giảm xuống 28%, 25%, 22% và hiện tại là 20%, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với Singapore (17%). Mức thuế TNDN 20% của Việt Nam có thể coi là khá hấp dẫn DN FDI khi thấp hơn Indonesia, Malaysia, Myanmar và Philippines, nhưng nếu tính cả các ưu đãi miễn, giảm thuế mà các quốc gia này đang thực hiện, thì mức thuế suất 20% của Việt Nam chưa hẳn còn hấp dẫn.

Cạnh tranh giảm thuế để thu hút FDI trong 10 năm qua diễn ra hết sức quyết liệt, khiến mức thuế suất thuế TNDN trung bình trong ASEAN từ trên 25% vào năm 2010 giảm xuống còn 21,7% vào năm 2020. Mức thuế suất này của ASEAN hiện thấp hơn 1,7 điểm phần trăm so với mức trung bình trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương.

### *3.1.2.4. Tác động đến quản trị thuế thu nhập của Việt Nam*

Trong suốt hơn 35 năm đổi mới vừa qua, đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh những đóng góp tích cực thì khu vực FDI thực tế chưa có được sự lan tỏa về công nghệ, kinh nghiệm và kỹ năng quản trị tiên tiến sang DN trong nước như kỳ vọng. Bên cạnh đó, cũng đã bộc lộ mặt trái, trong đó xuất hiện nhiều DN phát sinh GDLK (GDLK), đã thực hiện các hành vi chuyển giá. Số liệu thống kê kết quả thanh kiểm tra chống chuyển giá cho thấy hoạt động chuyển giá đáng báo động. Các hành vi chuyển giá gây thất thu cho ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng trong nhiều năm qua.

Để ngăn chặn các hành vi chuyển giá và kiểm soát GDLK, trong hơn 15 năm qua tại Việt Nam, các cơ quan có thẩm quyền đã rất nỗ lực trong việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý GDLK. Có thể kể đến thông tư chính thức đầu tiên về GDLK là Thông tư 117/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính. Mười hai năm sau, quy định pháp lý về GDLK lại được nâng lên một tầm bằng Nghị định 20/2017/NĐ-CP được Thủ tướng ban hành ngày 24/2/2017. Đáng chú ý là thời điểm Nghị định 20 được ban hành là trong lúc Chính phủ đang xem xét đến các chương trình cải cách thuế tham chiếu đến các chương trình hành động chống xói

mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (BEPS) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Song để chống chuyển giá và GDLK có hiệu quả, nhưng không làm khó cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh minh bạch, mới đây nhất vào ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 20 để tháo gỡ khó khăn cho DN có cơ cấu vốn vay lớn. Tiếp đó ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với DN có GDLK. Theo đó, quy định đã nâng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%; cho phép bù trừ chi phí lãi vay với lãi tiền gửi và cho vay, mở rộng đối tượng được miễn áp dụng quy định khống chế. Nghị định 132 cũng bảo đảm thuận lợi cho NNT và cam kết của Việt Nam khi tham gia diễn đàn BEPS của OECD, phù hợp điều kiện bối cảnh của Việt Nam về thay đổi thời điểm nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

#### *3.1.2.5. Tác động đến cấu trúc thuế của Việt Nam*

Dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, thì cấu trúc thuế có những thay đổi đáng kể tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Trước tiên, đó là việc tăng tỷ trọng thuế trực thu từ thuế tài sản. Theo báo cáo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thuế tài sản là một trong những công cụ hiệu quả nhất mà Chính phủ các nước có thể sử dụng để giảm thiểu tình trạng chênh lệch giàu nghèo và mang lại sự tăng trưởng kinh tế toàn diện hơn. Thuế tài sản là nguồn thu quan trọng của chính quyền địa phương ở cả các nước phát triển và đang phát triển do sắc thuế này có ưu điểm là cơ sở tính thuế ít thay đổi theo các biến động của nền kinh tế...Theo đó, tại Việt Nam đang tiến hành xây dựng luật thuế tài sản. Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính thế giới cho thấy, chỉ số bất động sản/thu nhập của Việt Nam hiện cao thứ 17 thế giới và 13 châu Á. Do đó, đánh thuế tài sản đối với đất, nhà, công trình trên đất; bất động sản thứ hai và đất bỏ không nhằm hạn chế đầu cơ cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng đất cũng được các quốc gia và vùng lãnh thổ chú trọng trong thời gian gần đây. Theo xu hướng chung, Việt Nam cần xác định lại đối tượng chịu thuế tài sản để theo kịp tiến trình phát triển kinh tế cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế.

#### ***3.1.3. Những yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế***

##### *3.1.3.1. Yêu cầu đặt ra với chính sách thuế thu nhập*

Chính sách thuế TN phải xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế như các hiệp định mẫu, các văn bản về chuyển giá, bán phá giá; đồng thời phải phù hợp với các nguyên tắc đối xử công bằng của WTO. Chính sách thuế TN phải xác định rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của từng chủ thể tham gia vào quản lý thuế, đặc biệt là xây

dựng cơ chế hợp tác trao đổi thông tin giữa các chủ thể này.

Chính sách thuế TN phải có sự thống nhất, hài hoà giữa luật pháp quốc gia với thông lệ, quy định chung của quốc tế và những yêu cầu của quá trình hội nhập. Với việc tự do hoá thương mại, các quan hệ kinh tế không chỉ đơn giản diễn ra trong biên giới một nước mà nó là những quan hệ phức tạp, chịu sự điều chỉnh của thông lệ quốc tế. Vì vậy, việc xây dựng chính sách thuế TN phải có sự kết hợp giữa các yếu tố nội địa và quốc tế, tạo thuận lợi cho các DN tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu được dễ dàng, thông thoáng. Ngoài ra, chính sách thuế TN còn phải thay đổi cho phù hợp với tiến trình hội nhập. Sự thay đổi này cần có lộ trình rõ ràng, có những đánh giá dự báo các tác động tới nền kinh tế.

#### *3.1.3.2. Yêu cầu đối với tổ chức thực hiện luật thuế*

Hội nhập kinh tế quốc tế làm cho việc xác định cơ sở tính thuế rất khó khăn do sự dịch chuyển dòng vốn làm các khoản TN và doanh thu tính thuế trở nên đa dạng, phức tạp hơn. Bên cạnh đó, sự thay đổi thuế suất, mức thuế suất riêng của từng quốc gia bị xóa bỏ thay vào mức thuế suất phù hợp trong hiệp định. Điều đó đòi hỏi chính sách thuế TN vừa phải phát huy vai trò thu đúng và đủ số thuế vào NSNN nhưng cũng cần có sự điều chỉnh linh hoạt với các cam kết quốc tế để tạo thuận lợi cho sản xuất và thu hút đầu tư nước ngoài. Để làm được điều đó cần có sự trao đổi và hợp tác với các quốc gia khác để trao đổi thông tin, ký kết các hiệp định tránh đánh thuế trùng...

Ngoài ra, ở các nước đang phát triển như Việt Nam cũng xuất hiện xu hướng đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp. Theo đó, đối tượng nộp thuế cũng trở nên đa dạng về quốc tịch, ngôn ngữ, văn hoá kinh doanh. Có đối tượng cư trú của một, của nhiều quốc gia, có đối tượng không thuộc đối tượng cư trú, kinh doanh không có cơ sở thường trú... Vì vậy, nếu không có sự hợp tác, trao đổi thông tin với cơ quan thuế các nước sẽ khó lòng thu đúng, thu đủ. Đối tượng nộp thuế đa dạng cộng với sự thay đổi, bổ sung hoàn thiện của các luật thuế nhằm phù hợp với yêu cầu của hội nhập khiến cho công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT ngày càng phức tạp.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế đứng trước nhiều khó khăn thử thách. Với cơ chế NNT tự tính, tự khai, tự nộp thuế, cơ quan thuế chỉ hỗ trợ và thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra thì khối lượng công việc mà cơ quan thuế phải thanh kiểm tra là khá lớn.

Chính sách thuế TN cần tạo môi trường làm việc thuận lợi để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên nghiệp. Hệ thống quy trình nghiệp vụ thống nhất, tự động hoá cao dựa trên áp dụng hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp; hệ

thống công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy cần được tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ cả về trình độ, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ để có thể nắm bắt và theo kịp sự phát triển của các giao dịch kinh tế phát sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài ra, hội nhập kinh tế quốc tế cũng kéo theo các hình thức kinh doanh mới điển hình như TMĐT, buộc cơ quan quản lý thuế phải điều chỉnh chính sách thuế TN linh hoạt, bao quát hết các đối tượng nộp thuế, tránh thất thu thuế cho NSNN.

### **3.2. Thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam**

#### **3.2.1. Thực trạng chính sách thuế thu nhập nói chung**

Chính sách thuế TN đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau của nền kinh tế và sau mỗi giai đoạn đó đều có sự điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung về các nội dung như đối tượng nộp thuế; TN chịu thuế; thuế suất (biểu thuế) và mức miễn giảm thuế.

##### **3.2.1.1. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp**

Ở Việt Nam, Luật Thuế TNDN đầu tiên được Quốc hội thông qua ngày 10/5/1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay cho Luật Thuế lợi tức trước đó. Hiện nay, chính sách thuế TNDN của Việt Nam được thực hiện theo Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 và các luật sửa đổi, bổ sung Luật này. Trong 10 năm qua, Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung 3 lần vào các năm 2013, 2014 và 2020. Để thấy được những cải cách trong chính sách thuế TNDN tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021 cần có cái nhìn khái quát về chính sách thuế TNDN các giai đoạn trước đó. Điều này được thể hiện tổng hợp trong Bảng 3.4 dưới đây:

**Bảng 3.4: So sánh cải cách trong chính sách thuế TNDN qua các giai đoạn**

| <b>Tiêu chí</b>   | <b>Chính sách thuế TNDN năm 2008-2012</b> | <b>Chính sách thuế TNDN năm 2013-2015</b>                                                  | <b>Chính sách thuế TNDN năm 2016-đến nay</b>                                                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Văn bản pháp luật | Luật Thuế TNDN năm 2008 (số 14/2008/QH12) | Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 | Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập DN số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 05/12/2020; Nghị định |



|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với DN, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp                                                                                                                  |
| Thuế suất                                              | Mức thuế suất áp dụng 25%. Một số trường hợp kinh doanh đặc thù như khai thác dầu khí, tài nguyên quý hiếm thì áp dụng thuế suất từ 32%-50% (trước đây là 28%-50% theo Luật Thuế TNDN năm 2003.                                                               | Mức thuế suất phổ thông 22%. Riêng các DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất là 20% trong giai đoạn từ ngày 01/7/2013 đến hết năm 2015 (thuế suất thuế thu nhập DN phổ thông áp dụng đối với các đối tượng khác là 22%).                                                                                  | Mức thuế suất áp dụng 20%                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thu nhập chịu thuế                                     | TN khác bao gồm TN từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản; TN từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; TN từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản; TN từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ;...                                            | Bổ sung thêm thu nhập tính thuế đối với trường hợp: Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế TNDN với mức thuế suất 22% | Không thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Các khoản chi được trừ và các khoản chi không được trừ | Đã áp dụng nguyên tắc loại trừ khi xác định các khoản chi phí của DN. Tất cả các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định, thì đều được tính trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. | Trừ các khoản chi không được trừ, DN được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện như: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.                                                                                   | Bỏ quy định không chế khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị... đã đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phản ánh đúng bản chất của khoản chi, bảo hộ hợp lý đối với các DNNVV (chiếm gần 90% tổng số DN đăng ký |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | thành lập trong những năm gần đây), đồng thời tạo điều kiện cho các DN hoạt động SXKD, tạo môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Thu nhập miễn thuế | Đã có những điều quan trọng trong hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển và hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của DN dành riêng cho những đối tượng đặc biệt trong xã hội như người tàn tật và người nhiễm HIV. | Đưa ra hướng dẫn cụ thể hơn đối với trường hợp: Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của HTX; Thu nhập của HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thực hiện ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;...                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Không thay đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ưu đãi thuế        | Luật thuế TNDN 2008 đã đơn giản hóa các cơ chế ưu đãi, thuế suất thuế ưu đãi cũng được điều chỉnh từ 3 mức xuống còn hai mức là 10% và 20% (bỏ mức 15%).                                                                                                                                  | Việc ưu đãi thuế thu nhập DN theo diện DN mới thành lập từ dự án đầu tư chỉ áp dụng đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu của DN. Đối với DN đang hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có sự thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng sự thay đổi đó không làm thay đổi việc đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế theo quy định thì DN tiếp tục được hưởng ưu đãi thuế cho thời gian còn lại. Ngoài ra, bổ sung nội dung xác định DN mới thành lập từ dự án đầu tư để hưởng ưu đãi thuế. DN có quy mô nhỏ với doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp | Luật thuế TNDN đã cải cách ưu đãi thuế theo nguyên tắc giữ mức ưu đãi thuế cao nhất để không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư nhưng cần có khoảng cách chênh lệch đủ lớn so với mức ưu đãi thấp hơn; thu hẹp diện ưu đãi theo lĩnh vực để tạo sức hấp dẫn của mức ưu đãi cao theo địa bàn... Giảm thuế suất thuế TNDN với DNNVV để đáp ứng và tương thích với Luật Hỗ trợ DNNVV mới ban hành. Cụ thể, DN siêu nhỏ (doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm) được áp dụng |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | dụng thuế suất 20%, thấp hơn mức thuế suất 25% và 22% áp dụng đối với các DN khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | thuế suất 15%. DNNVV (số lao động bình quân không quá 200 người, tổng doanh thu từ 3 - 50 tỷ đồng/năm) được áp dụng thuế suất 17%. Ngoài ra, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Những tác động tích cực đến nền kinh tế | Việc tiếp tục giảm mức thuế suất thuế TNDN từ 28% xuống còn 25% trong giai đoạn này của Nhà nước đã thể hiện rõ quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho DN về vốn, về lợi nhuận để lại phục vụ cho việc tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh... giúp DN có thêm tiềm lực để phát triển. Ngoài ra ưu đãi về thuế suất (10% trong thời hạn 15 năm) cho các DN hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội, thể thao, môi trường cũng đã có ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy các tiến bộ trong các lĩnh vực này. | Việc bổ sung các quy định về thuế suất ưu đãi và bổ sung quy định ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ có tác dụng khuyến khích và thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực mà Nhà nước ưu tiên phát triển, có tác động lan tỏa lớn đối với nền kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Việc quy định về thuế suất ưu đãi đối với thu nhập của các tổ chức tài chính vi mô trong Luật có tác dụng to lớn về kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để giúp đỡ cá nhân nâng cao năng lực, tự hoạt động để xóa đói nghèo do đây là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và DN siêu nhỏ. Ngoài ra, việc bổ sung khu công nghiệp vào diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN sẽ có tác động tới môi trường đầu tư, thu hút DN đầu tư vào khu công nghiệp, từ đó góp phần thu hút | Việc giảm thuế suất thuế TNDN không quá nhanh (ở mức 20%) sẽ hạn chế tác động giảm thu ngân sách đột ngột, giảm bớt sức ép về cân đối ngân sách của những năm đầu khi áp dụng, ảnh hưởng tới các nhiệm vụ chi NSNN, đồng thời không xáo trộn nhiều tới hệ thống chính sách ưu đãi thuế. Bên cạnh đó, với xu hướng mở rộng cơ sở thuế theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và thông lệ quốc tế thông qua việc rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi thuế. Nhóm chính sách này nhằm khắc phục bất cập của các quy định về ưu đãi thuế TNDN hiện hành; khắc phục sự dàn trải trong ưu đãi thuế, hạn chế việc lồng ghép chính sách xã hội trong chính |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, bên cạnh đó cũng góp phần tạo thuận lợi trong công tác quản lý về môi trường, lao động, an ninh, trật tự cũng như phát triển ngành công nghiệp theo định hướng của Đảng và Nhà nước. | sách thuế, hạn chế quy định ưu đãi thuế tại các Luật chuyên ngành để tăng tính trung lập, đồng bộ của chính sách thuế TNDN. |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Nguồn: Tổng hợp của tác giả*

### 3.2.1.2. Chính sách thuế thu nhập cá nhân

Thuế TNCN là một trong những sắc thuế được triển khai áp dụng ở Việt Nam khá sớm, ngay từ giai đoạn đầu của Đổi mới. Năm 1990, Hội đồng Nhà nước đã thông qua Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, có hiệu lực từ ngày 01/4/1991. Trong quá trình thực hiện, Pháp lệnh này đã được sửa đổi, bổ sung 7 lần, trong đó đáng chú ý nhất là 2 lần thực hiện điều chỉnh vào năm 2004 (mức thuế suất cao nhất giảm từ 50% xuống còn 40%, bãi bỏ quy định thuế bổ sung 30%). Tiếp đến, việc ban hành Luật Thuế TNCN năm 2007 đưa sắc thuế này trở nên hiện đại và toàn diện hơn, với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh, thực hiện giảm thuế suất, xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa cá nhân trong và ngoài nước, đồng thời cho phép áp dụng giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế và người phụ thuộc mà người nộp thuế phải nuôi dưỡng. Đến năm 2012, Luật sửa đổi, bổ sung số 26/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2013 và năm 2014 thông qua Luật 71/2014/QH13. Trong quá trình thực hiện Luật thuế TNCN, Quốc hội và Chính phủ đã có các Nghị quyết, Quyết định về việc miễn thuế, giãn nộp thuế TNCN vào các năm 2009, 2010, 2011, 2012 để đảm bảo chính sách thuế phù hợp với điều kiện nền kinh tế trong từng thời gian cụ thể.

Các quy định trong Luật thuế TNCN và các chính sách liên quan đã có các tác dụng nhất định trong việc huy động nguồn thu cho NSNN, điều tiết TN và đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế của các cá nhân; khuyến khích làm giàu hợp pháp; hạn chế chênh lệch giàu nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Với những quy định mới, sự cố gắng nỗ lực của cơ quan quản lý thuế và các ngành, các cấp, Luật thuế TNCN đã đạt được một số kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề đặt ra đối với tiến trình cải cách chính sách thuế TNCN của Việt Nam trong thời gian qua là:

- Thuế suất và cơ cấu biểu thuế, được thể hiện như sau:

(i) Biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với TN tính thuế từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú (Bảng 3.5).

**Bảng 3.5: Biểu thuế TNCN tính từ tiền lương, tiền công**

| Bậc thuế | Phần TN tính thuế/năm<br>(triệu đồng) | Phần TN tính thuế/tháng<br>(triệu đồng) | Thuế suất<br>(%) |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|
| 1        | Đến 60                                | Đến 5                                   | 5                |
| 2        | Trên 60 đến 120                       | Trên 5 đến 10                           | 10               |
| 3        | Trên 120 đến 216                      | Trên 10 đến 18                          | 15               |
| 4        | Trên 216 đến 384                      | Trên 18 đến 32                          | 20               |
| 5        | Trên 384 đến 624                      | Trên 32 đến 52                          | 25               |
| 6        | Trên 624 đến 960                      | Trên 52 đến 80                          | 30               |
| 7        | Trên 960                              | Trên 80                                 | 35               |

*Nguồn: Luật thuế TNCN*

(ii) Biểu thuế toàn phần áp dụng đối với TN khác (Bảng 3.6)

**Bảng 3.6: Biểu thuế TNCN tính từ TN khác**

| TN tính thuế                                | Thuế suất (%) |
|---------------------------------------------|---------------|
| a) TN từ đầu tư vốn                         | 5             |
| b) TN từ bản quyền, nhượng quyền thương mại | 5             |
| c) TN từ trúng thưởng                       | 10            |
| d) TN từ thừa kế, quà tặng                  | 10            |
| đ) TN từ chuyển nhượng vốn                  | 20            |
| e) TN từ chuyển nhượng chứng khoán          | 0,1           |
| g) TN từ chuyển nhượng bất động sản         | 2             |

*Nguồn: Luật thuế TNCN*

(iii) Biểu thuế áp dụng đối với TN của cá nhân không cư trú (Bảng 3.7)

**Bảng 3.7: Biểu thuế suất thuế TNCN đối với TN của cá nhân không cư trú**

| TT | Loại TN                                 | TN chịu thuế            | Thuế suất (%) |
|----|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1  | Đầu tư vốn                              | TN thực nhận            | 5             |
| 2  | Chuyển nhượng vốn                       | Giá trị chuyển nhượng   | 0,1           |
| 3  | Chuyển nhượng chứng khoán               | Giá trị chuyển nhượng   | 0,1           |
| 4  | Chuyển nhượng bất động sản              | Giá trị chuyển nhượng   | 2             |
| 5  | Bản quyền, nhượng quyền thương mại      | Phần TN > 10 triệu đồng | 5             |
| 6  | Trúng thưởng, tài sản thừa kế, quà tặng | Phần TN > 10 triệu đồng | 10            |

*Nguồn: Luật thuế TNCN*

Với xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia tăng, những rào cản đối với sự luân chuyển của các nhân tố sản xuất (vốn, lao động và công nghệ) từng bước được cắt

giảm. “Cạnh tranh” thuế quốc tế đã trở thành một hiện tượng khá phổ biến, nhất là trong cạnh tranh về thuế TN, trong đó có thuế TNCN. Trong quá trình này, các nước liên tục cắt giảm thuế suất của mình để thu hút vốn, công nghệ và lao động từ bên ngoài, bao gồm cả mức thuế suất lũy tiến cao nhất và mức thuế suất thấp nhất. Nếu như trong giai đoạn 1991 - 1995, số quốc gia có mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế TNCN (trên 40%) chiếm khoảng 32,07%, thì đến giai đoạn 2001 - 2005, tỷ lệ này giảm xuống còn 17,18%. Trong khi đó, tỷ lệ số nước có mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế TNCN dưới 30% đã tăng từ 35,73% lên 48,79% trong cùng giai đoạn<sup>5</sup>. Hiện nay, mức thuế suất cao nhất trong biểu thuế TNCN của nhiều nước dao động quanh mức 30%. Mức thuế suất cao nhất áp dụng đối với TN từ tiền lương, tiền công của Việt Nam hiện nay là 35%. Mức thuế suất này tuy thấp hơn Trung Quốc, Thái Lan nhưng cao hơn so với một số quốc gia khác trong khu vực (mức thuế suất cao nhất của Singapore là 20%, Malaysia 28%, Indonesia 30% và Philippines 32%). Điều này ảnh hưởng một phần đến khả năng cạnh tranh của Việt Nam trong việc thu hút nguồn lao động kỹ thuật cao từ bên ngoài, nhất là trong bối cảnh Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thành lập, các rào cản đối với sự di chuyển của lao động từng bước giảm dần. Đến nay, biểu thuế đối với TN từ tiền lương, tiền công của phần lớn các nước thường có ít hơn 6 bậc (biểu thuế của Nhật Bản có 5 bậc, Australia và Hàn Quốc có 4 bậc, Anh có 3 bậc). Một số nước có biểu thuế nhiều hơn 6 bậc, song không nhiều (Trung Quốc hiện có 7 bậc, giảm từ 9 bậc trước đó). Biểu thuế TNCN của Việt Nam hiện có 7 bậc được xem là khá phức tạp, chưa tạo thuận lợi cho NNT. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa các bậc thuế là quá dày cộng với thuế suất cao, khiến gánh nặng không nhỏ đối với NNT, bởi TN tăng thêm một chút đã rơi vào bậc thuế cao hơn. Việc thực hiện giảm bớt số bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến, sẽ góp phần làm đơn giản, tăng cường tính minh bạch trong việc quản lý, thu thuế.

- Mức giảm trừ gia cảnh trong chính sách thuế TNCN hiện tại là 15,4 triệu đồng (gồm giảm trừ cá nhân 11 triệu đồng và giảm trừ người phụ thuộc 4,4 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giảm trừ gia cảnh này đã không còn phù hợp với biến động liên tục của giá cả hàng hóa, tạo ra sự thiếu công bằng với các đối tượng nộp thuế. Hầu hết các mặt hàng tiêu dùng, dịch vụ trong các lĩnh vực đều tăng khiến chi phí sinh hoạt của người dân bị tăng lên. Thêm vào đó, mức giảm trừ gia cảnh không dựa vào mức sống tối thiểu, TN bình quân đầu người, cũng không căn cứ vào mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu theo vùng.

- Quản lý thu thuế TNCN. Theo quy định hiện hành, cá nhân có TN chịu thuế có trách nhiệm kê khai, nộp thuế vào NSNN, cá nhân có nhiều nguồn TN đến cuối

năm nếu phát sinh số thuế phải nộp thêm (ví dụ, do chuyển bậc thuế sau khi tổng hợp TN trong năm) hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị được hoàn thuế thì phải quyết toán thuế đối với mọi khoản TN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Thực tế quản lý thu cho thấy, quy định này nhằm mục tiêu kiểm soát TN nhưng phát sinh thêm thủ tục, nhiều trường hợp cá nhân không thể tổng hợp được các khoản TN đã được khấu trừ thuế trong năm, nhất là các khoản TN vãng lai, không thường xuyên. Cơ quan thuế cũng chưa có đầy đủ thông tin để kiểm soát được việc kê khai quyết toán thuế của NNT. Để đảm bảo đơn giản, thuận lợi cho NNT, Việt Nam cần phải nghiên cứu để giảm bớt số trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế. Việc đặt vấn đề quyết toán thuế hay kê khai thuế theo năm chỉ nên giới hạn đối với một số nhóm đối tượng nhất định.

### *3.2.1.3. Hệ thống pháp luật thuế liên quan đến chống chuyển giá và giao dịch thương mại điện tử*

Hội nhập kinh tế quốc tế làm gia tăng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, tuy nhiên sự khác biệt trong chính sách thuế TNDN ở mỗi quốc gia đã tạo kẽ hở để các DN nước ngoài thực hiện hoạt động chuyển giá nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế cũng kéo theo sự phát triển của các giao dịch kinh tế mới như TMĐT. Để tận dụng được những cơ hội mà hội nhập kinh tế quốc tế đem lại, cũng như hạn chế các thách thức từ các giao dịch chuyển giá, hoạt động TMĐT nhằm trốn tránh thuế của các chủ thể, rất cần hoàn thiện hệ thống pháp luật chống chuyển giá và pháp luật trong quản lý thuế thu nhập của một số hình thức kinh doanh mới, nhất là TMĐT.

#### *a. Pháp luật chống chuyển giá*

Luật Quản lý thuế (sửa đổi) đã được Quốc Hội chính thức thông qua vào ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020. Nội dung quan trọng trong Luật Quản lý Thuế năm 2019 là siết chặt quản lý hoạt động chuyển giá. Để ngăn chặn tình trạng trốn thuế thông qua chuyển giá, Luật nghiêm cấm các hành vi thông đồng, móc nối, bao che giữa NNT và công chức quản lý thuế, cơ quan quản lý thuế để chuyển giá, trốn thuế. Khoản 5 Điều 42 Luật Quản lý thuế quy định nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế đối với giao dịch như sau:

- Kê khai, xác định giá tính thuế đối với GDLK theo nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động/giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế phải nộp như trong điều kiện giao dịch giữa các bên độc lập;
- Giá GDLK được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế phải nộp theo nguyên tắc không làm giảm TN chịu thuế.
- Điểm đáng lưu ý là NNT có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế thấp được miễn

thực hiện quy định kê khai, xác định giá tính thuế theo nội dung trên và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá GDLK.

- Bên cạnh yêu cầu về báo cáo đối với công ty đa quốc gia, trong đó có báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, cho cơ quan thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, Luật đã tạo khung pháp lý cho việc chia sẻ dữ liệu với các cơ quan thuế của các nước khác.

*b. Pháp luật trong quản lý thuế thu nhập của một số hình thức kinh doanh mới*

- Đối với thuế TNDN: Theo Điều 2 Luật Thuế TNDN năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) đã quy định rõ tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có TN đều phải nộp thuế TNDN. Cụ thể là DN Việt Nam nộp thuế đối với TN chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và TN chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam; DN nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với TN chịu thuế phát sinh tại Việt Nam có hoặc không liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó và TN chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến hoạt động của cơ sở thường trú đó; DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với TN chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

- Đối với thuế TNCN: Theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 Luật Thuế TNCN năm 2007 (được sửa đổi, bổ sung năm 2012) đối tượng nộp thuế TNCN là cá nhân cư trú có TN thuộc diện chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có TN thuộc diện chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Như vậy, cá nhân công dân Việt Nam hay cá nhân nước ngoài phát sinh TN từ các giao dịch TMĐT tại Việt Nam và tại các trang mạng của Việt Nam cũng như các trang mạng quốc tế đều phải kê khai và nộp thuế TNCN.

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế TN cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có một số quy định về việc sàn TMĐT phải khai và nộp thuế thay cá nhân kinh doanh trên sàn cũng như cung cấp nhiều thông tin tới cơ quan quản lý thuế.

**3.2.2. Thực trạng thuế thu nhập doanh nghiệp**

**3.2.2.1. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp và mức đóng thuế cho NSNN**

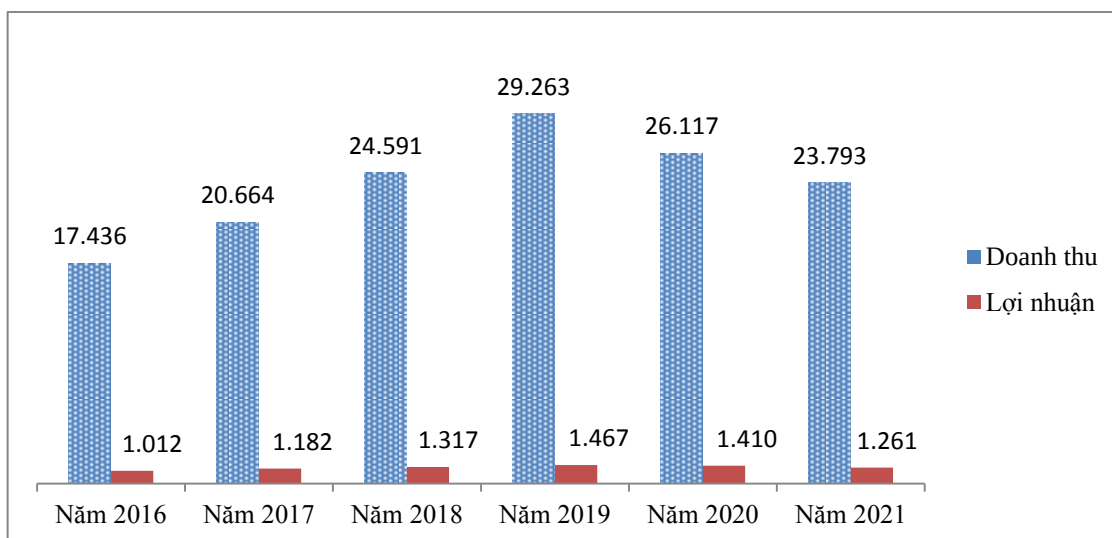
*a. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp*

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2021), tổng doanh thu của các DN trong cả nước năm 2021 tăng gấp gần 1,4 lần tổng doanh thu năm 2016; tổng lợi nhuận trước thuế của các DN năm 2021 tăng hơn 1,2 lần so với lợi nhuận của các DN năm 2016. Cụ thể là năm 2016, tổng doanh thu của các DN đạt 17.436 nghìn tỷ đồng, đến năm 2020 đạt tới 26.117 nghìn tỷ đồng, năm 2021 ước đạt 23.793 nghìn tỷ đồng, tăng 49,8% so với doanh thu năm 2016. Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016 mới đạt trên 1.012 nghìn tỷ đồng, thì đến năm 2020 đã đạt 1.410 nghìn tỷ



đồng, năm 2021 tổng lợi nhuận trước thuế TNDN ước đạt 1.261 nghìn tỷ đồng, bằng 24,6% so với năm 2016. Trong 2 năm 2020 và 2021, do tác động của Đại dịch Covid-19, hiệu quả hoạt động kinh doanh của DN giảm sút, lợi nhuận và doanh thu đều giảm so với năm 2019. Tuy vậy, tốc độ tăng trưởng của tổng lợi nhuận trước thuế lại cao hơn nhiều lần so với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, điều này chứng tỏ hiệu quả kinh doanh của các DN ở Việt Nam ngày càng cao (Biểu đồ 3.1).

*Đơn vị: nghìn tỷ đồng*



**Biểu đồ 3.1: Kết quả kinh doanh của các DN tại Việt Nam**

*Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu thống kê của Tổng cục Thuế*

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký DN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến thời điểm 31/12/2020, cả nước có 811.538 DN đang hoạt động, tăng 7,0% so với cùng thời điểm năm 2019. Năm 2021, hoạt động của các DN nước ta diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đã phục hồi nhưng chậm lại và không đồng đều giữa các quốc gia. Làn sóng dịch Covid-19 bùng phát với biến chủng mới đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN trong nước. Trước tình hình đó, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương đã có nhiều quyết sách, chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt thực hiện, kịp thời ứng phó với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân từng bước ổn định trở lại. Đây chính là nền tảng quan trọng để các DN và nền kinh tế nhanh chóng phục hồi nhanh vào những tháng cuối năm 2021. Theo đó, trong năm 2021, cả nước có 857.551 DN đang hoạt động, tăng 5,7% so với cùng thời điểm năm 2020, tăng 16,7% so với bình quân giai đoạn 2017-2020. Một số địa phương có số DN đang hoạt động năm 2021 cao, gồm Thành phố Hồ Chí Minh có 268.465 DN, chiếm 31,3% số DN đang hoạt động của cả nước, tăng 5,4% so với năm 2020; Hà Nội có 178.493 DN, chiếm

20,8%, tăng 7,6%; Bình Dương có 37.668 DN, chiếm 4,4%, tăng 8,1%; Đồng Nai có 25.055 DN, chiếm 2,9%, tăng 3,2%; Đà Nẵng có 24.703 DN, chiếm 2,9%, tăng 4,4%; Hải Phòng có 19.806 DN, chiếm 2,3%, giảm 1,9% so với năm 2020.

**Bảng 3.8: Tình hình lãi, lỗ của các DN nói chung**

| Chi tiêu                | Năm<br>ĐV | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
|-------------------------|-----------|------|------|------|------|-------|------|
|                         |           |      |      |      |      |       |      |
| DN hoạt động            | nghìn DN  | 505  | 560  | 653  | 791  | 811   | 857  |
| DN có lãi               | nghìn DN  | 234  | 253  | 273  | 332  | 345   | 351  |
| DN lỗ                   | nghìn DN  | 272  | 307  | 380  | 459  | 489   | 506  |
| Tỷ lệ DN có lãi/tổng DN | %         | 46%  | 45%  | 42%  | 42%  | 41,3% | 41%  |
| Tỷ lệ DN lỗ/tổng DN     | %         | 54%  | 55%  | 58%  | 58%  | 58,6% | 59%  |

*Nguồn: Tổng Cục thuế (2016-2021)*

Riêng đối với DN FDI, theo Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính lũy kế đến ngày 20/12/2020, cả nước có 33.070 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 384 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI đạt 231,86 tỷ USD, bằng 60,4% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Đến năm 2021, cả nước có 34.527 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 408,1 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 251,6 tỷ USD, bằng 61,7% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất với 226,5 tỷ USD, tương đương gần 59% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản với gần 60,1 tỷ USD (chiếm 15,6% tổng vốn đầu tư); sản xuất, phân phối điện với 28,9 tỷ USD (chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư). Đến nay, đã có 139 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam. Đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký trên 70,6 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư). Nhật Bản xếp thứ hai với gần 60,3 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore, Đài Loan và Hồng Kông. Đầu tư nước ngoài đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó TP. Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 48,2 tỷ USD (chiếm 12,5% tổng vốn đầu tư); tiếp theo là Hà Nội với 35,9 tỷ USD (chiếm 9,3% tổng vốn đầu tư); Bình Dương với gần 35,5 tỷ USD (chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2020, có 10.125 DN FDI có kết quả sản xuất kinh doanh cả năm báo lãi, chiếm tỷ lệ 40,2% DN có báo cáo. Nhưng có một vấn đề, dù thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của DN FDI vẫn duy trì

tăng trưởng ổn định, nhưng số DN FDI khai báo lỗ cao hơn mức bình quân trong cả nước. Tổng lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính của các DN FDI tính đến hết năm 2020 ghi nhận lên tới 623.337 tỷ đồng, bằng 44% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Con số này của năm 2020 tăng 12%, số lượng DN FDI có lỗ lũy kế và tăng 20,1% về tổng số lỗ lũy kế so với năm 2019. Bước sang năm 2021, số DN báo lỗ là 14.293 DN, chiếm 55% tổng số DN và tăng 11% so với năm 2020 với giá trị là 168.334 tỷ đồng. Số DN lỗ lũy kế là 16.258 DN, chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 62% tổng số DN và tăng 8% so với năm 2020 với giá trị là 706.146 tỷ đồng.

*b. Mức đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp của các doanh nghiệp*

Thuế TNDN là nguồn thu quan trọng của NSNN. Phạm vi áp dụng của thuế TNDN là các tổ chức kinh tế, các DN thuộc các thành phần kinh tế hoạt động SXKD có phát sinh lợi nhuận. Nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển, các DN càng tăng lên cả về số lượng, quy mô tổ chức, năng lực quản lý, tài chính, phạm vi hoạt động SXKD, dịch vụ của DN càng mang lại nhiều lợi nhuận thì khả năng huy động nguồn tài chính cho NSNN thông qua thuế TNDN ngày càng dồi dào. Theo đó, số thu thuế TNDN tăng qua các năm, giai đoạn 2016-2021 đều chứng kiến sự tăng trưởng của thuế TNDN. Đến nay, thuế TNDN vẫn là khoản thu quan trọng, chiếm khoảng 23 - 24% tổng số thu thuế của Việt Nam (Bảng 3.9).

**Bảng 3.9: Tỷ trọng thu thuế TNDN so với thu NSNN và GDP các năm**

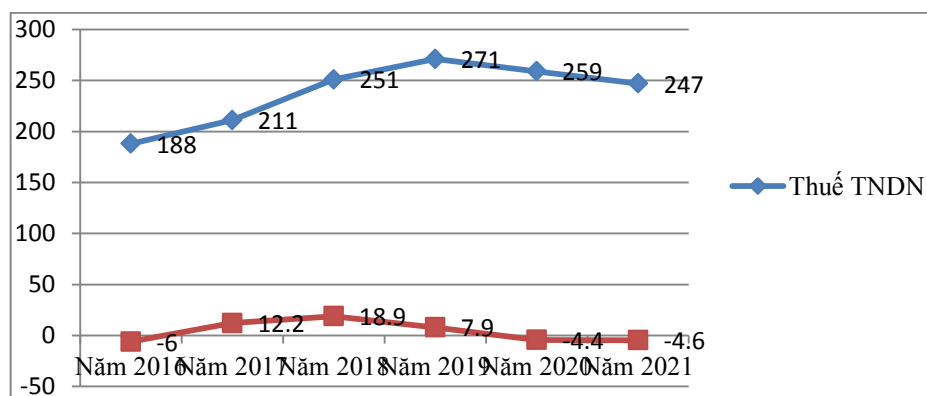
*Đơn vị: nghìn tỷ đồng*

| Chỉ tiêu                                   | Năm<br>2016 | Năm<br>2017 | Năm<br>2018 | Năm<br>2019 | Năm<br>2020 | Năm<br>2021 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Thuế TNDN                                  | 188         | 211         | 251         | 271         | 259         | 247         |
| Tổng thu thuế                              | 812,16      | 917,484     | 1074,985    | 1096,347    | 1161,945    | 1016,651    |
| Tổng Thu NSNN                              | 1080        | 1212        | 1319        | 1411        | 1539        | 1343        |
| Tỷ trọng thuế TNDN trong tổng thu thuế (%) | 23,1        | 23          | 23,3        | 24,7        | 22,3        | 24,3        |
| Tỷ trọng thuế TNDN trong tổng thu NSNN (%) | 17,4        | 17,4        | 19          | 19,2        | 16,8        | 18,4        |
| Tỷ trọng thuế TNDN trong GDP (%)           | 4,19        | 4,22        | 4,53        | 4,48        | 4,12        | 4,83        |

*Nguồn: Tính toán từ số liệu quyết toán NSNN hàng năm và số liệu thống kê của Tổng cục Thuế*

Trong giai đoạn 2016-2021, quy mô thu NSNN từ thuế TNDN ngày càng được mở rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chi NSNN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết việc làm. Tốc độ thu thuế TNDN trong

giai đoạn 2016-2021 tăng trưởng không đều, với mức tăng trưởng cao nhất năm 2018 đạt 18,9% và giảm dần vào các năm sau đó.

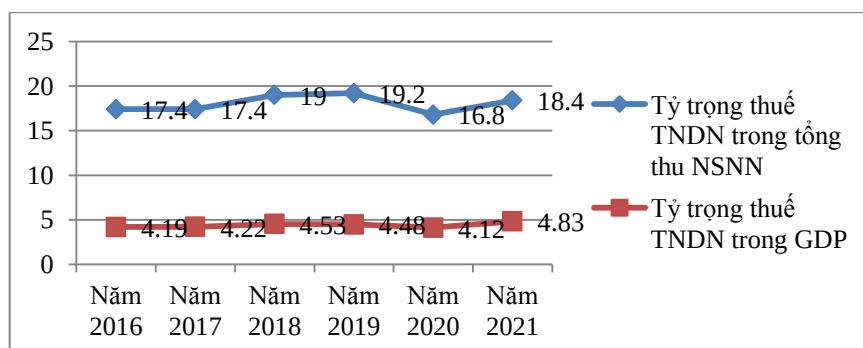


**Biểu đồ 3.2: Quy mô và tốc độ tăng thu ngân sách từ thuế TNDN**

(nghìn tỷ đồng, %)

*Nguồn: Tổng Cục thuế và tính toán từ số liệu quyết toán NSNN hàng năm*

Tỷ trọng thu từ thuế TNDN trong tổng thu NSNN giảm thu vào những thời điểm thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN. Cụ thể, mức thuế suất thuế TNDN giảm từ 22% xuống 20% từ năm 2016. Tỷ trọng thu từ thuế TNDN trong tổng thu NSNN mặc dù giảm vào những thời điểm thực hiện điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế TNDN phổ thông vào giai đoạn năm 2016 - 2017 (chiếm 17,4% trong tổng thu NSNN) nhưng sau đó tỷ trọng này đã có xu hướng tăng trở lại từ năm 2018 trở đi (Biểu đồ 3.3). Đến năm 2020, quy mô thu NSNN từ thuế TNDN chiếm khoảng 16,8% tổng thu NSNN, tương đương 4,12% GDP. Mặc dù mức thuế suất phổ thông thuế TNDN được giảm mạnh từ 25% xuống 20% nhưng quy mô thu NSNN từ thuế TNDN so với tổng thu NSNN và so với GDP cơ bản không có sự biến động quá lớn trong giai đoạn 2016- 2021 (Biểu đồ 3.3). Nguyên nhân một phần là do tác động tích cực của việc thực hiện các biện pháp về mở rộng cơ sở thuế và tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế, cũng như sự phát triển của SXKD trong nước.

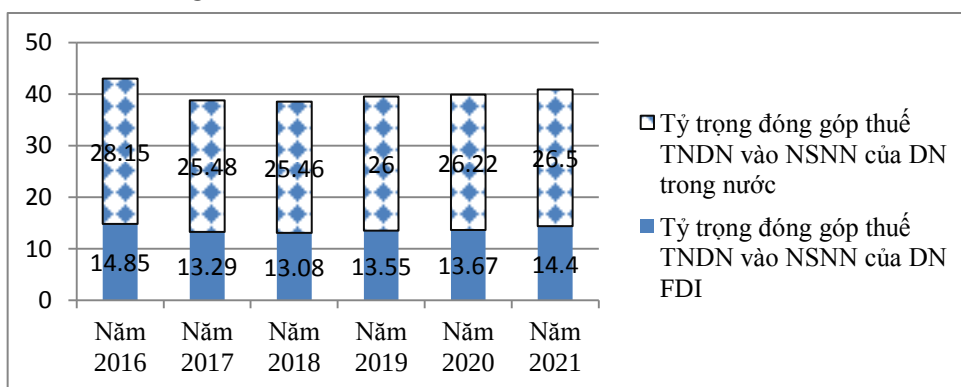


**Biểu đồ 3.3: Tỷ trọng thuế TNDN trong tổng thu NSNN và GDP**

*Nguồn: Tổng Cục thuế và tính toán từ số liệu quyết toán NSNN hàng năm*

Sự suy giảm về tỷ trọng thuế TNDN trong tổng thu NSNN đến từ nhiều lý do như việc cắt giảm thuế suất từ 22% năm 2014 xuống còn 20% vào năm 2016, tình trạng trốn thuế qua GDLK cả trong và ngoài nước, thuế suất thuế TNDN ưu đãi (áp dụng đối với DN nhỏ và vừa, tổ chức kinh tế vi mô...) giảm từ 20% (năm 2014) xuống còn 17% (năm 2016). Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông của Việt Nam hiện nay đang thấp hơn mức thuế suất trung bình của các nước trong khu vực ASEAN, chỉ cao hơn Singapore (17%) và Brunei (18,5%), thấp hơn Lào và Malaysia (24%), Indonesia và Myanmar (25%), Philippines (30%). Ngoài ra, còn có nguyên nhân do các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi được rà soát, bổ sung, áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm đối với: (i) TN của DN từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12 nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ được thẩm định theo quy định của Luật Công nghệ cao, Luật Khoa học và Công nghệ; (ii) TN của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng đủ điều kiện. Việt Nam đang phải giải quyết tình thế lưỡng nan là cắt giảm thuế suất để thu hút đầu tư và tìm cách bù đắp số thu từ thuế TNDN để đảm bảo ổn định ngân sách, tăng trưởng và phát triển nền kinh tế.

Bên cạnh đó, sự đóng góp thuế TNDN từ các DN trong nước và DN FDI cũng có sự khác nhau rõ rệt. Trong giai đoạn 2016 – 2021, tỷ trọng đóng góp thuế TNDN đến từ các DN FDI chiếm trung bình 14% (Biểu đồ 3.4). Trong khi đó, tỷ trọng đóng góp của DN trong nước (bao gồm DN nhà nước và ngoài quốc doanh) lại có sự biến động ngược lại. Sự đóng góp của các DN trong nước đạt trung bình 26,4% trong giai đoạn 2016-2021. Như vậy, tổng thu NSNN được đóng góp chủ yếu bởi các DN trong nước.



**Biểu đồ 3.4: Tỷ trọng đóng góp thuế TNDN vào NSNN của các DN trong nước và DN FDI (%)**

*Nguồn: Tổng Cục thuế và tính toán của tác giả từ quyết toán NSNN giai đoạn 2016-2021*

### *c. Mức thất thu thuế TNDN và các hành vi gian lận thuế phổ biến của DN*

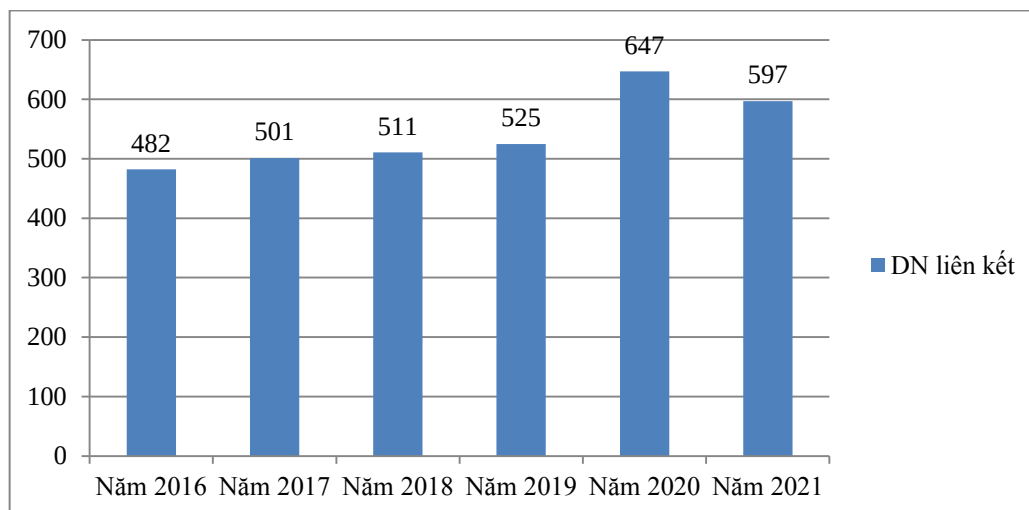
Hiện tượng các DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và DN trong nước tận dụng những sơ hở và những ưu đãi trong pháp luật thuế TNDN của Việt Nam để tìm cách giảm nghĩa vụ thuế, đang có xu hướng gia tăng. Khe hở mà các DN thường lợi dụng đó là lựa chọn cấu trúc vốn có tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cao để tăng chi phí và nhờ đó giảm TN chịu thuế, đồng thời tận dụng vốn của người khác mà không phải tái đầu tư bằng nguồn vốn chủ sở hữu. Hiện nay, việc tỷ lệ phần vốn vay cao hơn rất nhiều so với vốn chủ sở hữu chưa bị hạn chế bởi pháp luật, do vậy vốn “mỏng” vẫn là hành vi tránh thuế hợp pháp ở Việt Nam. Cùng với đó, các DN với phương thức cố ý “đẩy” chi phí đầu vào lên cao và lợi dụng tối đa các ưu đãi của Chính phủ đối với các DN mới thành lập, như ưu đãi về thời gian được phép chuyển lỗ, các chi phí liên quan đến quảng cáo, marketing... để trục lợi thuế TNDN. Thực tế, nhiều giám đốc DN chỉ đạo nhân viên mỗi lần mua sắm hàng, đi ăn uống, nghỉ ngơi... đều mang hóa đơn VAT về nộp cho DN. Chiêu thức này chính là cách làm tăng chi phí cho DN, để giảm TN chịu thuế. Ngoài ra, các DN thành lập mô hình tập đoàn (có từ hai công ty quan hệ liên kết với nhau) nhằm mục đích tránh thuế.

Đối với DN trong nước, tình trạng thất thu thuế xảy ra phổ biến ở khu vực kinh tế ngoài doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó tập trung vào những lĩnh vực như xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, khoáng sản, kinh doanh phương tiện vận tải tư nhân, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh TMĐT bán hàng qua mạng... Số liệu của Tổng cục Thuế cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021, công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Thuế đã phát hiện có tổng số 642.423 DN vi phạm về thuế TNDN với tổng số thuế TNDN truy thu là 35.992 tỷ đồng và giảm lỗ là 185.002 tỷ đồng. Trong suốt giai đoạn này, số DN vi phạm tăng mạnh, từ 31.759 DN năm 2016 lên 103.211 DN năm 2020 và 95.936 DN năm 2021, lượng giảm lỗ tăng mạnh, từ 10.841 tỷ đồng năm 2016 lên 40.914 tỷ đồng năm 2021, góp phần làm tăng số thuế về cho NSNN từ 1.783 tỷ đồng (0,37% tổng thu thuế) năm 2016 lên 7.144 tỷ đồng (2,85% tổng số thu từ thuế TNDN) năm 2021. Các hành vi DN thường sử dụng là liên kết hoặc gian lận thuế trong hình thức kinh doanh TMĐT.

#### *- DN trong liên kết*

Để phù hợp với thông lệ quốc tế, giảm bớt thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm bớt áp lực quản lý cho cơ quan thuế, theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, các DN được xác định là có quan hệ liên kết được thu hẹp lại, tập trung vào nhóm các DN liên kết có rủi ro cao về chuyển giá gây thất thu cho NSNN.

Theo quy định tại Nghị định, số lượng các DN có quan hệ liên kết nộp phụ lục kê khai thông tin GDLK và điều chỉnh GDLK năm 2017 chỉ còn 501 DN, chỉ tương đương khoảng 10% số DN thuộc đối tượng được xác định là có quan hệ liên kết phải kê khai thông tin, điều chỉnh thông tin giao dịch.



**Biểu đồ 3.5: DN có quan hệ liên kết theo kê khai**

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ hồ sơ khai thuế TNDN của các DN*

Qua số liệu các DN khi thực hiện thủ tục quyết toán thuế TNDN năm 2017 kê khai có quan hệ GDLK theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP để xác định lại các DN có quan hệ liên kết theo thời gian hoạt động của DN thì năm 2016 số DN liên kết là 482, năm 2017 thêm 19 DN, năm 2018 thêm 10 DN, năm 2019 tăng thêm 14 DN, năm 2020 đạt 647 DN và năm 2021 số DN này là 597. Theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2019 của 525 DN có quan hệ liên kết thì có đến 210 DN vẫn đang kê khai lỗ, chiếm 40% tổng số DN có quan hệ liên kết đang hoạt động, tổng lỗ theo kê khai năm 2019 là 3.292 tỷ đồng. Sang năm 2021, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 597 DN có GDLK; truy thu, truy hoàn và phạt 1.054 tỷ đồng; giảm lỗ 15.722 tỷ đồng; giảm khấu trừ 15 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 2.132 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với GDLK đã truy thu 406 tỷ đồng, giảm lỗ 13.903 tỷ đồng. Đến nay, các GDLK đã được quản lý theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP để điều chỉnh các GDLK, xác định quyền và nghĩa vụ của NNT trong xác định giá GDLK, thủ tục kê khai, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với NNT có phát sinh GDLK.

- DN trong hoạt động thương mại điện tử (TMĐT)

Hiện nay ở Việt Nam, có nhiều hình thức kinh doanh TMĐT khá đa dạng và phong phú. Có thể kể đến một số hình thức phổ biến, gồm có: Quảng cáo trực tuyến; Kinh doanh các sản phẩm nội dung số; Mô hình kinh tế chia sẻ (dịch vụ trực

tuyển); Bán lẻ hàng hóa qua hệ thống bán hàng trực tuyến.

Trong giai đoạn 2016-2021, hoạt động TMĐT phát triển mạnh mẽ, đa dạng các hình thức kinh doanh trực tuyến. Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2021, tốc độ tăng trưởng bình quân của TMĐT trong giai đoạn 2016-2021 ở mức 30%. Doanh thu TMĐT DN với người tiêu dùng (B2C) năm 2021 đạt 13,7 tỷ USD, bằng 7% tổng mức bán lẻ hàng hóa (Bảng 3.10). Bên cạnh đó, là sự gia tăng của các DN, cá nhân đăng ký hoạt động TMĐT và số người mua sắm trực tuyến. Năm 2016, số lượng tài khoản doanh nghiệp và cá nhân đăng ký TMĐT lần lượt là 19.456; 7.170 thì đến năm 2021, số lượng tài khoản này đã tăng lên lần lượt đạt 67.054 và 21.779 tài khoản. Số người mua sắm trực tuyến cũng tăng liên tục từ 30,3 triệu người lên 53 triệu người trong giai đoạn 2016-2021, tăng bình quân 10,5%/năm. Giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, từ kênh mua sắm truyền thống sang TMĐT. Điều này đã tạo ra cơ hội lớn cho các DN đẩy mạnh chiến lược truyền thông kỹ thuật số và tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ hơn trên thị trường trực tuyến. TMĐT đã trở thành phương thức giao dịch được sử dụng phổ biến, lựa chọn tối ưu của DN cũng như người tiêu dùng.

**Bảng 3.10: Thị trường TMĐT tại Việt Nam giai đoạn 2016-2021**

| Chỉ tiêu                                                                                 | Năm<br>2016 | Năm<br>2017 | Năm<br>2018 | Năm<br>2019 | Năm<br>2020 | Năm<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Doanh thu TMĐT B2C (tỷ USD)                                                              | 5,00        | 6,20        | 8,06        | 10,08       | 11,08       | 13,7        |
| Tăng trưởng doanh thu TMĐT B2C                                                           | 23%         | 24%         | 30%         | 25%         | 18%         | 17%         |
| Số người mua sắm trực tuyến (triệu người)                                                | 32,7        | 33,6        | 39,9        | 44,8        | 49,3        | 53          |
| Tỷ trọng doanh thu TMĐT B2C trên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng | 3%          | 4%          | 4%          | 5%          | 5,5%        | 7%          |
| Tỷ lệ người sử dụng Internet                                                             | 54%         | 58%         | 60%         | 66%         | 70%         | 70,3%       |

*Nguồn: Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2016-2021*

Các DN nước ngoài kinh doanh TMĐT ở Việt Nam liên tục gia tăng doanh thu và lợi nhuận, song số thuế TNDN đóng góp vào NSNN lại khá khiêm tốn. Điều này là do các DN này thường kê khai không đủ hoặc kê khai sai doanh thu thuế, không thực hiện kê khai thuế nhà thầu đối với dịch vụ của một số công ty đa quốc gia như google, facebook có phát sinh dịch vụ tại Việt Nam. Điển hình trong số các DN nước ngoài phải kể đến doanh thu quảng cáo của Google và Facebook tại Việt Nam gia tăng mạnh mẽ và ngày càng chiếm tỷ thị phần lớn trong thị trường quảng cáo ở Việt Nam (Bảng 3.11).



**Bảng 3.11: Doanh thu quảng cáo qua Facebook và Google  
giai đoạn 2018-2021**

*Đơn vị: Tỷ đồng*

| Chỉ tiêu                                                                                               | Năm<br>2018 | Năm<br>2019 | Năm<br>2020 | Năm<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Doanh thu quảng cáo qua Google                                                                         | 3.471       | 4.052       | 5.366       | 6.480       |
| Doanh thu quảng cáo qua Facebook                                                                       | 5.364       | 6.371       | 6.476       | 6.943       |
| Doanh thu quảng cáo các kênh khác                                                                      | 3.718       | 4.191       | 5.736       | 8.679       |
| Tổng doanh thu quảng cáo                                                                               | 12.553      | 14.614      | 17.578      | 22.102      |
| Tổng doanh thu quảng cáo của Google và Facebook                                                        | 8.835       | 10.423      | 11.842      | 13.423      |
| Tỷ trọng doanh thu quảng cáo của Google và Facebook trong tổng doanh thu quảng cáo trên thị trường (%) | 70,4        | 71,3        | 67,4        | 60,7        |
| Tổng số thuế đã thu                                                                                    | 770         | 1167        | 1143        | 1591        |
| Số thuế TNDN đã nộp                                                                                    | 415         | 636         | 624         | 875         |

*Nguồn: Tổng Cục thuế và tính toán của tác giả*

Mặc dù doanh thu quảng cáo tăng qua các năm song khoản thuế thu được lại không nhiều. Theo Tổng cục Thuế, số thuế thu được từ mô hình hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo trực tuyến của các tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, Facebook năm 2020 là 1.143 tỷ đồng. Số thuế này tăng đã tăng thêm 133 tỷ đồng so với năm 2019 và 1096,14 tỷ đồng so với năm 2016 (tăng gấp 24,3 lần trong giai đoạn 2016-2020). Riêng trong năm 2021, số thuế phải nộp của Facebook và Google lần lượt là 1.694 tỷ đồng và 1.618 tỷ đồng. Đối với mô hình này, cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với TN phát sinh thông qua các đối tác hoặc đại lý quảng cáo hoặc các DN mua dịch vụ trực tiếp của các công ty này tại Việt Nam. Hiện các DN Việt Nam ký hợp đồng quảng cáo với các tổ chức nước ngoài thì thực hiện kê khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu, tổ chức nước ngoài. Tuy nhiên tổng số thuế thu được từ doanh thu dịch vụ quảng cáo trực tuyến từ hai DN này chưa tương xứng với doanh thu đạt được của các DN. Theo thống kê của cơ quan thuế với doanh thu năm 2021 của hai DN đạt khoảng 13.423 tỷ đồng, tổng số thuế thu được là 1.591 tỷ đồng (trong đó thuế TNDN là 875 tỷ đồng). Tuy nhiên với doanh thu cao như vậy thì số thuế TN thu được tương ứng là quá khiêm tốn. Có thể thấy tỷ lệ thất thu thuế TN đối với các DN này lên tới trên 30%.

Bên cạnh đó đối với các cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội Google, Facebook, Youtube,..., và từ các nền tảng số, sản phẩm TMĐT nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ thuế TN. Cụ thể, tại Cục

thuế Hà Nội, trong năm 2021 với hơn 1.190 cá nhân cung cấp sản phẩm ứng dụng, nội dung, dịch vụ quảng cáo trên các trang mạng phân phối ứng dụng, chia sẻ nội dung (Google Play, Apple Store, YouTube...) có tổng doanh thu 3.614 tỷ đồng, dự kiến số thuế là 253 tỷ đồng (5% thuế GTGT, 2% thuế TNCN); 36.000 cửa hàng, 77 cá nhân bán hàng trên mạng xã hội có sử dụng trung gian vận chuyển hàng hóa đến người tiêu dùng, với tổng doanh thu 14.976 tỷ đồng, dự kiến số thuế là 224 tỷ đồng (1% thuế GTGT, 0,5% thuế TNCN); cho thuê nhà thông qua các ứng dụng (Agoda, Booking, Airbnb,...) với tổng doanh thu 350 tỷ đồng, dự kiến số thuế là 35 tỷ đồng (5% thuế GTGT, 5% thuế TNCN). Tuy nhiên, tổng số thuế thu được lại không nhiều so với số thuế dự tính thu. Vẫn còn nhiều tình trạng NNT không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, mặt khác vẫn còn tồn đọng các hành vi như không khai báo hoặc khai báo sai giá trị giao dịch, thu nhập nhận được từ các giao dịch TMĐT, đặc biệt là với thu nhập phát sinh từ các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến như Google, Facebook, YouTube, Grab,... Theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh này có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở lên thì thuộc trường hợp phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế. Ngoài ra, đối với Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát và phát hiện một số cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh TMĐT thông qua Google, Facebook... và quyết định truy thu, phạt 4,1 tỷ đồng đối với một cá nhân có nguồn thu nhập 41 tỷ đồng trên mạng trong hai năm 2016 và 2017 nhưng không kê khai và nộp thuế.

Đối với DN FDI, số thu nội địa (không kể dầu thô) của khu vực DN FDI năm 2020 là 206.088 tỷ đồng, giảm 6.111 tỷ đồng so với năm 2019. Đây là năm đầu tiên trong giai đoạn 2016-2020 ghi nhận số thu nộp NSNN của khối DN FDI giảm so với những năm trước đó. Ngoài ra, nguồn thu NSNN từ khu vực DN FDI còn đến từ việc thanh tra, kiểm tra thuế. Theo số liệu báo cáo Kết quả thanh tra, kiểm tra 516 DN có GDLK trong năm 2020 của Tổng cục Thuế (trong đó có 311 DN FDI), theo đó số phát sinh tăng thu ngân sách qua thanh tra, kiểm tra của các DN có GDLK như sau: Truy thu, truy hoàn và phạt với số tiền là 1.008 tỷ đồng; giảm lỗ 13.653 tỷ đồng; giảm khấu trừ 29,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng TN chịu thuế 6.839 tỷ đồng. Do được ưu đãi lớn về thuế TNDN, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các ưu đãi khác (chưa tính việc chuyển giá, né thuế), nên tỷ trọng đóng góp vào ngân sách của các DN FDI còn thấp hơn tỷ lệ đóng góp vào GDP. Điển hình là số liệu đóng thuế năm 2020 của một số DN FDI lớn, như tiền thuế của Samsung Electronics Việt Nam (DN FDI lớn nhất) còn thấp hơn cả công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Gia

Lâm (Vin Group Gia Lâm), chỉ cao hơn ngân hàng Techcombank; tiền thuế của Honda Việt Nam, Heineken Việt Nam còn thấp hơn cả Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Trong top 30 công ty đóng thuế lớn nhất, thì có 23 DN Việt Nam (76,67%) và 7 DN FDI (23,33%), top 3 công ty đóng thuế lớn nhất 100% là DN Việt Nam.

Hành vi gian lận thuế chủ yếu của DN FDI là chuyển giá. Theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy hàng năm đã phát hiện nhiều hoạt động chuyển giá của DN FDI. Số DN có hành vi chuyển giá và số DN cơ quan thuế thanh tra kiểm tra về GDLK cũng không ít. Đơn cử trong năm 2020, số DN được thanh, kiểm tra về GDLK được ghi nhận là 339 DN có hoạt động GDLK; truy thu, truy hoàn và phạt 681 tỷ đồng; giảm lỗ 10.046 tỷ đồng; giảm khấu trừ 9,25 tỷ đồng và điều chỉnh tăng TN chịu thuế 5.840 tỷ đồng. Đến năm 2021, số cuộc thanh tra đã tăng lên 300 và số tiền thuế TNDN phạt đạt 793 tỷ đồng, giảm lỗ 2.780 tỷ đồng. Trên thực tế GDLK đang là vấn đề của cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam và nó xảy ra ở cả DN nội địa và DN FDI. Theo kết quả phân tích báo cáo tài chính năm 2019 của 22.603 DN FDI của Bộ Tài chính, có tới 55% trong số này thua lỗ, doanh thu của các DN báo lỗ năm 2019 là 846.894 tỷ đồng, tăng 12,7% so với doanh thu của các DN báo lỗ năm 2018. Đặc biệt, có 66% số DN lỗ lũy kế với tổng trị giá lỗ lũy kế là 520.742 tỷ đồng, bằng 41% vốn đầu tư của chủ sở hữu. Doanh thu của các DN lỗ lũy kế năm 2019 là 1.326.903 tỷ đồng, tăng 20,4% so với doanh thu của các DN có lỗ lũy kế năm 2018. Số lượng DN lỗ mất vốn năm 2019 là 3.545 DN, chiếm 15,7% trong tổng số DN có báo cáo, tăng 24,2% so với số DN lỗ mất vốn năm 2018, với tổng giá trị vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính là âm 103.890 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này có tới 2.160 DN ghi nhận doanh thu vẫn tăng trưởng.

**Bảng 3.12: Kết quả thanh tra chống chuyển giá**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| Năm  | Số cuộc thanh tra | Số tiền thuế TNDN tăng thu, phạt | Giảm lỗ |
|------|-------------------|----------------------------------|---------|
| 2016 | 315               | 748                              | 5.568   |
| 2017 | 546               | 2.020                            | 9.001   |
| 2018 | 758               | 1.908                            | 8.559   |
| 2019 | 80                | 1.444                            | 947     |
| 2020 | 339               | 681                              | 10.046  |
| 2021 | 300               | 793                              | 2.780   |

*Nguồn: Tổng cục Thuế (2021)*

Theo số liệu mà Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho thấy, vẫn còn một số DN có thực hiện GDLK với các công ty trong tập đoàn có dấu hiệu chuyển

giá gây thất thoát, thiệt hại cho NSNN và đẩy DN hoạt động chân chính vào cuộc cạnh tranh không công bằng. Những con số trên cho thấy, chống chuyển giá là một việc không dễ dàng gì đối với bất cứ quốc gia nào. Trong khi đó, hiện Việt Nam đã, và đang vẫn muốn thu hút ngày càng nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư của DN. Bởi vậy, bên cạnh những chính sách và cơ chế thông thoáng, tạo thuận lợi nhất cho DN hoạt động thì khung pháp lý về GDLK cần được xây dựng và hoàn thiện hơn nữa.

#### *3.2.2.2. Kết quả thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp*

Thực tế hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh cho thấy, chính sách ưu đãi về thuế TNDN nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài, xét trong ngắn hạn sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Thêm vào đó, thực tiễn các DN FDI đang lợi dụng các ưu đãi này để giảm nghĩa vụ nộp thuế ngày càng gia tăng. Mặc dù nhận được nhiều ưu đãi thuế TNDN nhưng mức đóng góp của các DN này trong thu NSNN thấp hơn các DN trong nước. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ tuân thủ thuế của các DN FDI, cần tăng cường mức đóng góp của các DN này thông qua nâng cao TNXH nhằm bù đắp một phần thất thoát nguồn thu NSNN từ thuế TNDN. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại sự thất thu thuế của các DN trong nước, do đó việc thực hiện và gia tăng TNXH của các DN này cũng rất cần thiết. Thực tế, TNXH của các DN Việt Nam nói chung và DN FDI nói riêng được thể hiện trên 4 khía cạnh dưới đây:

##### *a. TNXH đối với Chính phủ*

TNXH đối với Chính phủ được thực hiện thông qua chủ yếu nghĩa vụ nộp thuế. Nhìn chung, các DN trong nước đều thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và nộp thuế TNDN. Tuy nhiên, vẫn còn một số DN trong nước có một số hành vi gian lận về thuế, mua bán hóa đơn không hợp pháp nhằm trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế từ ngân sách Nhà nước đã được các cơ quan chức năng đã phát hiện, trong đó có 524 DN bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn không. Riêng đối với DN FDI, trong thời gian qua, sự gia tăng hoạt động của các DN này tại Việt Nam kéo theo nghĩa vụ thuế gia tăng. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khối DN FDI năm 2021 có sự tăng trưởng với doanh thu đạt 8.567.847 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế là 366.222 tỷ đồng, tăng 83.585 tỷ đồng, tương đương 29,6%. Số nộp NSNN của khối DN FDI cũng có sự tăng trưởng, từ 164.339 tỷ đồng năm 2020 tăng thành 179.630 tỷ đồng năm 2021, tương ứng tăng hơn 9%. Số nộp NSNN có tốc độ tăng chậm hơn so với tốc độ tăng của nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận sau thuế cho thấy rằng mức đóng góp vào NSNN chưa thực sự tương xứng với mức đầu tư và kết quả kinh doanh của các DN FDI. Thêm vào đó, theo thống kê của Tổng cục Thuế, mặc dù thuế suất

TNDN phổ thông theo Luật Thuế TNDN là 20%, nhưng với ưu đãi miễn, giảm thì mức thuế suất của các DN FDI thường là 5-10%. Một số tập đoàn có dự án lớn mức thuế chỉ là 3-6%. Vì vậy, nhiều DN FDI có lợi nhuận cao nhưng nộp thuế lại rất ít. Như vậy, với kết quả đạt được và những ưu đãi từ chính sách thuế mà DN này nhận được thì số thuế nộp NSNN lại chưa tương xứng với kết quả kinh doanh của các DN này. Còn tồn tại nhiều hoạt động gian lận thuế thông qua hành vi chuyển giá, liên kết của khối DN này.

#### *b. TNXH đối với người lao động*

Hiện nay, các DN trong nước thực hiện các hoạt động thể hiện TNXHDN đối với người lao động liên quan trực tiếp đến các yếu tố trong môi trường làm việc, lương hay các chế độ đãi ngộ khác liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam có chế độ giành cho người lao động thậm chí còn tốt hơn những quy định trong Bộ Luật Lao động, ví dụ như trả lương trên mức tối thiểu ít nhất 2 đến 3 lần, số giờ làm thêm ngoài giờ luôn ít hơn mức quy định chung của Luật. Các doanh nghiệp đã thực hiện tương đối tốt TNXH về mặt pháp luật lao động như tiền lương và thu nhập, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ, không phân biệt đối xử, không sử dụng lao động trẻ em, đảm bảo các chế độ phúc lợi tối thiểu cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn còn có những khía cạnh của TNXH đối với người lao động mà DN trong nước chưa được làm tốt, như: khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, tập huấn an toàn lao động và sức khỏe, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động.

Đối với DN FDI, về cơ bản DN FDI đã thực hiện tốt TNXH trong vấn đề trả lương xứng đáng cho người lao động; tiền lương thực trả cao hơn tiền lương ghi trong hợp đồng từ 14 - 15%; tiền lương thực trả có xu hướng tăng từ 10 - 25%/năm; chênh lệch giữa tiền lương thực trả cho lao động có chuyên môn kỹ thuật cao nhất so với lao động phổ thông là 3,5 lần; thu nhập bình quân mỗi lao động trong DN FDI cao hơn khu vực DN có vốn Nhà nước và DN ngoài quốc doanh; 95 - 96% DN FDI tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; điều kiện lao động và an toàn vệ sinh lao động tương đối tốt do mới được thành lập và có trang thiết bị, máy móc hiện đại; 3/4 số DN được điều tra đã có tổ chức công đoàn với 80% người lao động tham gia công đoàn; 56% DN đã có thỏa ước lao động tập thể và 45% có cán bộ hoà giải cấp cơ sở (Ngô Thanh Loan, 2022). Lao động trong nhiều DN FDI cũng ngày càng được quan tâm, bảo vệ quyền lợi. Điển hình, qua rà soát, đánh giá của

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, có tới 80% thỏa ước của DN FDI trên địa bàn tỉnh có lợi cho người lao động, nằm ngoài các quy định bắt buộc của pháp luật lao động. Một số DN thực hiện nghiêm việc ký mới, ký lại hoặc bổ sung phụ lục phát sinh với điều khoản có lợi cho người lao động như Công ty TNHH Nichirin Việt Nam (khu công nghiệp Quang Châu) có điều khoản cho phép công nhân nghỉ giữa ca để giảm căng thẳng; Công ty TNHH Việt Pan Pacific (TP. Bắc Giang) khen thưởng lao động tích cực theo tuần, tháng; Công ty TNHH Haem Vina (khu công nghiệp Song Khê - Nội Hoàng) phát vitamin cho công nhân nữ đang mang thai và ứng trước tiền lương 6 tháng nghỉ thai sản cho lao động nữ sinh con để bảo đảm chi phí sinh hoạt. Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn hiệu quả cho người lao động cũng được các DN này quan tâm và theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong công tác đảm bảo an toàn lao động tại DN thì các DN FDI thực hiện tốt hơn các DN trong nước. Lý do là các DN này có tiềm lực tài chính tốt hơn, nên có sự đầu tư lớn hơn cho công tác an toàn lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện TNXH đối với người lao động của các DN FDI, vẫn còn tồn tại một số tranh chấp về lương thưởng giữa người lao động và DN FDI về các vấn đề như chậm điều chỉnh tiền lương khi Nhà nước tăng lương tối thiểu; tiền lương giữa các loại lao động không được quy định rõ ràng hay tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, tranh chấp lao động, với hàng ngàn cuộc đình công đòi quyền lợi về lương, thưởng, thời gian làm thêm, nghỉ giữa giờ và các chế độ phúc lợi khác.

### *c. TNXH đối với khách hàng*

Khách hàng là đối tác kinh doanh chiến lược quan trọng nhất của DN nói chung và DN trong FDI nói riêng, quyết định tốc độ phát triển, doanh thu, lợi nhuận và sự thành công của DN. Do đó, trong vấn đề cung cấp sản phẩm dịch vụ, hầu hết các DN trong nước và DN FDI đã làm tốt vai trò phân phối của mình, nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng qua đó mang lại doanh thu cho công ty. Mặc dù vậy, đối với vấn đề chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo an toàn cho khách hàng, không ít các DN trong nước và DN FDI đã để xảy ra hàng loạt các sự kiện liên quan đến các mặt hàng nông sản, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và gây hệ lụy tiêu cực đến khách hàng. Các vụ sản xuất thực phẩm chứa chất có hại cho sức khỏe con người, như nước tương có chứa chất 3-MCPD gây ung thư, bánh phở chứa phormol, thực phẩm chứa hàn the, sữa có chứa melamine, sản xuất và nhập thuốc giả,... Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xảy ra chứng tỏ các DN chưa thực hiện nghiêm túc TNXH đối với khách hàng.

#### *d. Trách nhiệm đối với cộng đồng*

TNXH của các DN trong nước và DN FDI đối với cộng đồng được thể hiện thông qua các hành động đối với môi trường và cộng đồng. Hiện nay, môi trường cũng là một trong những vấn đề nổi cộm nhất và gây nhiều bức xúc trong xã hội đối với các DN. Thực tế cho thấy, nhiều DN đang coi TNXH với môi trường là một “gánh nặng” hoặc chỉ là cách thức hoạt động marketing, tạo hình ảnh làm sao để có lợi cho DN. Trong thời gian qua, tại Việt Nam đã chứng kiến nhiều DN có nhiều sai phạm nghiêm trọng về vi phạm tiêu chuẩn môi trường về khí thải, nước thải, chất thải rắn. Theo số liệu thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỷ lệ các khu công nghiệp có trạm xử lý nước thải tập trung chỉ chiếm 66%, nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động mà hoàn toàn chưa triển khai xây dựng hệ thống xử lý nước thải hoặc có nhưng không vận hành, hay vận hành không hiệu quả hoặc xuống cấp. Trong khi đó, theo ước tính có khoảng 70% trong số hơn một triệu mét khối nước thải hàng ngày đem phát sinh từ các khu công nghiệp hoặc các nhà máy được xả thẳng ra nguồn tiếp nhận mà không qua xử lý. Ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, điển hình là khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, gồm Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương được xem là khu vực tập trung nhiều khu công nghiệp và dự án FDI lớn nhất cả nước, mặc dù tỷ lệ xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung ở khu vực này khá cao, nhưng tình trạng vi phạm các quy định về môi trường vẫn thường xuyên xảy ra. Một số DN điển hình chưa tự giác trong việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường nên đã có những tác động tiêu cực đến môi trường như vụ việc xả thải của Công ty Vedan tại Đồng Nai, Công ty Tung Kuang tại Hải Dương, Công ty Long Tech tại Bắc Ninh, Công ty Fomosa Đài Loan tại Hà Tĩnh... Ngoài ra, một số DN trong nước cũng có những hành vi xả thải ra môi trường như trường hợp xí nghiệp Đèn ống, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã xả thải ra môi trường 42 tấn chất thải nguy hại; Công ty cổ phần Mía đường La Ngà có hành vi thải bụi, khí thải vượt chuẩn và xả nước thải vào nguồn nước mà không có giấy phép theo quy định của pháp luật với lưu lượng nước thải từ 3.000 m<sup>3</sup>/ngày, đêm trở lên, vv... Nhiều vụ việc gây tác động tiêu cực đến môi trường của cả DN trong nước và DN FDI đã được các cơ quan quản lý phát hiện và xử phạt hàng tỷ đồng.

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương của các DN trong nước và DN FDI chủ yếu là các chương trình từ thiện, phát triển cộng đồng, giúp đỡ người nghèo khó, và xây dựng hình ảnh. Các hoạt động TNXH thông qua từ thiện tiêu

biểu, bao gồm cấp học bổng, xây nhà tình thương, xây trường học, cung cấp nước sạch, đến thăm và quyên tặng các trang thiết bị và đồ dùng nhu yếu phẩm, tuyển dụng định kỳ người khuyết tật, cung cấp miễn phí các dịch vụ y tế, ủng hộ và hỗ trợ các vùng bị thiên tai hay thảm họa, v.v.... Song, có một điểm chung là DN FDI thường không chỉ thực hiện TNXH như một hoạt động tình nguyện đơn thuần mà họ còn triển khai một cách đều đặn những hoạt động này để có thể hỗ trợ được nhiều hơn nữa những khu vực cần giúp đỡ thông qua sự hợp tác với xã hội và địa phương. Đối với các DN trong nước, TNXH đối với cộng đồng được thực hiện thông qua những khoản đóng góp tiền mặt. Khoản đóng góp này được các DN dùng dưới nhiều hình thức đa dạng như: (i) trợ cấp các chương trình tài trợ thông qua một cơ quan đầu mối như Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, v.v.; (ii) thực hiện các chương trình tài trợ dưới dạng quảng cáo, kết hợp các hoạt động xã hội với sản phẩm hay dịch vụ của công ty, ví dụ: tài trợ các giải bóng đá, ca nhạc tạp kỹ, hòa nhạc, các chương trình truyền hình, v.v.; (iii) tham gia vào sự nghiệp xã hội hóa giáo dục và đào tạo như thành lập quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, ví dụ: chương trình học bổng “Vinamilk – ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam”, v.v; (iv) trực tiếp thực hiện các hoạt động nhân đạo vì cộng đồng, ví dụ công ty CP Việt Nam tổ chức hiến máu nhân đạo,...

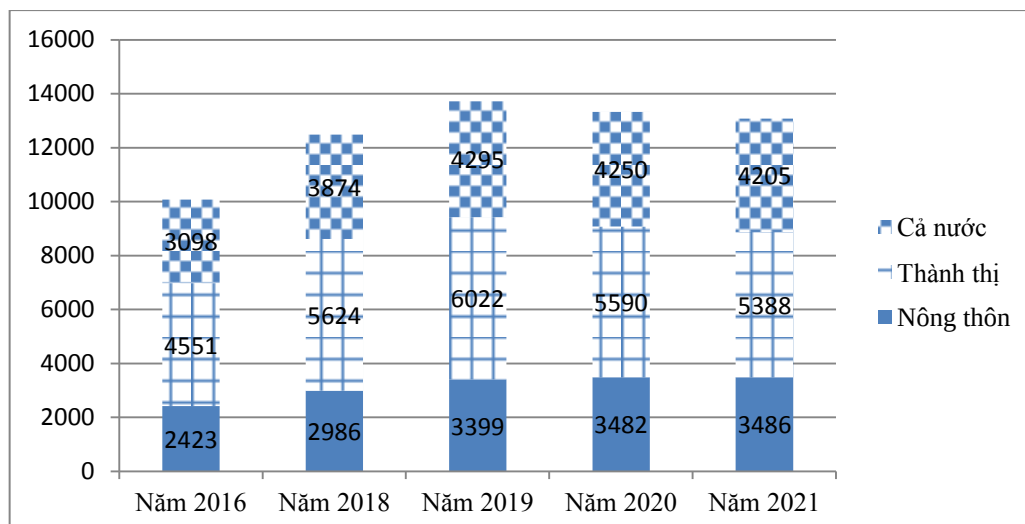
### **3.2.3. Thực trạng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam**

#### **3.2.3.1. Thực trạng thu nhập của cá nhân**

##### **a. Thu nhập của cá nhân cư trú**

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê (2021), thu nhập bình quân 1 người trên tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt 4.205 nghìn đồng, giảm 1,1% so với năm 2020. Thu nhập bình quân 1 người trên tháng năm 2021 ở khu vực thành thị đạt 5.388 nghìn đồng, cao gấp gần 1,5 lần khu vực nông thôn (3.486 nghìn đồng) (Biểu đồ 3.6). Trước năm 2019, thu nhập bình quân đầu người liên tục tăng, tuy nhiên sau 2019 do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thu nhập có xu hướng giảm dần. Tốc độ giảm thu nhập ở khu vực thành thị nhiều hơn so với khu vực nông thôn. So với năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên tháng năm 2021 ở khu vực thành thị giảm 3,6%, trong khi thu nhập bình quân đầu người trên tháng ở khu vực nông thôn không thay đổi đáng kể (Biểu đồ 3.6). Trong năm 2021, vùng có thu nhập bình quân đầu người cao nhất là vùng Đông Nam Bộ (5.794 nghìn đồng/người/tháng) và thấp nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc (2.837 nghìn đồng/người/tháng).

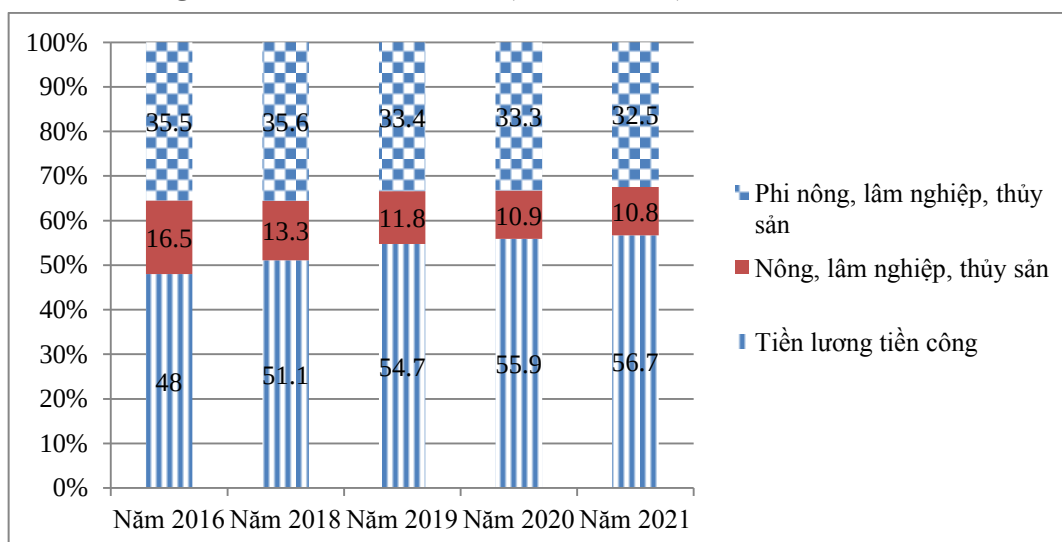




**Biểu đồ 3.6: Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo thành thị nông thôn 2016-2021 (nghìn đồng)**

*Nguồn: Tổng Cục thống kê (2021)*

Cơ cấu thu nhập đang chuyển dịch theo hướng ngày càng tiến bộ hơn. Tỷ trọng các khoản thu từ tiền công, tiền lương có xu hướng tăng dần từ năm 2016 đến nay, từ 48% năm 2016 lên đến 56,7% năm 2021. Ngược lại, tỷ trọng thu từ hoạt động tự làm nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng ngày càng giảm, từ 16,5% năm 2016 xuống còn 10,8% năm 2021 (Biểu đồ 3.7).



**Biểu đồ 3.7: Cơ cấu thu nhập bình quân nhân khẩu trên tháng chia theo nguồn thu 2016-2021 (%)**

*Nguồn: Tổng Cục thống kê (2021)*

#### **b. Thu nhập của cá nhân không cư trú**

Cùng với sự phát triển của quá trình toàn cầu hóa, số lượng NNN đến Việt Nam làm việc ngày càng gia tăng nhanh chóng (Bảng 3.13)

**Bảng 3.13: Số lượng người nước ngoài có TN tại Việt Nam***Đơn vị: Người*

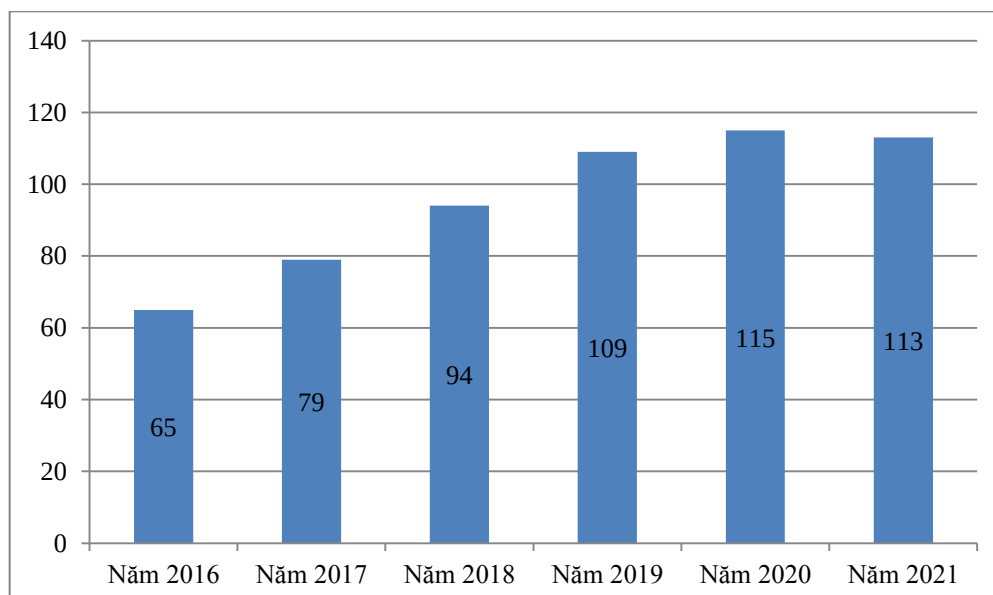
| Năm      | Số người nước ngoài đến Việt Nam | Số người nước ngoài có TN tại Việt Nam |
|----------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Năm 2016 | 10.012.700                       | 500.635                                |
| Năm 2017 | 12.922.200                       | 844.800                                |
| Năm 2018 | 15.497.800                       | 783.100                                |
| Năm 2019 | 18.008.600                       | 1.023.600                              |
| Năm 2020 | 17.234.145                       | 1.346.165                              |
| Năm 2021 | 13.787.316                       | 620.429                                |

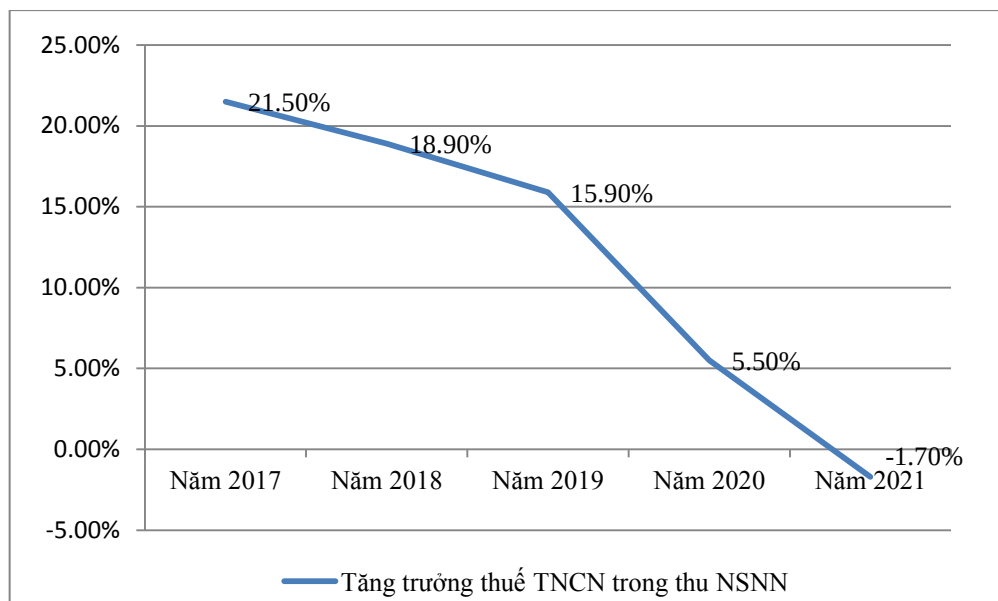
*Nguồn : Tổng cục thống kê - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2016-2021*

Có thể thấy khi Việt Nam tham gia mở cửa hội nhập kinh tế với thế giới, số lượng NNN đến Việt Nam công tác làm việc cũng gia tăng cả về số người và mức TN họ nhận được tại Việt Nam.

### 3.2.3.2. Mức đóng góp của thuế TNCN cho NSNN

Trong giai đoạn 2016-2021, thuế TNCN đều tăng qua các năm, năm 2016 số thu từ thuế TNCN đạt 65 nghìn tỷ đồng thì đến năm 2021 số thuế này đã đạt 113 nghìn tỷ đồng, tăng 73,8% so với năm 2016 (Biểu đồ 3.8).

**Biểu đồ 3.8: Số thuế TNCN giai đoạn 2016-2021 (nghìn tỷ đồng)***Nguồn: Tổng Cục thuế (2021)*

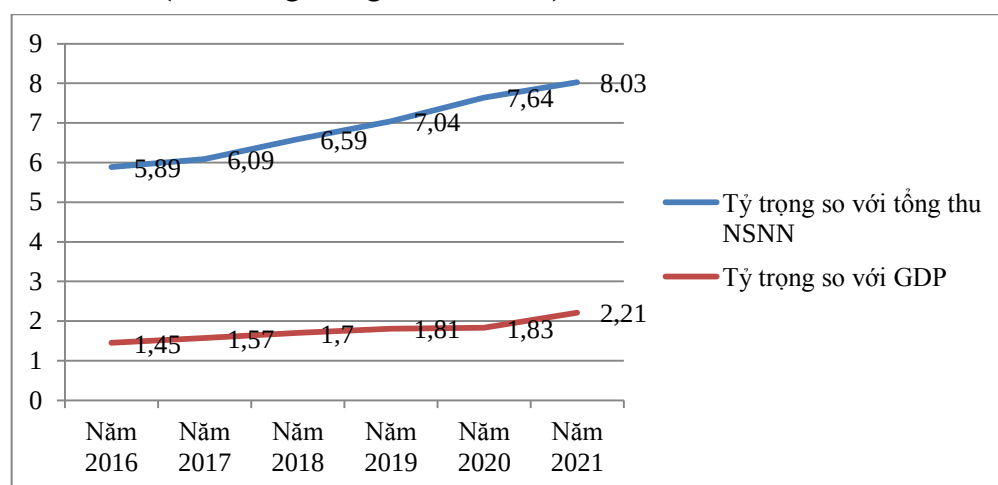


**Biểu đồ 3.9: Tốc độ tăng trưởng thuế TNCN giai đoạn 2016-2021**

*Nguồn: Tổng Cục thuế (2021) và tính toán của tác giả*

Số thuế TNCN tăng trưởng qua các năm, mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2017, tăng 21,5% so với năm 2016. Năm 2021, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19 khiến cho mức tăng trưởng này giảm 1,7% so với năm 2020 (Biểu đồ 3.9).

Bên cạnh đó, thông qua cải cách chính sách thuế và công tác quản lý thuế đã góp phần quan trọng cải thiện số thu thuế TNCN vào NSNN trong giai đoạn 2016 – 2021. Tỷ trọng thuế TNCN trong tổng thu NSNN đã tăng từ 5,89% năm 2016 lên 8,03% năm 2021. Ngoài ra, tỷ trọng đóng góp của thuế TNCN trong GDP cũng có sự gia tăng đáng kể, từ 1,45% năm 2016 lên 2,21% năm 2021 với tốc độ tăng trưởng trung bình của cả giai đoạn đạt 1,76%, tăng hơn so với mức trung bình giai đoạn 2011-2015 (mức tăng trung bình 1,33%)



**Biểu đồ 3.10: Tỷ trọng thuế TNCN trong thu NSNN và GDP**

*Nguồn: Tổng Cục thuế và tính toán của tác giả (2016-2021)*

Năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN từ 9 triệu đồng lên 11 triệu đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu đồng/tháng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và DN trong nền kinh tế, việc điều chỉnh chính sách thuế TNCN có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục một phần khó khăn cho NNT. Tại Việt Nam, mặc dù sự đóng góp của thuế TNCN vào NSNN còn khá khiêm tốn nhưng so với một số quốc gia trong khu vực thì biểu thuế của Việt Nam khá dày với mức thuế suất tương đối cao. Trong khu vực, 3 quốc gia là Việt Nam, Thailand và Philippines có mức thuế suất thuế TNCN cao nhất ở mức 35%. Trong khi TN bình quân đầu người ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với hai quốc gia còn lại, mức TN khởi điểm chịu thuế suất 35% của Việt Nam lại là mức thấp nhất.

Riêng đối với cá nhân là người nước ngoài. Nhìn chung, luật thuế TNCN đã tạo điều kiện cho mọi công dân và người nước ngoài có TN tại Việt Nam hiểu biết, làm quen với việc kê khai TN, có nhận thức đúng đắn về trách nhiệm và nghĩa vụ đăng ký thuế TN, một loại thuế được áp dụng phổ biến trên thế giới. Tuy nhiên, số thu về thuế TNCN của những người không cư trú chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng số thu thuế TNCN, hàng năm trung bình chỉ chiếm khoảng 6,5 % trên tổng số thuế TNCN đã thu (Bảng 3.14).

**Bảng 3.14: Số thuế TNCN của cá nhân không cư trú đến Việt Nam và số thuế TNCN đã thu toàn ngành**

| <b>Năm</b> | <b>Tổng số thuế TNCN<br/>(nghìn tỷ đồng)</b> | <b>Số thuế TNCN không cư trú<br/>(nghìn tỷ đồng)</b> | <b>Tỷ lệ thuế TNCN không cư<br/>trú/tổng số thuế TNCN đã thu</b> |
|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 2016       | 65                                           | 3.835                                                | 5,9%                                                             |
| 2017       | 79                                           | 5.056                                                | 6,4%                                                             |
| 2018       | 94                                           | 6.956                                                | 7,4%                                                             |
| 2019       | 109                                          | 8.393                                                | 7,7%                                                             |
| 2020       | 115                                          | 9.085                                                | 7,9%                                                             |
| 2021       | 113                                          | 8.814                                                | 7,8%                                                             |

*Nguồn: Tổng Cục thuế - Báo cáo thu các năm, từ năm 2016 -2021*

Nguyên nhân chính trong việc thất thu thuế từ đối tượng cá nhân không cư trú đó là không kiểm soát được việc nhập cảnh của người nước ngoài/cá nhân không cư trú có TN tại Việt Nam. Các cá nhân ở Việt Nam dưới 183 ngày chưa tự giác tìm hiểu để kê khai TN tại Việt Nam. Chính vì vậy, việc quan tâm chú trọng đến công tác quản

lý thu thuế ở đối tượng này là cần thiết để đảm bảo tối đa nguồn thu cho NSNN cũng là tiền đề trong quá trình hoàn thiện chính sách thuế TNCN tại Việt Nam.

Đối với lĩnh vực TMĐT, mức đóng góp của cá nhân cho NSNN khá khiêm tốn, đặc biệt trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến. Theo Cục Thuế Hà Nội xác định có hơn 1.100 cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm, dịch vụ điện tử, trò chơi trên mạng có tổng TN trong 3 năm từ năm 2016 - 2019 là 4.800 tỷ đồng, trong đó cá nhân có TN cao nhất lên đến 140 tỷ đồng. Trong khi đó, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (hiệu lực từ 1/7/2020) đã quy định rõ các cá nhân có TN từ hoạt động kinh doanh với doanh thu trên 100 triệu đồng/năm sẽ nộp 2% thuế TN cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng, tổng cộng sẽ nộp 7% tính trên doanh thu. Tuy nhiên, hầu như các cá nhân kinh doanh này đều không kê khai và nộp thuế theo quy định nên số thuế thất thu từ chủ thể này rất lớn.

### **3.3. Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế và đánh giá thực trạng thuế thu nhập của Việt Nam của cán bộ công chức ngành thuế**

#### **3.3.1. Kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế của người nộp thuế**

##### **3.3.1.1. Các kết quả**

##### **a. Kiểm định độ tin cậy của thang đo**

Kết quả phân tích Cronbach's alpha của các thang đo (Bảng 3) cho thấy, nhân tố Cảm nhận tham nhũng:  $\alpha=0,663$  (khi chưa loại GC3,  $\alpha=0,597$ ); Cảm nhận tham nhũng vặt:  $\alpha=0,637$  (khi chưa loại PC3,  $\alpha=0,609$ ); Chuẩn mực cá nhân:  $\alpha=0,829$  (khi chưa loại PN5 và PN6,  $\alpha=0,675$ ); Chuẩn mực bắt buộc:  $\alpha=0,684$  (khi chưa loại IN4 và IN5,  $\alpha=0,093$ ); Chuẩn mực mô tả:  $\alpha=0,472$  (khi chưa loại DN3,  $\alpha=0,464$ ); Chuẩn mực chủ quan:  $\alpha=0,851$  (khi chưa loại SN3,  $\alpha=0,78$ ); Cảm nhận công bằng:  $\alpha=0,895$ ; và dự định tuân thủ thuế:  $\alpha=0,782$  (khi chưa loại CI1 và CI2,  $\alpha=0,641$ ). Kết quả cho thấy, có 10 biến quan sát của các thang đo có hệ số tương quan biến-tổng thấp ( $< 0,30$ ). Hơn nữa, nếu loại các biến này, thì giá trị nội dung của các khái niệm đo lường không bị vi phạm. Vì vậy, 10 biến này bị loại. Kết quả cuối cùng chỉ ra, tất cả các thang đo đều đạt yêu cầu về hệ số tin cậy, Cronbach's alpha: Thấp nhất là 0,472 (Chuẩn mực mô tả) và cao nhất là 0,895 (Cảm nhận công bằng).

**Bảng 3.15: Kết quả kiểm định Cronbach's alpha**

| Biến quan sát                                                                          | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Cảm nhận tham nhũng (GC): $\alpha=0,663$ (khi chưa loại GC3, $\alpha=0,597$ )          |                            |                                |                                  |                                  |
| GC1                                                                                    | 15,85                      | 16,66                          | 0,54                             | 0,54                             |
| GC2                                                                                    | 15,75                      | 15,94                          | 0,55                             | 0,52                             |
| GC4                                                                                    | 16,26                      | 15,45                          | 0,43                             | 0,60                             |
| GC5                                                                                    | 15,75                      | 16,96                          | 0,30                             | 0,70                             |
| Cảm nhận tham nhũng vặt (PC): $\alpha=0,637$ (khi chưa loại PC3, $\alpha=0,609$ )      |                            |                                |                                  |                                  |
| PC1                                                                                    | 15,82                      | 16,98                          | 0,49                             | 0,50                             |
| PC2                                                                                    | 15,51                      | 18,21                          | 0,52                             | 0,49                             |
| PC4                                                                                    | 15,66                      | 20,34                          | 0,33                             | 0,62                             |
| PC5                                                                                    | 15,55                      | 19,43                          | 0,33                             | 0,62                             |
| Chuẩn mực cá nhân (PN): $\alpha=0,829$ (khi chưa loại PN5 và PN6, $\alpha=0,675$ )     |                            |                                |                                  |                                  |
| PN1                                                                                    | 12,05                      | 29,89                          | 0,78                             | 0,72                             |
| PN2                                                                                    | 11,96                      | 31,07                          | 0,74                             | 0,74                             |
| PN3                                                                                    | 12,35                      | 32,09                          | 0,69                             | 0,76                             |
| PN4                                                                                    | 11,29                      | 38,87                          | 0,42                             | 0,87                             |
| Chuẩn mực bắt buộc (IN): $\alpha=0,684$ (khi chưa loại IN4 và IN5, $\alpha=0,093$ )    |                            |                                |                                  |                                  |
| IN1                                                                                    | 11,85                      | 24,94                          | 0,42                             | 0,64                             |
| IN2                                                                                    | 12,71                      | 22,02                          | 0,55                             | 0,55                             |
| IN3                                                                                    | 11,60                      | 24,12                          | 0,47                             | 0,61                             |
| IN6                                                                                    | 12,87                      | 26,55                          | 0,41                             | 0,65                             |
| Chuẩn mực mô tả (DN): $\alpha=0,472$ (khi chưa loại DN3, $\alpha=0,464$ )              |                            |                                |                                  |                                  |
| DN1                                                                                    | 13,84                      | 17,61                          | 0,27                             | 0,39                             |
| DN2                                                                                    | 14,43                      | 17,78                          | 0,17                             | 0,50                             |
| DN4                                                                                    | 14,82                      | 15,90                          | 0,32                             | 0,35                             |
| DN5                                                                                    | 13,90                      | 17,11                          | 0,33                             | 0,34                             |
| Chuẩn mực chủ quan (SN): $\alpha=0,851$ (khi chưa loại SN3, $\alpha=0,78$ )            |                            |                                |                                  |                                  |
| SN1                                                                                    | 12,23                      | 25,84                          | 0,76                             | 0,77                             |
| SN2                                                                                    | 12,26                      | 25,37                          | 0,80                             | 0,75                             |
| SN4                                                                                    | 12,11                      | 29,20                          | 0,72                             | 0,79                             |
| SN5                                                                                    | 11,55                      | 32,51                          | 0,49                             | 0,88                             |
| Cảm nhận công bằng (PF): $\alpha=0,895$                                                |                            |                                |                                  |                                  |
| PF1                                                                                    | 13,13                      | 23,98                          | 0,78                             | 0,85                             |
| PF2                                                                                    | 13,15                      | 24,59                          | 0,83                             | 0,84                             |
| PF3                                                                                    | 13,33                      | 25,68                          | 0,80                             | 0,85                             |
| PF4                                                                                    | 13,26                      | 26,37                          | 0,65                             | 0,90                             |
| Dự định tuân thủ thuế (CI): $\alpha=0,782$ (khi chưa loại CI1 và CI2, $\alpha=0,641$ ) |                            |                                |                                  |                                  |
| CI3                                                                                    | 8,95                       | 12,70                          | 0,62                             | 0,70                             |
| CI4                                                                                    | 9,46                       | 12,45                          | 0,58                             | 0,74                             |
| CI5                                                                                    | 9,24                       | 12,18                          | 0,65                             | 0,66                             |

Nguồn: Kết quả phân tích SPSS

#### b. Phân tích nhân tố khám phá EFA

Kết quả phân tích nhân tố khám phá đã cho kết quả các nhân tố đều đạt yêu cầu về nhân tố trích, phương sai trích đạt được 72,81% và trọng số nhân tố nhỏ nhất

là 0,486 (Bảng 3.16). Điều đó chứng tỏ các nhân tố phù hợp đảm bảo độ tin cậy, chính xác, khoa học để đưa vào mô hình hồi quy.

**Bảng 3.16: Phân tích nhân tố khám phá**  
**các biến độc lập ảnh hưởng đến dự định tuân thủ thuế TN**

| Biến quan sát | Trọng số nhân tố   |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|               | Cảm nhận công bằng | Chuẩn mực chủ quan | Chuẩn mực cá nhân | Dự định tuân thủ thuế TN | Cảm nhận tham nhũng | Chuẩn mực bắt buộc | Chuẩn mực mô tả |
| PF2           | 0,897              |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF3           | 0,888              |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF1           | 0,881              |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF4           | 0,784              |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN2           |                    | 0,898              |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN1           |                    | 0,873              |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN4           |                    | 0,820              |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN5           |                    | 0,626              |                   |                          |                     |                    |                 |
| PN1           |                    |                    | 0,950             |                          |                     |                    |                 |
| PN2           |                    |                    | 0,924             |                          |                     |                    |                 |
| PN3           |                    |                    | 0,754             |                          |                     |                    |                 |
| CI4           |                    |                    |                   | 0,824                    |                     |                    |                 |
| CI5           |                    |                    |                   | 0,756                    |                     |                    |                 |
| CI3           |                    |                    |                   | 0,704                    |                     |                    |                 |
| GC1           |                    |                    |                   |                          | 0,884               |                    |                 |
| GC2           |                    |                    |                   |                          | 0,858               |                    |                 |
| PC1           |                    |                    |                   |                          | 0,486               |                    |                 |
| IN3           |                    |                    |                   |                          |                     | 0,792              |                 |
| IN2           |                    |                    |                   |                          |                     | 0,785              |                 |
| IN1           |                    |                    |                   |                          |                     | 0,579              |                 |
| DN4           |                    |                    |                   |                          |                     |                    | 0,788           |
| DN5           |                    |                    |                   |                          |                     |                    | 0,648           |

*Nguồn: Kết quả phân tích SPSS*

#### c. Phân tích nhân tố khẳng định CFA

Để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu, phương pháp SEM được sử dụng. Phân tích SEM là một phương pháp chung trong phân tích dữ liệu mô hình tuyến tính tổng quát (GLM) cho phép nhà nghiên cứu kiểm định các giả thuyết đưa ra. Xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố cùng lúc đến biến phụ. Từ mô hình giả thiết, thông qua một chuỗi vòng lặp các chỉ số biến đổi để cuối cùng cung cấp cho nhà nghiên cứu một mô hình xác lập, có khả năng giải thích tối đa sự phù hợp giữa mô hình với bộ dữ liệu thu thập thực tế.

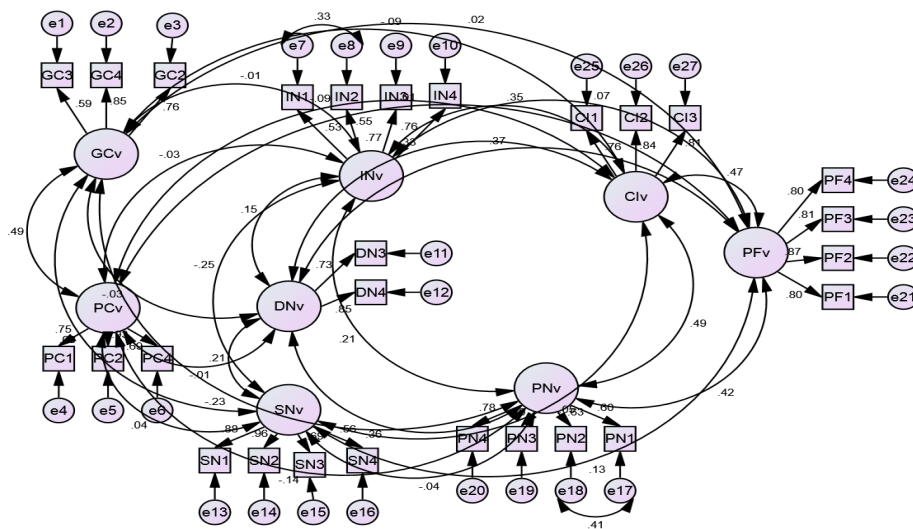
Sự phù hợp của toàn bộ mô hình trên thực tế được đánh giá thông qua các tiêu chí về mức độ phù hợp như sau:

Giá trị  $p \leq 0,05$  hoặc  $p < 0,1$  được xem là mô hình phù hợp tốt (Arbuckle và

Wothke, 1999; Rupp và Segal, 1989). Điều này có nghĩa rằng không thể bác bỏ giả thuyết H0 (là giả thuyết mô hình tốt), tức là không tìm kiếm được mô hình nào tốt hơn mô hình hiện tại.

Ứng với một mối quan hệ, ta có một giả thuyết tương ứng (như đã trình bày ở phần đầu chương này về các giả thuyết và mô hình nghiên cứu). Trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, tất cả các mối quan hệ nhân quả đề nghị có độ tin cậy ở mức 95% ( $p = 0,05$ ), và 90% ( $p = 0,1$ ). Để xem xét khả năng giải thích của mô hình, hệ số  $R^2$  hiệu chỉnh được sử dụng.

Sau khi kiểm tra, nếu kết quả cho thấy các giả thuyết không bị vi phạm, thì có thể kết luận ước lượng các hệ số hồi quy là không thiên lệch, nhất quán và hiệu quả. Các kết luận rút ra từ phân tích hồi quy là đáng tin cậy. Từ kết quả phân tích nhân tố EFA, tác giả đưa các nhân tố có thang đo Likert và các nhân tố có thang đo định lượng vào mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA để phân tích và khẳng định mối quan hệ giữa các biến độc lập và các biến phụ thuộc, đồng thời loại bỏ các biến khỏi mô hình nếu biến độc lập không có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Kết quả mô hình CFA cho kết quả như sau (Hình 3.2)



Chi-square = 564,015; df = 294; P = 0,000;

Chi-square/df = 1,918

GFI = 0,873; TLI = 0,906; CFI = 0,921

RMSEA = 0,058

**Hình 3.2: Kết quả CFA (chuẩn hóa) mô hình tối hạn**

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm AMOS*

Kết quả CFA cho thấy mô hình đạt được độ tương thích với dữ liệu thí trường:  $\chi^2[294]=564,015$  ( $p=0,000$ );  $GFI=0,873$ ;  $TLI=0,906$ ;  $CFI=0,921$ ; và  $RMSEA=0,058$ . Kết quả cũng cho thấy trọng số CFA của tất cả các biến quan sát đều lớn hơn 0,50, điều này khẳng định tính đơn hướng và giá trị hội tụ của các



thang đo sử dụng trong mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, hệ số tương quan của các khái niệm trong mô hình đều nhỏ hơn đơn vị (Bảng 3.17), khẳng định giá trị phân biệt của các khái niệm (Steenkamp & Van Trijp, 1991).

**Bảng 3.17: Kết quả phân tích hệ số tương quan**

| Mối quan hệ | Tương quan (r) | Sai lệch chuẩn | Giá trị tới hạn | Mức ý nghĩa của r (P(r)) |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|
| GC ↔ PC     | 0,527          | 0,102          | 5,144           | 0,000***                 |
| GC ↔ IN     | -0,006         | 0,089          | -0,071          | 0,943                    |
| GC ↔ DN     | -0,039         | 0,104          | -0,376          | 0,707                    |
| GC ↔ SN     | 0,003          | 0,076          | 0,038           | 0,97                     |
| GC ↔ PN     | -0,299         | 0,104          | -2,883          | 0,004***                 |
| GC ↔ PF     | 0,025          | 0,11           | 0,23            | 0,818                    |
| GC ↔ CI     | -0,124         | 0,107          | -1,165          | 0,244                    |
| PC ↔ IN     | -0,038         | 0,095          | -0,397          | 0,692                    |
| PC ↔ DN     | -0,018         | 0,111          | -0,161          | 0,872                    |
| PC ↔ SN     | 0,049          | 0,081          | 0,6             | 0,548                    |
| PC ↔ PN     | -0,196         | 0,104          | -1,876          | 0,061*                   |
| PC ↔ PF     | 0,01           | 0,117          | 0,088           | 0,93                     |
| PC ↔ CI     | -0,154         | 0,114          | -1,346          | 0,178                    |
| IN ↔ DN     | 0,25           | 0,137          | 1,831           | 0,067*                   |
| IN ↔ SN     | -0,33          | 0,108          | -3,052          | 0,002***                 |
| IN ↔ PN     | 0,321          | 0,129          | 2,494           | 0,013**                  |
| IN ↔ PF     | 0,135          | 0,139          | 0,972           | 0,331                    |
| IN ↔ CI     | 0,613          | 0,157          | 3,915           | 0,000***                 |
| DN ↔ SN     | 0,339          | 0,122          | 2,775           | 0,006***                 |
| DN ↔ PN     | 0,669          | 0,17           | 3,939           | 0,000***                 |
| DN ↔ PF     | 0,823          | 0,191          | 4,318           | 0,000***                 |
| DN ↔ CI     | 0,702          | 0,179          | 3,917           | 0,000***                 |
| SN ↔ PN     | -0,065         | 0,102          | -0,637          | 0,524                    |
| SN ↔ PF     | 0,23           | 0,12           | 1,916           | 0,055*                   |
| SN ↔ CI     | 0,089          | 0,113          | 0,78            | 0,435                    |
| PN ↔ PF     | 0,859          | 0,177          | 4,863           | 0,000***                 |
| PN ↔ CI     | 0,948          | 0,18           | 5,26            | 0,000***                 |
| PF ↔ CI     | 1,111          | 0,192          | 5,779           | 0,000***                 |

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm AMOS*

#### *d. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích*

Độ tin cậy tổng hợp  $\rho_c$  và phương sai trích  $\rho_{vc}$  được tính trên cơ sở trọng số nhân tố ước lượng trong các mô hình CFA của các thang đo. Kết quả Bảng 3.18 cho thấy, các thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp ( $\rho_c \geq 0,60$ ). Về phương sai trích, các thang đo đều đạt yêu cầu ( $\rho_{vc} > 0,50$ ), riêng thang đo khái niệm chuẩn mực bắt buộc có phương sai trích thấp hơn 0,50 nhưng không quá nhỏ (0,434) (Fornell & Larcker, 1981; Nguyen & cộng sự, 2018).

**Bảng 3.18: Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích**

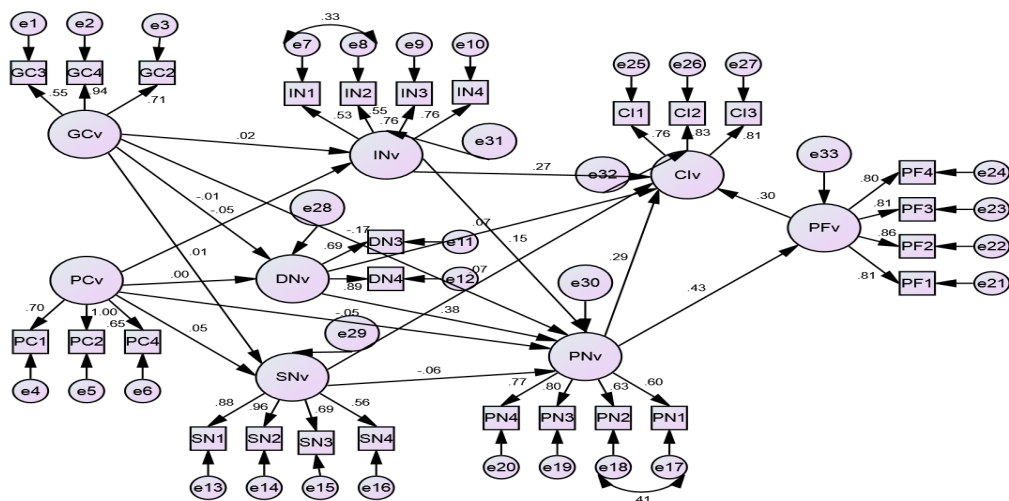
| Khái niệm               | $\rho_c$ | $\rho_{vc}$ |
|-------------------------|----------|-------------|
| Cảm nhận tham nhũng     | 0,783    | 0,552       |
| Cảm nhận tham nhũng vật | 0,835    | 0,631       |
| Chuẩn mực cá nhân       | 0,797    | 0,500       |
| Chuẩn mực bắt buộc      | 0,749    | 0,434       |
| Chuẩn mực mô tả         | 0,768    | 0,625       |
| Chuẩn mực chủ quan      | 0,864    | 0,622       |
| Cảm nhận công bằng      | 0,892    | 0,673       |
| Dự định tuân thủ thuế   | 0,846    | 0,647       |

*Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả*

Tất cả thang đo các khái niệm trong nghiên cứu này đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị: Độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích, tính đơn hướng, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Vì vậy, các thang đo này tiếp tục được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu.

#### *e. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM*

Kết quả đánh giá mức độ phù hợp của mô hình SEM được trình bày ở hình 3.3. Số lượng mối tương quan giữa mô hình CFA và SEM là giống nhau và tính chất các mối liên hệ là gần giống nhau. Vì vậy, các giá trị đánh giá mức độ phù hợp giữa mô hình CFA và mô hình SEM là tương tự nhau, tuy nhiên các trọng số hồi quy giữa các mối liên hệ vẫn phải khác nhau.



Chi-square=654,995; df=305; P=0,000

Chi-square/df=2,148

GFI=0,854; TLI=0,883; CFI=0,898

RMSEA=0,065

**Hình 3.3: Kết quả phân tích SEM**

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm AMOS*

Kết quả phân tích thể hiện các nhân tố đều có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến dự định tuân thủ thuế. Kết quả của phân tích cấu trúc tuyến tính cho thấy mô hình tới

hạn rất phù hợp với dữ liệu khảo sát, các giá trị đạt mức yêu cầu  $\chi^2[305] = 654,995$  ( $p=0,000$ ); GFI=0,854; TLI=0,883; CFI=0,898; và RMSEA=0,065. Các hệ số trong mô hình thể hiện có sự phù hợp với dữ liệu thực tế. Kết quả thể hiện trong mô hình phân tích SEM thể hiện các nhân tố đều có ảnh hưởng và có ý nghĩa thống kê.

*f. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu*

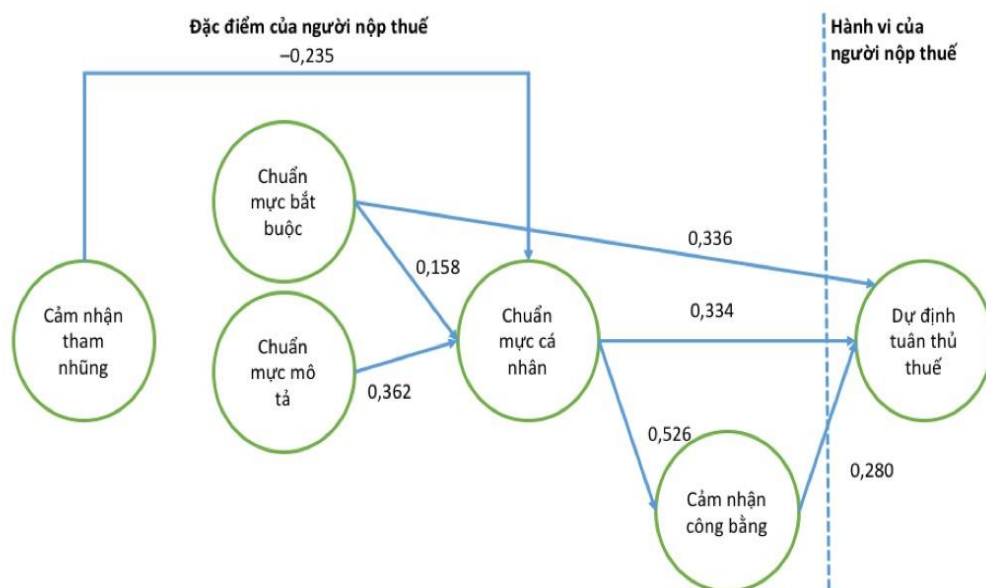
Kết quả ước lượng (chưa chuẩn hóa) của các tham số chính trong mô hình lý thuyết được trình bày ở Bảng 3.19 và kết quả chuẩn hóa được biểu diễn trong Hình 3.4.

**Bảng 3.19: Hệ số hồi quy của các mối quan hệ (chưa chuẩn hóa)**

| <b>Giả thuyết</b> | <b>Mối quan hệ giữa hai khái niệm</b>        | <b>Standardized Regression Weights</b> | <b>P</b> | <b>Kết quả kiểm định giả thuyết</b> |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| H <sub>1a</sub>   | Cảm nhận tham nhũng → Chuẩn mực bắt buộc     | 0,023                                  | 0,806    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>1b</sub>   | Cảm nhận tham nhũng → Chuẩn mực mô tả        | -0,008                                 | 0,935    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>1c</sub>   | Cảm nhận tham nhũng → Chuẩn mực chủ quan     | 0,007                                  | 0,929    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>1d</sub>   | Cảm nhận tham nhũng → Chuẩn mực cá nhân      | -0,235                                 | 0,016**  | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>2a</sub>   | Cảm nhận tham nhũng vật → Chuẩn mực bắt buộc | -0,060                                 | 0,456    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>2b</sub>   | Cảm nhận tham nhũng vật → Chuẩn mực mô tả    | -0,003                                 | 0,973    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>2c</sub>   | Cảm nhận tham nhũng vật → Chuẩn mực chủ quan | 0,049                                  | 0,469    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>2d</sub>   | Cảm nhận tham nhũng vật → Chuẩn mực cá nhân  | -0,062                                 | 0,433    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>3</sub>    | Chuẩn mực cá nhân → Dự định tuân thủ thuế    | 0,334                                  | 0,000*** | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>4a</sub>   | Chuẩn mực mô tả → Dự định tuân thủ thuế      | 0,083                                  | 0,273    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>4b</sub>   | Chuẩn mực mô tả → Chuẩn mực cá nhân          | 0,362                                  | 0,000*** | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>5a</sub>   | Chuẩn mực bắt buộc → Dự định tuân thủ thuế   | 0,336                                  | 0,000*** | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>5b</sub>   | Chuẩn mực bắt buộc → Chuẩn mực cá nhân       | 0,158                                  | 0,049**  | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>6a</sub>   | Chuẩn mực chủ quan → Dự định tuân thủ thuế   | 0,087                                  | 0,254    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>6b</sub>   | Chuẩn mực chủ quan → Chuẩn mực cá nhân       | -0,067                                 | 0,373    | Không chấp nhận                     |
| H <sub>7a</sub>   | Chuẩn mực cá nhân → Cảm nhận công bằng       | 0,526                                  | 0,000*** | <b>Chấp nhận</b>                    |
| H <sub>7b</sub>   | Cảm nhận công bằng → Dự định tuân thủ thuế   | 0,280                                  | 0,000*** | <b>Chấp nhận</b>                    |

*Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phần mềm AMOS*

Như vậy, trong 17 giả thuyết mô hình đưa ra kiểm định cho thấy, có 7 giả thuyết được chấp nhận (Hình 3.4)



**Hình 3.4: Mô hình sau khi kiểm định**

*Nguồn: tác giả tính toán từ kết quả khảo sát*

#### 3.3.1.2. Thảo luận kết quả

Kết quả SEM cho thấy mô hình lý thuyết đạt độ tương thích với dữ liệu phân tích và 7 trong 17 giả thuyết về mối quan hệ của các khái niệm trong mô hình lý thuyết được chấp nhận. Một cách tổng quát, cảm nhận tham nhũng, chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế, chuẩn mực mô tả về tuân thủ thuế, chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế, cảm nhận công bằng về hệ thống thuế giải thích gần 40% phương sai của dự định tuân thủ thuế TN của NNT. Trong các yếu tố trên, chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế tác động mạnh nhất ( $=0,336$ ), tiếp theo là chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế ( $=0,334$ ). Trong đó, vai trò trung gian của chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế được làm rõ cách tác động như thế nào và làm sao tác động vào chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế (thông qua các chuẩn mực xã hội), từ đó làm gia tăng dự định tuân thủ thuế TN của NNT. Cụ thể nghiên cứu đã chỉ ra một số kết quả như sau:

*Thứ nhất*, nghiên cứu chỉ ra rằng chuẩn mực bắt buộc sẽ thúc đẩy dự định tuân thủ thuế TN của NNT. Điều này hàm ý cần tăng cường hệ thống chính sách pháp luật thuế nói chung và thuế TN nói riêng nhằm đảm bảo đủ sức răn đe và xử lý các vi phạm trong gian lận thuế.

*Thứ hai*, kết quả nghiên cứu khẳng định cảm nhận công bằng về hệ thống thuế sẽ thúc đẩy dự định tuân thủ thuế TN. Điều này cũng mở ra cơ hội cho các nhà

hoạch định chính sách cần tiếp tục đẩy mạnh, cải cách hệ thống thuế TN để NNT cảm nhận được hệ thống thuế TN thực sự công bằng cho NNT và sẽ thúc đẩy họ tự nguyện tuân thủ thuế TN. Để làm được điều này, chính sách thuế TN cần có những hoạch định cụ thể như sau:

*Một là, đối với thuế TNDN*

- Bổ sung các đối tượng nộp thuế mới. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khoản TN, các tài sản của họ tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng, chính sách thuế TNDN cần xem xét điều tiết đầy đủ hơn đối với các đối tượng, hoạt động này, điều chỉnh thuế suất thuế TNDN, tiến hành rà soát lại các chế độ ưu đãi, miễn, giảm thuế TNDN theo hướng trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo nguyên tắc tập trung các biện pháp ưu đãi, khuyến khích cho các mục đích kinh tế và được áp dụng trong một thời gian nhất định và không phân biệt giữa hai loại hình DN trong nước và DN FDI.

- Tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Hiệp định này thực sự là công cụ bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài và cũng là biện pháp để hạn chế các công ty đa quốc gia trốn, tránh thuế hai lần các hiệp ước quốc tế với các quốc gia, các tổ chức thương mại quốc tế.

*Hai là, đối với thuế TNCN*

- Mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế. Hiện nay, thuế TNCN ở Việt Nam quy định TN chịu thuế bao gồm 10 khoản và cơ bản đã bao quát được hầu hết các khoản TN chính của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản TN hiện chưa đưa vào diện chịu thuế như TN từ lãi tiền gửi, TN từ kiều hối, trong khi các khoản TN này nếu như của một DN đều phải tính thuế TNDN.

- Hoàn thiện về biểu thuế đối với các khoản TN chịu thuế TNCN và hoàn thiện phương pháp tính thuế và thu thuế đối với từng khoản TN theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của NNT và thuận lợi cho công tác thu thuế.

- Hoàn thiện chính sách thuế TNCN của người nước ngoài. Tăng cường ký kết hiệp định tránh tính thuế trùng giữa các quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thuế nước ngoài. Tổng cục thuế cũng cần phải xem xét việc ký kết các hiệp định thuế với tất cả các quốc gia khác để tạo điều kiện tốt hơn cho các hoạt động

đầu tư của các nhà đầu tư từ những quốc gia này. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký với các nước có tác dụng tránh đánh trùng thuế TNCN của người nước ngoài có TN tại Việt Nam, ngăn ngừa trốn lậu thuế và đảm bảo công bằng nghĩa vụ nộp thuế.

*Thứ ba*, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một cách tổng quát, cảm nhận tham nhũng không phải là yếu tố làm giảm chuẩn mực xã hội về tuân thủ thuế. Tuy nhiên, cảm nhận tham nhũng tác động tiêu cực vào chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế, điều này sẽ làm giảm dự định tuân thủ thuế TN. Kết quả này cũng cho thấy tầm quan trọng của việc phải đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực thuế và từ đó dự định tuân thủ thuế TN sẽ tăng. Cụ thể Nhà nước cần bổ sung thêm qui định về chuyển giá và kiểm soát chuyển giá, thường xuyên thanh kiểm tra hoạt động của các DN FDI trong Luật thuế TNDN để đảm bảo phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà các hiện tượng chuyển giá của các công ty đa quốc gia đã trở thành một vấn đề thuế then chốt ở các nước, tạo ra sự tham nhũng và thất thoát số thu thuế lớn.

*Thứ tư*, bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho rằng các chuẩn mực xã hội tác động lên chuẩn mực cá nhân về tuân thủ. Điều này hàm ý các nhà làm chính sách, cơ quan thuế có thể nghiên cứu các chương trình tuyên truyền hỗ trợ sâu, rộng đến NNT bên cạnh các biện pháp thanh tra, kiểm tra.

### ***3.3.2. Khảo sát thực trạng chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập từ góc nhìn của cán bộ công chức ngành thuế***

Để đánh giá về thực trạng chính sách thuế TN, những thuận lợi và thách thức chính sách thuế TN hiện tại của Việt Nam phải đối mặt cũng như một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập, việc khảo sát cán bộ công chức ngành thuế rất quan trọng. Bởi đây là đối tượng trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ tác nghiệp với NNT, nên nắm rõ nhất những khó khăn, mức độ đạt được của chính sách thuế TN và từ đó đề xuất các giải pháp có ý nghĩa thực tiễn hoàn thiện chính sách thuế TN. Bằng phương pháp chọn mẫu phi xác suất theo kiểu thuận tiện (các đơn vị mẫu được chọn tại một địa điểm và vào một thời gian nhất định). Cụ thể như sau: (1) Đối tượng khảo sát: cán bộ công chức ngành thuế; (2) Địa điểm khảo sát: Cơ quan thuế các cấp tại hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong điều kiện hạn chế về thời gian, cũng như đối tượng khảo sát trong nghiên cứu này là các cán bộ thuế nên việc tiếp cận khó khăn. Do đó, tác giả tiến hành gửi 180 phiếu khảo sát thông qua cách thức gửi mail và bảng câu hỏi trực

tuyển qua đường link bằng công cụ Google Forms. Kết quả thu về 154 phiếu hợp lệ.

### 3.3.2.1. Kết quả thống kê mẫu

**Bảng 3.20: Mô tả thống kê thông tin cán bộ công chức thuế**

| STT | Tiêu chí         | Phân loại                | Tỷ trọng (%) |
|-----|------------------|--------------------------|--------------|
| 1   | Giới tính        | Nam                      | 46,7         |
|     |                  | Nữ                       | 53,3         |
| 2   | Độ tuổi          | < 35 tuổi                | 10,3         |
|     |                  | 35 – 45 tuổi             | 34,8         |
|     |                  | Trên 45 tuổi             | 54,9         |
| 3   | Trình độ học vấn | Dưới đại học             | 0            |
|     |                  | Đại học                  | 41,2         |
|     |                  | Trên đại học             | 58,8         |
| 4   | Vị trí công tác  | Lãnh đạo cấp Cục/Chi cục | 25,7         |
|     |                  | Lãnh đạo cấp Phòng/đội   | 39,5         |
|     |                  | Cán bộ                   | 34,8         |
| 5   | Số năm công tác  | ≤ 5 năm                  | 3,2          |
|     |                  | 5 – 10 năm               | 38,7         |
|     |                  | >10 năm                  | 58,1         |

*Nguồn: Kết Nguồn: Kết quả khảo sát của tác giả*

- Về giới tính: Cán bộ công chức thuế là nam chiếm 46,7% còn lại nữ chiếm 53,3%.
- Về độ tuổi: độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm 10,3%; từ 35 đến 45 tuổi chiếm 34,8% và trên 45 tuổi chiếm 54,9%. Điều này cho thấy các cán bộ công chức thuế đều có độ tuổi trên 45 tuổi có nhiều kinh nghiệm trong công tác.
- Về trình độ học vấn: người có trình độ đại học (chiếm 41,2%), trình độ trên đại học (chiếm 58,8%) và không có một ai có trình độ dưới đại học. Điều này cho thấy hầu hết các cán bộ công chức thuế đều có trình độ, năng lực chuyên môn cao.
- Về vị trí công tác: chiếm tỷ trọng lớn nhất là lãnh đạo cấp phòng/đội (39,5%), lãnh đạo cấp Cục, chi cục chiếm tỷ trọng 25,7%.
- Về số năm công tác: chiếm 58,1% những người có số năm công tác trên 10 năm, 38,7% số người có số năm công tác từ 5 đến 10 năm và còn lại 3,2% số người có số năm công tác dưới 5 năm. Như vậy hầu hết cán bộ công chức thuế đều có nhiều năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý thuế. Điều này đảm bảo quyết định họ đưa ra sẽ phù hợp và đúng đắn.

### 3.3.2.2. Kết quả khảo sát

#### a. Đánh giá về mức độ thành công của chính sách thuế TN trong thích ứng với bối cảnh hội nhập

Thành công lớn nhất của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập là hoàn thiện theo hướng khuyến khích và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (giá trị trung bình cao nhất đạt 4,12) (Bảng 3.21). Trên thực tế, mức thuế suất cũng như

các điều kiện ưu đãi khác được cơ quan thuế triển khai nhằm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho DN FDI tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Bên cạnh đó là thành công trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, chính thuế TN được sửa đổi theo hướng minh bạch. Việc kê khai thuế của NNT đã tiến tới giảm bớt thủ tục, thay vào đó áp dụng công nghệ trong quản lý thông qua kê khai điện tử, thay thế hóa đơn giấy bằng hóa đơn điện tử. Đây là bước chuyển mình thích ứng mạnh mẽ trước xu hướng chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực và sự phát triển của cách mạng Công nghiệp 4.0 trên toàn cầu.

**Bảng 3.21: Mức độ đạt được của chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập**

| Các yếu tố                                                                                                                                                                         | Giá trị trung bình |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Chính sách thuế TN đã phát triển theo hướng đơn giản, giảm bớt thủ tục hành chính, giúp DN giảm bớt thời gian kê khai, nộp thuế                                                    | 3,62               |
| Chính sách Thuế TN trong bối cảnh hội nhập đã mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu                                                                                           | 3,51               |
| Chính sách thuế TN đã đảm bảo khuyến khích sự tham gia càng nhiều của các DN và NNT và huy động được đầy đủ các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào NSNN                | 3,25               |
| Chính sách thuế TN đã phù hợp với thực tiễn phát triển và thông lệ quốc tế                                                                                                         | 3,32               |
| Chính sách Thuế TN được hoàn thiện theo hướng khuyến khích, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đảm bảo công bằng giữa DN trong nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | 4,12               |
| Chính sách thuế TN đã kiểm soát được các hoạt động chuyển giá, ngăn chặn và phát hiện các hành vi trốn lậu thuế                                                                    | 3,43               |

*Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát*

**b. Nhận định về những thách thức mà chính sách thuế TN của Việt Nam phải đối mặt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

Dưới tác động của cuộc CMCN 4.0 nhiều ngành nghề, lĩnh vực mới phát triển dẫn tới sự bùng nổ của các dịch vụ xuyên biên giới cũng như làm thay đổi trong khái niệm về dịch vụ. Các DN công nghệ có thể tạo ra doanh thu trên lãnh thổ của nhiều quốc gia mà không phải nộp thuế tại quốc gia đó. Điều này khiến cho nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam gặp khó khăn trong việc đánh thuế cho các dịch vụ xuyên biên giới. Hay nói cách khác, việc thực hiện thu thuế dịch vụ xuyên biên giới trong bối cảnh nền kinh tế số đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các quốc gia. Thách thức này nhận được sự đánh giá cao nhất của cán bộ thuế (mức điểm trung bình 4,21) (Bảng 3.22). Ngoài ra, sự bất cập trong chính sách thuế TN (4,14) và ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế, nhất là của các DN FDI chưa cao cũng được nhận định (4,16) là thách thức tương đối lớn đối với chính sách thuế TN của Việt Nam trước bối cảnh hội nhập.



**Bảng 3.22: Một số thách thức đối với  
chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

| <b>Các yếu tố</b>                                                                                                                                                  | <b>Giá trị trung bình</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Chính sách thuế TN chưa đồng bộ và chưa bao quát hết đối tượng chịu thuế, đặc biệt đối với hoạt động TMĐT                                                          | 4,21                      |
| Quy định của pháp luật về chính sách thuế TN còn nhiều bất cập                                                                                                     | 4,14                      |
| Lực lượng và trình độ cán bộ thuế chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập, nhất là đối với hình thức kinh doanh mới TMĐT                    | 3,78                      |
| Ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT (đặc biệt là DN FDI) chưa cao                                                                                             | 4,16                      |
| Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý thuế và các cơ quan hữu quan khác trong quản lý thuế TN                                                             | 4,12                      |
| Cơ sở vật chất ngành thuế hạn chế chưa đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh mới, hình thức hoạt động của DN FDI trong bối cảnh hội nhập | 3,65                      |

*Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát*

c. *Nhận định về các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*

**Bảng 3.23: Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế TN**

| <b>Các yếu tố</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Giá trị trung bình</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế TN điều chỉnh bao quát hết các hình thức phát sinh mới                                                                                                                                                                                                                  | 4,14                      |
| Nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý chuyên ngành và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi các thông tin về quản lý thuế TN (đối với TMĐT và DN FDI)                                                                                                                                  | 3,65                      |
| Kiến tạo bộ máy quản lý thuế TN theo hướng tinh gọn, hiệu quả                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,43                      |
| Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên trách, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng sử dụng CNTT và ngoại ngữ.                                                                                                                                                               | 3,82                      |
| Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và hỗ trợ NNT. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân trong việc kê khai, nộp thuế từ các giao dịch TMĐT, của các DN FDI trong hoạt động chuyển giá, tránh thất thu cho NSNN. | 3,87                      |
| Hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,57                      |

*Nguồn: Tổng hợp từ kết quả khảo sát*

Giải pháp được cán bộ thuế đánh giá cao nhằm hoàn thiện chính sách thuế TN là chính sách thuế TN cần bao quát hết các đối tượng, hình thức phát sinh mới (mức điểm trung bình cao nhất 4,14). Tiếp đến là các giải pháp đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT, nâng cao ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế của họ và nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho cán bộ ngành thuế. Đây là điều tất yếu bởi

hội nhập kinh tế quốc tế kéo theo các hình thức kinh doanh mới tinh vi hơn khiến cán bộ ngành thuế phải cập nhật kiến thức mới, rèn luyện kỹ năng tin học và ngoại ngữ nhằm nâng cao công tác quản lý, thanh tra, giám sát phát hiện kịp thời các hành vi gian lận thuế, tránh thất thoát số thu cho NSNN.

### **3.4. Đánh giá chung thực trạng chính sách thuế thu nhập trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

#### **3.4.1. Những thành tựu đạt được**

Một là, chính sách thuế nói chung bao gồm cả thuế TNDN và thuế TNCN đã có nhiều điều chỉnh lớn qua các giai đoạn khác nhau để phù hợp với thực tiễn nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho nền kinh tế và tác động trực tiếp đến nguồn thu ngân sách quốc gia; chính sách thuế TN đã có những điều chỉnh theo các yêu cầu, điều kiện đã cam kết quốc tế (WTO, các cam kết mậu dịch tự do khu vực và song phương,...). Cơ quan thuế đã đo lường, đánh giá được phần lớn các tác động này để cơ cấu lại hệ thống thuế, mở rộng cơ sở thuế để tăng thu nội địa, đảm bảo nhu cầu chi tiêu của ngân sách. Đặc biệt, trong thời gian qua, Việt Nam đã tích cực triển khai ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế. Từ đó đã có tác dụng góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển, mở rộng quan hệ hợp tác trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ ngày càng nhiều, đáp ứng yêu cầu tăng thu cho NSNN, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Điều đó được thể hiện qua quy mô đóng góp của thuế TNDN vào NSNN và GDP gia tăng qua các năm trong giai đoạn 2016-2021, với mức đóng góp trung bình vào NSNN khoảng 18% và mức đóng góp trung bình vào GDP khoảng 4,4%. Ngoài ra, thuế TNCN cũng có mức đóng góp đáng kể vào NSNN và GDP (mức đóng góp vào NSNN trung bình khoảng 6,9% và mức đóng góp vào GDP trung bình khoảng 1,8%).

Hai là, chính sách thuế TNDN đã có những thay đổi qua từng giai đoạn nhất định, nhất là những thay đổi trong điều chỉnh thuế suất để tạo điều kiện thuận lợi cho DN về vốn, về lợi nhuận để lại phục vụ cho việc tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh... giúp DN có thêm tiềm lực để phát triển. Ngoài ra, các ưu đãi về thuế suất và ưu đãi khác dành cho các DN FDI cũng nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Ba là, quản lý thuế TN đối với hoạt động TMĐT và các hành vi gian lận thuế trong các GDLK, chuyển giá bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan nhất định khi số vụ gian lận thuế được các cơ quan quản lý thuế phát hiện và truy thu số

tiền thuế tương đối lớn vào NSNN. Mặt khác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tin học của các cán bộ thuế đã phần nào được nâng cao nhằm phát hiện các hành vi gian lận thuế càng ngày tinh vi nhằm lợi dụng tính chuyên biệt của hoạt động TMĐT để trốn lậu thuế. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý đã ban hành một số quy định nhằm bổ sung và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh TMĐT có phát sinh doanh thu, cụ thể với thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 cũng đã có những nội dung chi tiết điều tiết hoạt động TMĐT. Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định 132/2020/NĐ-CP để điều chỉnh các GDLK, xác định quyền và nghĩa vụ của NNT trong xác định giá GDLK, thủ tục kê khai, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong quản lý thuế đối với NNT có phát sinh GDLK.

*Bốn là*, đối với chính sách thuế TNCN, cũng đã đạt được những kết quả nhất định, trên các khía cạnh:

- Đối tượng nộp thuế TNCN được phân theo tiêu thức cư trú và không cư trú, việc thu thuế được áp dụng chung, không có sự phân biệt giữa người trong nước và người nước ngoài như trước, điều đó đảm bảo chính sách thuế được bình đẳng, không phân biệt đối xử, phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa thể hiện quyền đánh thuế của nước ta đối với công dân của nước khác đến làm việc hoặc sinh sống tại Việt Nam. Phạm vi TN chịu thuế cũng đã được mở rộng hơn so với trước, đảm bảo bao quát được các khoản TN đa dạng và phức tạp của thời kỳ hội nhập.

- Các quy định về TN chịu thuế, giảm trừ gia cảnh, TN tính thuế, biểu thuế đã thể hiện tương đối phù hợp và tương thích với hệ thống chính sách thuế của các nước đang áp dụng hiện nay.

- Mức thuế suất lũy tiến cao nhất so với pháp luật về thuế TN đối với người có TN cao đã giảm từ 40% xuống còn 35% và giảm mức thuế suất khởi điểm từ 10% xuống 5%, áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. Mức điều tiết này thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, do đó, ngoài việc phù hợp với khả năng và mặt bằng của quốc gia, còn có ý nghĩa tạo điều kiện hạ thấp chi phí về lao động, góp phần làm cho môi trường đầu tư trong nước thêm hấp dẫn.

#### ***3.4.2. Những bất cập trong chính sách thuế thu nhập***

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, do sự biến động nhanh của kinh tế - chính trị thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, chính sách thuế TN hiện hành đã phát sinh một số hạn chế, bất cập như sau:

### 3.4.2.1. Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

*Một là*, chính sách thuế TNDN hiện nay chưa bao quát hết các đối tượng, lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện mới; các quy định về xác định doanh thu, chi phí được trừ còn thiếu rõ ràng, khó xác định; ưu đãi thuế còn dàn trải, không hiệu quả. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khoản TN, các tài sản của họ tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng. Trong khi đó, việc quản lý và kiểm soát các DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng lại phát sinh doanh thu rất lớn trong khi việc thu thuế chủ yếu thông qua thuế nhà thầu do các DN trong nước thực hiện. Điều đó cho thấy việc quản lý thuế chủ yếu đặt vào các DN trong nước mà chưa có các quy định cụ thể dành cho các DN nước ngoài phải thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại lý thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam. Đồng thời cũng chưa có chế tài thích hợp để giải quyết các trường hợp DN nước ngoài không thực hiện nghĩa vụ thuế. Mức đóng góp thuế của các DN FDI trong tổng thu NSNN chiếm trung bình 14%, trong khi đó mức đóng góp của các DN trong nước trung bình đạt 26,4%. Ngoài ra, mức đóng góp số thuế TNDN và thuế TNCN của các DN và cá nhân phát sinh doanh thu và thu nhập trong kinh doanh TMĐT chưa tương xứng, mức thất thu thuế TN trong hoạt động này còn cao.

*Hai là*, các quy định để xác định chi phí được trừ khi xác định TN chịu thuế, vẫn mang tính chung chung, gây ra sự khó hiểu hoặc vận dụng tùy tiện của DN. Các chi phí được trừ phải là những chi phí thực tế phát sinh, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu và TN chịu thuế của DN; có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định; phù hợp với định mức tiêu hao, sử dụng trong sản xuất kinh doanh và có tính chất thường xuyên, liên quan đến việc tạo ra TN hơn là có tính chất dài hạn, liên quan đến việc tạo vốn trong DN. Một số khoản chi phí do tổn thất thực tế trong các trường hợp bất khả kháng của DN cũng được xác định là chi phí được trừ nhằm giảm thiểu khó khăn cho DN.

*Ba là*, ưu đãi thuế TNDN chủ yếu đưa lại lợi ích cho DN FDI, các DN Việt Nam ít được hưởng lợi ưu đãi thuế. Cụ thể, về mặt pháp lý, chính sách thuế TN không thấy sự phân biệt đối xử giữa DN có vốn nhà nước, DN FDI và DN tư nhân nhưng xét từ bản chất của các quy định và trường hợp cụ thể, dễ dàng nhận thấy có sự phân biệt nhất định. Theo đó, khối các DN FDI được ưu đãi lớn về thuế TNDN. Mức miễn thuế TNDN tối đa là 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Trong thực tiễn, chưa tìm được trường hợp nào DN tư nhân Việt Nam được hưởng mức miễn giảm vượt khung này. Ngoài ra, chưa có chính sách ưu đãi thuế TNDN (thuế

suất, phương pháp tính thuế) nhằm hỗ trợ, khuyến khích các DNNVV phát triển hay thúc đẩy các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo mô hình DN. Ở Việt Nam, các DNNVV hiện nay đang chịu sự điều chỉnh của các chính sách thuế TNDN tương tự như các DN có quy mô lớn. Trong khi đó, mặc dù không có sự phân biệt về chính sách nhưng trên thực tế so với các DN có quy mô lớn, các DNNVV đang gặp nhiều khó khăn, rào cản hơn trong việc tiếp cận với các chính sách ưu đãi thuế TNDN hiện có.

*Bốn là*, việc sử dụng ưu đãi thuế TNDN nhằm đảm bảo phân bổ nguồn lực và thu hút đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực có chọn lọc, khuyến khích đầu tư gắn với quá trình tái cơ cấu nền kinh tế hướng tới phát triển bền vững chưa phát huy hiệu quả. Việc duy trì chính sách ưu đãi thuế TNDN tại Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm nhưng sự tính toán giữa lợi ích thu được và chi phí của việc thực hiện các ưu đãi chưa được quan tâm đúng mức. Điều này sẽ kéo theo sự dàn trải ưu đãi và những trục lợi từ những ưu đãi này của các DN trong nền kinh tế, dẫn đến chi phí của việc áp dụng các chính sách ưu đãi thuế cao.

*Năm là*, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các vấn đề thuế mới sẽ phát sinh khi Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề thuế quốc tế. Một trong các vấn đề đó là giao dịch liên kết, chuyển giá. Tại Việt Nam, các DN liên kết chuyển giá ngày càng gia tăng, kéo theo đó là các hành vi gian lận thuế thông qua liên kết, chuyển giá cũng gia tăng trong giai đoạn 2016-2021. Điều này gây thất thoát số thu cho NSNN, cũng như tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng cho các DN trong nền kinh tế. Trong thời gian qua, trên thế giới đã có nhiều sáng kiến thuế quốc tế được khởi xướng, trong đó đáng chú ý là Dự án Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) nhằm chống lại các hành vi trốn và tránh thuế của các công ty xuyên quốc gia trong việc lợi dụng các khoảng trống và những hạn chế của chính sách thuế và của công tác quản lý thuế để chuyển lợi nhuận hay chuyển giá sang những quốc gia, vùng lãnh thổ có mức thuế suất thuế TNDN thấp hơn. Theo ước tính của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD, 2015), mỗi năm các hành vi BEPS gây thất thoát khoảng từ 100 - 240 tỷ USD tiền thuế của các nước, tương ứng khoảng 4 - 10% tổng thu từ thuế TNDN toàn cầu. Việt Nam là quốc gia có độ mở cao, vai trò của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nền kinh tế tương đối lớn. Theo đó, cần có những giải pháp phù hợp để ứng phó với các hành vi BEPS, cũng như sự phát triển ngày càng tăng của các hoạt động TMĐT và các mô hình kinh tế mới. Thực tế Luật thuế TNDN tại Việt Nam chưa có các điều luật về chuyển giá. Trong khi thế giới chú trọng nhiều vấn đề chống chuyển giá, ở Việt Nam vấn đề này dường như còn khá mới mẻ và đang gặp

không ít khó khăn. Điều này thể hiện ở năng lực, trình độ thẩm định giá, khả năng theo dõi, định giá nội bộ, kiểm soát chuyển giá quốc tế còn bất cập. Các biện pháp, chế tài chống chuyển giá còn chưa đồng bộ.

#### 3.4.2.2. Chính sách thuế thu nhập cá nhân

*Thứ nhất*, hiện nay, thuế TNCN ở Việt Nam quy định TN chịu thuế bao gồm 10 khoản, vẫn còn một số khoản TN hiện chưa đưa vào diện chịu thuế như TN từ kiểu hối hay thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng của một số nhóm đối tượng. Trong khi đó, nếu là thu nhập từ kiểu hối của DN đều phải tính thuế TNDN. Một số khoản TN chịu thuế TNCN cách thức xác định vẫn không rõ ràng, khó quản lý, thuế TNCN hiện hành chỉ mới quản lý được công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan, còn những người hành nghề tự do chẳng hạn như ca sĩ, bác sĩ... thì chưa thể quản lý để điều tiết hết.

*Thứ hai*, hiện nay, căn cứ để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý bởi mức giảm trừ này chưa dựa vào mức sống tối thiểu, thu nhập bình quân đầu người, cũng không căn cứ vào mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu theo vùng. Thêm vào đó, mức lương tối thiểu theo 4 vùng chênh nhau gần 1,5 lần nhưng mức thu nhập khởi điểm đóng thuế và giảm trừ gia cảnh lại bằng nhau. Ngoài ra, cách tính giảm trừ gia cảnh hợp lý là phải tính giảm trừ kết hợp giữa hai tiêu chí, khấu trừ cố định và khấu trừ một số nhu cầu chi tiêu tối thiểu có tính thiết yếu (có hóa đơn, chứng từ, căn cứ hợp lý). Ngoài ra, việc điều chỉnh giảm trừ gia cảnh chỉ được thực hiện khi biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lũy kế qua các năm trên 20%. Cách xác định mốc điều chỉnh là khi CPI biến động trên 20% được nhà làm luật nghiên cứu vào năm 2004 - thời điểm lạm phát đang ở mức hai chữ số. Trong thời điểm hiện tại, khi mức lạm phát luôn được duy trì ở mức vừa phải một con số thì cần phải chờ đến khi lạm phát vượt ngưỡng 20% để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh là quá lâu. Trong khi đó, với mức lạm phát gia tăng thì kéo theo mức chi tiêu dùng của người dân cũng tăng theo nhưng mức giảm trừ gia cảnh hầu như không có sự thay đổi. Và để chờ mức điều chỉnh giảm trừ cũng sẽ mất 5-7 năm. Như vậy, phương pháp xác định mức giảm trừ gia cảnh trong chính sách thuế TNCN hiện nay chưa hợp lý.

*Thứ ba*, so với nhiều quốc gia khác, mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao. Cách đánh thuế lũy tiến cao (bậc 7 lên đến 35%) có thể sẽ phản tác dụng khi làm xói mòn sự làm giàu chính đáng, giảm năng suất lao động. Thêm vào đó, khoảng cách giữa các bậc tính thuế như hiện nay là 5% là quá dày, người TN thấp chịu thiệt thòi hơn so với người TN cao. TN của người nước ngoài tính theo USD, nếu tính theo biểu thuế hiện nay thì chỉ vài ngàn USD là đã chịu bậc thuế cao,

điều này sẽ khó thu hút được người nước ngoài đến Việt Nam làm việc.

*Thứ tư*, một số khoản TN chịu thuế TNCN chưa quy định mức thuế suất thống nhất với mức thuế suất của TN cùng loại hoạt động hoặc hoạt động tương tự của các DN như vậy chưa tạo ra sự công bằng trong nghĩa vụ thuế của thể nhân và pháp nhân. Ngoài ra, số thuế đóng góp của cá nhân NNN vào NSNN tương đối ít so với tỷ trọng thuế TNCN chung trong cả nước.

### **3.4.3. Nguyên nhân của những bất cập**

#### **3.4.3.1. Nguyên nhân khách quan**

*Thứ nhất*, do xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, nên trình độ sản xuất, quản lý và hiệu quả phân bổ, sử dụng nguồn lực còn yếu kém. Điều đó đòi hỏi một chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng cần tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tạo nguồn lực tăng trưởng kinh tế thông qua việc giảm thuế suất thuế TNDN và áp dụng các ưu đãi thuế khác. Từ đó, tạo ra sự bất bình đẳng trong áp dụng chính sách thuế TN giữa DN trong nước và DN nước ngoài. Bên cạnh đó, trụ cột tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chưa thực sự bền vững, tập trung vào một số ngành, một số doanh nghiệp có số thu ngân sách lớn, sản phẩm xuất khẩu cao, đóng góp cho tăng trưởng nhiều. Hiệu quả sử dụng vốn nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, tính kết nối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước thực sự chưa hiệu quả; những doanh nghiệp lớn chưa tạo ra hiệu ứng lan tỏa và kết nối một chuỗi giá trị tạo liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy mô DN nhỏ và vừa trong nền kinh tế còn chiếm tỷ trọng lớn (trên 97% số DN trong cả nước là DN có quy mô nhỏ và vừa). Do đó, tạo ra sự mất cân đối trong việc áp dụng đồng bộ chính sách thuế TN cho tất cả các loại hình DN trong nền kinh tế.

*Thứ hai*, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trong thời gian qua đã đặt ra những yêu cầu nhất định cho chính sách thuế nói chung và chính sách thuế TN của Việt Nam. Trước tiên đó là xu hướng cắt giảm thuế suất thuế TNDN nhằm gia tăng dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, các yếu tố cấu thành nên năng lực cạnh tranh chung của nền kinh tế Việt Nam còn thấp so với các nước trong khu vực và quốc tế. Cơ sở hạ tầng, trình độ công nghệ thấp, trình độ quản lý yếu, mức độ ổn định và đồng bộ của chính sách không cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân sâu xa làm cho chính sách thuế TN ở Việt Nam trong thời gian qua còn chưa phù hợp với thông lệ quốc tế. Do vậy, chính sách thuế TN của Việt Nam cần có những điều chỉnh linh hoạt phù hợp với bối cảnh kinh tế mới. Gắn liền nhất là việc áp dụng các quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu mà Việt Nam sẽ tham gia đã đặt ra yêu cầu cần điều chỉnh chính sách thuế TN phù hợp hơn. Một mặt tận dụng cơ hội của thuế tối thiểu toàn cầu góp phần tăng nguồn thu từ thuế, hạn chế các hiện tượng trốn, tránh thuế,

chuyển giá... của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Mặt khác, vẫn phải bảo đảm giữ chân các nhà đầu tư lớn cũng như sức cạnh tranh và tính hấp dẫn của môi trường đầu tư. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến xu hướng cải cách chính sách thuế TN của Việt Nam trong thời gian qua.

*Thứ ba*, trình độ hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của NNT chưa cao. Một số DN nước ngoài phát sinh doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh khá lớn tại Việt Nam nhưng số thuế TNDN nộp vào NSNN còn chưa tương xứng với lợi nhuận tạo ra. Những hành vi trốn, tránh, gian lận thuế của các chủ thuế ngày càng gia tăng. Đặc biệt, đối với hình thức kinh doanh mới như TMĐT, với việc tham gia đơn giản nên các chủ thể từ cá nhân, hộ gia đình đến DN có thể tham gia kinh doanh mua bán dễ dàng. Tuy nhiên, mức độ am hiểu và trình độ của các chủ thể lại khác nhau. Thực tế có những chủ thể rất am hiểu chính sách và quy định pháp luật thuế song vẫn cố tình có những hành vi gian lận thuế nhằm trục lợi cho bản thân. Ngược lại, có một bộ phận nhỏ các chủ thể là cá nhân, hộ kinh doanh thiếu hiểu biết về các quy định thuế nên đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Những điều này đã gây khó khăn nhất định cho cơ quan thuế các cấp trong việc thu thuế TN trong hoạt động TMĐT tại Việt Nam.

#### 3.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan

*Thứ nhất*, quan điểm xây dựng chính sách thuế nói chung và thuế TN nói riêng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thuế gắn với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát toàn bộ các nguồn thu, mở rộng cơ sở thu, nhất là nguồn thu mới, phù hợp với thông lệ quốc tế... hướng tới một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, bảo đảm huy động hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Với quan điểm trên, chính sách thuế TN ở Việt Nam đã được điều chỉnh qua các giai đoạn khác nhau nhằm phù hợp hơn với bối cảnh kinh tế mới và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, song vẫn còn nhiều bất cập liên quan đến các khoản TN được miễn thuế, TN chịu thuế; các nguyên tắc xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ và các quy định về ưu đãi thuế TNDN. Những bất cập này cần được điều chỉnh để tạo nên một chính sách thuế TN đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả, góp phần tạo động lực cho các chủ thể trong nền kinh tế phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nền tảng cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

*Thứ hai*, quá trình chuyển đổi nhanh chóng của Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn vừa qua đã dẫn đến nhu cầu chi tiêu tăng cao, nguồn tăng thu chậm lại và dự địa ngân sách bị thu hẹp. Tuy thể chế tài chính công liên tục được đổi mới và hoàn thiện, nhưng đến nay, Việt Nam vẫn chưa hình thành được



một hệ quan điểm rõ ràng, có tính nhất quán trong việc động viên, sử dụng nguồn lực tài chính công. Bên cạnh đó, việc ban hành các chính sách chế độ còn chưa gắn với việc tính toán, cân đối nguồn lực thực hiện, tình trạng tách rời giữa việc ban hành chính sách với yêu cầu và trách nhiệm bố trí nguồn lực kéo dài trong nhiều năm dẫn đến áp lực vay nợ của Chính phủ tăng. Tiêu chí xác định các khoản thu, chi NSNN cũng còn nhiều bất cập, chưa thực hiện theo chuẩn mực quốc tế được thừa nhận chung, ảnh hưởng đến việc nhận định chính xác về vị thế tài khóa của Chính phủ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến phân bổ nguồn thu từ thuế TN đáp ứng nhu cầu chi tiêu NSNN.

*Thứ ba*, do hệ thống pháp lý và cơ chế quản lý thuế chưa hoàn chỉnh, đồng bộ. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, quá trình hoàn chỉnh hệ thống pháp luật thuế và cơ chế quản lý phải được đi trước tiến trình mở cửa và hội nhập. Tuy nhiên, có một thực tế là các quy định liên quan đến pháp luật thuế và cơ chế quản lý thuế ở Việt Nam chưa đủ mạnh, luôn đi sau thực tiễn, rất nhiều hoạt động kinh tế xã hội phát sinh cần được đưa vào quản lý nhưng chưa được thể chế hóa. Cùng với đó, việc thiếu đồng bộ, thống nhất với các luật chuyên ngành làm cho hoạt động quản lý trở lên phức tạp, kém hiệu quả. Quá trình số hóa của nền kinh tế ngày càng nhanh đã bộc lộ rõ độ chệch của thể chế quản lý thuế đối với các vấn đề mới như chống xói mòn cơ sở tính thuế, mô hình kinh doanh mới xuất hiện từ quá trình hình thành và phát triển trong nền kinh tế chia sẻ, trong thị trường số. Bên cạnh đó, sự thiếu các dữ liệu tin cậy đã gây khó khăn cho các nhà hoạch định chính sách thuế để có thể đánh giá được những ảnh hưởng tiềm tàng của các thay đổi quan trọng đối với hệ thống thuế theo luật định. Điều này dẫn đến việc tiếp tục phải duy trì một hệ thống chính sách thuế TN chưa thật sự hiệu quả và không phù hợp với thông lệ quốc tế.

*Thứ tư*, với mục tiêu từng bước trở thành nước thu nhập trung bình, mở cửa nhiều hơn, phân cấp nhanh hơn cũng đem lại những thách thức mới trong cơ cấu thu - chi NSNN của Việt Nam. Đồng thời sự chuyển đổi này dẫn đến nhu cầu chi tiêu tăng cao, nguồn tăng thu chậm lại và dư địa ngân sách bị thu hẹp. Bên cạnh đó, do duy trì quy mô chi ngân sách lớn hơn mức hợp lý trong khi nguồn thu ngân sách không đủ để bù đắp nên Chính phủ buộc phải chấp nhận vay nợ và hệ quả là mức nợ công tăng nhanh trong vài năm gần đây. Tình trạng này cũng dẫn đến việc Chính phủ phải gia tăng nguồn thu bền vững, từ đó tác động không nhỏ đến xây dựng chính sách thuế TN nhằm gia tăng nguồn thu cho NSNN.

*Thứ năm*, bộ máy quản lý thuế còn công kênh chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý trong bối cảnh mới. Hiện nay, mô hình bộ máy ngành Thuế tại Việt Nam được tổ chức trên cơ sở kết hợp giữa việc quản lý theo chức năng và theo đối tượng

từ trung ương đến địa phương cũng đã góp phần tăng cường năng lực thực thi, phù hợp với xu hướng và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, với tổng số cán bộ thuế tương đối lớn, nếu xét về khía cạnh hiệu quả chi phí thu thuế trên tổng thu, tỷ lệ 1,8% khoán chi trên tổng thu NSNN qui định tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, trong đó, chi thường xuyên đảm bảo cho hoạt động bộ máy là 65%, chi đầu tư xây dựng 10%, chi mua sắm thiết bị 25%, cho thấy chi phí thu thuế của Việt Nam hiện đang cao và bộ máy này vẫn còn khá cồng kềnh. Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn tại nhất định trong mô hình hiện hữu như: việc tập hợp thông tin từ rất nhiều phòng ban chức năng khác nhau có thể làm giảm, thậm chí mất tính thời sự, làm giảm hiệu quả của việc cung cấp các dịch vụ thuế cho NNT, và gia tăng số lượng công việc cho các cán bộ ở các bộ phận chức năng.

*Thứ sáu*, trình độ cán bộ ngành thuế chưa đáp ứng được yêu cầu trong quản lý thuế TN trong bối cảnh hội nhập do phát sinh nhiều hình thức kinh doanh và hoạt động liên kết chuyển giá tinh vi. Điều này đòi hỏi cán bộ công chức thuế ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp thì cần có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Bởi để quản lý và kiểm soát, nhận biết được bản chất giao dịch, khai thác thông tin NNT và xác định căn cứ tính thuế... cán bộ thuế phải có kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT, phần mềm để truy vết, phát hiện các giao dịch TMDT, các hành vi liên kết chuyển giá gian lận thuế, nhất là trong công tác thanh tra, giám sát hoạt động này.

*Thứ bảy*, cơ sở vật chất ngành thuế chưa đáp ứng được tốc độ phát triển và thay đổi của các hình thức kinh doanh mới trong bối cảnh hội nhập. Đứng trước xu hướng thay đổi mô hình kinh doanh trong bối cảnh hội nhập, đòi hỏi việc ứng dụng CNTT để quản lý hoạt động này cũng luôn luôn phải cập nhật. Với yêu cầu hiện nay, khi số lượng giao dịch kinh tế quá lớn, không ngừng gia tăng, các nội dung quản lý thuế ngày càng đa dạng, phức tạp theo sự phát triển của nền kinh tế số thì cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý lại càng đòi hỏi cao hơn. Tuy nhiên, thực tiễn ứng dụng CNTT trong ngành thuế hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế nói chung và thuế TN nói riêng.

*Thứ tám*, sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành trong công tác quản lý thuế TN chưa thực sự chặt chẽ. Quản lý thuế TN là một quá trình phức tạp đòi hỏi có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất về thể chế thực thi pháp luật giữa ngành thuế với các bộ, ngành, lĩnh vực, bắt đầu là luật quản lý thuế, sau đó là các luật ngành như luật kế toán, luật thống kê, luật thương mại, luật đầu tư... Tuy nhiên, mọi sửa đổi thể chế, chính sách thuế TN đều chưa có sự đồng nhất cao với các luật chuyên ngành bởi độ

chế về lộ trình sửa đổi, bổ sung nhằm thống nhất các nội dung có liên quan với nhau. Bên cạnh đó, trong công tác tổ chức thu, việc thu thuế TN là một chuỗi công việc có mối liên hệ mật thiết với nhau và đòi hỏi sự phối kết hợp của các cơ quan có liên quan để công tác hành thu đạt hiệu quả cao. Đơn cử như, để quản lý hoạt động TMĐT một cách hiệu quả thì rất cần thông tin của NNT. Cơ quan thuế có thể thu thập thông tin từ nhiều kênh khác nhau để quản lý như thông qua cổng thông tin điện tử của các đơn vị hành chính các địa phương, các cơ quan như Bộ Công thương, NHNN, hệ thống NHTM... Thực tế đã có sự trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hữu quan khác và cơ quan thuế song thông tin chưa đầy đủ và chưa có tính cập nhật. Thêm vào đó một số đơn vị như NHTM, đơn vị vận chuyển để bảo vệ thông tin khách hàng nên việc sẵn lòng cung cấp thông tin khi được yêu cầu khá khó khăn. Điều này đã gây không ít thách thức trong công tác quản lý thuế TN đối với các hình thức kinh doanh mới trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

### TIÊU KẾT CHƯƠNG 3

Trong chương 3, nghiên cứu đã phân tích các nội dung sau đây:

*Thứ nhất*, phân tích tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến chính sách thuế TN của Việt Nam. Nghiên cứu cho thấy Việt Nam đã tham gia hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, trong đó các cam kết về thuế cũng được điều chỉnh linh hoạt với quá trình này. Điển hình là các cam kết về thuế khi tham gia WTO và một số cam kết về thuế khác khi tham gia các Hiệp định song phương và đa phương. Tác động của hội nhập, buộc Việt Nam phải hoàn thiện chính sách thuế TN theo hướng thống nhất, hài hoà giữa luật pháp quốc gia với thông lệ, quy định chung của quốc tế và những yêu cầu của quá trình hội nhập. Trong thời gian qua, trước đòi hỏi của phát triển nền kinh tế trong nước và quá trình hội nhập, buộc chính sách thuế TN của Việt Nam đã có những điều chỉnh phù hợp với bối cảnh mới. Những điều chỉnh này thể hiện rõ nét ở chính sách thuế TNDN và thuế TNCN trong các giai đoạn khác nhau.

*Hai là*, nghiên cứu đã phân tích thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam nói chung cũng như thực trạng thuế TNDN và thuế TNCN. Nhìn chung, trong thời gian qua bên cạnh sự gia tăng đóng góp vào NSNN của các chủ thể thì còn tồn tại các hành vi gian lận thuế gây thất thoát nguồn thu cho NSNN đến từ hoạt động chuyển giá của DN FDI, hoạt động liên kết hay trong giao dịch TMĐT của các DN trong nước. Ngoài ra, đó là sự thất thu thuế TNCN của cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập để thấy được những thành tựu đã đạt được của chính sách thuế TN, như: chính sách thuế TN đã có những điều chỉnh nhất định qua các giai đoạn khác nhau để phù hợp với thực tiễn nền kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; chính sách thuế TNDN đã có những thay đổi trong điều chỉnh thuế suất để tạo điều kiện thuận lợi cho DN về vốn, về lợi nhuận để lại phục vụ cho việc tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh; quản lý thuế TN đối với hoạt động TMĐT bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan; Đối tượng nộp thuế TNCN được phân theo tiêu thức cư trú và không cư trú, việc thu thuế được áp dụng chung, không có sự phân biệt giữa người trong nước và người nước ngoài;... Bên cạnh đó là những bất cập của chính sách thuế TN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, gồm có: chính sách thuế TNDN hiện nay chưa bao quát hết các đối tượng, lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện mới; ưu đãi thuế TNDN chủ yếu đưa lại lợi ích cho DN FDI, các DN Việt Nam ít được hưởng lợi ưu đãi thuế; các vấn đề thuế mới sẽ phát sinh khi Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề thuế quốc tế; căn cứ

để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh trong chính sách thuế TNCN chưa hợp lý; mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao; vv... Nguyên nhân gây ra những bất cập trong chính sách thuế TN do cả nguyên nhân khách quan cũng như nguyên nhân chủ quan.

*Ba là*, kết quả khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT đã cho thấy mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế, trong đó nhân tố chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế tác động mạnh nhất (0,336), tiếp theo là chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế (0,334) và cuối cùng là cảm nhận công bằng (0,280). Điều này hàm ý một số chính sách nâng cao dự định tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT như: hoàn thiện quy định pháp luật thuế TN đảm bảo đủ sức răn đe; đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế thông qua bổ sung các đối tượng nộp thuế mới trong thuế TNDN và mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế trong thuế TNCN; nâng cao ý thức pháp luật thuế của NNT. Ngoài ra, kết quả khảo sát đối với cán bộ công chức thuế cũng cho thấy, mức độ đạt được cũng như thách thức chính sách thuế TN phải đối mặt trong quá trình hội nhập.

## CHƯƠNG 4

### GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

**4.1. Dự báo bối cảnh kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, xu hướng cải cách chính sách thuế thu nhập của các quốc gia trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam**

**4.1.1. Bối cảnh kinh tế xã hội**

**4.1.1.1. Bối cảnh quốc tế**

Tình hình kinh tế thế giới ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường trước những tác động của khủng hoảng kinh tế, chiến tranh giữa các quốc gia đã làm bộc lộ những bất cập trong quá trình phát triển nền kinh tế nói chung và chính sách thuế TN nói riêng, đó là:

*Một là*, cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine đã gây ra nhiều hệ lụy không nhỏ đến kinh tế toàn cầu, đây được coi là nguyên nhân gây ra sự tăng giá năng lượng toàn cầu. Bên cạnh đó là sự căng thẳng giữa phương Tây với Nga cũng góp phần không nhỏ làm đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, đẩy giá các hàng hóa tăng lên gây ra cuộc lạm phát kéo dài tại Châu Âu. Tại Mỹ, lạm phát tháng 5/2022 đã lập đỉnh 40 năm ở mức 8,6%. Tại châu Âu, giá tiêu dùng đang tăng với tốc độ trên 8%. Theo ngân hàng Goldman Sachs, giá năng lượng ở khu vực đồng Euro - tăng với tốc độ là 39% vào tháng 5 - đóng góp khoảng 4 điểm % vào lạm phát, so với 2 điểm % ở Mỹ. Ở các nước Đông Nam Á, lạm phát cũng phá kỷ lục mới: 7,1% tại Thái Lan, 5,4% ở Philippines và 3,47% tại Indonesia vào tháng 5/2022. Điều này vô hình chung đã ảnh hưởng đến các quốc gia có quan hệ thương mại với Châu Âu và Mỹ, khi sản lượng xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường này giảm, kéo theo nguồn thu của các DN giảm, từ đó ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn thu NSNN của các quốc gia xuất khẩu hàng hóa vào Châu Âu trong đó có Việt Nam.

*Hai là*, chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia trên thế giới. Để kiểm soát tỷ lệ lạm phát ngày càng gia tăng, các quốc gia sử dụng chính sách tiền tệ thắt chặt. Trước tiên phải kể đến động thái liên tục tăng lãi suất cơ bản với mức tăng cao hơn kế hoạch lúc đầu của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ngày 14/12/2022, Fed đã nâng lãi suất tham chiếu thêm 50 điểm cơ bản, đánh dấu sự thay đổi của Fed sau một năm chưa từng có tiền lệ với 7 lần nâng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát hiện cao nhất 40 năm. Tại châu Âu, lạm phát cao kỷ lục 8,1% đã khiến EU đưa ra một loạt động thái,

bao gồm cả việc chấm dứt chương trình mua tài sản lâu dài của mình vào cuối tháng 12. Ngày 21/7/2022, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm. Một số nền kinh tế chủ chốt khác cũng trong xu hướng gia tăng thắt chặt tiền tệ, gồm Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Anh, Canada. Điều này ảnh hưởng lớn đến hoạt động đầu tư khi mà cơ chế trung gian lãi suất gia tăng, khiến cho chi phí sử dụng vốn của DN tăng cao và nhu cầu đầu tư giảm.

*Ba là*, thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm. Các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại bắt đầu từ quý II/2022 với các chỉ số về đơn hàng và xuất khẩu giảm. IMF (2022) ước tính tăng trưởng thương mại toàn cầu sẽ chậm lại từ 10,1% năm 2021 xuống 4,3% năm 2022 và 2,5% năm 2023. Đây là mức tăng trưởng cao hơn so với năm 2019, khi các rào cản thương mại gia tăng đã hạn chế thương mại toàn cầu và trong cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 năm 2020, nhưng thấp hơn nhiều so với mức trung bình trước đây (4,6% cho giai đoạn 2000-2021 và 5,4% cho giai đoạn 1970–2021). Tốc độ chậm lại chủ yếu phản ánh sự suy giảm trong tăng trưởng sản lượng toàn cầu. Điều này kéo theo sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn trên thế giới, và gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến các nền kinh tế có độ mở lớn, làm giảm thị trường xuất khẩu, giảm nguồn thu NSNN chủ yếu từ giảm số thu từ thuế TNDN.

*Bốn là*, dòng vốn đầu tư toàn cầu biến động mạnh mẽ. Khi các chính sách tài chính tiền tệ thắt chặt đã tác động đến dòng vốn đầu tư toàn cầu. Ngoài ra, với sự không chắc chắn của môi trường đầu tư, biến động lãi suất, lạm phát gia tăng làm giảm động lực của các nhà đầu tư. Dữ liệu của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho thấy, trong quý II/2022, dòng vốn FDI toàn cầu đạt khoảng 357 tỷ USD, giảm 31% so với quý đầu tiên. Việc USD tăng giá cũng dẫn đến xu hướng dòng vốn đầu tư gián tiếp rút khỏi các thị trường đang nổi do sức hấp dẫn từ việc đầu tư để hưởng chênh lệch lãi suất ở các thị trường này sụt giảm mạnh. Từ tháng 3 đến tháng 6/2022, 30,1 tỷ USD đã chảy ra khỏi thị trường chứng khoán của các thị trường đang nổi. Dữ liệu của Bloomberg cũng cho thấy, chỉ số chứng khoán MSCI Châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) đã giảm 19% tính từ đầu năm 2022, sau khi giảm 4,9% vào năm 2021. Với các nền kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nguồn lực bên ngoài như Việt Nam, với sự sụt giảm dòng vốn đầu tư toàn cầu sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn lực đầu tư trong nước.

*Năm là*, giải quyết các thách thức về phát triển bền vững môi trường. Đây không phải là vấn đề mới nhưng trong bối cảnh hiện nay việc nhìn nhận giữa phát triển kinh tế và môi trường trở nên sâu sắc và cấp bách hơn bao giờ hết. Trước hết, có thể thấy sự đánh đổi tăng trưởng kinh tế quá “nóng” với bỏ qua các tác động tiêu cực đến môi trường đã dẫn đến các hiện tượng cực đoan như biến đổi khí hậu, ô

niêm môi trường, gia tăng các loại dịch bệnh đe dọa đến an ninh và sức khỏe của nhân loại. Chính vì vậy, bài toán giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa môi trường và phát triển kinh tế phải được đặt lên hàng đầu và đòi hỏi ở cấp độ quốc gia cũng như toàn cầu cần có biện pháp giải quyết kịp thời và hiệu quả trước khi các mối nguy tiềm tàng tiếp theo xảy đến. Do đó, trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài cần ưu tiên khuyến khích các dự án đầu tư vào lĩnh vực xanh, bền vững.

#### *4.1.1.2. Bối cảnh trong nước*

Nền kinh tế trong nước thời gian qua phải gánh chịu không ít thách thức từ các cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu và gần đây nhất là tác động khó lường của đại dịch Covid 19. Điều đó đã đặt ra khá nhiều yêu cầu cần giải quyết như:

*Một là*, tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Đây vừa là cơ hội song cũng là thử thách khó khăn đối với tất cả các nước muốn phát triển xa hơn. Tái cấu trúc nền kinh tế quốc gia bằng cách tạo sức ép để dịch chuyển nguồn lực sang các lĩnh vực mới có năng suất cao hơn và có lợi thế cạnh tranh lớn hơn. Nhưng mặt khác, tái cấu trúc ở các lĩnh vực kinh tế đang phát triển theo đuổi chiến lược tăng trưởng dựa vào xuất khẩu cũng đòi hỏi phải giảm bớt sự lệ thuộc vào bên ngoài và chú trọng khai thác thị trường trong nước nhiều hơn. Nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid 19 xảy ra đã dẫn đến sự đứt gãy trong chuỗi cung ứng toàn cầu khiến cho các quốc gia có nền kinh tế nhỏ, độ phụ thuộc vào bên ngoài lớn như Việt Nam phải hứng chịu những tác động nặng nề trước những quy định giãn cách, phong tỏa của các quốc gia trên thế giới. Việc chủ động nguồn cung ứng, đa dạng hóa đối tác trở nên hết sức quan trọng để nền kinh tế có thể thích ứng hiệu quả với những rủi ro toàn cầu. Ở khía cạnh quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế cần được nhìn nhận từ việc giải quyết bài toán giữa tăng trưởng bền vững và vấn đề MTXH. Việt Nam cần chuyển dịch các ngành kinh tế mũi nhọn phát triển theo hướng xanh hóa, đẩy mạnh các hoạt động đầu tư và thu hút dòng vốn đầu tư xanh. Chính sách thuế TN cần tạo ưu đãi nhất định nhằm khuyến khích các DN tập trung đầu tư vào lĩnh vực đầu tư xanh, thân thiện môi trường.

*Hai là*, thúc đẩy số hóa trong mọi hoạt động. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển đã mở ra những tiến bộ nhất định trong việc số hóa ở tất cả các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế. Đặc biệt, khi đại dịch Covid 19 xảy ra như chất xúc tác khiến cho quá trình số hóa ở tất cả các lĩnh vực diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và thuế với sự chuyển đổi của các ngân hàng số, giao dịch ngân hàng điện tử, kê khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử, vv... bùng nổ để thích ứng với một nền kinh tế “không tiếp xúc”. Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo ra hình



thức kinh doanh mới như TMĐT bên cạnh các hình thức kinh doanh truyền thống. Điều này buộc chính sách thuế của Việt Nam cần thay đổi phù hợp với các hình thức kinh doanh mới nhằm quản lý các hoạt động này trong bối cảnh mới. Quá trình phân công lao động toàn cầu và sự phát triển của các chuỗi giá trị toàn cầu những năm gần đây đã có nhiều tác động đến cấu trúc tổ chức và hoạt động của các tập đoàn đa quốc gia, tạo điều kiện cho các hoạt động chuyển giá và chuyển lợi nhuận xuyên biên giới. Sự xuất hiện và hiện diện với quy mô ngày càng lớn của các mô hình kinh doanh mới cũng đang tiềm ẩn các nguy cơ “chèn lấn” các hoạt động kinh doanh truyền thống, dẫn đến rủi ro làm xói mòn cơ sở thuế trong nước. Đây là một thách thức không nhỏ, đòi hỏi Việt Nam cần có những ứng phó trong cải cách chính sách thuế TNDN một cách phù hợp, qua đó đảm bảo sự bền vững của thu NSNN.

*Ba là*, phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, nền kinh tế phát triển đã gây ra nhiều tác động tiêu cực đến MTXH trong việc khai thác tài nguyên thô, sử dụng công nghệ sản xuất lạc hậu làm ảnh hưởng không nhỏ đến tài nguyên thiên nhiên, gây hậu quả nghiêm trọng đến môi trường, biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Một nền kinh tế tuần hoàn nơi mà các nguồn tài nguyên đều có thể được tái chế, sử dụng lại, giảm thiểu lượng chất thải. Do vậy, việc xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với tăng trưởng bền vững là vấn đề cấp thiết được đặt ra. Điều đó đòi hỏi chính sách thuế TN trong giai đoạn tới cần có những ưu đãi thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

#### ***4.1.2. Xu hướng cải cách thuế thu nhập của các quốc gia trên thế giới***

*Một là*, tỷ lệ động viên thông qua thuế so với GDP tiếp tục có xu hướng tăng. Tỷ lệ động viên thông qua thuế so với GDP vẫn có xu hướng tăng lên trong thời gian vừa qua. Xu hướng gia tăng mức động viên thông qua thuế cũng được thể hiện ở hầu hết các nước đang phát triển và các nước trong khu vực Châu Á nói chung, chỉ có một số ít nước có tỷ lệ động viên giảm. Xu hướng gia tăng tỷ lệ động viên thông qua thuế của các nước Châu Á về cơ bản là giống với các nước có nền kinh tế phát triển, tuy nhiên tốc độ gia tăng có phần chậm hơn so với các nước thuộc khối OECD.

*Hai là*, thuế suất TN biên đối với thuế TN cá nhân tiếp tục được giảm thấp. Trong thành tựu nghiên cứu của các nhà kinh tế học trên thế giới cả về mặt lý thuyết và thực tiễn, hầu hết đều tin rằng tỷ lệ thuế biên ngày càng cao sẽ gây ra những méo mó ngày càng lớn đối với nền kinh tế. Tỷ lệ thuế cao sẽ không khuyến khích lao động và tiết kiệm nhưng lại khuyến khích việc lợi dụng những kẽ hở về thuế, kết quả là tỷ lệ thuế càng tăng lên bao nhiêu thì TN nộp thuế càng giảm xuống bấy nhiêu. Khi đó nền kinh tế có xu hướng chuyển sang nền kinh tế ngầm để che giấu

TN chịu thuế. Xuất phát từ lý do này dẫn đến trào lưu cắt giảm thuế suất biên trong những năm gần đây.

*Ba là*, thuế TNDN cũng được cải cách theo xu hướng cắt giảm thuế suất. Nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới càng ngày càng có tính chất quốc tế hóa, những yếu tố của quá trình sản xuất như vốn, lao động và công nghệ sản xuất ngày càng trở nên linh hoạt hơn và có thể dễ dàng di chuyển qua biên giới quốc gia của bất kỳ một nước nào đó. Chính vì vậy việc duy trì một mức thuế suất thuế TNDN và thuế TN cá nhân cao sẽ trở nên bất lợi cho chính bản thân quốc gia đó, bởi vì các đối tượng nộp thuế sẽ chuyển dịch sang quốc gia có mức thuế suất thấp.

*Bốn là*, cơ sở đánh thuế TN được mở rộng để bù đắp số thu ngân sách giảm do việc cắt giảm thuế suất. Đa số các nước thực hiện việc cắt giảm thuế suất biên đối với thuế TNCN và thuế TNDN sẽ dẫn tới nguồn tài chính bị thiếu hụt, sự thiếu hụt này sẽ được bù đắp bởi việc mở rộng cơ sở đánh thuế.

*Năm là*, xu hướng giảm dần thuế trực thu, tăng tỷ lệ thuế gián thu ở các nước phát triển và ngược lại ở các nước đang phát triển. Đối với hầu hết các nước phát triển, thực hiện việc cắt giảm thuế trực thu và chuyển dần thu NSNN sang các loại thuế tiêu dùng như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, bởi thuế TNCN và thuế TNDN không khuyến khích tiết kiệm. Trong khi đó, xu hướng thay đổi cấu trúc thuế ở các nước đang phát triển trong vài thập kỷ vừa qua lại diễn ra theo chiều ngược lại, bởi vì đặc trưng của các nước đang phát triển là TN thấp, nên muốn có nguồn chi tiêu Chính phủ của các nước này phải dựa chủ yếu vào các loại thuế gián thu, vì các loại thuế này vừa dễ thu, dễ quản lý lại vừa ổn định, điều này có vi phạm nguyên tắc công bằng một chút, nhưng ở tầm vĩ mô vẫn có thể chấp nhận được. Khi TN của các nước này được nâng cao theo quá trình phát triển kinh tế thì vấn đề công bằng trong chính sách thuế ngày càng phải được quan tâm hơn, mặt khác khi TN được nâng cao thì cũng tạo khả năng cho Chính phủ có thể có được nguồn thu dồi dào hơn, vì vậy cấu trúc thuế thay đổi theo hướng giảm dần tỷ trọng thuế trực thu và tăng dần tỷ trọng thuế gián thu là hoàn toàn hợp lý.

*Sáu là*, xu hướng thực hiện cam kết thuế tối thiểu toàn cầu. Đây là một loại thuế do OECD khởi xướng vào ngày 08/10/2021, 136 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên Diễn đàn BEPS đã đưa ra bản Tuyên bố về “Giải pháp Hai trụ cột” nhằm giải quyết những vấn đề thuế phát sinh trong thời đại của nền kinh tế kỹ thuật số. Trong “Giải pháp Hai trụ cột”, Trụ cột 1 sẽ phân bổ lại quyền đánh thuế cho những quốc gia có người tiêu dùng và thị trường; Trụ cột 2 tập trung vào việc đề xuất một mức thuế suất tối thiểu toàn cầu là 15%, qua đó hướng đến mục tiêu giảm hoặc triệt tiêu động lực chuyển lợi nhuận sang những nơi có thuế suất thuế TNDN thấp.

Trong trường hợp các công ty đa quốc gia chịu thuế suất thấp hơn mức tối thiểu đối với khoản thu nhập phát sinh ở một quốc gia nào đó, quốc gia cư trú của công ty đó có thể yêu cầu công ty đó nộp thuế bổ sung để bằng mức thuế tối thiểu. Theo đó, trường hợp công ty đa quốc gia có công ty thành viên thực hiện hoạt động đầu tư tại một quốc gia khác mà được áp dụng mức ưu đãi thuế TNDN ở mức cao dẫn đến số thuế phải nộp thấp thì số tiền thuế mà công ty phải nộp thêm tại quốc gia cư trú càng nhiều. Thực hiện Trụ cột 2 kỳ vọng sẽ tạo ra một “sân chơi bình đẳng” cho tất cả các nước, giải quyết vấn đề thất thu thuế toàn cầu từ các hành vi chuyển lợi nhuận, đồng thời gián tiếp hạn chế “cuộc đua xuống đáy” trong giảm thuế suất thuế TNDN của các quốc gia để thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã phê duyệt và đồng ý tham gia Trụ cột 2 như một biện pháp để ngăn chặn tình trạng xói mòn cơ sở thuế.

#### ***4.1.3. Yêu cầu đặt ra cho Việt Nam trong việc hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế***

Mặc dù chính sách thuế TN của Việt Nam đã có những điều chỉnh để thích ứng với những đòi hỏi của xu hướng hội nhập song so với thực tiễn đặt ra vẫn cần có sự điều chỉnh hợp lý hơn. Nghiên cứu xu hướng cải cách chính sách thuế TN trên thế giới đã đưa một số hàm ý trong việc xây dựng chính sách thuế TN của Việt Nam như sau:

*Thứ nhất*, sự cạnh tranh về thuế trên thế giới đã từng diễn ra và sẽ trở nên rõ nét hơn ở tất cả các khu vực thị trường trên thế giới trong một động thái kinh tế mở. Sự di chuyển linh hoạt về vốn và lao động lành nghề hàm ý rằng việc duy trì một mức động viên cao đối với TN sẽ làm mất lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, cần phải tính toán cân nhắc kỹ về tính khả thi của mục tiêu nâng cao tỷ lệ thuế trực thu dựa vào việc mở rộng mức đánh thuế TN nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế nói chung cũng như chính sách cải cách thuế TN nói riêng phù hợp với xu hướng trên thế giới.

*Thứ hai*, do tính phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong nền kinh tế vốn đang phát triển lại được tiếp thêm sự phức tạp nảy sinh từ tiến trình toàn cầu hóa, việc quản lý nguồn thu và kiểm soát cơ sở đánh thuế ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, yêu cầu về việc đơn giản hóa hệ thống thuế và thủ tục thu nộp trở thành vấn đề cấp thiết nhằm giảm thiểu các chi phí hành chính thuế, đồng thời nâng cao hiệu suất quản lý thu. Bên cạnh đó, sự phức tạp trong công tác quản lý thu thuế TN trong những điều kiện kinh tế, xã hội mới cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với các nghiệp vụ của các chuyên gia quản lý thu nộp và viên chức ngành thuế. Vì vậy, vấn đề đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ cho bộ máy thu cũng cần được đặc biệt quan tâm.

*Thứ ba*, cải cách thuế trên thế giới đang có xu hướng xa rời dần vai trò phân phối lại TN và gánh nặng thuế có nguy cơ sẽ dồn nhiều hơn vào những người có mức TN thấp. Cải cách thuế của các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng trong điều kiện hội nhập cũng không tránh khỏi xu hướng đó. Do vậy, để đảm bảo sự công bằng vốn có của chính sách thuế TN, những biện pháp tài chính khác của nhà nước có thể phải được kết hợp chặt chẽ trong tiến trình cải cách (chẳng hạn chính sách về các chương trình chi tiêu cho người nghèo thông qua các trợ cấp xã hội từ NSNN) nhằm bù đắp những suy giảm về khía cạnh công bằng trong chính sách thuế TN.

*Thứ tư*, toàn cầu hóa và sự phát triển công nghệ thông tin cũng mở ra những cơ hội hợp tác quốc tế có hiệu quả trong lĩnh vực thuế nhằm giải quyết những vấn đề toàn cầu, nằm ngoài phạm vi luật pháp của một quốc gia riêng lẻ. Vì vậy, Việt Nam cần chủ động thực hiện tốt việc hợp tác trong lĩnh vực thuế vì quyền lợi quốc gia và quốc tế. Với phương châm đó, việc đào tạo một đội ngũ chuyên gia có kỹ năng và kiến thức tầm cỡ quốc tế cũng là một trong những yêu cầu được đặt ra trong tiến trình cải cách chính sách thuế TN ở nước ta.

*Thứ năm*, tiến bộ của công nghệ thông tin vừa đặt ra những khó khăn mới cho công tác quản lý, kiểm soát nguồn thu, nhưng lại tạo điều kiện để hiện đại hóa công tác này. Tuy nhiên, để khai thác triệt để lợi thế đó và biến chúng thành những phương tiện hữu hiệu phục vụ cho tiến trình cải cách thuế, Việt Nam phải trang bị đồng bộ, hiện đại hệ thống mạng thông tin toàn ngành thuế nhằm đẩy nhanh tốc độ xử lý thông tin, rút ngắn khoảng cách giữa các khâu của quá trình quản lý và tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác quốc tế được tiến hành thuận lợi.

*Thứ sáu*, trước xu hướng tham gia cải cách chính sách thuế TN theo thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam cũng cần chủ động có các giải pháp để tham gia hiệu quả Trụ cột 2, nhất là đối với việc sửa đổi các quy định liên quan đến ưu đãi thuế TNDN để một mặt không làm xói mòn cơ sở thuế, mặt khác vẫn đạt được các mục tiêu trong thu hút nguồn vốn FDI, tránh tình trạng đưa ra các “ưu đãi dư thừa”, không có tác dụng trên thực tế.

## **4.2. Một số giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

### **4.2.1. Mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045**

#### **4.2.1.1. Mục tiêu hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam**

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược tài chính giai đoạn 2021-2030, Bộ Tài chính xây

dựng Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 theo hướng sửa đổi, bổ sung các sắc thuế kết hợp với việc mở rộng cơ sở thuế nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách thuế theo hướng đồng bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, đơn giản, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, bao quát được các khoản thu phát sinh trong nền kinh tế. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cải cách chính sách thuế nói chung và thuế TN nói riêng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:

Chính sách thuế TN phải thực hiện tốt vai trò là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô có hiệu quả của Nhà nước đối với nền kinh tế, động viên được các nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất, khuyến khích xuất khẩu, đầu tư, đổi mới công nghệ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; đảm bảo nền kinh tế tăng trưởng cao, bền vững, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân.

Chính sách thuế TN phải tạo môi trường bình đẳng, công bằng, áp dụng thống nhất cho mọi đối tượng nộp thuế, không phân biệt trong hay ngoài nước, công bằng giữa các thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách chính sách thuế TN theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai; tách chính sách xã hội ra khỏi các chính sách thuế TN. Hệ thống chính sách thuế TN phải tạo điều kiện thúc đẩy cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác quản lý thuế.

Chính sách thuế TN phải phù hợp với thông lệ quốc tế, chủ động hội nhập để khuyến khích thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, bảo đảm lợi ích quốc gia, đồng thời vẫn phải bảo hộ hợp lý, có chọn lọc, có thời hạn đối với các ngành kinh tế, ngành công nghiệp trọng điểm tạo nền tảng cho việc thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đảm bảo chính sách thuế TN công bằng, minh bạch và hiệu lực, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế. Công bằng và minh bạch trong chính sách thuế TN giúp giảm được các hiện tượng tiêu cực từ phía NNT như trốn, tránh thuế và từ phía cán bộ thuế như tham nhũng hối lộ. Từ đó, hiệu lực và hiệu quả của chính sách thuế được nâng lên. Chính sách thuế TN công bằng và minh bạch theo các chuẩn mực quốc tế là một yêu cầu bắt buộc trong điều kiện hội nhập. Thực hiện tốt mục tiêu này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nguồn vốn đầu tư, tăng uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đối với chính sách thuế TNDN cần tiến hành rà soát để loại bỏ ưu đãi miễn, giảm thuế không còn phù hợp với yêu cầu phát triển, yêu cầu hội nhập quốc tế; hạn chế tối đa việc lồng ghép chính sách xã hội với chính sách miễn, giảm thuế, đảm bảo tính trung lập của thuế; thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với DN nhỏ và siêu

nhỏ nhằm nuôi dưỡng và tạo nguồn thu ổn định trong tương lai. Ban hành quy định về vốn mỏng dựa trên một tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu; chế độ khấu hao tài sản cố định được đơn giản hoá dựa trên cơ sở chia nhóm tài sản cố định và tính theo tỷ lệ % đối với nhóm đó. Mở rộng cơ sở thuế phù hợp thông lệ quốc tế; thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống chuyển giá, chống xói mòn nguồn thu.

Đối với chính sách thuế TNCN cần rà soát bổ sung đối tượng chịu thuế; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng điều chỉnh số lượng mức thuế suất, tỷ lệ thuế suất phù hợp với TN chịu thuế; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung miễn, giảm thuế phù hợp với bối cảnh kinh tế xã hội; Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng cơ sở thuế phù hợp thông lệ quốc tế đối với các khoản thu của cá nhân (liên quan đến lĩnh vực kinh doanh số hoá, TMĐT, xác định giá tính thuế theo đúng với bản chất kinh tế...); Đơn giản trong xác định TN chịu thuế, quyết toán thuế để tạo thuận lợi cho cả NNT và cơ quan quản lý thuế; Ngăn chặn các hành vi trốn, tránh thuế.

#### *4.2.1.2. Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế tầm nhìn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045*

Một là, chính sách thuế TN được sửa đổi, bổ sung phù hợp với định hướng phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; đáp ứng tốt yêu cầu chủ động hội nhập và hội nhập kinh tế quốc tế; khuyến khích thu hút cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đặc biệt, chính sách thuế TN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng nâng cao hơn nữa tính minh bạch, rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện; mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu, bao quát các nguồn thu mới phát sinh và cơ cấu lại theo hướng tăng nguồn thu nội địa.

Hai là, giữ mức thuế suất thuế TNDN phổ thông 20% như hiện nay ổn định đến hết năm 2025; từ năm 2026 trở đi, căn cứ vào điều kiện cụ thể của nền kinh tế và bối cảnh cạnh tranh thuế quốc tế để có điều chỉnh phù hợp. Với thuế TNCN, cần rà soát cắt giảm các khoản TN miễn thuế không thực sự cần thiết để mở rộng cơ sở thuế; nghiên cứu sửa đổi biểu thuế đối với TN từ tiền lương, tiền công theo hướng giảm mức thuế suất cao nhất để thu hút nhân lực chất lượng cao; giảm bớt các bậc thuế và điều chỉnh giãn cách các bậc thuế để điều tiết công bằng hơn TN của NNT...

Ba là, mở rộng cơ sở thu thuế TNCN phù hợp với thông lệ quốc tế. Quy định hiện nay về việc xác định số thuế phải nộp theo các bậc thuế suất hiện còn phức tạp, chính sách thuế TNCN chưa bao quát các nguồn TN thuộc diện chịu thuế một cách hợp lý như TN từ chuyển nhượng tài nguyên số, hoạt động TMĐT hay TN từ trúng thưởng xổ số với giá trị trúng thưởng lớn... Thời gian tới, chính sách thuế TNCN cần được điều chỉnh theo hướng mở rộng cơ sở thu thuế, điều chỉnh số lượng thuế suất phù hợp với TN chịu thuế và đối tượng nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ pháp

luật, khuyến khích tổ chức hoạt động theo hình thức DN, tăng cường tính minh bạch và tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế.

*Bốn là*, rà soát các hình thức ưu đãi thuế: Việc rà soát và điều chỉnh hợp lý các quy định ưu đãi thuế là cần thiết nhằm phát huy đúng hiệu quả của các chính sách ưu đãi, tránh ưu đãi không phù hợp, dàn trải, gây lãng phí nguồn lực, đảm bảo công khai, minh bạch và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các DN mà không làm ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh chung của Việt Nam, do mức thuế suất TNDN hiện nay đã giảm khá thấp và cạnh tranh so với các quốc gia khác. Ngoài sử dụng các công cụ ưu đãi thuế, tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh cũng là biện pháp quan trọng giúp thu hút đầu tư dựa trên lợi thế cạnh tranh thực sự của Việt Nam. Kết quả đánh giá có hệ thống về tác động của các chính sách ưu đãi thuế đối với thu hút đầu tư và mở rộng cơ sở thuế cũng sẽ hỗ trợ cho các quyết định chính sách tài chính của Quốc hội và Chính phủ trong thời gian tới.

*Năm là*, tăng cường các biện pháp quản lý của cơ quan thuế. Theo đó, tiếp tục rà soát có hệ thống và thực hiện tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, chuyển sang các hoạt động quản lý thuế dựa trên thông tin minh bạch và áp dụng kiểm tra dựa trên rủi ro để quản lý tuân thủ tốt hơn. Nếu được triển khai đầy đủ các biện pháp trên không chỉ giúp tăng cường hiệu suất, hiệu quả quản lý thuế để tối đa hóa số thu mà còn giảm chi phí tuân thủ cho NNT và cải thiện môi trường kinh doanh một cách căn bản. Các biện pháp cải cách khác cần được tiến hành bao gồm nghiên cứu khả thi để thành lập một bộ phận quản lý DN lớn theo đúng nghĩa, theo thông lệ quốc tế tốt nhất. Đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thu (mở rộng thực hiện hóa đơn điện tử, khai thuế qua mạng cho các DN, triển khai nộp thuế điện tử...), đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, vừa tạo thuận lợi tối đa cho NNT, vừa tập trung đầy đủ kịp thời nguồn thu vào NSNN.

#### **4.2.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế**

##### **4.2.2.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập nói chung**

*Một là*, hoàn thiện luật thuế TN hiện có. Cụ thể đối với hoạt động chuyển giá. Do tính chất phức tạp của thanh tra chống chuyển giá, cơ quan thuế không chỉ sử dụng các thông tin trong nước cung cấp mà còn cần thiết phải cập nhật thông tin do các đối tác nước ngoài cung cấp trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết. Thực tế hiện nay, cơ quan thuế Việt Nam vẫn nhận được các thông tin từ phía nước ngoài nhưng chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào cho phép sử dụng hợp pháp và công khai các thông tin này, trong khi đó, các điều ước quốc tế cho phép sử dụng thông tin này. Vì vậy, luật thuế TN cần bổ sung quy định cho phép cơ quan quản lý

thuế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để thu thập, xử lý thông tin theo mục tiêu và yêu cầu của từng giai đoạn, bao gồm cả việc thu thập và sử dụng các thông tin do các đối tác nước ngoài cung cấp trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra cũng cần bổ sung các cơ quan có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế gồm cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động chống chuyển giá.

*Hai là*, hiện Luật Quản lý thuế quy định chỉ những DN hoạt động theo Luật DN mới được thực hiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế. Trong thực tế, có phát sinh một số tổ chức không hoạt động theo Luật DN nhưng cũng có đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ này như các tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp ... Vì vậy để tạo thuận lợi hơn cho việc phát triển hoạt động này nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho NNT, Luật Quản lý thuế nên cho phép tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là tổ chức kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập, hoạt động theo quy định của Luật DN và các pháp luật khác có liên quan.

*Ba là*, Hoàn thiện bộ máy quản lý thuế nói chung và thuế TN nói riêng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai mô hình quản lý được thực hiện đồng bộ với việc đổi mới phân cấp quản lý thuế giữa cơ quan thuế các cấp và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, Tổng cục Thuế quản lý theo một số chức năng hợp lý (nghiên cứu xây dựng chính sách; tổng hợp thông tin phân tích đánh giá rủi ro; điều phối công tác thanh tra, kiểm tra...), trực tiếp quản lý đối với các DN lớn đa ngành nghề, lĩnh vực và các lĩnh vực đặc thù hoạt động trên địa bàn toàn quốc, khu vực kinh tế đặc biệt, DN tập đoàn ở nước ngoài cần có sự quản lý thống nhất; Cục Thuế tập trung thực hiện chức năng chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác quản lý thuế trên địa bàn, trực tiếp quản lý các DN lớn theo phân cấp và các DN vừa trên địa bàn quản lý; Chi cục Thuế quản lý DN nhỏ và quản lý các sắc thuế điều tiết đối với hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân nộp thuế. Đồng thời sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan thuế địa phương (Cục Thuế, Chi cục Thuế) theo địa bàn tỉnh, huyện kết hợp với theo khu vực, đảm bảo thực hiện các chức năng quản lý thuế chính, phù hợp với thực tiễn quản lý tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế.

Điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ quan thuế các cấp và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với yêu cầu quản lý thuế hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, nghiên cứu tiến tới thành lập bộ phận thực hiện chức năng tiến hành một số hoạt động điều tra thuế tại cơ quan thuế để nâng cao tính chủ động và thẩm quyền pháp lý của cơ quan thuế trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi



gian lận thuế; Phân cấp quản lý thuế DN lớn phù hợp, hiệu quả giữa Tổng cục Thuế (Cục Thuế DN lớn) và Cục Thuế tỉnh, thành phố.

Chú trọng xây dựng và triển khai các biện pháp quản lý thuế mới trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quản lý rủi ro tuân thủ đối với DN lớn; Nâng cao quyền hạn và đảm bảo tính độc lập trong quá trình thực thi chức năng quản lý về công tác chấp hành kỷ cương, kỷ luật; công tác kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của cơ quan thuế, công chức, viên chức thuế; thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng trên toàn hệ thống thuế.

Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Cục Thanh tra Kiểm tra thuế tại Tổng cục Thuế và nâng cao vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ quan thuế các cấp triển khai công tác thanh tra kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế hiện đại; Kiện toàn bộ phận quản lý kê khai, kế toán, thống kê thuế phù hợp với định hướng phát triển của ngành Thuế trên nền tảng công nghệ thông tin, tập trung nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chế độ kế toán thuế nội địa trong toàn ngành Thuế.

*Bốn là*, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế TN. Các hình thức kinh doanh mới như TMĐT trong bối cảnh hội nhập ngày càng phát triển hay các hành vi gian lận thuế trong hoạt động liên kết, chuyển giá ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy đòi hỏi cán bộ quản lý thuế cần được trang bị kiến thức và nâng cao trình độ, kỹ năng về tin học, ngoại ngữ để có thể nắm bắt và theo kịp sự phát triển các hình thức kinh doanh mới. Để làm được điều này ngay từ ban đầu trước khi tuyển dụng cán bộ công chức thuế, ngành Thuế đã phải đưa ra các tiêu chuẩn cứng ngoài đáp ứng điều kiện về ngành học phù hợp với vị trí tuyển dụng thì cần ưu tiên những ứng viên có trình độ, kỹ năng về ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt. Tổ chức đào tạo các khóa bồi dưỡng cán bộ thuế nên được phân thành các mức độ đào tạo cho phù hợp với từng đối tượng

- Đối với đối tượng là cán bộ mới được tuyển dụng thì cần đào tạo mức độ cơ bản để cán bộ nắm được các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu từ các máy tính của các công ty và phần mềm kế toán, tài chính thương mại và các phương pháp thanh tra máy tính.

- Đối với đối tượng là cán bộ công chức thuế đã làm việc nhiều năm thì mức độ đào tạo phải nâng cao theo hướng làm chủ các kỹ năng kiểm tra thực tế và đánh giá tổng quan về cơ sở dữ liệu của DN, cập nhật xu hướng phát triển mới của các hình thức kinh doanh, có kiến nghị, đề xuất biện pháp quản lý phù hợp; nắm chắc được chế độ chính sách quản lý thuế TN và có những phát hiện đề xuất kịp thời điều chỉnh chính sách.

Việc tổ chức đào tạo nên được diễn ra thường xuyên hoặc định kỳ theo quý hoặc khi có những phát sinh về các hình thức và hành vi gian lận mới. Nội dung đào tạo bao gồm cả các kiến thức ngành, kiến thức về công nghệ thông tin, về ngoại ngữ và các nội dung thay đổi về chính sách, về quy trình và các ứng dụng mới nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế TN. Bên cạnh việc đào tạo trong nước, trên tinh thần hợp tác với cơ quan thuế các nước, ngành thuế có thể mời các chuyên gia thuế nước ngoài về tập huấn, đào tạo cho cán bộ thuế cập nhật các kiến thức mới về chính sách quản lý thuế TN áp dụng trong quá trình hội nhập tại các quốc gia phát triển trên thế giới. Đồng thời, ngành thuế có thể tuyển chọn cán bộ nguồn để cử đi học, đào tạo các khóa học chuyên sâu về quản lý thuế TN tại các quốc gia khác. Từ đó các cán bộ này sẽ được đào tạo, thực hành các kiến thức thực tế quản lý thuế TN. Những kiến thức được đào tạo và trải nghiệm ở nước ngoài sẽ được tạo điều kiện triển khai thích hợp tại Việt Nam.

*Năm là*, hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành thuế đáp ứng yêu cầu quản lý thuế TN. Để quản lý thuế TN đối với các hình thức kinh doanh mới hiệu quả, cơ quan thuế cần hoàn thiện và nâng cấp cơ sở vật chất ngành thuế, nhất là việc ứng dụng CNTT trong từng quy trình quản lý thuế, cụ thể:

- Nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ thuế điện tử bởi hệ thống này đôi khi bị quá tải, nghẽn mạng hoặc xử lý chậm. Hệ thống ứng dụng CNTT cung cấp các dịch vụ thuế điện tử phải tiếp nhận và xử lý một lượng giao dịch rất lớn tập trung vào các thời kỳ cao điểm.

- Xây dựng cổng thông tin khai thuế điện tử đối với các DN nước ngoài cung cấp hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng Việt Nam.

- Hoàn thiện và bổ sung thêm các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xác thực được toàn bộ các hóa đơn điện tử; các ứng dụng nhằm phục hồi thông tin phục vụ thanh tra, kiểm tra điện tử; các ứng dụng truy tìm thông tin NNT.

*Sáu là*, nâng cao và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuế TN và tạo thuận lợi cho NNT. Trong quản lý thuế, bên cạnh các biện pháp mang tính chất cưỡng chế, răn đe như thanh tra, kiểm tra thì các biện pháp giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ của NNT cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng, đứng trên quan điểm hài hòa giữa mục tiêu thu thuế và mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh phát triển. Cơ quan thuế đồng thời cũng cần chú trọng đến việc tạo điều kiện thuận lợi để NNT được thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một cách đơn giản, thuận tiện, tiết kiệm thời gian thông qua việc phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ thuế. Hiện nay có rất nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về thuế TN để hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ

thuế của mình như:

- Cơ quan thuế định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm giữa cơ quan thuế với các chủ thể có hoạt động kinh doanh, các bên liên quan khác như: NHTM, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông... để trao đổi, giải quyết các vướng mắc, khó khăn của các chủ thể tham gia kinh doanh. Chủ thể này có thể là các DN, cá nhân, hộ kinh doanh tham gia bán hàng, DN FDI, DN cung ứng dịch vụ vận chuyển hàng hóa... Những ý kiến thắc mắc, đóng góp của các bên tham gia nên được ghi nhận và có hướng giải quyết thỏa đáng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh phát triển.

- Ngoài ra, Cơ quan quản lý thuế nên ứng dụng trí tuệ nhân tạo như các trợ lý ảo – chatbot để giải quyết thắc mắc thường trực của NNT. Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo chatbot sẽ giúp tiếp nhận câu hỏi, sử dụng AI phân tích, nhận dạng câu hỏi và đưa ra câu trả lời cho NNT. Điều này đem lại lợi ích cho cả NNT và cơ quan quản lý thuế. NNT sẽ được giải đáp các thắc mắc nhanh chóng, hiệu quả và kịp thời. Còn đối với cơ quan thuế sẽ tiết kiệm nguồn nhân lực, nâng cao dịch vụ hỗ trợ thuế giúp cho công tác quản lý thuế TN hiệu quả hơn.

*Bây là*, Tăng cường sự phối hợp các đơn vị, tổ chức có liên quan đến quản lý thuế TN. Tiếp tục xây dựng, triển khai cơ chế phối hợp trao đổi, kết nối thông tin giữa các cơ quan hữu quan có liên quan trong quản lý thuế TN. Cụ thể, Tổng Cục thuế cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, Tổng Cục Hải quan và các cơ quan có liên quan khác để thu thập thông tin, cập nhật kịp thời mọi biến động về người nộp thuế đảm bảo tính toàn vẹn về cơ sở dữ liệu thông tin về thuế, tạo hiệu quả trong công tác quản lý thuế TN. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan nhằm từng bước tích hợp cơ sở dữ liệu thông tin về thuế với cơ sở dữ liệu quản lý ngoài ngành như đất đai, đầu tư công, TMĐT, bảo hiểm, ngân hàng...theo lộ trình về xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu, để từ đó có thể liên kết giữa các cơ sở dữ liệu nhằm liên thông đồng bộ và đảm bảo tính thống nhất cao trong khi thực thi nhiệm vụ, từ đó thúc đẩy kinh tế số phát triển, xã hội số. Đẩy mạnh cơ sở dữ liệu dùng chung, tạo hiệu quả trong công tác quản lý, kịp thời mở rộng cơ sở thuế đối với các ngành nghề mới phát sinh trong nền kinh tế số, hoạt động TMĐT, đồng thời góp phần xây dựng quy trình, thiết lập cơ chế quản lý hiện đại, đảm bảo phù hợp với môi trường và điều kiện kinh doanh số, hướng tới phát triển bền vững.

#### *4.2.2.2. Nhóm giải pháp về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp*

Thuế TNDN là một sắc thuế trong hệ thống thuế trực thu, điều tiết vào thuế TN của NNT, giải quyết mối quan hệ về lợi ích giữa Nhà nước và DN nộp thuế

TNDN có tác động trực tiếp đến môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến cạnh tranh quốc tế trong thu hút vốn đầu tư. Nhằm tạo ra sự hấp dẫn về môi trường kinh doanh, các quốc gia trên thế giới thường sử dụng các quy định cụ thể trong chính sách thuế TNDN để tạo ra lợi thế so sánh trong thu hút vốn đầu tư. Do đó, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế cần hoàn thiện chính sách thuế TNDN như sau:

*a. Bổ sung các đối tượng nộp thuế mới*

Một là, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, sự hiện diện ngày càng nhiều của các tổ chức, cá nhân nước ngoài cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các khoản TN, các tài sản của họ tại Việt Nam cũng ngày càng gia tăng, chính sách thuế TNDN cần xem xét điều tiết đầy đủ hơn đối với các đối tượng, hoạt động này. Cụ thể: Nghiên cứu, quy định bổ sung vào diện chịu thuế và cách tính thuế TNDN đối với các hoạt động mới nảy sinh như TMĐT, viễn thông, hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp, chuyển nhượng vốn trên phạm vi quốc tế... đặc biệt là những hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ dựa vào công nghệ cao hiện nay, như hoạt động kinh doanh qua mạng internet, qua hệ thống viễn thông không bị giới hạn bởi các quy định về biên giới lãnh thổ, khó kiểm soát. Trong khi đó, các quy định về thuế hiện hành chưa đề cập đến hoặc chưa có các quy định đầy đủ để điều tiết đối với những hoạt động này và như vậy sẽ dẫn tới những thất thoát lớn trong công tác quản lý nguồn thu, tạo ra những bất bình đẳng giữa các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hai là, quy định rõ phương pháp đánh thuế theo tình trạng cư trú, kể cả đối với DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các công ty nước ngoài kinh doanh thông qua cơ sở thường trú ở Việt Nam nhằm xác định rõ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và căn cứ tính thuế đối với các trường hợp có thể phát sinh. Cần phải bổ sung trong Luật thuế TNDN đối tượng nộp thuế gồm cả các công ty thường trú và không thường trú và nghĩa vụ thuế của các công ty này. Bên cạnh đó, cần phải có quy định rõ ràng về các tiêu thức xác định thân phận cư trú của các công ty phù hợp với những điều kiện quốc tế và những mối quan hệ mới phát sinh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay.

Ba là, xác định lại phạm vi đối tượng chịu sự điều chỉnh của thuế TNDN để đảm bảo đúng tính chất là sắc thuế đánh vào TN của DN và tuân thủ tính hệ thống của thuế TN theo thông lệ thế giới.

*b. Bổ sung quy định về các căn cứ tính thuế TNDN*

Nhà nước cần ban hành các quy định đầy đủ, chi tiết rõ ràng hơn về các căn cứ tính thuế TNDN, như: chi phí được trừ, chi phí không được trừ, TN khác... theo hướng sau:

- Cần đưa ra các nguyên tắc mang tính chuẩn mực đầy đủ để xác định chi phí được trừ khi xác định TN chịu thuế, không quy định chung chung như hiện nay gây ra sự khó hiểu hoặc vận dụng tùy tiện của DN. Các chi phí được trừ phải là những chi phí thực tế phát sinh, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh thu và TN chịu thuế của DN; có đầy đủ hồ sơ, hóa đơn, chứng từ theo quy định; phù hợp với định mức tiêu hao, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh và có tính chất thường xuyên, liên quan đến việc tạo ra TN hơn là có tính chất dài hạn, liên quan đến việc tạo vốn trong DN. Một số khoản chi phí do tổn thất thực tế trong các trường hợp bất khả kháng của DN cũng được xác định là chi phí được trừ nhằm giảm thiểu khó khăn cho DN. Tuy nhiên, cần quy định rõ ràng những trường hợp nào là bất khả kháng, yêu cầu về hồ sơ, biên bản, chứng từ như thế nào để tránh những tiêu cực, gian lận trong trường hợp này.

- Quy định đầy đủ, chi tiết, rõ ràng hơn một số khoản chi phí được trừ, cụ thể:

+ Về chi phí khấu hao tài sản cố định: Quy định chi tiết, rõ ràng hơn tiêu chí đánh giá thế nào là một dự án kinh tế có hiệu quả để DN có thể trích khấu hao nhanh các tài sản cố định sử dụng cho dự án đó.

+ Về chi phí tiền lương, tiền công: Nên quy định các khoản tiền thù lao trả cho các đối tượng như sáng lập viên, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng quản lý là chi phí được trừ của DN nếu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và có mức chi phù hợp với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của DN. Quy định này sẽ làm cho hiệu quả quản lý thuế TNDN cao hơn, bởi vì nếu không cho trừ thì trên thực tế không phân biệt được trường hợp nào có tham gia điều hành hoặc không tham gia điều hành sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, quy định này sẽ đảm bảo tính thống nhất, công bằng cho các loại hình DN khác nhau. Bên cạnh đó, chính sách thuế TNDN cần quy định chi tiết, rõ ràng hơn về việc trích lập và sử dụng Quỹ dự phòng chi trả tiền lương để làm căn cứ cho DN thực hiện và là cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý của cơ quan thuế.

+ Về chi phí vật tư, hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng... : Cần quy định chi tiết, rõ ràng hơn về việc xây dựng định mức tiêu hao vật tư hợp lý của DN, các chứng từ, căn cứ, giải trình trong trường hợp DN có sự thay đổi, bổ sung định mức này như thế nào. Các trường hợp hàng hóa, vật tư bị hao hụt do tự nhiên, bị hỏng do quá hạn sử dụng cũng cần được quy định rõ ràng, thống nhất hơn trong các văn bản liên quan để DN dễ thực hiện.

+ Về các khoản chi phí được trừ khác: phần chi phí về đóng góp nguồn hình thành chi phí quản lý cho cấp trên cần quy định thống nhất, đầy đủ cho tất cả các loại hình DN; bổ sung và quy định chi tiết hơn các khoản chi khoản cho người lao động, các khoản tiền thuế được tính vào chi phí được trừ... đảm bảo tính rõ ràng,

minh bạch và khả thi khi thực hiện.

### *c. Hoàn thiện phương pháp tính thuế TNDN*

Thuế TNDN được tính toán dựa trên thu nhập của DN (bằng doanh thu từ cung cấp hàng hóa dịch vụ trừ đi chi phí bỏ ra để thực hiện việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ). Tại điều 11 Luật thuế TNDN quy định cụ thể về phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế có các trường hợp đặc thù mà doanh nghiệp và cơ quan quản lý không có đủ cơ sở để xác định chính xác các chi phí của hoạt động kinh doanh, qua đó có thể xác định được thu nhập làm cơ sở tính vào số thuế phải nộp. Do vậy, để phù hợp với các trường hợp đặc thù của doanh nghiệp và đảm bảo công tác quản lý, Điều 11 Luật thuế TNDN hiện hành đã quy định giao Chính phủ hướng dẫn về phương pháp tính thuế đối với các trường hợp này, đặc biệt là đối với doanh nghiệp nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam (nhà thầu nước ngoài) và đối với đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác có hoạt động phát sinh doanh thu nhưng không thể xác định được chi phí. Theo đó, tại các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đã có quy định về phương pháp tính thuế đơn giản theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu đối với trường hợp hoạt động kinh doanh có doanh thu nhưng không thể xác định đúng các chi phí của hoạt động tạo ra doanh thu. Do đó, cần luật hóa các quy định tại Nghị định của Chính phủ bổ sung tại Luật thuế TNDN để đảm bảo cơ sở pháp lý cao hơn cũng như nâng cao tính ổn định của chính sách đồng thời cần bổ sung quy định cụ thể hơn về tỷ lệ phần trăm doanh thu đối với một số hoạt động của DN nước ngoài như hoạt động chuyển nhượng vốn, tài sản tại Việt Nam, hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, vv...

Ngoài ra, về phương pháp tính thuế đối với DN siêu nhỏ, tại điều 10 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 đã quy định: *“Doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán đơn giản theo quy định của pháp luật về thuế, kế toán”*. Theo đó, cần thiết phải cụ thể hóa quy định này để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp siêu nhỏ phát triển, tiết giảm chi phí hành chính cho NNT và cơ quan thuế.

### *d. Điều chỉnh thuế suất thuế TNDN*

Tiếp tục duy trì mức thuế suất thuế TNDN phổ thông ở mức 20% như hiện hành và trong giai đoạn tới, cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của nền kinh tế và bối cảnh cạnh tranh thuế quốc tế để có thể điều chỉnh phù hợp theo xu hướng giảm thuế suất thuế TNDN. Ngoài ra, cần nghiên cứu giảm thuế suất thuế TNDN đối với các DN nhỏ và siêu nhỏ nhằm hỗ trợ nguồn lực cho các DN này. Hiện tại, với mức thuế suất thuế TNDN phổ thông là 20% cùng với các chính sách ưu đãi ở mức cao trong

thu hút đầu tư, chính sách thuế TNDN hiện hành của Việt Nam đã đảm bảo khả năng cạnh tranh so với các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trước bối cảnh quốc tế hiện nay, nhất là việc thực hiện Trụ cột 2 và với yêu cầu về cơ cấu lại nguồn thu NSNN, việc giảm thuế suất thuế TNDN cũng như tập trung nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế TNDN để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của sắc thuế này trong hệ thống thuế là rất cần thiết. Việc giảm thuế suất trong giai đoạn tới cần cân nhắc nhiều yếu tố tác động, như việc giảm hơn nữa mức thuế suất thuế TNDN trên diện rộng sẽ có những ảnh hưởng lớn đến quy mô thu NSNN từ sắc thuế này, ảnh hưởng đến tính bền vững của NSNN, đặc biệt là trong bối cảnh một số nguồn thu như thu từ giao quyền sử dụng đất, thuế nhập khẩu, từ thoái vốn và lợi nhuận sau thuế của các DN có vốn nhà nước sẽ tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Mặt khác, cần nhắc cả những tác động đến thu hút, giữ chân nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo chính sách thuế TN phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, Việt Nam cần nghiên cứu kỹ các quy tắc và hướng dẫn của OECD, xem xét xây dựng và ban hành quy định chính sách thuế tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn QDMTT (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax) như là một cơ chế phản ứng nhanh để bảo vệ quyền đánh thuế, thay vì nhường quyền đánh thuế cho các quốc gia khác. Quy định về thuế tối thiểu nội địa đạt tiêu chuẩn có thể được xem như một cơ chế thuế song song với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu. Về mặt dài hạn, để phát huy triệt để công cụ và biện pháp phi thuế, Việt Nam cần triển khai chiến lược thu hút FDI mới, thông qua quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, ổn định, bền vững. Hoàn thiện hệ thống pháp lý về FDI rõ ràng, minh bạch, thống nhất giữa các địa phương phù hợp xu hướng thế giới, cam kết và thông lệ quốc tế gắn với cam kết thuế tối thiểu toàn cầu 15%. Cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng thông tin thuận lợi, dịch vụ chất lượng cao, chi phí giao dịch thấp, hạ tầng xã hội- môi trường bền vững. Quan tâm công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí phi chính thức. Đây là những giải pháp phi thuế nhằm giúp Việt Nam thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài lâu dài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

*e. Các ưu đãi trong chính sách thuế thu nhập DN*

So với nhiều quốc gia trong khu vực, Việt Nam đang là quốc gia áp dụng nhiều chính sách ưu đãi dựa theo địa bàn. Theo Luật Đầu tư năm 2020, các địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm: (i) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; (ii) Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (iii) Các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu kinh tế. Trong đó, tất cả các khu kinh tế đều được áp dụng chung một cơ chế ưu đãi về thuế TNDN như nhau với

mức ưu đãi ngang bằng với ưu đãi dành cho các dự án đầu tư vào các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không gắn với đặc điểm thực tế và mức độ phát triển về điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng của từng khu kinh tế, không phân biệt giữa các khu kinh tế đã đi vào hoạt động ổn định, có hạ tầng phát triển và các khu kinh tế mới được thành lập có điều kiện hạ tầng chưa phát triển. Quy định này đã làm giảm hiệu quả của việc thực hiện các chính sách thu hút đầu tư vào các địa bàn thực sự khó khăn, ví dụ như vùng núi, vùng sâu. Theo đó, đối với các khu kinh tế cần xem xét đến tính chất, đặc điểm và mục tiêu phát triển của từng khu kinh tế để có những chính sách ưu đãi về thuế TNDN phù hợp; nghiên cứu để thu hẹp mức độ ưu đãi về thuế TNDN đối với các khu kinh tế nằm ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển, hạ tầng giao thông thuận lợi, đảm bảo chính sách ưu đãi thuế được thực hiện có chọn lọc.

Cần tiếp tục thực hiện thu hẹp các trường hợp ưu đãi thuế TNDN. Đặc trưng lớn nhất của thuế trực thu là thực hiện nguyên tắc công bằng về nghĩa vụ đóng góp thuế. Hơn nữa, với ý nghĩa là thuế trực thu, thuế TNDN cũng là sắc thuế có tác động rất mạnh tới vai trò điều tiết kinh tế vĩ mô. Do vậy hầu hết trong chính sách thuế TNDN ở các nước đều có quy định về miễn, giảm thuế TNDN. Tuy nhiên, việc thực hiện miễn, giảm thuế TNDN, một mặt sẽ hỗ trợ tích cực cho thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, mặt khác cũng có những tác động tiêu cực, đó là trong điều kiện của kinh tế thị trường thì miễn, giảm thuế sẽ làm méo mó nền kinh tế. Những ngành, những đối tượng DN được ưu đãi, miễn, giảm thuế sẽ được khuyến khích phát triển, các DN, nhà đầu tư sẽ vì lợi ích của mình chạy theo các ưu đãi của Chính phủ, bỏ qua các nhu cầu và cân đối của thị trường làm cho nền kinh tế bị méo mó. Ngoài ra, khi thực hiện quy định về miễn, giảm thuế, chính sách thuế sẽ trở nên phức tạp và chi phí quản lý sẽ cao, tạo môi trường thuận lợi cho những vi phạm pháp luật thuế phát triển. Mặc khác việc ưu đãi thuế này lại chỉ có lợi cho DN FDI. Do vậy, tiến hành rà soát lại các chế độ ưu đãi, miễn, giảm thuế TNDN theo hướng trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo nguyên tắc tập trung các biện pháp ưu đãi khuyến khích cho các mục đích kinh tế và được áp dụng trong một thời gian nhất định và không phân biệt giữa hai loại hình DN.

Bên cạnh đó, cần hạn chế thấp nhất việc ưu đãi, miễn giảm thuế để thực hiện các chính sách xã hội nhằm đơn giản hoá chính sách thuế TNDN. Xu hướng lâu dài là phải đảm bảo chính sách thuế TNDN mang tính trung lập và công bằng, tạo điều kiện cho việc phân bổ nguồn lực đầu tư được điều chỉnh theo đúng những quy luật của kinh tế thị trường. Tuỳ theo tiến trình hội nhập và những cam kết về mở cửa thị trường, việc miễn giảm, ưu đãi thông qua thuế TNDN nên được hạn chế một cách có



chọn lọc sao cho vừa đảm bảo không vi phạm những cam kết trong tiến trình mở cửa, vừa tiến gần hơn tới nguyên tắc bình đẳng trong việc đối xử quốc gia và quốc tế.

Chính sách ưu đãi thuế TNDN có xu hướng thu hút các dự án đầu tư ngắn hạn thay vì đầu tư dài hạn. Do vậy, cần nghiên cứu kỹ lưỡng danh mục các lĩnh vực ngành nghề và địa bàn khuyến khích đầu tư đang áp dụng theo hướng rút ngắn danh mục này xuống một mức độ thích hợp. Nên thu hẹp phạm vi ưu đãi chung và không nên tập trung thu hút dự án đầu tư ngắn hạn sẽ tránh trường hợp tránh thuế để được hưởng ưu đãi thuế. Thay thế hình thức ưu đãi miễn, giảm thuế và thuế suất giảm bằng hình thức khấu trừ thuế - được xác định theo tỷ lệ tương ứng với giá trị đầu tư vào các lĩnh vực ngành nghề hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư - hình thức này cho hưởng ưu đãi theo hoạt động đầu tư thực tế.

Khấu trừ thuế đầu tư là một hình thức ưu đãi mà hiện nay đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng, đó là hình thức cho phép các cơ sở được giữ lại một phần thuế TN phải nộp trong năm để mua sắm máy móc, thiết bị, thực hiện các hoạt động đầu tư. Đây là biện pháp hạ thấp nghĩa vụ thuế nhằm khuyến khích việc thay thế, mua sắm máy móc, thiết bị, tăng cường áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Khấu trừ thuế được quy định bằng tỷ lệ % tổng giá trị tài sản mới đầu tư và được khấu trừ trực tiếp vào thuế TNDN phải nộp. Khoản ưu đãi này có ý nghĩa quan trọng đối với DN, vì bản thân nó là sự hỗ trợ trực tiếp một phần vốn đối với DN, tương ứng với khả năng tạo vốn và tạo TN trên cơ sở kinh doanh có lãi và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Việc khấu trừ thuế có thể là một động cơ cho việc đầu tư mà khoản khấu trừ này có thể được xác định ở mức tương đương với phần mà bất kỳ chế độ khấu hao nhanh đem lại theo giá trị hiện tại của số thuế được giảm. Những ưu đãi dưới dạng khấu trừ thuế không chỉ có tác dụng khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn theo định hướng mà nó còn đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong việc thực hiện ưu đãi thuế. Một nguyên tắc cơ bản là các ưu đãi trực tiếp áp dụng đối với các hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực ngành nghề hoặc địa bàn khuyến khích đầu tư, như trợ cấp hoặc cho khấu trừ thuế, đây là các hình thức ưu đãi gắn liền với giá trị đầu tư, luôn hiệu quả hơn các hình thức cho hưởng ưu đãi dựa trên kết quả đầu tư như hình thức miễn giảm thuế và thuế suất giảm. Hình thức khấu trừ thuế có tác dụng của khấu hao nhanh, tạo ra sự minh bạch trong chi phí thu ngân sách và dễ quản lý. Để cho đơn giản, số lượng các mức khấu trừ thuế cần được hạn chế, có thể là để phân biệt giữa hai nhóm lĩnh vực ngành nghề và địa bàn khuyến khích đầu tư.

Nghiên cứu để có quy định miễn, giảm thuế TNDN trong các trường hợp DN nhỏ, siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh. Qua đó, góp phần thể chế hóa

các chủ trương được đề ra trong Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: “Khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tự nguyện liên kết hình thành các hình thức tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh theo mô hình DN thông qua các chính sách như miễn, giảm thuế TNDN, tiền sử dụng đất trong những năm đầu hoạt động; tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập DN, xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh...”. Cụ thể hóa định hướng này, tại Luật Hỗ trợ DNNVV cũng đã có quy định về nguyên tắc xem xét áp dụng chính sách ưu đãi về thuế TNDN, đó là DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn, giảm thuế TNDN có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Theo đó, để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển sang hoạt động theo Luật DN cùng với việc thực hiện các giải pháp về đơn giản hóa chế độ kế toán thì việc bổ sung chính sách ưu đãi về thuế TNDN đối với DN nhỏ, DN siêu nhỏ được thành lập mới từ hộ kinh doanh là rất cần thiết.

*f. Đối với hoạt động chuyển giá*

*Thứ nhất*, cần bổ sung thêm qui định về chuyển giá trong Luật thuế TNDN để đảm bảo phù hợp với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà các hiện tượng chuyển giá của các công ty đa quốc gia đã trở thành một vấn đề thuế then chốt ở các nước.

Trong khi thế giới chú trọng nhiều đến vấn đề chống chuyển giá, ở Việt Nam vấn đề này dường như còn khá mới mẻ và đang gặp không ít khó khăn. Điều này thể hiện ở năng lực, trình độ thẩm định giá, khả năng theo dõi, định giá nội bộ, kiểm soát chuyển giá quốc tế còn bất cập. Các biện pháp, chế tài chống chuyển giá còn chưa đồng bộ. Trong bối cảnh Việt Nam đang kêu gọi đầu tư nước ngoài, nhiều công ty nước ngoài đã và đang mở chi nhánh hoạt động tại Việt Nam. Ngược lại, nhiều công ty Việt Nam đã và sẽ mở chi nhánh hoạt động tại nước ngoài. Các DN này lựa chọn giá chuyển giao dựa trên cơ sở nào là vấn đề đáng quan tâm, vì chúng không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của DN mà còn ảnh hưởng đến quyền lợi quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức đầy đủ về giá chuyển giao trong kinh doanh quốc tế để có đối sách phù hợp, vừa tạo động lực khuyến khích đầu tư nước ngoài, vừa giảm thiểu thất thoát thuế do tác động của giá chuyển giao. Do vậy cần xây dựng một khuôn khổ pháp lý về giá chuyển giao, trong đó, đưa điều khoản về chuyển giá vào trong luật Thuế TNDN, vừa phù hợp với thông lệ quốc tế, vừa đồng bộ với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và đảm bảo cho điều khoản về chuyển giá có hiệu lực thực sự.

*Thứ hai*, cần sửa đổi, bổ sung các quy định về kiểm soát chuyển giá, cụ thể là:

- Cần bổ sung phạm vi xác định GDLK, không chỉ giao dịch giữa các DN liên kết mà cả giao dịch giữa DN với cá nhân có mối quan hệ liên kết cũng thuộc phạm vi áp dụng của quản lý thuế đối với GDLK.

- Cần mở rộng phạm vi áp dụng đối với các GDLK không chỉ đối với thuế TNDN mà cần áp dụng đối với cả thuế tiêu thụ đặc biệt để thống nhất các định nghĩa và quy định về xác định giá tính thuế giữa các sắc thuế trong một hệ thống thuế khi việc xác định giá giao dịch có liên quan đến cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế TNDN (do thuế tiêu thụ đặc biệt là thuế tiêu dùng một giai đoạn và lại là sắc thuế có thuế suất cao nên khả năng chuyển giá nhằm tránh thuế cũng tương tự như đối với thuế TNDN khi có chênh lệch thuế suất và ưu đãi thuế).

*Thứ ba*, cần sửa đổi quy định về khống chế chi phí lãi vay đối với DN có GDLK. Theo đó, việc sửa đổi cần thực hiện theo các hướng cơ bản sau đây:

- Xác định lại mức khống chế chi phí lãi vay, không áp dụng duy nhất tỷ lệ khống chế 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí khấu hao, chi phí lãi vay đối với mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Mức khống chế có thể xác định riêng (cao hơn 30%) cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng và một số lĩnh vực sản xuất cần đầu tư vốn ban đầu lớn. Theo thông lệ quốc tế đối với các lĩnh vực này, mức khống chế nên từ 40% đến 50%. Mặc dù BEPS có khuyến cáo cần sử dụng biện pháp đặc biệt để ngăn ngừa tránh thuế đối với chi phí lãi vay nhưng không đề cập cụ thể cách thức và mức khống chế cụ thể như thế nào. Thực tiễn vận dụng ở các nước trên thế giới là rất khác nhau mặc dù có mẫu số chung là khống chế theo tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí khấu hao, chi phí lãi vay (EBITDA) hoặc khống chế theo vốn điều lệ (vốn mỏng). Khi sử dụng khống chế mức chi phí lãi vay theo tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí khấu hao, chi phí lãi vay thì tỷ lệ này thường từ 30% đến 40% và có phân biệt theo lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Cần làm rõ hơn đối tượng áp dụng quy định này và tỷ lệ khống chế này tính trên cơ sở chi phí lãi vay nào, toàn bộ chi phí lãi vay hay chỉ là chi phí lãi vay từ DN liên kết, không nên ghi chung chung như hiện nay, gây những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng mà vẫn không bao quát hết đối tượng cần khống chế. Theo đó, cần quy định cụ thể, như sau:

- + DN đi vay vốn để có nguồn tài trợ cho hoạt động cho DN liên kết vay vốn thì toàn bộ khoản chi phí lãi vay tại DN cho DN liên kết vay vốn thuộc diện bị khống chế bất kể khoản vốn vay đó vay từ DN có liên kết hay không liên kết, trừ trường hợp cả DN cho vay vốn và DN đi vay vốn đều là NNT tại Việt Nam áp dụng

cùng mức thuế suất thuế TNDN và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Quy định như vậy là làm rõ về đối tượng áp dụng và khoản chi phí lãi vay bị áp dụng mức khống chế. Lý do cần khống chế chi phí lãi vay của DN cho vay trong trường hợp này kể cả đối với chi phí lãi vay được vay từ DN không liên kết là để phòng ngừa tránh thuế trong 2 trường hợp sau đây: (i) DN cho vay vốn đang được ưu đãi thuế nên tính lãi suất cho vay vốn cho bên liên kết theo mức quá cao so với mức lãi suất thị trường; (ii) DN cho vay vốn không được ưu đãi thuế nhưng DN vay vốn (bên liên kết) được ưu đãi thuế và DN cho vay vốn tính lãi suất cho vay theo mức quá thấp so với lãi suất thị trường.

+ DN vay vốn từ DN liên kết thì chỉ bị khống chế chi phí lãi vay đối với phần vốn vay từ DN liên kết, trừ trường hợp trừ trường hợp cả DN cho vay vốn và DN đi vay vốn là NNT tại Việt Nam áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN và không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Quy định như vậy để vừa ngăn ngừa hành vi tránh thuế qua chi phí lãi vay, vừa tạo thuận lợi cho các DN đi vay vốn từ các đối tượng khác để phát triển sản xuất, kinh doanh.

*Thứ tư*, do khả năng chuyển giá không chỉ liên quan đến thuế TNDN mà còn liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt nên cần sửa đổi đối tượng miễn kê khai GDLK là “NNT được miễn kê khai GDLK trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN với NNT và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong kỳ tính thuế, trừ trường hợp NNT và bên liên kết sản xuất hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc kinh doanh nhập khẩu hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

*g. Tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các hiệp ước quốc tế với các quốc gia, các tổ chức thương mại quốc tế*

*Thứ nhất*, kết quả nghiên cứu và thực tiễn chỉ ra rằng hiện tượng vi phạm thuế TNDN ngày càng nghiêm trọng và diễn ra không chỉ trong khu vực DN FDI mà còn ở cả khu vực DN trong nước. Do vậy, Việt Nam nên nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chống trốn và tránh thuế hiện đang áp dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các quy định trong Chỉ thị chống tránh thuế (Anti-tax Avoidance Directive – ATAD) đang được áp dụng ở các nước thành viên của EU, hoặc các biện pháp theo khuyến cáo của các tổ chức quốc tế như Chương trình Chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận (BEPS) hay Mạng lưới Công bằng Thuế Toàn cầu, v.v... Bên cạnh đó, việc tăng cường công tác thanh kiểm tra, tăng mức xử phạt, và nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ thuế cũng rất cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ thuế của các DN.

*Thứ hai*, Việt Nam cần tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước, nhất là các nước có luồng vốn đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam lớn. Theo đó để các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thực sự là công cụ bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư nước ngoài và cũng là biện pháp để hạn chế các công ty đa quốc gia trốn, tránh thuế, trong quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định (ngoài những nội dung cơ bản theo mẫu của OECD hay của UN) cần chú ý đưa vào Hiệp định các nội dung sau:

- Quy định áp dụng phương pháp khấu trừ khoản thuế trong việc loại bỏ đánh thuế trùng giữa Việt Nam với nước ký kết. Thực chất của phương pháp này là cho phép NNT được hưởng khoản khấu trừ thuế tại nhà nước cư trú của đối tượng đó, trong trường hợp NNT được miễn, hoặc giảm thuế tại Việt Nam. Việc áp dụng phương pháp khấu trừ khoản thuế trong các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ bảo vệ được lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, bởi các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được hưởng lợi ích thật sự từ chính sách ưu đãi thuế của Chính phủ Việt Nam.

- Những quy định trong việc xác định giá chuyển giao giữa các công ty, đảm bảo cho Chính phủ Việt Nam có cơ sở để kiểm soát chính sách định giá chuyển giao của các công ty đa quốc gia nhằm chống lại sự lợi dụng để tránh và trốn thuế.

- Những quy định về sự phối hợp cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế các nước trong việc xác định TN chịu thuế của NNT của hai nhà nước ký kết.

- Quy định về cơ chế thoả thuận song phương trong việc “hỗ trợ thu thuế”, trong đó cần chú ý đến việc đảm bảo quyền lợi của Nhà nước ký kết khi NNT bị điều chỉnh lợi nhuận chịu thuế liên quan đến biện pháp xác định giá chuyển giao.

#### *h. Gia tăng trách nhiệm xã hội của DN*

Để bù đắp số thuế TN giảm trừ do ưu đãi thuế suất cho các DN, bản thân các DN cần nâng cao TNXH của mình đối với cộng đồng. Qua đó, góp phần cùng Nhà nước san sẻ chi phí trợ cấp phúc lợi cho xã hội.

*Một là*, nâng cao hơn nữa và thay đổi nhận thức của DN về TNXH. Cần thay đổi nhận thức về việc thực hiện TNXH, đặc biệt là đối với đội ngũ các nhà quản trị cấp cao trong DN. Việc thực hiện TNXH không chỉ đơn giản là vấn đề đạo đức kinh doanh hay các hoạt động từ thiện theo cách hiểu mang tính truyền thống; không phải là các hoạt động đòi hỏi DN phải bỏ chi phí mà không đem lại lợi ích kinh tế. Ngược lại, thực hiện TNXH sẽ giúp các DN có được nhiều lợi thế trong cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, DN cần triển khai kế hoạch đào tạo và phổ biến hiểu biết về TNXH cho người lao động và đội ngũ quản lý thông qua các khóa học và tham gia các trải nghiệm thực tế như các chương trình bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức của DN về vấn đề TNXH.

*Hai là, hướng dẫn xây dựng và tuân thủ bảng quy tắc ứng xử nội bộ của các DN. Quy tắc ứng xử nội bộ của các DN dựa trên những giá trị cốt lõi và bao gồm những nguyên tắc mang tính đại chúng trong Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc. Thông qua bộ quy tắc này, DN có thể thể hiện quan điểm của mình đối với những định nghĩa về TNXH theo chủ trương lợi ích của tập thể DN, phải đồng hành cùng quyền lợi của xã hội và hướng đến sự phát triển lâu dài và bền vững.*

*Ba là, xây dựng chiến lược thực hiện TNXH. Các DN cần có chiến lược dài hạn trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn TNXH. Việc thực hiện TNXH theo ý nghĩa đầy đủ và đích thực không phải là một vấn đề đơn giản và nằm trong khả năng giải quyết tức thì của phần lớn DN Việt Nam, bởi sự hạn chế của nhận thức, của các yếu tố nguồn lực, trong đó có nguồn lực tài chính, kỹ thuật, nhân lực trình độ cao. Vì vậy, các DN cần xây dựng một lộ trình phù hợp trong việc từng bước thực hiện những nội dung TNXH không chỉ phù hợp với các chuẩn mực chung, mà còn được các chủ thể có liên quan chấp nhận, góp phần tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu.*

#### *4.2.2.3. Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*

##### *a. Mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ thu nhập tính thuế*

Hiện nay, thuế TNCN ở Việt Nam quy định TN chịu thuế bao gồm 10 khoản và cơ bản đã bao quát được hầu hết các khoản TN chính của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản TN hiện chưa đưa vào diện chịu thuế như TN từ lãi tiền gửi, TN từ kiều hối, TN từ nhận thừa kế, quà tặng của một số nhóm đối tượng, ... Trong khi các khoản TN này nếu như của một DN đều phải tính thuế TNDN. Hơn nữa một số khoản TN chịu thuế TNCN theo quy định nhưng cách thức xác định vẫn không rõ ràng, khó quản lý được, hầu như thuế TNCN hiện hành chỉ mới “nắm được người có tóc” là công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan, còn những người hành nghề tự do chẳng hạn như ca sĩ, bác sĩ... thì vẫn rất khó xác định được TN thật sự của họ là bao nhiêu để tính thuế TNCN... Do vậy, chính sách thuế TNCN thời gian tới cần nghiên cứu mở rộng TN chịu thuế (nên đưa vào diện chịu thuế các khoản TN trên với mục tiêu quản lý và điều tiết một phần TN, đảm bảo tính công bằng, yêu cầu quản lý và thống nhất với thuế TNDN), đồng thời quy định chi tiết, rõ ràng hơn cách thức xác định TN tính thuế đối với từng khoản TN chịu thuế đã quy định.

##### *b. Xây dựng mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn có tính đến những thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau*

Với thuế TNCN, các khoản miễn trừ là các khoản chi phí tất yếu để đảm bảo

đời sống bình thường cho người lao động và những người phụ thuộc vào họ. Để quy định được các mức khấu trừ phù hợp cho từng đối tượng cụ thể trong từng thời kỳ, trước hết Nhà nước cần xác định mức sống trung bình cho một người trong điều kiện bình thường, tiếp đó dự đoán các biến đổi mức sống của người dân thông qua các chỉ số kinh tế vĩ mô như chỉ số lạm phát, chỉ số trượt giá hàng tiêu dùng... Vì vậy, mức giảm trừ gia cảnh cụ thể cần được nghiên cứu, tính toán một cách kỹ lưỡng, bảo đảm cao hơn GDP bình quân đầu người, tiền lương tối thiểu vùng, mức chi tiêu bình quân đầu người trong một giai đoạn nhất định.

*c. Hoàn thiện về biểu thuế đối với các khoản TN chịu thuế TNCN*

Xu hướng cải cách thuế TNCN nói chung là giảm bớt số bậc thuế suất cũng như mức thuế suất, đồng thời thu hẹp diện miễn giảm thuế. Hiện nay, so với nhiều quốc gia khác, mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao. Cách đánh thuế lũy tiến cao có thể sẽ phản tác dụng khi làm xói mòn sự hăng say làm giàu chính đáng, giảm năng suất lao động. Ngoài ra, nên giãn các bậc tính thuế vì khoảng cách giữa các bậc 5% hiện nay quá dày, người TN thấp chịu thiệt thòi hơn so với người TN cao. TN của người nước ngoài tính theo USD, nếu tính theo biểu thuế hiện nay thì chỉ vài ngàn USD là đã chịu bậc thuế cao, nếu giữ nguyên mức chiết trừ thấp như hiện nay thì sẽ khó thu hút được người nước ngoài vào Việt Nam làm việc. Dựa trên nghiên cứu biểu thuế của các nước, Việt Nam nên xem xét điều chỉnh còn 4 bậc thuế với các mức 5%, 10%, 20% và 30%. Việc giảm bớt số bậc thuế sẽ giúp cho việc kê khai, thu nộp và quản lý thuế được dễ dàng hơn. Đồng thời, với việc điều chỉnh số bậc thuế thì việc giãn khoảng cách thu nhập giữa các bậc sẽ đảm bảo tính công bằng trong điều tiết thu nhập của luật. Theo đó, đề xuất mức thu nhập từ 60 triệu đồng/tháng trở lên mới phải nộp thuế theo bậc cao nhất 30%.

Như vậy, trong thời gian tới, chính sách thuế TNCN nên xem xét giảm bớt số lượng mức thuế suất đối với TN từ kinh doanh, TN từ tiền lương, tiền công; xem xét điều chỉnh bậc tính thuế thấp nhất để giảm gánh nặng cho NNT; giãn các bậc tính thuế để đảm bảo sự điều tiết công bằng hơn, khả thi hơn. Bên cạnh đó, một số khoản TN chịu thuế TNCN cần quy định mức thuế suất thống nhất với mức thuế suất của TN cùng loại hoạt động hoặc hoạt động tương tự của các DN. Điều này sẽ đảm bảo sự công bằng trong nghĩa vụ thuế của thể nhân và pháp nhân, hạn chế việc chuyển thuế giữa hai chủ thể này và đảm bảo tính khả thi, công bằng cũng như hiệu quả của sắc thuế này. Khi đó, có thể xem xét, quy định mức thuế suất cao nhất của biểu thuế lũy tiến từng phần bằng với mức điều tiết của Luật thuế TNDN, bởi mức TN chịu thuế này thường là của các cá nhân kinh doanh. Như vậy, sẽ đảm bảo bình đẳng hơn giữa hai sắc thuế trực thu này.

*d. Hoàn thiện phương pháp tính thuế và thu thuế đối với từng khoản thu nhập theo hướng đơn giản, phù hợp với thông lệ quốc tế để nâng cao tính tuân thủ pháp luật của NNT và thuận lợi cho công tác thu thuế*

Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, phương thức đánh thuế có hiệu quả và chống thất thu tốt nhất là khấu trừ tại nguồn khi phát sinh TN. Phương pháp này đã được áp dụng trong những năm qua và đã mang lại hiệu quả do chi phí tuân thủ ít và số thuế nộp vào ngân sách kịp thời. Vì vậy, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện triệt để hơn nữa cơ chế khấu trừ thuế TNCN tại nguồn trước khi trả TN cho cá nhân.

Thuế khấu trừ tại nguồn về tính chất là khoản tạm thu trong năm, cuối năm tổng hợp toàn bộ TN và căn cứ vào biểu thuế để xác định số thuế còn phải nộp, sau đó trừ số đã tạm thu trong năm để xác định số thuế cần phải nộp thêm hoặc được hoàn trả. Khi hệ thống ngân hàng đủ mạnh và tất cả giao dịch được thực hiện qua ngân hàng, mọi TN của cá nhân được chi trả qua ngân hàng thì việc khấu trừ tại nguồn hoàn toàn có thể được thực hiện tại cơ quan thuế chứ không phải tại cơ quan chi trả TN, đảm bảo tính chủ động của cơ quan thuế trong việc kiểm soát nguồn thu.

Ngoài ra, Việt Nam có thể nghiên cứu áp dụng đánh thuế TNCN theo hộ gia đình, dựa trên cơ sở tính tổng TN của cả gia đình trong thời gian tới thay cho việc tính thuế trên từng cá nhân có TN như hiện nay. Mức khởi điểm chịu thuế sẽ được tính trên cơ sở tổng TN của cả gia đình, chia bình quân cho từng người. Tổng TN được tính gồm TN từ tiền lương, tiền công, từ chuyển nhượng chứng khoán, cho thuê nhà... Mỗi người đi làm được tính một suất, hai người phụ thuộc tương đương một suất. Sau đó lấy tổng TN chia cho số suất trong gia đình. Nếu TN trung bình nhỏ hơn mức khởi điểm tính thuế thì sẽ không phải nộp thuế và ngược lại. Để thuận tiện, nếu phải nộp thuế thì có thể gom về một mối, một người là vợ hoặc chồng sẽ nộp thuế. Tiền thuế sẽ được khấu trừ tại nơi chi trả TN. Cách tính này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Với cách tính thuế này, mức khởi điểm chịu thuế sẽ được nâng lên nhiều so với mức thuế hiện hành và đảm bảo hợp lý, khoa học và công bằng hơn.

*e. Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập cá nhân của người nước ngoài*

Tăng cường ký kết hiệp định tránh tính thuế trùng giữa các quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thuế nước ngoài. Tổng cục thuế cũng cần phải xem xét việc ký kết các hiệp định thuế với tất cả các quốc gia khác để tạo điều kiện tốt hơn cho các hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư từ những quốc gia này. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Việt Nam ký với các nước có tác dụng tránh đánh trùng thuế TNCN của người nước ngoài có TN tại Việt Nam, ngăn ngừa trốn lậu thuế.



Trường hợp NNN đã nộp thuế TN tại Việt Nam thì họ sẽ được cấp chứng từ để làm căn cứ miễn thuế hoặc giảm thuế ở nước họ. Trường hợp NNN thuộc nhóm nước đã ký hiệp định với Việt Nam thì sẽ thực hiện theo quy định tại hiệp định.

Mỗi hiệp định sẽ có những quy định về đối tượng được miễn, giảm thuế, mức miễn, giảm thuế, cách tính thuế... Cá nhân không cư trú thường xuyên ở Việt Nam cần phải biết những quy chuẩn quốc tế về thuế đã được nêu trong hiệp ước sẽ được áp dụng đối với họ. Cá nhân không cư trú khi nộp hồ sơ xin miễn thuế cần phải có đủ hồ sơ chứng minh thuộc đối tượng được miễn thuế theo hiệp định.

Mở rộng hợp tác quốc tế với các cơ quan thuế nước ngoài để kiểm soát TN của NNN làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là NNN không cư trú, phối hợp ngăn chặn các hành vi gian lận thuế, học hỏi kinh nghiệm quản lý thuế tiên tiến, đào tạo cán bộ thuế. Việc trao đổi thông tin theo hiệp định không chỉ đáp ứng được các yêu cầu của cơ quan thuế nước ngoài mà còn có đóng góp tích cực, cụ thể và công tác quản lý thuế của Việt Nam trong việc trốn thuế đối với các giao dịch qua biên giới, nâng cao năng lực cho cơ quan thuế và bộ máy quản lý thuế.

## TIÊU KẾT CHƯƠNG 4

Trong chương 4, luận án đã làm sáng tỏ một số nội dung cơ bản về:

*Một là*, dự báo bối cảnh kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trong nước và trên thế giới. Trước tiên bối cảnh kinh tế xã hội trên thế giới chịu tác động của đại dịch Covid 19; Cuộc xung đột chính trị giữa Nga và Ukraine; Chính sách thắt chặt tiền tệ của các quốc gia trên thế giới; Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm; Dòng vốn đầu tư toàn cầu biến động mạnh mẽ; Giải quyết các thách thức về phát triển bền vững môi trường. Đối với nền kinh tế xã hội trong nước, chịu tác động của xu hướng tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững; số hóa trong mọi hoạt động và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn. Trước những tác động của nền kinh tế quốc tế đã đặt ra xu hướng cải cách chính sách thuế TN của các quốc gia trên thế giới như: tăng tỷ lệ động viên thông qua thuế so với GDP; cắt giảm thuế suất thuế TNDN; mở rộng cơ sở đánh thuế; vv... Trong xu thế đó, chính sách thuế TN của Việt Nam cũng đặt ra các yêu cầu cải cách về việc mở rộng mức đánh thuế TN; yêu cầu về việc đơn giản hóa hệ thống thuế và thủ tục thu nộp; chủ động thực hiện tốt việc hợp tác trong lĩnh vực thuế; cải cách chính sách thuế TN theo thuế tối thiểu toàn cầu.

*Hai là*, dựa trên yêu cầu cải cách chính sách thuế TN theo xu hướng toàn cầu và mục tiêu và định hướng hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập. Đối với chính sách thuế TNDN là các giải pháp về bổ sung các đối tượng nộp thuế mới; Bổ sung quy định về các căn cứ tính thuế TN DN; Điều chỉnh thuế suất thuế TNDN; Tăng cường ký kết các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các hiệp ước quốc tế với các quốc gia, các tổ chức thương mại quốc tế; Gia tăng TNXH của DN và các biện pháp trong chuyển giá. Đối với chính sách thuế TNCN là các giải pháp về mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế; Xây dựng mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn có tính đến những thay đổi của điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ khác nhau; Hoàn thiện về biểu thuế đối với các khoản TN chịu thuế TNCN; Hoàn thiện chính sách thuế TNCN của người nước ngoài. Bên cạnh đó là các giải pháp nâng cao năng lực trình độ của cán bộ công chức thuế, hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành thuế....

## KẾT LUẬN

Hội nhập kinh tế quốc tế là một khâu trong quá trình phát triển và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế thế giới trong giai đoạn hiện nay. Xu hướng này không chỉ mang lại lợi ích mà còn đặt nền kinh tế các quốc gia phải đối mặt với những thách thức, do những biến động tiêu cực của thị trường, tài chính và kinh tế toàn cầu. Việc nghiên cứu chính sách thuế TN trong bối cảnh hội nhập đã trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong luận án như sau:

*Một là*, luận án đã làm rõ các vấn đề lý luận liên quan đến thuế TN và chính sách thuế TN; phân tích một số lý thuyết liên quan, nhất là lý thuyết trọng cung và lý thuyết trách nhiệm xã hội của DN. Ngoài ra, luận án đã làm rõ nội hàm của hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động của nó đến chính sách thuế TN. Tác động rõ rệt nhất là sự thay đổi cấu trúc thuế; gia tăng hợp tác thuế; công tác quản trị thuế, vv...

*Hai là*, luận án đã phân tích kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập đến từ các quốc gia trên thế giới trên các khía cạnh về điều chỉnh TN chịu thuế; điều chỉnh thuế suất thuế TN và ngưỡng tính thuế; điều chỉnh ưu đãi khác với thuế TN đã giúp Việt Nam rút ra bài học trong hoàn thiện chính sách thuế TN của mình. Theo đó, Việt Nam cần cải cách, xây dựng hệ thống thuế đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế bên cạnh việc điều chỉnh giảm dần thuế suất thuế TNDN nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và tiến tới miễn giảm thuế TNCN đúng đối tượng và công khai.

*Ba là*, luận án đã phân tích thực trạng chính sách thuế TN của Việt Nam nói chung cũng như thực trạng thuế TNDN và thuế TNCN. Nhìn chung, trong thời gian qua bên cạnh sự gia tăng đóng góp vào NSNN của các chủ thể thì còn tồn tại các hành vi gian lận thuế gây thất thoát nguồn thu cho NSNN đến từ hoạt động chuyển giá của DN FDI, hoạt động liên kết hay trong giao dịch TMĐT của các DN trong nước. Ngoài ra, là sự thất thu thuế TNCN của cá nhân không cư trú tại Việt Nam. Hội nhập kinh tế quốc tế còn kéo theo nhiều xu hướng kinh doanh mới như TMĐT. Giai đoạn 2016-2021 đã chứng kiến sự bùng nổ doanh số kinh doanh TMĐT tại Việt Nam song số thu thuế nói chung và thuế TN từ các DN và cá nhân, hộ kinh doanh có phát sinh doanh thu TMĐT có nghĩa vụ nộp thuế TN chưa cao. Bên cạnh đó, số người nước ngoài đến Việt Nam và phát sinh thu nhập có nghĩa vụ nộp thuế TNCN tại Việt Nam gia tăng trong giai đoạn vừa qua nhưng số thuế TNCN từ người không cư trú chỉ đóng góp trung bình trên 5% trong tổng số thuế TNCN cả nước. Đây là một con số khá khiêm tốn. Bức tranh chính sách thuế TN và tình hình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ thuế TN của Việt Nam tương đối đa dạng, đan xen

giữa những đổi thay, cải cách chính sách cho phù hợp với bối cảnh cũng như những thực thi của NNT với những hành vi gian lận nghĩa vụ thuế. Nhưng trên hết vẫn thấy những điểm sáng trong chính sách thuế TN của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập như sự điều chỉnh mức thuế suất thuế TNDN tiệm cận với xu hướng thế giới, sự thay đổi trong cách thức quản lý tiến tới ứng dụng công nghệ nhiều hơn... Bên cạnh đó vẫn là những mảng tối của chính sách, như chính sách thuế TNDN hiện nay chưa bao quát hết các đối tượng, lĩnh vực kinh doanh trong điều kiện mới; các vấn đề thuế mới sẽ phát sinh khi Việt Nam tăng cường hợp tác quốc tế và xử lý các vấn đề thuế quốc tế; căn cứ để đưa ra mức giảm trừ gia cảnh chưa hợp lý; mức điều tiết thuế TNCN của Việt Nam vẫn còn khá cao;... Những bất cập trong chính sách thuế hiện nay có nhiều nguyên nhân gây ra, như hệ thống pháp lý và cơ chế chưa hoàn chỉnh, đồng bộ; trình độ hiểu biết và ý thức tuân thủ pháp luật của NNT chưa cao; trình độ cán bộ ngành thuế chưa đáp ứng được yêu cầu trong quản lý thuế TN trong bối cảnh hội nhập; cơ sở vật chất ngành thuế chưa đáp ứng được tốc độ phát triển và thay đổi của các hình thức kinh doanh mới; sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành trong công tác quản lý thuế TN chưa thực sự chặt chẽ;...

*Bốn là*, luận án đã tiến hành khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT đã cho thấy mức độ tác động của các nhân tố đến hành vi tuân thủ nghĩa vụ thuế, trong đó nhân tố chuẩn mực bắt buộc về tuân thủ thuế tác động mạnh nhất (0,336), tiếp theo là chuẩn mực cá nhân về tuân thủ thuế (0,334) và cuối cùng là cảm nhận công bằng (0,280). Điều này hàm ý một số chính sách nâng cao dự định tuân thủ nghĩa vụ thuế của NNT như hoàn thiện quy định pháp luật thuế TN đảm bảo đủ sức răn đe; đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế thông qua bổ sung các đối tượng nộp thuế mới trong thuế TNDN và mở rộng diện chịu thuế và xác định rõ TN tính thuế trong thuế TNCN; nâng cao ý thức pháp luật thuế của NNT. Ngoài ra, kết quả khảo sát đối với cán bộ công chức thuế cũng cho thấy, mức độ đạt được cũng như thách thức chính sách thuế TN phải đối mặt trong quá trình hội nhập.

*Năm là*, luận án chỉ ra rằng trước sự thất thu thuế TN đến từ các hành vi gian lận thuế của các DN, đặc biệt là các DN FDI, cần bù đắp phần thất thu này bằng cách nâng cao trách nhiệm xã hội của các DN này. Thông qua đó giảm áp lực chi tiêu của nhà nước, giúp nhà nước có thể đầu tư nguồn lực của mình vào các chương trình phát triển kinh tế, từ đó thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển.

*Sáu là*, luận án cho thấy để hoàn thiện chính sách thuế TN trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, cần đồng bộ các giải pháp và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, không riêng gì ngành thuế nhằm hoàn thiện chính sách trên cơ sở tạo môi trường kinh doanh đầu tư thông thoáng thu hút DN trong và ngoài nước,

nhưng cũng đảm bảo được chức năng quản lý thu NSNN. Đặc biệt trong xu hướng giảm thuế tối thiểu toàn cầu mà Việt Nam cam kết tham gia, việc giảm thuế suất là điều tất yếu. Điều này về ngắn hạn có thể ảnh hưởng đến nguồn thu NSNN. Do vậy, cần có các biện pháp hỗ trợ như tăng cường TNXH của DN, nhất là khối DN FDI nhằm giảm áp lực chi tiêu NSNN trong giai đoạn tới.

Bên cạnh kết quả đạt được, luận án hiện chưa phân tích sâu sắc về mức độ tác động của các bên liên quan đến việc xây dựng và thực thi chính sách thuế TN, cũng như việc tiến hành khảo sát trên bình diện cả nước. Đây là những vấn đề được xem là gợi ý cho những nghiên cứu về chính sách thuế TN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế tiếp theo ở Việt Nam./.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

## I. Tiếng Việt

1. Trần Thị Vân Anh (2020), Một số vấn đề về quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Tài chính kỳ 1(3).
2. Trâm Anh (2023), “Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ” truy cập từ: <https://vneconomy.vn/bo-tai-chinh-de-xuat-giam-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-doi-voi-doanh-nghiep-co-quy-mo-nho.htm>
3. Bộ Tài chính (2010), *Thông tư số 20/2010/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số thủ tục hành chính về Thuế TN cá nhân.*
4. Bộ Tài chính (2005), *Thông tư số 117/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết*
5. Bộ Tài chính (2010), *Thông tư số 66/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết.*
6. Bộ Tài chính (2017), *Tờ trình đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế TN DN, Luật thuế TN cá nhân và Luật thuế tài nguyên (dự án Luật), ban hành ngày 17/08/2017.*
7. Bộ Tài chính (2017), *Dự thảo đề cương Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TN DN, thuế TN cá nhân và thuế tài nguyên, ban hành ngày 17/08/2017.*
8. Bộ Tài chính (2017), *Báo cáo đánh giá tác động Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế TN DN, thuế TN cá nhân và thuế tài nguyên, ban hành ngày 17/08/2017.*
9. Bộ Tài chính (2017), *Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế TN DN, Luật thuế TN cá nhân, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tài nguyên (dự án Luật), ban hành ngày 17/08/2017.*
10. Bộ Tài chính (2017), *Báo cáo kinh nghiệm cải cách chính sách thuế trên thế giới.*
11. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (2016), *Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam, họp từ ngày 20-01-2016 đến ngày 28-01-2016, tại thủ đô Hà Nội.*
12. Ban chấp hành Trung ương Đảng (2007), *Nghị quyết 08-NQ/TW ngày*

05/02/2007 về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Hà Nội.

13. Bộ Tài chính (2007), *Quyết định 2090/QĐ-BTC* ngày 15/06/2007 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin trực thuộc Tổng cục thuế.

14. Bộ Tài chính (2010), *Quyết định 856/QĐ-BTC* ngày 19/04/2010 danh sách DN thuộc diện Tổng cục thuế trực tiếp tổ chức công tác quản lý thuế.

15. Bộ Tài chính (2010), *Thông tư 66/2010/TT-BTC* ngày 22/04/2010 hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan Nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 71/2014 hệ liên kết.

16. Bộ Tài chính (2012), *Thông tư 117/2012/TT-BTC* ngày 19/07/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

17. Bộ Tài chính (2013), *Thông tư 156/2013/TT-BTC* ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.

18. Bộ Tài chính (2013), *Thông tư 201/2013/TT-BTC* ngày 20/12/2013 hướng dẫn áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế.

19. Bộ Tài chính (2014), *Thông tư 151/2014/TT-BTC* ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

20. Bộ Tài chính (2014), *Thông tư số 119/2014/TT-BTC* ngày 25/08/2014 sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản TTHC về thuế.

21. Bộ Tài chính (2015), *Quyết định 1209/QĐ-BTC* ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hoá đơn điện tử có mã xác thực của CQT.

22. Bộ Tài chính (2015), *Quyết định 1574/QĐ-TCT* ngày 01/09/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.

23. Bộ Tài chính (2015), *Quyết định 1575/QĐ-TCT* ngày 01/09/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc Thanh tra Tổng cục thuế.

24. Bộ Tài chính (2015), *Quyết định 2019/QĐ-BTC* ngày 09/03/2016 của Bộ Tài chính về việc thành lập Ban quản lý rủi ro về thuế trực thuộc Tổng cục thuế.

25. Bộ Tài chính (2015), *Thông tư 204/2015/TT-BTC* ngày 21/12/2015 quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

26. Bộ Tài chính (2015), *Thông tư 96/2015/TT-BTC* ngày 22/06/2015 hướng dẫn về thuế TN DN tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

27. Bộ Tài chính (2021), *Thông tư số 40/2021/TT-BTC* hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế TN cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

28. Bộ Tài chính (2022), *Thông tin công khai ngân sách giai đoạn 2016-2021*.

29. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2022), *Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam*, NXB Thống Kê, Hà Nội.

30. Chính phủ (2017), *Nghị định số 20/2017/NĐ-CP* quy định về quản lý thuế đối với DN có GDLK.

31. Chính phủ (2020), *Nghị định số 126/2020/NĐ-CP* quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

32. Chính phủ (2020), *Nghị định số 132/2020/NĐ-CP* quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có GDLK.

33. Vũ Văn Cương (2009) “*Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay*”, Tạp chí Luật học, Số 4

34. Nguyễn Thị Thùy Dương (2011), *Quản lý thuế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

35. Lý Phương Duyên (2010), *Quản lý thuế TNCN ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính

36. Huỳnh Văn Diệm (2016), *Pháp luật thuế thu nhập cá nhân từ thực tiễn thành phố Cần Thơ*, Luận án Tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam.

37. La Xuân Đào (2012), *Chính sách thuế đối với phát triển kinh tế ở Việt Nam*, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí Minh.

38. Phạm Xuân Hòa (2013), *Hoàn thiện chính sách thuế nhằm hỗ trợ phát triển DN nhỏ và vừa ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

39. Tô Hoàng (2020), *Chống chuyển giá trong quản lý thuế TNDN tại Việt*



Nam, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

40. Nguyễn Hoàng (2009), *Hoàn thiện quản lý Nhà nước đối với thuế TNCN ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

41. Vương Thị Thu Hiền (2011), *Chính sách thuế TNDN ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*, Đề tài nghiên cứu Học viện tài chính.

42. Vương Thị Thu Hiền (2008), *Hoàn thiện hệ thống chính sách thuế ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

43. Lê Vũ Hà (2021), “ Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế tại tỉnh Đồng Nai”, *Tạp chí Kế toán và kiểm toán*.

44. Ngô Văn Khương (2016), *Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

45. Nguyễn Thị Lan (2009), *Các giải pháp hạn chế việc trốn thuế và tránh thuế của các công ty đa quốc gia hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

46. Nguyễn Việt Lâm (2021), *Hội nhập quốc tế trong “kỷ nguyên số” và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam*, Tạp chí Cộng sản.

47. Lèng Hoàng Minh (2017), *Nâng cao tính tuân thủ thuế của người nộp thuế ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

48. Vũ Thị Bích Quỳnh và Dương Thị Bình Minh (2018), Nghiên cứu hành vi tuân thủ thuế TN cá nhân của NNT tại TP. Hồ Chí Minh, *Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh châu Á*, 2, 63-83.

49. Hoàng Thị Thúy Ngọc (2010), *Quản lý thuế đối với các DN thuộc khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

50. Phan Thị Hằng Nga (2017), Giải pháp nâng cao hiệu quả trong quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

51. Anh Pham (2020), “Effects of temporary corporate income tax cuts: Evidence from Vietnam”, *Journal of Development Economics*, Volume 146.

52. Lê Thị Minh Phượng (2019), *Hoàn thiện thuế TNDN ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

53. Quốc hội (2003), *Luật thuế TN DN*, số 09/2003/QH11, ngày 17/6/2003.

54. Quốc hội (2008), *Luật thuế TN DN*, số 14/2008/QH12, ngày 3/6/2008.

55. Quốc hội (2007), *Luật thuế TN cá nhân*, số 04/2007/QH12, ngày 21/11/2007.

56. Quốc hội (2012), *Luật bổ sung một số điều của Luật thuế TN cá nhân*, số

26/2012/QH13, ngày 22/11/2018.

57. Quốc hội (2014), *Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật về thuế*.

58. Quốc hội (2019), *Luật quản lý thuế số: 38/2019/QH14*, ngày 13/6/2019

59. Dương Ngọc Quang (2015), *Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam*, Luận án Tiến sĩ, Học viện Tài chính.

60. Nguyễn Xuân Sơn (2007), *Hoàn thiện chính sách thuế TN ở Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

61. Nguyễn Thị Sương (2017), *Nâng cao năng lực cạnh tranh thuế để thu hút vốn đầu tư vào Việt Nam*, Tạp chí Tài chính.

62. Bùi Ngọc Toàn (2017), *Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ thuế thu nhập của doanh nghiệp - Nghiên cứu thực nghiệm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh*, *Tạp chí Khoa học - Đại học Huế*, Tập 126, 77-88.

63. Lưu Ngọc Thơ (2013), *Quản lý thuế đối với DN lớn ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài chính.

64. Lê Xuân Trường (2006), *Chính sách thuế với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN ngành công nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

65. Nguyễn Ngọc Tuyền (2010), *Định hướng cải cách thuế TNDN nhằm thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế và thu NSNN*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước.

66. Nguyễn Thị Lệ Thúy (2009), *Hoàn thiện quản lý thuế của Nhà nước nhằm tăng cường sự tuân thủ thuế của DN (Nghiên cứu tình huống của Hà Nội)*, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

67. Cao Anh Tuấn (2010), *Điều chỉnh hệ thống thuế TN trong điều kiện Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới WTO*, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

68. Tổng cục Thống kê (2017-2021), *Niên giám thống kê*, Nxb. Thống kê, Hà Nội.

69. Tổng cục Thuế (2016-2021), *Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra thuế hàng năm*.

70. Từ điển bách khoa Việt Nam (2011), Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

71. Thủ tướng Chính phủ (2003), *Quyết định 197/2003/QĐ-TTg ngày 23/09/2003 về việc thí điểm thực hiện cơ chế cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế*.

72. Thủ tướng Chính phủ (2011), *Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/05/2011 về phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020*.

73. Trần Anh Tuấn (2021), “Khái quát chung về hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay”, truy cập từ: <https://moj.gov.vn/ttp/tintuc/Pages/thuong-mai-tai-chinh.aspx?ItemID=5>

74. Nguyễn Xuân Sơn (2007), *Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Tài chính.

75. Đặng Thị Bạch Vân (2014), Xoay quanh vấn đề NNT và tuân thủ thuế, *Tạp chí Phát triển và Hội nhập*, 16 (26), 59-63.

76. Đặng Thị Bạch Vân (2015), Thách thức cho cơ quan thuế Việt Nam khi gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN, *Tạp chí Phát triển và hội nhập*.

## **II. Tiếng Anh**

77. Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2010), “Social psychology 7th Ed”, *New Jersey: Upper Saddle River*.

78. A. Athira và cộng sự (2023), “COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence”, *International Business Review*, Volume 32, Issue 4.

79. AndrejovskáAlena (2017), *Meta-analysis categorization of EU countries in the context of corporate income tax*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.002>

80. Ajzen Icek và Martin Fishbein (1975), *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*, MA: Addison- Wesley.

81. Allingham, M., & Sandmo, A. (1972), “Income tax evasion: A theoretical analysis”, *Journal of Public Economics*, 1(3-4-), 323-338.

82. Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998), “Tax compliance”, *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818-860.

83. Alm, J. & Yunas, M. (2009), “Spatiality and persistence in U.S. individual income tax compliance”, *National Tax Journal*, 62(1), 101-124.

84. Braithwaite, V. (2009), “Defiance in taxation and governance: Resisting and dismissing authority in a democracy”, *Cheltenham: Edward Elgar*.

85. Baier & Bergstrand (2005), “Do Free Trade Agreements Actually Increase Members' International Trade?”, *FRB of Atlanta Working Paper No.*

86. Bowen H R. (1953), “Social Responsibility of Businessman”, *Harper & Row*, New York.

87. Bobek, D. D., Roberts, R. W., & Sweeney, J. T. (2007), “The social norms of tax compliance: Evidence from Australia, Singapore, and the United

States”, *Journal of Business Ethics*, 74(1), 49-64.

88. Catalina Cozmei (2015), Is it any EU Corporate Income Tax Rate-Revenue Paradox?, *Procedia Economics and Finance*, 23, 818-827.

89. Carroll A. B. (1979), “A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, *The Academy of Management Review*, 4 (4), pp. 497-505.

90. Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998), Social influence: Social norms, conformity and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (pp. 151-192). New York: McGraw-Hill.

91. Cécile Bazart, Aurélie Bonein (2014), “Reciprocal relationships in tax compliance decisions”, *Journal of Economic Psychology*, vol. 40, issue C, 83-102.

92. Doris Prammer (2019), “How does population ageing impact on personal income taxes and social security contributions?”, *The Journal of the Economics of Ageing*.

93. Doreen Musimenta, Stephen Korutaro Nkundabanyanga, Moses Muhwezi, Brenda Akankunda, Irene Nalukenge, (2017), “Tax compliance of small and medium enterprises: a developing country perspective”, *eJournal of Financial Regulation and Compliance*, Vol. 25 Issue: 2, pp.149-175, <https://doi.org/10.1108/JFRC-08-2016-0065>

94. Davis, K. (1973), “The case for and against business assumption of social Responsibilities”, *Academy of Management Journal*, 312-322.

95. Dabla-Norris và các cộng sự (2010), “Firm Productivity, Innovation, and Financial Development”, *IMF working paper*, WP/10/49.

96. Devereux et al. (2011), “Issues in the design of taxed on corporate profit”, *National Tax Journal*, September 2012, 65 (3), 709-730.

97. Djankov, Ganser, McLiesh, Ramalho, Shleifer, (2008) “The Effect of Corporate Taxes on Investment and Entrepreneurship”, *American Law & Economics Association Annual Meetings*, paper 80.

98. David A. Nugent (2013), “Legislating Morality: The Effects of Tax Law Complexity on Taxpayers’ Attitudes”, *The Journal of Applied Business Research*, Volume 29, Number 5, September/October 2013

99. Ebrill, L., Stotsky, J. and Gropp, R. (1999), “Revenue implications of trade liberalization”, *IMF Occasional Paper* 180.

100. Francisco J. Delgado (2019), *Club convergence in the corporate income tax: The case of European effective rates*, Physical A 523, 942-953.

101. Fadjat O.P. Siahaan (2012), “The Influence of Tax Fairness and Communication on Voluntary Compliance: Trust as an Intervening Variable”,

*International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 21.

102. Fischel, William A (1975), "Fiscal and Environment Considerations in the Location of Firms in Suburban Communities", in EDWIN S. MILLS AND WALLACE E. OATES, pp. 119-73

103. Friedman M. (1970), "The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits", *The New York Times Magazine*, pp. 1-6.

104. Frankel, Jeffrey, A., and David H. Romer (1999), "Does Trade Cause Growth?" *American Economic Review*, 89 (3): 379-399.

105. Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016), "Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners", *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37.

106. Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016), "Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance", *Advances in Accounting*, 34, 17–26.

107. Hans Jarle Kind (2005), "Corporate tax systems, multinational enterprises, and economic integration", *Journal of International Economics* 65, 507 – 521

108. Irena Szarowská (2014), "Personal Income Taxation in a Context of a Tax Structure", *Procedia Economics and Finance*, 12, 662-669.

109. Idawati Ibrahim (2014), "The compliance time costs of Malaysian personal income tax system: E-filers vs. manual-filers", *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 522 – 527.

110. John Brondolo, Carlos Silvani, Eric Le Borgne and Frank Bosch (2008): "Tax Administration Reform and Fiscal Adjustment: The case of Indonesia", *IMF Working Papers*.

111. Jackson, B. R. and Valerie, C. M. (1986), "Tax compliance research: Findings, problems, and prospects", *Journal of Accounting Literature*, vol. 5, no. 1, pp. 125-165.

112. James Anderson (2003), *Public Policy Analysis-An Introduction*, Prentice Hall.

113. James, S. and Alley, C. (2009), "Tax compliance, self-assessment system, and tax administration", *Journal of Finance, and Management in Public Services*, vol. 2, no. 2, pp. 27-42.

114. Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008), "Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework", *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.

115. Kirchler (2007), “Informal Sector Tax Compliance Issues and the Causality Nexus between Taxation and Economic Growth: Empirical Evidence from Ghana”, *Modern Economy*, Vol.7 No.12.
116. Keynes, J. M. (1921), “A treatise on probability”, *Macmillan and Company, limited*.
117. Kanybek (2008), “Determinants of Business Tax Compliance”, *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, De Gruyter, vol. 8(1), pages 1-28.
118. Kallgren, C. A., Reno, R. R., & Cialdini, R. B. (2000), “A focus theory of normative conduct: When norms do and do not affect behavior”, *Personality and Social Psychology Bulletin*, 26(8), 1002-1012.
119. Lars P. Feld (2002), “The impact of corporate and personal income taxes on the location of firms and on employment: some panel evidence for the Swiss cantons”, *Journal of Public Economics*, 87, 129–155.
120. Laffer, A. B. (1981). Government exactions and revenue deficiencies. *Cato J.*, 1, 1.
121. Laurin, Claude and Yves Bozec (2000), “Privatization and Productivity Improvement: The Case of Canadian National (CN)”, *Working paper*, Ecoles de HEC, Montreal.
122. Leung, Danny, Césaire Meh, and Yaz Terajima (2008), “Firm Size and Productivity”, *Bank of Canada Working Paper*, 2008-45.
123. Lichtenberg, F. R. (1993), “The Output Contributions of Computer Equipment and Personnel: A Firm-Level Analysis, National Bureau of Economic Research”, *Working Paper*, No. 4540, Cambridge, MA.
124. Li Liu (2011), The economic effects of corporate income taxation, *New Brunswick*, New Nersey, tháng 01-2011.
125. Martin Zagler (2023), ““Foreign direct investment, legal uncertainty and corporate income taxation”, *International Economics*, Volume 173.
126. Manchilot Tilahun (2018), “Determinants of Tax Compliance: a Systematic Review”, *Economics*, Volume 8, Issue 1, pp. 1-7
127. Milliron, V. J. 2016, “Tax preparers-government agents, or client advocates”, *Journal of Accountancy*, vol. 7, no. 5, pp. 7-16.
128. McKerchar M (2010), Design and conduct of research in tax, law and accounting, Sydney: Thomson Reuters/Lawbook Co.
129. Mitchell R.K, Wood J.D., Agle B. R. (1997), “Towards a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts”, *Academy of Management Review*, 22 (4), pp. 853-887.

130. Norman Gemmell, *The Tax Gap: A Methodological Review*, Stock, T. (Ed.) *Advances in Taxation (Advances in Taxation, Vol. 20*.
131. Natrah Saada (2012), “Tax-Non compliance behaviour: Taxpayers view”, *Academic Journal*, 65 (344-351).
132. OECD (2017), *Effective Inter – Agency Co-Operation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes*.
133. Oates, W. (1972), *Fiscal Federalism*, Harcourt Brace Jovanovich ed., New York.
134. Philipp Heimberger (2021), “Corporate tax competition: A meta-analysis”, *European Journal of Political Economy*, Volume 69.
135. Paul.A.Samuelson (1970), *Economics: An Introductory Analysis*, McGraw-Hill; 7th edition.
136. Palil, M.R. and Mustapha, A.F. (2011), “Tax Audit and Tax Compliance in Asia: A Case Study of Malaysia”, *European Journal of Social Sciences*, 24, 7-32
137. Rosanne Altshuler (2008), *Understanding U.S. Corporate Tax Losses*, NBER Working Paper No, *Procedia Economics and Finance*, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/597055>
138. Roger H.Gordon (2014), “The choice of the personal income tax base”, *Journal of Pulic Economics* 118 .
139. Rendon-Garza, J. R. (2006), *Global Corporate Tax Competition for Export Oriented Foreign Direct Investment*.
140. Robbins, B. G., & Kiser, E. (2020), “State coercion, moral attitudes, and tax compliance: evidence from a national factorial survey experiment of income tax evasion”, *Social Science Research*, 102448.
141. Steenkamp, J. B. E., & Van Trijp, H. C. (1991), “The use of lisrel in validating marketing constructs”, *International Journal of Research in Marketing*, 8(4), 283–299.
142. Shengqiang Zuo và các cộng sự (2022), “Does government reduction of the corporate income tax rate increase employment? Evidence from China”, *International Review of Economics & Finance*, Volume 83.
143. Torgler, B. (2007), *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*, Cheltenham: Edward Elgar.
144. Tiebout, Charles M. (1956). A Pure Theory of Local Ex- penditures. J. Polit. Econ., Oct. 1956, 64(5), pp. 416-24.

145. Toshiyuki Uemura (2022), “Evaluating Japan's corporate income tax reform using firm-specific effective tax rates”, *Japan and the World Economy*, Volume 216.
146. Ture, N. B. (1963), “Tax reform: Depreciation problems”, *The American Economic Review*, 53(2), 334-353.
147. Wood, Donna. (2010), “Measuring Corporate Social Performance: A Review”, *International Journal of Management Reviews*, 12. 50 - 84. 10.1111/j.1468-2370.2009.00274.x.
148. Wahl, I., Kastlunger, B. and Kirchler, E. (2010), ‘Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework”’, *Law and Policy*, Vol. 32 No. 4, pp. 383–406.
149. Wilson, J. D. (1986). A theory of interregional tax competition. *Journal of urban Economics*, 19(3), 296-315
150. Wilson, J. D. (1999), “Theories of tax competition”, *National tax journal*, 269-304.
151. White, Michelle J. (1975), Firm Location in a Zoned Metropolitan Area, in EDWIN S. MILLS AND WAL- LACE E. OATES, 1975a, pp. 175-201.
152. Wanniski, J. (1978). Taxes, revenues, and the Laffer curve. *The Public Interest*, 50, 3.
153. Wenzel, M. (2004). The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. *Law and human behavior*, 28(5), 547-567.
154. Yuchen Shao và cộng sự (2019), “Corporate tax policy and heterogeneous firm innovation: Evidence from a developing country”, *Journal of Comparative Economics*, Volume 47, Issue 2.



**PHỤ LỤC 01**  
**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----

**PHIẾU KHẢO SÁT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG**  
**ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ THU NHẬP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Kính gửi: **Quý Ông/Bà!**

Với vai trò là nghiên cứu sinh, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài ***“Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”***. Để cho việc nghiên cứu được khách quan, chính xác, kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, tôi xin trân trọng kính mời quý Ông/Bà tham gia vào nghiên cứu thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này.

Những câu trả lời quý Ông/Bà sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân được giữ bí mật.

**PHẦN I: THÔNG TIN NGƯỜI NỘP THUẾ**

**Nếu người nộp thuế là DN**

Anh/Chị vui lòng đánh dấu (X) vào những câu trả lời phù hợp dưới đây:

1. Tên DN:.....

Địa chỉ:.....

2. DN thuộc loại hình nào?

- ☐ Nhà nước      ☐ Cổ phần      ☐ Trách nhiệm hữu hạn  
☐ DN tư nhân      ☐ Công ty hợp danh      ☐ Loại hình khác

3. Lĩnh vực kinh doanh của DN

- ☐ Sản xuất hàng hóa      ☐ Thương mại dịch vụ  
☐ Bán buôn bán lẻ và phân phối      ☐ Lĩnh vực khác

4. Quy mô tài sản của DN Anh/Chị

- ☐ ≤ 20 tỷ đồng      ☐ 20 - 100 tỷ đồng      ☐ >100 tỷ đồng      ☐ Khác

5. Quy mô lao động của DN Anh/Chị

- ☐ < 10 người      ☐ 10-200 người      ☐ 200-300 người      ☐ > 300 người

**Nếu người nộp thuế là cá nhân**

1. Giới tính của Anh/Chị?

- ☐ Nam      ☐ Nữ

2. Độ tuổi của Anh/Chị?

☐ Dưới 30 tuổi ☐ Từ 30 đến 40 Tuổi ☐ Từ 40 đến 50 tuổi ☐ Trên 50 tuổi

3. Trình độ học vấn của Anh/Chị?

☐ Trung cấp ☐ Cao đẳng ☐ Đại học ☐ Sau đại học

4. Anh/Chị công tác trong cơ quan nào?

☐ DN nhà nước

☐ DN tư nhân

☐ DN nước ngoài

☐ Kinh doanh tự do

☐ Khác

5. Mức thu nhập bình quân của Anh/Chị

☐ Từ 10 đến 15 triệu đồng ☐ Từ 15 đến 20 triệu đồng ☐ Trên 20 triệu đồng

## **PHẦN II: NHỮNG THÔNG TIN KHẢO SÁT VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TUÂN THỦ THUẾ CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**

Xin Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý của bản thân đối với những phát biểu trong bảng sau, bằng cách đánh dấu khoanh tròn (○) vào ô thích hợp. Đề nghị, vui lòng không để trống!

**1- Không đồng ý;**

**2- Không hoàn toàn đồng ý;**

**3- Đồng ý phần lớn;**

**4- Đồng ý;**

**5- Rất đồng ý.**

| Ký hiệu                             | Nhân tố                                                                  | Không đồng ý | Không hoàn toàn đồng ý | Đồng ý phần lớn | Đồng ý | Rất đồng ý |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------|------------|
| <b>Cảm nhận tham nhũng (GC)</b>     |                                                                          |              |                        |                 |        |            |
| GC1                                 | Cơ quan thuế hành động chính xác                                         | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| GC2                                 | Tôi cho rằng cán bộ thuế làm việc công tâm và minh bạch                  | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| GC3                                 | Tôi hài lòng về cách cơ quan thuế giải quyết các vấn đề về thuế với mình | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| GC4                                 | Nhìn chung, tôi hoàn toàn tin tưởng vào các quyết định của cơ quan thuế  | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| GC5                                 | Mọi quyết định của cơ quan đều hướng tới lợi ích chung                   | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| <b>Cảm nhận tham nhũng vặt (PC)</b> |                                                                          |              |                        |                 |        |            |
| PC1                                 | Một số cán bộ thuế thiếu trách                                           | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |

|                                |                                                                                              |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                | nhiệm trong thực thi công vụ                                                                 |   |   |   |   |   |
| PC2                            | Tôi tin không có các hành vi những nhiều, gây phiền hà của cơ quan thuế                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PC3                            | Tôi cho rằng có hành vi thông đồng của cán bộ công chức thuế đối với người nộp thuế          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PC4                            | Một số cán bộ thuế thiếu phẩm chất đạo đức nghề nghiệp                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PC5                            | Có các hành vi tham nhũng thuế tồn tại trong cơ quan thuế                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Chuẩn mực cá nhân (PN)</b>  |                                                                                              |   |   |   |   |   |
| PN1                            | Tôi nghĩ rằng mình nên kê khai trung thực tất cả doanh thu với cơ quan thuế                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PN2                            | Tôi cho rằng người nộp thuế không nên kê khai thu nhập thấp đi để nhằm giảm số thuế phải nộp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PN3                            | Tôi sẽ không trốn thuế, tránh thuế ngay cả khi tôi có cơ hội làm điều đó                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PN4                            | Tôi nghĩ nộp thuế là nghĩa vụ của mình                                                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PN5                            | Tôi nghĩ trốn thuế, tránh thuế là hành vi sai trái                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PN6                            | Tôi sẽ luôn chấp hành và làm theo pháp luật về thuế                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Chuẩn mực bắt buộc (IN)</b> |                                                                                              |   |   |   |   |   |
| IN1                            | Tôi phải nộp thuế mặc dù tôi thực sự không muốn nộp bất kỳ khoản thuế nào                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IN2                            | Tôi phải nộp thuế vì cơ quan thuế thường xuyên kiểm tra hoạt động kinh doanh của chúng tôi   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IN3                            | Tôi phải nộp thuế bởi hình phạt với                                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|                                |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                | các hành vi trốn thuế, tránh thuế là rất nghiêm khắc                                                                        |   |   |   |   |   |
| IN4                            | Tôi phải nộp thuế vì tôi không biết chính xác cách tránh thuế (trốn thuế) mà không gây chú ý với cơ quan thuế               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IN5                            | Tôi phải nộp thuế vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng và kết quả kinh doanh của mình                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IN6                            | Tôi sẽ nộp thuế theo quy định sau khi tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách có thể giảm số tiền thuế phải nộp một cách hợp pháp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Chuẩn mực mô tả (DN)</b>    |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |
| DN1                            | Mọi người tôi biết đều có hành vi trốn thuế nên tôi cũng làm theo                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DN2                            | Những người tôi biết đều có gian lận thuế thành công và không bị phát hiện                                                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DN3                            | Hầu hết những người xung quanh tôi đều được hưởng lợi từ việc gian lận thuế                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DN4                            | Một số người tôi biết đã bị xử phạt về hành vi trốn thuế                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DN5                            | Những người tuân thủ nộp thuế luôn nhận được sự ủng hộ của mọi người và đều thành công trong kinh doanh                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Chuẩn mực chủ quan (SN)</b> |                                                                                                                             |   |   |   |   |   |
| SN1                            | Hầu hết những người tôi biết đều sẽ tán thành khi tôi gian lận thuế                                                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SN2                            | Hầu hết người nộp thuế đều cho rằng hành vi gian lận thuế là có thể chấp nhận được                                          | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SN3                            | Hầu hết mọi người đều nghĩ gian                                                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|                                   |                                                                                           |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
|                                   | lận thuế là một hành vi phạm tội<br>tâm thường                                            |   |   |   |   |   |
| SN4                               | Hầu hết những người quan trọng<br>với tôi đều nghĩ trốn thuế là hành<br>động sai trái     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SN5                               | Hầu hết những người tôi biết đều<br>cho rằng trốn thuế là hành vi sai<br>trái đạo đức     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Cảm nhận công bằng (PF)</b>    |                                                                                           |   |   |   |   |   |
| PF1                               | Tôi tin rằng cách thức phân bổ<br>gánh nặng thuế cho những người<br>nộp thuế là công bằng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PF2                               | Nhìn chung, tôi nghĩ hệ thống thuế<br>hiện tại là công bằng                               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PF3                               | Các hình thức phạt và cường chế<br>nợ thuế có tính công bằng khi thực<br>hiện             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PF4                               | Tôi tin rằng hệ thống thuế và cách<br>quản lý là công bằng với mọi chủ<br>thể             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>Dự định tuân thủ thuế (CI)</b> |                                                                                           |   |   |   |   |   |
| CI1                               | Tôi biết số thuế phải nộp hàng năm                                                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CI2                               | Tôi biết các loại thuế phải nộp                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CI3                               | Tôi biết khi nào phải nộp thuế                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CI4                               | Tôi biết các hình phạt đối với hành<br>vi trốn thuế là như thế nào                        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CI5                               | Tôi biết khả năng bị kiểm tra bởi<br>cán bộ thuế liên quan đến vấn đề<br>thuế của tôi     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**XIN CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỖ CỦA QUÝ ÔNG/BÀ!**

**PHỤ LỤC 02**  
**Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
-----oOo-----

**PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ NGÀNH THUẾ**  
**VỀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP Ở VIỆT NAM TRONG**  
**QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ**

Kính gửi: **Quý Ông/Bà!**

Với vai trò là nghiên cứu sinh, tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài **“Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”**. Để cho việc nghiên cứu được khách quan, chính xác, kết quả nghiên cứu có thể hữu ích cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập, tôi xin trân trọng kính mời quý Ông/Bà đang công tác trong ngành Thuế tham gia vào nghiên cứu thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát này.

Những câu trả lời quý Ông/Bà sẽ chỉ được sử dụng cho công tác nghiên cứu khoa học. Các thông tin cá nhân được giữ bí mật.

**PHẦN I: THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Xin Ông/Bà hãy cung cấp một số thông tin bằng cách đánh dấu [x] vào câu trả lời thích hợp:

**1. Họ và tên:** .....

**2. Giới tính:**      Nam ☐                                      Nữ ☐                                      Khác ☐

**3. Đơn vị công tác**

☐ Cục Thuế tỉnh, thành phố (xin ghi ra cụ thể)

.....

☐ Chi cục Thuế quận, huyện(xin ghi ra cụ thể)

.....

**4. Vị trí công tác**

Lãnh đạo cấp Cục/Chi cục ☐

Lãnh đạo cấp Phòng/đội ☐

Cán bộ ☐

**5. Nhiệm vụ công tác hiện nay:**

☐ Lãnh đạo quản lý

☐ Phòng/đội Thanh tra - Kiểm tra

☐ Phòng/đội Tuyên truyền - Hỗ trợ NNT

☐ Phòng/đội Hành chính - Quản

- trị - Tài vụ
- ☐ Phòng/đội Kế khai - Kế toán thuế - Tin học ☐ Phòng/đội Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế
- ☐ Phòng/đội Quản lý nợ và Cường chế nợ thuế ☐ Khác

#### 6. Thâm niên công tác

- ☐ Dưới 3 năm ☐ Từ 5 năm đến dưới 10 năm ☐ Từ 15 năm đến dưới 20 năm
- ☐ Từ 3 năm đến dưới 5 năm ☐ Từ 10 năm đến dưới 15 năm ☐ Từ 20 năm trở lên

## PHẦN II: THÔNG TIN KHẢO SÁT

Xin Ông/Bà hãy trả lời các câu hỏi sau bằng cách đánh dấu khoanh tròn (○) vào ô trả lời thích hợp. Vui lòng không bỏ trống.

- 1- Không đồng ý (Không khả thi)      2- Không hoàn toàn đồng ý (Trung bình)
- 3- Đồng ý phần lớn (Tương đối khả thi)      4- Đồng ý (Khả thi)      5- Rất đồng ý (Rất khả thi)

1. Theo Ông/Bà mức độ đạt được của chính sách thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay ra sao?

| Các yếu tố                                                                                                                      | Mức điểm     |                        |                 |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------|------------|
|                                                                                                                                 | Không đồng ý | Không hoàn toàn đồng ý | Đồng ý phần lớn | Đồng ý | Rất đồng ý |
| Chính sách thuế TN được sửa đổi, bổ sung theo hướng minh bạch                                                                   | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Chính sách thuế TN đã phát triển theo hướng đơn giản, giảm bớt thủ tục hành chính, giúp DN giảm bớt thời gian kê khai, nộp thuế | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Chính sách Thuế TN trong bối cảnh hội nhập đã mở rộng cơ sở thuế để phát triển nguồn thu                                        | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Chính sách thuế TN đã đảm bảo khuyến                                                                                            | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |

|                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| khích sự tham gia càng nhiều của các DN và người nộp thuế và huy động được đầy đủ các nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vào NSNN                                          |   |   |   |   |   |
| Chính sách thuế TN đã phù hợp với thực tiễn phát triển và thông lệ quốc tế                                                                                                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Chính sách Thuế TN được hoàn thiện theo hướng khuyến khích, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đảm bảo công bằng giữa DN trong nước và DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Chính sách thuế TN đã kiểm soát được các hoạt động chuyển giá, ngăn chặn và phát hiện các hành vi trốn lậu thuế                                                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

2. Chính sách thuế thu nhập của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế phải đối mặt với những thách thức nào. Ông/Bà hãy đánh giá mức độ tác động của những thách thức này?

| Các yếu tố                                                                                                                                      | Mức điểm     |                        |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------------|--------|------------|
|                                                                                                                                                 | Không đồng ý | Không hoàn toàn đồng ý | Đồng ý phần lớn | Đồng ý | Rất đồng ý |
| Chính sách thuế TN chưa đồng bộ và chưa bao quát hết đối tượng chịu thuế, đặc biệt đối với hoạt động TMĐT                                       | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Quy định của pháp luật về chính sách thuế TN còn nhiều bất cập                                                                                  | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Lực lượng và trình độ cán bộ thuế chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong bối cảnh hội nhập, nhất là đối với hình thức kinh doanh mới TMĐT | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |
| Ý thức tuân thủ nghĩa vụ thuế TN của NNT (đặc biệt là DN FDI) chưa cao                                                                          | 1            | 2                      | 3               | 4      | 5          |



|                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| Thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý thuế và các cơ quan hữu quan khác trong quản lý thuế TN                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cơ sở vật chất ngành thuế hạn chế chưa đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của các hoạt động kinh doanh mới, hình thức hoạt động của DN FDI trong bối cảnh hội nhập | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Ông/Bà đánh giá mức độ khả thi của các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế thu nhập ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay? (mức đánh giá thấp nhất là 1, cao nhất là 5, theo đó 1: Không khả thi; 2: Trung bình; 3: Tương đối khả thi; 4: Khả thi; 5: Rất khả thi

| Các yếu tố                                                                                                                                                                                              | Mức điểm      |            |                   |         |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                         | Không khả thi | Trung bình | Tương đối khả thi | Khả thi | Rất khả thi |
| Hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế TN điều chỉnh bao quát hết các hình thức phát sinh mới                                                                                                        | 1             | 2          | 3                 | 4       | 5           |
| Nâng cao sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan quản lý chuyên ngành và các tổ chức quốc tế trong việc trao đổi các thông tin về quản lý thuế TN (đối với TNDT và DN FDI)                        | 1             | 2          | 3                 | 4       | 5           |
| Kiểm toàn bộ máy quản lý thuế TN theo hướng tinh gọn, hiệu quả                                                                                                                                          | 1             | 2          | 3                 | 4       | 5           |
| Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công chức thuế chuyên trách, nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng sử dụng CNTT và ngoại ngữ.                                                     | 1             | 2          | 3                 | 4       | 5           |
| Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền và hỗ trợ NNT. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của các tổ chức, cá nhân trong việc kê | 1             | 2          | 3                 | 4       | 5           |

|                                                                                                           |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|
| khai, nộp thuế từ các giao dịch TMDT, của các DN FDI trong hoạt động chuyển giá, tránh thất thu cho NSNN. |   |   |   |   |   |
| Hiện đại hóa cơ sở vật chất ngành Thuế đáp ứng yêu cầu quản lý                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

4. Theo Ông/Bà, nguyên nhân cơ bản gây thất thu thuế thu nhập trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế từ đâu?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Ông/Bà cho biết ý kiến cá nhân để hoàn thiện chính sách thuế thu nhập tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay?

.....

.....

.....

.....

.....

***XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ÔNG/BÀ!***

### PHỤ LỤC 03

## KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG

### 1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .663             | 4          |

**Item-Total Statistics**

|     | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| GC1 | 15.85                      | 16.66                          | .54                              | .54                              |
| GC2 | 15.75                      | 15.94                          | .55                              | .52                              |
| GC4 | 16.26                      | 15.45                          | .43                              | .60                              |
| GC5 | 15.75                      | 16.96                          | .30                              | .70                              |

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .637             | 4          |

**Item-Total Statistics**

|     | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PC1 | 15.82                      | 16.98                          | .49                              | .50                              |
| PC2 | 15.51                      | 18.21                          | .52                              | .49                              |
| PC4 | 15.66                      | 20.34                          | .33                              | .62                              |
| PC5 | 15.55                      | 19.43                          | .33                              | .62                              |

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .829             | 4          |

**Item-Total Statistics**

|     | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| PN1 | 12.05                      | 29.89                          | .78                              | .72                              |
| PN2 | 11.96                      | 31.07                          | .74                              | .74                              |
| PN3 | 12.35                      | 32.09                          | .69                              | .76                              |
| PN4 | 11.29                      | 38.87                          | .42                              | .87                              |

**Reliability Statistics**

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .684             | 4          |

| Item-Total Statistics |                            |                                |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| IN1                   | 11.85                      | 24.94                          | .42                              | .64                              |
| IN2                   | 12.71                      | 22.02                          | .55                              | .55                              |
| IN3                   | 11.60                      | 24.12                          | .47                              | .61                              |
| IN6                   | 12.87                      | 26.55                          | .41                              | .65                              |

#### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .472             | 4          |

| Item-Total Statistics |                            |                                |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| DN1                   | 13.84                      | 17.61                          | .27                              | .39                              |
| DN2                   | 14.43                      | 17.78                          | .17                              | .50                              |
| DN4                   | 14.82                      | 15.90                          | .32                              | .35                              |
| DN5                   | 13.90                      | 17.11                          | .33                              | .34                              |

#### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .851             | 4          |

| Item-Total Statistics |                            |                                |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| SN1                   | 12.23                      | 25.84                          | .76                              | .77                              |
| SN2                   | 12.26                      | 25.37                          | .80                              | .75                              |
| SN4                   | 12.11                      | 29.20                          | .72                              | .79                              |
| SN5                   | 11.55                      | 32.51                          | .49                              | .88                              |

#### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .895             | 4          |

| Item-Total Statistics |                            |                                |                                  |                                  |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                       | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
| PF1                   | 13.13                      | 23.98                          | .78                              | .85                              |
| PF2                   | 13.15                      | 24.59                          | .83                              | .84                              |
| PF3                   | 13.33                      | 25.68                          | .80                              | .85                              |
| PF4                   | 13.26                      | 26.37                          | .65                              | .90                              |

### Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .782             | 3          |

### Item-Total Statistics

|     | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-----|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CI3 | 8.95                       | 12.70                          | .62                              | .70                              |
| CI4 | 9.46                       | 12.45                          | .58                              | .74                              |
| CI5 | 9.24                       | 12.18                          | .65                              | .66                              |

## 2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)

### KMO and Bartlett's Test

|                                                  |                    |        |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------|
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. |                    | 0.751  |
| Bartlett's Test of Sphericity                    | Approx. Chi-Square | 70.119 |
|                                                  | df                 | 2.805  |
|                                                  | Sig.               | .000   |

### Ma trận xoay các yếu tố

| Biến quan sát | Trọng số nhân tố   |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|               | Cảm nhận công bằng | Chuẩn mực chủ quan | Chuẩn mực cá nhân | Dự định tuân thủ thuế TN | Cảm nhận tham nhũng | Chuẩn mực bắt buộc | Chuẩn mực mô tả |
| PF2           | .897               |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF3           | .888               |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF1           | .881               |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| PF4           | .784               |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN2           |                    | .898               |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN1           |                    | .873               |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN4           |                    | .820               |                   |                          |                     |                    |                 |
| SN5           |                    | .626               |                   |                          |                     |                    |                 |
| PN1           |                    |                    | .950              |                          |                     |                    |                 |
| PN2           |                    |                    | .924              |                          |                     |                    |                 |
| PN3           |                    |                    | .754              |                          |                     |                    |                 |
| CI4           |                    |                    |                   | .824                     |                     |                    |                 |
| CI5           |                    |                    |                   | .756                     |                     |                    |                 |
| CI3           |                    |                    |                   | .704                     |                     |                    |                 |
| GC1           |                    |                    |                   |                          | .884                |                    |                 |
| GC2           |                    |                    |                   |                          | .858                |                    |                 |
| PC1           |                    |                    |                   |                          | .486                |                    |                 |
| IN3           |                    |                    |                   |                          |                     | .792               |                 |
| IN2           |                    |                    |                   |                          |                     | .785               |                 |
| IN1           |                    |                    |                   |                          |                     | .579               |                 |
| DN4           |                    |                    |                   |                          |                     |                    | .788            |

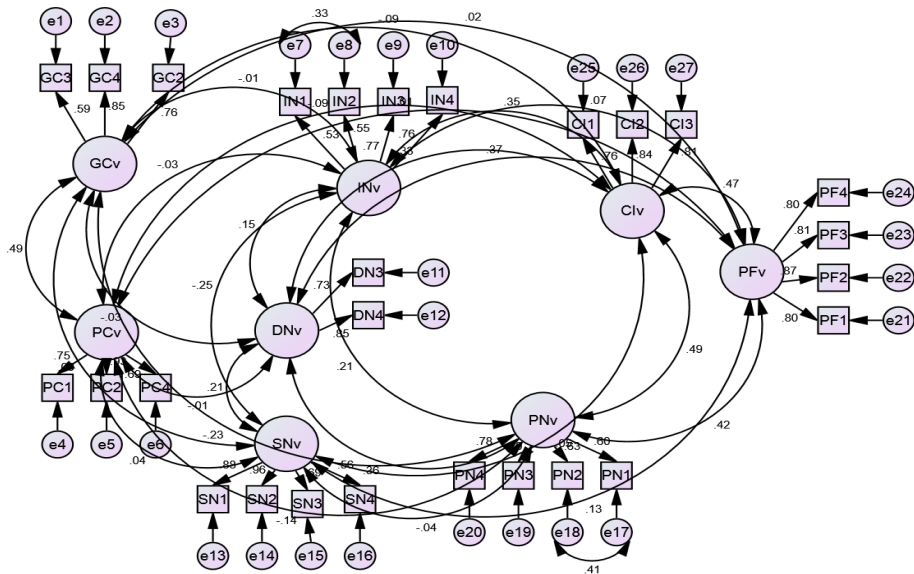
| Biến quan sát | Trọng số nhân tố   |                    |                   |                          |                     |                    |                 |
|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|               | Cảm nhận công bằng | Chuẩn mực chủ quan | Chuẩn mực cá nhân | Dự định tuân thủ thuế TN | Cảm nhận tham nhũng | Chuẩn mực bắt buộc | Chuẩn mực mô tả |
| DN5           |                    |                    |                   |                          |                     |                    | .648            |

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.

### 3. Phân tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis)



Chi-square=564,015; df=294; P=0,000

Chi-square/df=1,918

GFI=0,873; TLI=0,906; CFI=0,921

RMSEA=0,058

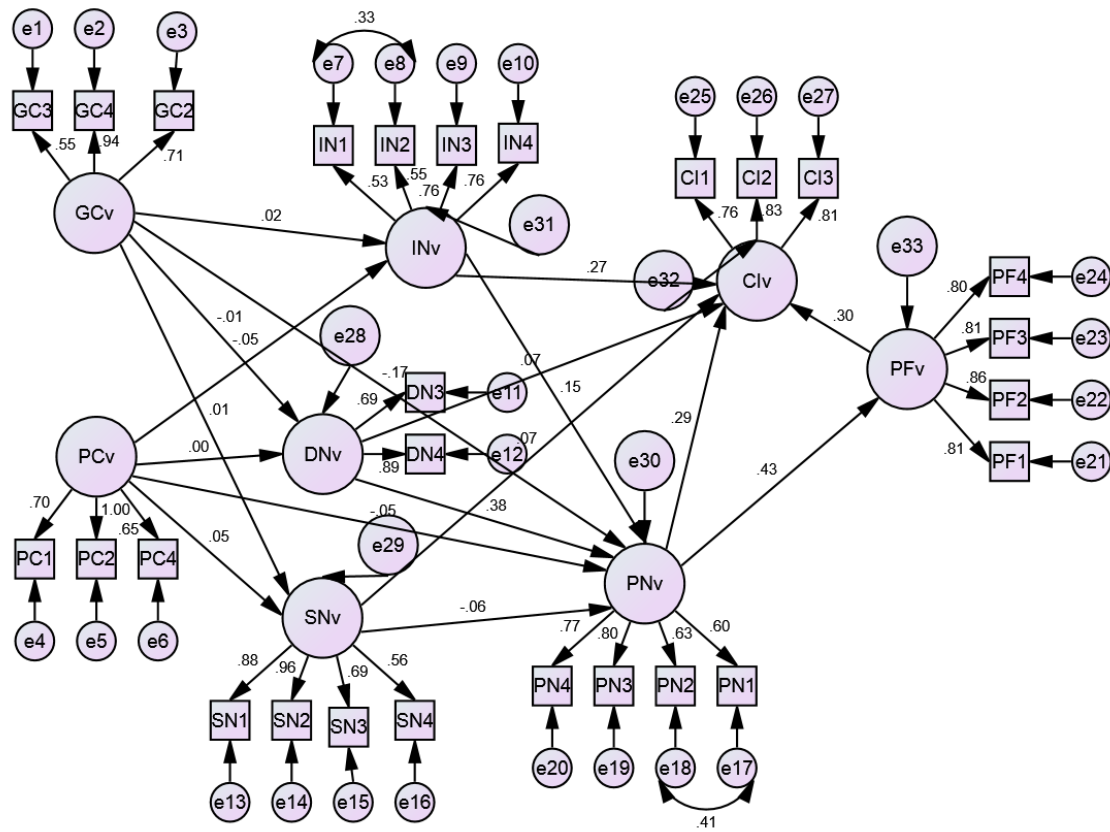
### 4. Đánh giá độ tin cậy của thang đo (Reliability)

| Factor | Cronbach's Alpha | Composite Reliability | Average Variance Extracted |
|--------|------------------|-----------------------|----------------------------|
| GC     | 0,663            | 0,783                 | 0,552                      |
| PC     | 0,637            | 0,835                 | 0,631                      |
| PN     | 0,829            | 0,797                 | 0,500                      |
| IN     | 0,684            | 0,749                 | 0,434                      |
| DN     | 0,472            | 0,768                 | 0,625                      |
| SN     | 0,851            | 0,864                 | 0,622                      |
| PF     | 0,895            | 0,892                 | 0,673                      |
| CI     | 0,782            | 0,846                 | 0,647                      |

## 5. Giá trị phân biệt (Discriminant Validity)

|         | Estimate | S.E.  | C.R.   | P        |
|---------|----------|-------|--------|----------|
| GC ↔ PC | 0,527    | 0,102 | 5,144  | 0,000*** |
| GC ↔ IN | -0,006   | 0,089 | -0,071 | 0,943    |
| GC ↔ DN | -0,039   | 0,104 | -0,376 | 0,707    |
| GC ↔ SN | 0,003    | 0,076 | 0,038  | 0,97     |
| GC ↔ PN | -0,299   | 0,104 | -2,883 | 0,004*** |
| GC ↔ PF | 0,025    | 0,11  | 0,23   | 0,818    |
| GC ↔ CI | -0,124   | 0,107 | -1,165 | 0,244    |
| PC ↔ IN | -0,038   | 0,095 | -0,397 | 0,692    |
| PC ↔ DN | -0,018   | 0,111 | -0,161 | 0,872    |
| PC ↔ SN | 0,049    | 0,081 | 0,6    | 0,548    |
| PC ↔ PN | -0,196   | 0,104 | -1,876 | 0,061*   |
| PC ↔ PF | 0,01     | 0,117 | 0,088  | 0,93     |
| PC ↔ CI | -0,154   | 0,114 | -1,346 | 0,178    |
| IN ↔ DN | 0,25     | 0,137 | 1,831  | 0,067*   |
| IN ↔ SN | -0,33    | 0,108 | -3,052 | 0,002*** |
| IN ↔ PN | 0,321    | 0,129 | 2,494  | 0,013**  |
| IN ↔ PF | 0,135    | 0,139 | 0,972  | 0,331    |
| IN ↔ CI | 0,613    | 0,157 | 3,915  | 0,000*** |
| DN ↔ SN | 0,339    | 0,122 | 2,775  | 0,006*** |
| DN ↔ PN | 0,669    | 0,17  | 3,939  | 0,000*** |
| DN ↔ PF | 0,823    | 0,191 | 4,318  | 0,000*** |
| DN ↔ CI | 0,702    | 0,179 | 3,917  | 0,000*** |
| SN ↔ PN | -0,065   | 0,102 | -0,637 | 0,524    |
| SN ↔ PF | 0,23     | 0,12  | 1,916  | 0,055*   |
| SN ↔ CI | 0,089    | 0,113 | 0,78   | 0,435    |
| PN ↔ PF | 0,859    | 0,177 | 4,863  | 0,000*** |
| PN ↔ CI | 0,948    | 0,18  | 5,26   | 0,000*** |
| PF ↔ CI | 1,111    | 0,192 | 5,779  | 0,000*** |

## 6. Mô hình phương trình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural Equation Modeling)



Chi-square=654,995  
df=305; P=0,000  
Chi-square/df=2,148  
GFI=0,854  
TLI=0,883  
CFI=0,898  
RMSEA=0,065